

بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit

كتاب العبادات

LIBRI I ADHURIMEVE

الطهارة

PASTËRTIA

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Zad el-Mustakni' në përmbledhjen e El-Mukni'

المؤلف

**العلامة مفتي الحنابلة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي
المقدسي الصالحي**

المتوفى سنة ٩٦٨ هـ - ١٥٦٠ م

Autori:

**Dijetari, myftiu i hanbelive, Sherafuddin Ebu en-Nexha Musa ibn Ahmed ibn Musa
el-Haxhavi el-Makdisi es-Salihi**

Vdiq në vitin:

968 H – 1560 M

شرح

الشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر

Me shpjegimin e:

Shejh Prof. Dr. Abdusselam ibn Muhamed esh-Shuaj'ir

Përgatitur nga:

Burim Sejdiu

PËRMBAJTJA

Libri mbi dispozitat e pastërtisë.....	13
Pastërtia është: largimi i papastërtisë rituale; largimi i asaj që merr gjykimin e saj; dhe largimi i papastërtisë fizike.....	13
Ujërat ndahen në tri lloje:.....	16
“Uji i pastër dhe pastrues është ai që asgjë tjetër përveç tij nuk e largon papastërtinë rituale dhe as nuk e pastron papastërtinë e përftuar. Ai është uji që ka mbetur në gjendjen e tij natyrore.”	16
Nëse uji ndryshon nga një lëndë që nuk përziehet me të, si copa kamfuri, vaj, kripë ujore, ose nëse ngrohet me një lëndë të papastër, atëherë përdorimi i tij është i papëlqyer.....	19
“Nëse uji ndryshon për shkak të qëndrimit të gjatë, ose për shkak të diçkaje prej së cilës është e vështirë të ruhet uji – si bimët që rriten në të ose gjethet e pemëve – ose për shkak të afërsisë me një ngordhësi, ose nëse është ngrohur nga dielli, ose ka ndryshuar nga një lëndë e pastër, atëherë përdorimi i tij nuk është i papëlqyer.”	23
“Nëse uji është përdorur në një pastrim të pëlqyer – si ripërtëritja e abdesit, gusli i ditës së xhuma ose larja e dytë dhe e tretë e gjymtyrëve – atëherë përdorimi i tij është i papëlqyer.” 26	
“Nëse uji arrin sasinë e dy kulleve – që është uji i shumtë, afërsisht pesëqind ritël irakianë – dhe në të bie një papastërti, përveç urinës së njeriut ose jashtëqitjes së tij të lëngshme, e cila nuk ia ndryshon cilësitë, ai mbetet i pastër dhe pastrues. Po kështu, nëse në të bie urina e njeriut ose jashtëqitja e tij e lëngshme, por zbrazja e ujit është shumë e vështirë, si në rezervuarët e mëdhenj të ujit përgjatë rrugës për në Mekë, ai mbetet i pastër dhe pastrues.”	27
“Uji i pakët, i pastër dhe pastrues, që mbetet pasi një grua e ka përdorur e vetme për një pastrim të plotë nga papastërtia rituale, nuk e largon papastërtinë rituale të një burri.”	32
“Nëse ujit i ndryshon ngjyra, shija ose era për shkak të zierjes, ose për shkak të rënies së një lënde të pastër në të, ose nëse me një sasi të vogël të tij është larguar papastërtia rituale, ose në të është zhytur dora e atij që është zgjuar nga gjumi i natës, i cili e prish abdesin, ose nëse ai është uji i larjes së fundit me të cilën është larguar papastërtia fizike, atëherë ai është i pastër, por jo pastrues.”	34

“Uji i papastër është ai që ka ndryshuar nga një papastërti, ose në të ka rënë një papastërti ndërkohë që ishte i pakët, ose është uji që është ndarë nga një send i papastër para se papastërtia të jetë larguar plotësisht prej tij.”	38
“Nëse ujit të papastër i shtohet një sasi e madhe uji të pastër dhe pastrues – jo dhe diçka e ngjashme me të – ose nëse ndryshimi i ujit të papastër, që është në sasi të madhe, largohet vetvetiu, ose nëse nxirret një pjesë e tij dhe ajo që mbetet vazhdon të jetë në sasi të madhe dhe pa ndryshim, atëherë ai bëhet përsëri i pastër dhe pastrues.”	40
“Nëse lind dyshim për papastërtinë ose pastërtinë e ujit apo të ndonjë gjëje tjetër, merret për bazë ajo që është e sigurt.”	43
“Nëse uji i pastër dhe pastrues ngatërrohet me ujin e papastër, ndalohet përdorimi i të dyve dhe personi nuk përpiqet të përcaktojë se cili prej tyre është i pastër. Për të marrë tejmem, nuk kushtëzohet as derdhja e të dy ujërave dhe as përzierja e tyre.”	46
“Nëse uji i pastër dhe pastrues ngatërrohet me një ujë të pastër, por jo pastrues, atëherë merr abdes me të dy, duke marrë një grusht ujë nga njëri dhe një grusht nga tjetri, dhe fal vetëm një namaz.”	49
“Nëse rrobat e pastra ngatërrohen me rroba të papastra, ai fal namaz me secilën rrobë, aq sa është numri i rrobave të papastra, dhe shton edhe një namaz.”	51
Kapitulli mbi dispozitat e përdorimit të enëve.....	54
“Çdo enë e pastër, edhe nëse është me vlerë të madhe, lejohet të mbahet dhe të përdoret, përveç enëve prej ari dhe argjendi, si edhe enëve të përforcuara me to. Mbajtja dhe përdorimi i tyre është i ndaluar, edhe për gruan. Megjithatë, pastrimi ritual i kryer me to është i vlefshëm. Përrjashtohet vetëm një përforcim i vogël prej argjendi, kur ekziston nevoja. Ndërsa prekja e drejtpërdrejtë e tij pa nevojë është e papëlqyer.”	55
“Lejohet përdorimi i enëve të jomyslimanëve, edhe nëse therjet e tyre nuk janë të lejuara. Po ashtu, lejohen edhe rrobat e tyre, nëse nuk dihet gjendja e tyre.”	66
“Lëkura e kafshës së ngordhur nuk pastrohet me regjje. Megjithatë, pas regjjes lejohet përdorimi i saj për sende të thata, nëse është lëkurë e një kafshe që ka qenë e pastër gjatë jetës së saj. Qumështi i saj dhe të gjitha pjesët e saj janë të papastra, përveç qimeve dhe të ngjashme me to.”	68
“Çdo pjesë që pritët nga një kafshë e gjallë ka të njëjtin gjykim si kafsha e ngordhur.”	71
Kapitulli mbi dispozitat e istinxhāsë.....	72
“Është e pëlqyer që, kur hyn në vendin e kryerjes së nevojës, të thotë:.....	75
‘Me emrin e Allahut. Kërkoj mbrojtje te Allahu nga djajtë meshkuj dhe djajtë femra.’	75
Dhe, kur del prej tij, të thotë:.....	75

'Kërkoj faljen Tënde. Falënderimi i takon Allahut, i Cili largoi prej meje papastërtinë dhe më dha shëndet.'	75
Po ashtu, është e pëlqyer që të hyjë me këmbën e majtë dhe të dalë me këmbën e djathtë, e kundërta e hyrjes në xhami dhe e mbathjes së këpucëve; të mbështetet mbi këmbën e majtë; nëse kryen nevojën në një vend të hapur, të largohet nga njerëzit dhe të fshihet; për urinim të zgjedhë një vend me tokë të butë; pasi të përfundojë urinimin, ta fërkojë organin me dorën e majtë, nga rrënja deri te maja, tri herë; ta shkundë tri herë; dhe, nëse ka frikë se mund të ndotet, të largohet nga vendi ku ka kryer nevojën për të bërë istinxhā.”	75
“Është e papëlqyer të hyjë me diçka në të cilën është shkruar emri i Allahut të Lartësuar, përveç në rast nevoje; të ngrejë rrobat para se t'i afrohet tokës; të flasë gjatë qëndrimit aty; të urinojë në një vrimë ose në vende të ngjashme; ta prekë organin e tij gjenital me dorën e djathtë; të bëjë istinxhā ose istixhmār me të; si dhe të drejtohet nga Dielli ose Hëna.”	85
“Ndalohej të drejtohet nga kibla ose t'ia kthejë shpinën asaj gjatë kryerjes së nevojës, nëse nuk ndodhet brenda një ndërtese; të qëndrojë më gjatë se sa e kërkon nevoja; të urinojë në rrugë, në një hije të dobishme ose nën një pemë që ka fruta.”	88
“Është e pëlqyer që fillimisht të bëjë istixhmār, pastaj istinxhā me ujë. Megjithatë, istixhmāri është i mjaftueshëm nëse papastërtia nuk e ka kaluar vendin e zakonshëm të daljes.”	91
“Që istixhmāri me gurë ose me mjete të ngjashme të jetë i vlefshëm, kushtëzohet që ato të jenë: të pastra, pastruese, të mos jenë kockë, bajgë, ushqim, diçka e nderuar ose diçka e lidhur me një kafshë.”	93
“Për istixhmārin kushtëzohet që të bëhen tri fshirje pastruese ose më shumë, edhe nëse ato bëhen me një gur që ka disa anë. Gjithashtu, është sunet që të përfundojë me numër tek.”	100
“Istinxhāja është detyrim për çdo gjë që del nga dy rrugët e nevojës, përveç erës. Pa të nuk është i vlefshëm as abdesi dhe as tejemumi.”	103
Kapitulli mbi dispozitat e përdorimit të misvakut dhe sunetet e abdesit	106
“Përdorimi i misvakut me një degëz të butë, pastruese, që nuk dëmton dhe nuk copëtohet – e jo me gisht ose me copë pëlhure – është sunet në çdo kohë, përveç për agjëruetin pas zenitit.”	107
“Përdorimi i misvakut është edhe më i theksuar para namazit, pas zgjimit nga gjumi dhe kur ndryshon era e gojës.”	112
“Misvaku përdoret horizontalisht, duke filluar nga ana e djathtë e gojës.”	113
“Është sunet që të lyhet me vaj herë pas here dhe të përdorë surme me numër tek.”	115
“Shqiptimi i 'Bismilahi' në fillim të abdesit është detyrim, nëse personi e kujton.”	117

“Synetia është detyrim, përderisa personi nuk ka frikë për jetën e tij.”	118
“Është e papëlqyer rruajtja e pjesshme e flokëve.”	120
“Ndër sunetet e abdesit janë: përdorimi i misvakut, larja e duarve tri herë – ndërsa kjo bëhet detyrim pas gjumit të natës që e prish abdesin – fillimi me shpëlarjen e gojës e më pas të hundës, thellimi në të dyja për atë që nuk është agjërues, kalimi i gishtave nëpër mjekrën e dendur dhe ndërmjet gishtave, fillimi nga ana e djathtë, marrja e ujit të ri për veshët, si dhe larja e dytë dhe e tretë.”	121
Kapitulli mbi farzet e abdesit dhe mënyrën e marrjes së tij.....	131
Farzet e abdesit janë gjashtë: larja e fytyrës – ku përfshihen edhe goja dhe hunda; larja e duarve; fshirja e kokës – ku përfshihen edhe veshët; larja e këmbëve; respektimi i renditjes; dhe vazhdimësia. Vazhdimësia është që personi të mos e vonojë larjen e një gjymtyre derisa të thahet gjymtyra që e ka larë para saj.....	132
Nijeti është kusht për të gjitha format e pastrimit nga papastërtia rituale. Prandaj, personi duhet të ketë nijet: ose për ngritjen e papastërtisë rituale; ose për t'u pastruar në mënyrë që t'i lejohet ajo që nuk lejohet veçse me këtë pastrim.....	137
Nëse ai ka nijet për një vepër për të cilën pastrimi ritual është i pëlqyer, si p.sh. leximi i Kuranit, ose ka nijet të ripërtërijë abdesin e pëlqyer, duke harruar se është në gjendje të papastërtisë rituale, atëherë papastërtia e tij rituale ngrihet.....	140
Nëse ai ka nijet për një gusël të pëlqyer, ai mjafton edhe për një gusël të detyrueshëm. Po kështu edhe e kundërta.....	143
Nëse bashkohen disa papastërti rituale që e bëjnë të detyrueshëm abdesin ose guslin, dhe ai me pastrimin e tij ka nijet vetëm njërën prej tyre, atëherë ngrihen edhe të gjitha të tjerat..	144
“Dhe nijeti duhet të bëhet në fillim të veprimit të parë të detyrueshëm të pastrimit, e ai është thënia ‘Bismilah’.”	146
Është e pëlqyer që nijeti të jetë i pranishëm që në fillimin e veprimeve të pëlqyera të pastrimit ritual, nëse ato kryhen para detyrimit të parë. Po ashtu, është e pëlqyer që njeriu ta mbajë të pranishëm kujtimin e nijetit gjatë gjithë pastrimit ritual.....	148
“Është detyrë të mbahet në mendje dispozita e nijetit.”	150
Mënyra e marrjes së abdesit: të bëjë nijet; pastaj të thotë tesmijen ‘Bismilahn’; pastaj t'i lajë të dy shuplakat tri herë; pastaj të shpëllajë gojën dhe të tërheqë ujë në hundë; pastaj ta lajë fytyrën e tij, nga vendi ku fillojnë zakonisht flokët e kokës deri te pjesa e poshtme e nofullave dhe mjekra për së gjati, ndërsa për së gjeri nga njëri vesh deri te tjetri; dhe të lajë çdo qime të hollë që ndodhet në fytyrë, si dhe pjesën e jashtme të mjekrës së dendur, bashkë me atë pjesë të saj që varet poshtë; pastaj t'i lajë të dy duart deri te bërrylat, së bashku me bërrylat;	

pastaj ta fshijë tërë kokën, bashkë me të dy veshët, vetëm një herë; pastaj t'i lajë të dy këmbët deri te nyjat e këmbëve, së bashku me nyjat.....	152
Personi të cilit i është amputuar një pjesë e gjymtyrës, lan pjesën e mbetur nga ajo që është detyrë të lahet. Nëse gjymtyra është prerë nga nyja, ai lan pjesën e sipërme të krahut që mbetet prej saj.....	163
Pastaj e ngre shikimin drejt qiellit dhe thotë lutjen që është transmetuar.....	165
Lejohet që dikush ta ndihmojë gjatë marrjes së abdesit dhe lejohet tharja e gjymtyrëve të tij.	166
Kapitulli mbi dispozitat e mes'hit (fshirjes) mbi mestet.....	168
Lejohet Mes'hi mbi mestet për një ditë e një natë për vendasin, ndërsa për udhëtarin për tri ditë me netët e tyre. Kjo llogaritet nga papastërtia rituale që ndodh pas veshjes së tyre. Mes'hi lejohet vetëm mbi mestet që janë veshur në gjendje pastërtie rituale, që janë të lejuara për t'u përdorur, që mbulojnë pjesën e këmbës e cila është obligim të lahet në abdes dhe që qëndrojnë vetë në këmbë. I njëjti gjykim vlen edhe për çorapet e trasha dhe për çdo gjë tjetër të ngjashme me to. Po ashtu, lejohet Mes'hi mbi çallmën e burrit, nëse ajo është e lidhur nën mjekër ose ka bisht të varur prapa, si edhe mbi shamitë e grave që lidhen nën fyt. Kjo lejohet vetëm në rast të papastërtisë rituale të vogël. Ndërsa mbi fashën mjekësore lejohet Mes'hi edhe në rast të papastërtisë rituale të madhe, me kusht që ajo të mos e kalojë pjesën e nevojshme për mbulim. Mes'hi mbi të vazhdon derisa të hiqet fasha. E gjithë kjo vlen nëse këto janë veshur ose vendosur pasi është plotësuar pastrimi ritual.....	170
“Kush ka marrë mes'h gjatë udhëtimit dhe më pas bëhet vendës, ose anasjelltas, apo dyshon se kur ka filluar afati i mes'hit, atëherë merr mes'h sipas afatit të vendësit.”	188
“Nëse i prishet abdesi dhe më pas niset për udhëtim para se të marrë mes'h, atëherë merr mes'h sipas afatit të udhëtarit.”	189
“Nuk lejohet të merret mes'h mbi kapele, as mbi mbështjellëset e këmbëve, as mbi atë që nuk qëndron në këmbë dhe bie prej saj, apo mbi atë prej së cilës duket një pjesë e këmbës.”	190
“Nëse vesh një palë meste mbi një palë meste të tjera para se t'i prishet abdesi, atëherë gjykimi i takon palës së sipërme.”	191
Dhe merr mes'h mbi pjesën më të madhe të çallmës, si dhe mbi pjesën e sipërme të mestit, duke filluar nga gishtat e këmbës deri te kërci i këmbës, e jo mbi pjesën e poshtme të tij dhe as mbi thembrën e tij, si dhe mbi të gjithë fashën mjekësore.....	193
“Dhe kur, pas prishjes së abdesit, shfaqet një pjesë e vendit që është detyrim të lahet, ose përfundon afati i tij, atëherë e fillon pastrimin nga e para.”	195

Kapitulli mbi gjërat që e prishin abdesin.....	197
"E prish abdesin çdo gjë që del nga njëra prej dy rrugëve."	199
Dhe çdo gjë që del nga pjesët e tjera të trupit, nëse është urinë ose jashtëqitje, ose nëse është papastërti tjetër që del në sasi të madhe.....	203
Humbja e vetëdijes, përveç një dremitjeje të lehtë gjatë kohës që është ulur ose në këmbë.	208
Prekja e organit gjenital që është i lidhur me trupin ose e organit gjenital të femrës, me pjesën e jashtme ose të brendshme të pëllëmbës së dorës; prekja e të dy organeve të një hermafrodit i papërcaktuar; si dhe prekja nga mashkulli e organit të tij gjenital ose nga femra e organit të saj gjenital, nëse prekja bëhet me epsh.....	210
Prekja e një gruaje me epsh ose prekja e burrit prej saj me epsh; prekja e unazës së anusit; jo prekja e flokëve, dhëmbit, thoit ose e një djaloshi pa mjekër; as prekja përmes një pengese; dhe personit që preket nuk i priset abdesi, edhe nëse tek ai lind epsh.....	215
Larja e një të vdekuri e prish abdesin.....	220
Dhe posaçërisht ngrënia e mishit të devesë.....	220
Çdo gjë që e bën të detyrueshëm guslin, e bën të detyrueshëm edhe abdesin, përveç vdekjes.	223
Kush është i sigurt se ka pasur abdes, por dyshon nëse e ka prishur atë, ose është i sigurt se ka qenë në papastërti rituale, por dyshon nëse është pastruar prej saj, atëherë bazohet në atë për të cilën është i sigurt. Nëse është i sigurt se të dyja kanë ndodhur, por nuk e di se cila ka ndodhur më parë, atëherë gjykimi i tij është i kundërt me gjendjen që ka pasur para tyre...	223
Personit që është në papastërti rituale i ndalohet: prekja e Mus'hafit, falja e namazit dhe tavafi rreth Qabes.....	228
Kapitulli mbi dispozitat e guslit.....	231
Guslin e bën të detyrueshëm dalja e spermës me vrull dhe kënaqësi, ndërsa dalja e saj pa këto të dyja nuk e bën të detyrueshëm, përveçse te personi që është në gjumë. Nëse sperma lëviz nga vendi i saj, por nuk del, ai merr gusël për këtë. Nëse ajo del pas guslit, ai nuk e përsërit guslin.....	232
"...dhe futja e kokës së penisit origjinal në organin gjenital origjinal, qoftë në pjesën e përparme apo të pasme, madje edhe nëse është e një kafshe ose e një të vdekuri."	237
"...si dhe pranimi i Islamit nga një jobesimtar dhe vdekja."	239
"...si dhe menstruacionet dhe lehonia, por jo lindja e cila nuk shoqërohet me gjak."	240

Kush e ka detyrim guslin, i ndalohet leximi i Kuranit. Ai mund të kalojë nëpër xhami nëse ka nevojë, por nuk lejohet të qëndrojë në të pa abdes.....	242
Kush e lan një të vdekur, ose i kthehet vetëdija pas çmendurisë apo humbjes së vetëdijes, pa pasur ëndërr me ejakulim, për të është sunet të marrë gusël.....	246
Gusli i plotë është që të bëjë nijet, pastaj të thotë tesmijen (Bismilah), të lajë duart tri herë dhe të lajë çdo papastërti që ka ndotur trupin e tij. Pastaj të marrë abdes, të hedhë mbi kokën e tij ujë tri herë, aq sa t'ia përshkojë tërësisht flokët, dhe ta përfshijë tërë trupin me larje tri herë. Pastaj ta fërkojë trupin, të fillojë me anën e djathtë dhe t'i lajë këmbët në një vend tjetër.....	248
Gusli i mjaftueshëm është që të bëjë nijet, pastaj të thotë tesmijen (Bismilah) dhe ta përfshijë tërë trupin me larje.....	253
Ai merr abdes me një mud dhe merr gusël me një sa'. Nëse e plotëson larjen me një sasi më të vogël, ose me guslin e tij bën nijet për ngritjen e të dy papastërtive rituale, kjo i mjafton.	255
Për xhunubin është sunet të lajë organin e tij intim dhe të marrë abdes para ngrënies, para gjumit dhe para se të kryejë përsëri marrëdhënie intime.....	257
Kapitulli mbi dispozitat e tejemumit.....	259
Kur të hyjë koha e një namazi farz ose të lejohet falja e një namazi nafile, dhe ai nuk gjen ujë, ose çmimi i ujit është shumë më i lartë se zakonisht, ose çmimi i tij është i tillë sa nuk ka mundësi ta përballojë, ose ka frikë se përdorimi i ujit apo kërkimi i tij do t'i shkaktojë dëm trupit të tij, shokut të udhëtimit, nderit të tij ose pasurisë së tij, për shkak të etjes, sëmundjes, shkatërrimit ose diçkaje të ngjashme me to, atëherë ligjësohet tejemumi.....	260
Kush gjen ujë që i mjafton vetëm për një pjesë të pastërtisë së tij rituale, merr tejemum pasi ta ketë përdorur atë.....	267
Dhe kush ka një plagë, merr tejemum për të dhe e lan pjesën tjetër.....	268
Është detyrim ta kërkojë ujin në sendet e tij të udhëtimit, në afërsinë e tij dhe duke u udhëzuar nga dikush. Nëse harron se kishte mundësi ta përdorte ujin dhe merr tejemum, atëherë duhet ta përsërisë.....	270
Nëse me tejemumin e tij bën nijet për disa papastërti rituale, ose për një papastërti në trupin e tij, largimi i së cilës e dëmton, ose nuk gjen me çfarë ta largojë atë, ose ka frikë nga të ftohtit, ose është i burgosur në një qytet dhe merr tejemum, ose nuk gjen as ujë e as dhe, atëherë falet dhe nuk e përsërit namazin.....	273
Tejemumi duhet të bëhet me dhe që është i pastër ritualisht, ka pluhur dhe nuk është ndryshuar nga ndonjë lëndë tjetër e pastër.....	280

Farzet e tejemumit janë: t'i bëhet mes'h fytyrës dhe duarve deri te kyçet. Po ashtu, renditja dhe vijueshmëria janë farz kur bëhet fjalë për papastërtinë e vogël rituale.....	284
"Nijeti është kusht për atë për të cilën merret tejemumi, qoftë për shkak të papastërtisë rituale apo diçkaje tjetër. Nëse bën nijet vetëm njërën prej tyre, nuk i mjafton për tjetrën. Nëse bën nijet për një namaz nafile ose bën nijet në mënyrë të përgjithshme, nuk lejohet të falë me të namaz farz. Ndërsa, nëse bën nijet për namaz farz, fal me të të gjitha farzet dhe nafilet e kohës së atij namazi."	288
"Tejemumi priset me daljen e kohës, me prishësit e abdesit dhe me gjetjen e ujit, edhe nëse kjo ndodh gjatë namazit, por jo pas përfundimit të tij.....	292
Për atë që shpreson ta gjejë ujin, është më mirë ta shtyjë tejemumin deri në fund të kohës së namazit."	292
"Përveç nëse ka marrë tejemum në vend të guslit për xhunubllëkun. Në këtë rast, prishësit e abdesit nuk e prishin tejemumin e tij që zëvendëson guslin, por ai duhet të marrë një tejemum tjetër për shkak të papastërtisë rituale."	293
"Për atë që shpreson ta gjejë ujin, është më mirë ta shtyjë tejemumin deri në fund të kohës së namazit."	294
"Mënyra e tij është që të bëjë nijet, pastaj të thotë 'Bismilah', pastaj ta godasë tokën me të dy duart, duke i mbajtur gishtat të hapur. Pastaj ta fshijë fytyrën me pjesën e brendshme të tyre dhe pëllëmbët me shuplakat e duarve, pastaj t'i përshkojë gishtat me njëri-tjetrin."	295
Kapitulli mbi dispozitat e largimit të papastërtisë.....	296
"Për larjen e të gjitha papastërtive, nëse ato janë mbi tokë, mjafton një larje e vetme që e largon papastërtinë qenësore."	302
"...ndërsa nëse janë mbi diçka tjetër, atëherë nevojiten shtatë larje."	306
"...njëra prej tyre me dhe, nëse bëhet fjalë për papastërtinë e qenit ose të derrit."	309
"...dhe në vend të dheut mjafton..."	312
"...ndërsa për papastërtinë e çdo gjëje tjetër, mjaftojnë shtatë larje pa dhe."	313
"Sendi i bërë i papastër nuk pastrohet me diell, as me erë, as me fërkim dhe as me shndërrimin e natyrës së tij, përveç verës dehëse. Por, nëse vera dehëse shndërrohet në uthull me ndërhyrjen e dikujt, ose nëse një vaj i lëngshëm bëhet i papastër, asnjëra prej tyre nuk pastrohet."	314
"Nëse nuk dihet vendi i papastërtisë, atëherë lahet derisa të jetë i sigurt se ajo është larguar."	319

"Urina e një foshnje mashkull, e cila ende nuk ka filluar të ushqehet me ushqim, pastrohet duke u spërkatur me ujë."	321
Në çdo gjë tjetër përveç lëngjeve dhe ushqimeve, falet një sasi e vogël e gjakut të papastër që vjen nga një kafshë e pastër, si dhe gjurma e istixhmarit.....	325
"Njeriu nuk bëhet i papastër me vdekjen e tij. Po ashtu, nuk bëhet e papastër as çdo krijesë që nuk ka gjak rrjedhës dhe që është krijuar nga një burim i pastër."	329
Urina, bajga dhe sperma e kafshës që lejohet t'i hahet mishi, sperma e njeriut, lagështia e organit gjenital të gruas, si dhe mbetja e ushqimit ose pijes së maces dhe e çdo kafshe që është më e vogël se ajo për nga madhësia, janë të pastra.....	331
Kafshët grabitqare, shpendët grabitqarë, gomari shtëpiak dhe mushka e lindur prej tij janë të papastër.....	334
Kapitulli mbi dispozitat e menstruacionit.....	338
Nuk ka menstruacione para moshës nëntëvjeçare, as pas moshës pesëdhjetëvjeçare dhe as gjatë shtatzënisë.....	340
Kohëzgjatja minimale e menstruacioneve është një ditë e një natë, kohëzgjatja maksimale është pesëmbëdhjetë ditë, ndërsa kohëzgjatja më e zakonshme është gjashtë ose shtatë ditë.	344
Kohëzgjatja minimale e periudhës së pastërtisë ndërmjet dy menstruacioneve është trembëdhjetë ditë, ndërsa për kohëzgjatjen maksimale të saj nuk ka kufi.....	346
Gruaja me menstruacione e kompenson agjërimin, por jo namazin. Të dyja nuk janë të vlefshme prej saj, madje janë të ndaluara. Ndalohet edhe kryerja e marrëdhënieve intime me të në organin gjenital. Nëse dikush e bën këtë, atëherë e ka obligim të japë kefaret një dinar ose gjysmën e tij. Ndërsa lejohet të kënaqet me të në pjesët e tjera të trupit, përveç organit gjenital.....	347
Kur gjaku i menstruacioneve ndërpritet, por gruaja ende nuk ka bërë gusël, nuk lejohet asgjë tjetër përveç agjërimit dhe shkurorëzimit.....	349
Gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë, qëndron pa u falur kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve. Pastaj bën gusël dhe fal namaz. Nëse gjaku ndërpritet brenda kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve ose më herët, ajo bën gusël sapo të ndërpritet. Nëse kjo përsëritet tri herë, atëherë ky konsiderohet menstruacioni i saj i rregullt dhe ajo i kompenson detyrimet që i janë bërë obligim gjatë asaj periudhe. Nëse gjaku vazhdon përtej kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve, atëherë ajo konsiderohet grua me gjakderdhje jo-menstruale.....	352

Nëse një pjesë e gjakut të saj është e kuqe, ndërsa një pjesë tjetër është e zezë, dhe ai nuk e tejkalon kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve e as nuk është më pak se kohëzgjatja minimale e tyre, atëherë gjaku i zi konsiderohet menstruacioni i saj. Në muajin e dytë dhe të tretë ajo qëndron pa u falur gjatë asaj periudhe, ndërsa gjaku i kuq konsiderohet gjakderdhje jo-menstruale.....361

Nëse gjaku i saj nuk ka dallim të qartë, atëherë ajo qëndron pa u falur kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve në çdo muaj.....365

Ndërsa gruaja me gjakderdhje jo-menstruale që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve, edhe nëse gjaku i saj ka dallim të qartë, qëndron pa u falur sipas zakonit të saj të mëparshëm.367

Nëse ajo e ka harruar zakonin e saj, atëherë vepron sipas dallimit të vlefshëm të gjakut. Nëse nuk ka dallim të vlefshëm, atëherë bazohet në kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve. E njëjta dispozitë vlen edhe për gruan që e di kohën e fillimit të menstruacioneve, por e ka harruar numrin e ditëve të tyre.....368

Nëse ajo e di numrin e ditëve të menstruacioneve, por e ka harruar kohën e tyre gjatë muajit, edhe nëse ato kanë qenë në mes të muajit, atëherë i konsideron ato që nga fillimi i muajit. E njëjta dispozitë vlen edhe për gruan që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve dhe nuk ka dallim të vlefshëm të gjakut.....370

Gruaja së cilës i shtohet kohëzgjatja e menstruacioneve, ose i fillojnë më herët, ose i vonohen, atëherë ajo që përsëritet tri herë konsiderohet menstruacione. Ndërsa ajo që është më pak se zakoni i saj i mëparshëm konsiderohet periudhë e pastërtisë. Nëse gjaku kthehet përsëri brenda zakonit të saj, ajo e konsideron atë menstruacione.....375

E verdha dhe e turbullta (si uji kur i hidhet baltë), gjatë kohës së zakonit të menstruacioneve, konsiderohen menstruacione. Gruaja që një ditë sheh gjak dhe një ditë pastërti ndërmjet gjakderdhjeve, atëherë gjaku konsiderohet menstruacione, ndërsa pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve konsiderohet periudhë e pastërtisë, përderisa të dyja së bashku nuk e kalojnë kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve.....379

Gruaja me gjakderdhje jo-menstruale dhe çdo person me gjendje të ngjashme me të, e lan organin e saj gjenital, e vendos një mbështjellës për ta penguar daljen e gjakut, merr abdes pasi të hyjë koha e çdo namazi, pastaj fal namazet farz dhe nafile. Nuk lejohet të kryhen marrëdhënie intime me të, përveç nëse ekziston frika e vështirësisë së madhe. Gjithashtu, është e pëlqyer që ajo të bëjë gusël për çdo namaz.....384

Kohëzgjatja maksimale e lehonisë është dyzet ditë. Nëse pastrohet para përfundimit të tyre, ajo pastrohet ritualisht (bën gusël), fal namazin, ndërsa kryerja e marrëdhënieve intime me të është e papëlqyer para plotësimit të dyzet ditëve, edhe pasi të jetë pastruar ritualisht.....388

Nëse gjatë kësaj periudhe gjaku i rikthehet, ai është i dyshimtë. Ajo agjëron dhe fal namazin, ndërsa agjërimin e detyrueshëm e kompenson.....390

Lehonia është si menstruacionet në ato çështje që lejohen, ndalohen, bëhen detyrim ose bien si detyrim, me përjashtim të iddetit (periudhës së pritjes pas shkurorëzimit) dhe arritjes së pubertetit.....390

Nëse lind binjakë, fillimi dhe fundi i lehonisë llogariten nga lindja e binjakut të parë.....391

Falënderimi i takon Allahut, një falënderim që nuk mbaron kurrë, falënderimi më i mirë me të cilin Ai meriton të falënderohet.

Salavatet dhe selamet qofshin mbi më të zgjedhurin e të zgjedhurve, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e adhurojnë Allahun.

Më pas:

Kjo është një përmbledhje në fikh, e nxjerrë nga libri **El-Mukni'** i imam el-Muveffek Ebu Muhamedit, e ndërtuar mbi një mendim të vetëm, i cili është mendimi më i saktë në medhhebin e Imam Ahmedit.

Ndoshta kam lënë jashtë disa çështje që ndodhin rrallë, ndërsa kam shtuar disa të tjera, **tek të cilat mbështetemi në raste të ngjashme**. Këtë e kam bërë sepse synimet e njerëzve janë dobësuar dhe pengesat që i largojnë nga arritja e dijes janë shtuar.

Megjithëse është me përmasa të vogla, me ndihmën e Allahut, ky libër përmbledh aq sa **e bën të panevojshme zgjatjen e fjalës**.

Nuk ka ndryshim gjendjeje e as fuqi veçse me Allahun. **Ai na mjafton dhe sa Mbështetës i mirë është!**

كِتَابُ الطَّهَّارَةِ

Libri mbi dispozitat e pastërtisë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Libri mbi dispozitat e pastërtisë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, e filloi veprën me dispozitat e pastërtisë, sepse pastërtia është çelësi i namazit, ndërsa namazi është shtylla më e rëndësishme e Islamit pas dy dëshmive (shehadetit).

Për këtë arsye, ishte e përshtatshme që kushti të përmendej para asaj që kushtëzohet prej tij. Meqenëse pastërtia është kusht për vlefshmërinë e namazit, ajo u trajtua para dispozitave të namazit.

وَهِيَ: اَرْتِفَاعُ الْحَدَثِ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَرَوَّالُ الْحَبَثِ

Pastërtia është: largimi i papastërtisë rituale; largimi i asaj që merr gjykimin e saj; dhe largimi i papastërtisë fizike.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastërtia është largimi i papastërtisë rituale, i asaj që merr gjykimin e saj dhe i papastërtisë fizike.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, këtu jep përkufizimin terminologjik të pastërtisë.

Me pastërti këtu synohet pastrimi, i cili përfshin një nga dy gjëra:

E para: largimin e papastërtisë rituale.

E dyta: largimin e papastërtisë fizike.

Fillimisht do të ndalemi te fjala e autorit: **“largimi i papastërtisë rituale.”**

Dijetarët e fikhut e përkufizojnë papastërtinë rituale si gjendjen që shkaktohet nga një prej prishësve të abdesit ose nga një prej shkaqeve që e bëjnë të detyrueshëm guslin.

Prishësit e abdesit janë tetë, ndërsa shkaqet që e bëjnë të detyrueshëm guslin janë pesë. Ato do të sqarohen më vonë. Gjendja që shkaktohet nga secila prej këtyre quhet **papastërti rituale**.

Për këtë arsye, dijetarët thonë se papastërtia rituale është **një gjendje juridike**, e cila nuk shihet me sy. Prishja e abdesit dhe detyrimi i guslit janë gjendje juridike, jo diçka e dukshme.

Po kështu, edhe largimi i saj është juridik. Meqenëse vetë gjendja është juridike, edhe largimi i saj realizohet në mënyrë juridike, përmes abdesit ose guslit. Prandaj, largimi i papastërtisë rituale nuk është diçka që shihet me sy, por është një gjykim i sheriatit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“dhe i asaj që merr gjykimin e saj.”**

Kjo do të thotë: ajo që merr gjykimin e largimit të papastërtisë rituale.

Kjo përfshin raste në të cilat kryhet një veprim pastrimi, por pa larguar ndonjë papastërti rituale. Një shembull është larja e dytë dhe e tretë gjatë abdesit. Papastërtia rituale është larguar me larjen e parë, megjithatë larja e dytë dhe e tretë vazhdojnë të jenë pjesë e abdesit dhe konsiderohen pastrim.

Shembulli i dytë është abdesi i pëlqyer (mustehab). Ky nuk largon ndonjë papastërti rituale, sepse ajo tashmë është larguar. Megjithatë, ai vazhdon të quhet abdes dhe konsiderohet pastrim. Për këtë arsye, dijetarët kanë thënë se ai hyn në kategorinë e asaj që merr gjykimin e largimit të papastërtisë rituale.

Pra, **shembulli i parë i asaj që merr gjykimin e largimit të papastërtisë rituale** është pastrimi që kryhet pa ekzistuar papastërti rituale.

Shembulli i dytë është tejemumi. Dijetarët e medhhebit e kanë përfshirë edhe atë në këtë kategori, sepse, sipas mendimit të tyre, tejemumi nuk e largon papastërtinë rituale, por vetëm e lejon njeriun të kryejë adhurimet për të cilat kërkohet pastërtia.

Për ta kuptuar këtë më qartë, marrim një shembull:

Nëse një person e ka prishur abdesin ose i është bërë i detyrueshëm gusli, por nuk gjen ujë, atëherë, sikur të merrte abdes ose të lahej me ujë, papastërtia rituale do të largohej. Mirëpo, në mungesë të ujit, ai merr tejemum.

Sipas medhhebit, tejemumi nuk e largon papastërtinë rituale, por vetëm e lejon personin të falet dhe të kryejë adhurime të tjera që kërkojnë pastërti. Megjithatë, edhe tejemumi konsiderohet një formë pastrimi.

Sigurisht, mbi parimin se tejemumi vetëm e lejon kryerjen e adhurimit dhe nuk e largon papastërtinë rituale, dijetarët kanë ndërtuar disa dispozita.

Prej tyre është se tejemumi duhet të përsëritet kur bëhet i detyrueshëm një adhurim tjetër.

Edhe çështje të tjera që lidhen me këtë parim do të trajtohen, me lejen e Allahut, në vendin përkatës, në kapitullin e tejemumit.

Pra, ajo që merr gjykimin e largimit të papastërtisë rituale përfshin dy raste:

E para: pastrimi që vetëm e lejon kryerjen e adhurimit, pa e larguar papastërtinë rituale. Shembulli i kësaj është tejemumi, sipas medhhebit.

E dyta: pastrimi që kryhet edhe pse nuk ekziston papastërti rituale. Shembull i kësaj janë larja e dytë dhe e tretë gjatë abdesit, si edhe abdesi i pëlqyer (mustehab).

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe largimi i papastërtisë fizike.”

Papastërtia fizike është ndytësira materiale. Dijetarët e fikhut, Allahu i mëshiroftë, papastërtinë rituale dhe papastërtinë fizike ndonjëherë i përfshijnë së bashku nën një emërtim të përgjithshëm. Mirëpo, kur bëjnë dallimin ndërmjet tyre, të parën e quajnë papastërti rituale, ndërsa të dytën papastërti fizike.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“dhe largimi i papastërtisë fizike.”**

Sipas medhhebit, papastërtia fizike nuk largohet përveçse me ujë. Për këtë arsye, fukahatë nuk kanë thënë: “largimi i papastërtisë fizike ose i asaj që merr gjykimin e saj”, siç kanë thënë në lidhje me papastërtinë rituale.

Nëse një person ka papastërti në rroba ose në trup dhe dëshiron të falet, ai merr abdes për largimin e papastërtisë rituale. Ndërsa, nëse nuk është në gjendje ta largojë papastërtinë fizike nga trupi i tij, merr tejemum për të. Ky tejemum nuk e largon vetë papastërtinë, por kryhet si adhurim dhe bindje ndaj urdhrit fetar. Kjo çështje do të trajtohet, me lejen e Allahut, në vendin e saj përkatës.

الْمِيَاهُ ثَلَاثَةٌ

Ujërat ndahen në tri lloje:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ujërat ndahen në tri lloje.”

Kjo është çështja e parë që trajtohet zakonisht në kapitullin e dispozitave të ujërave, e cila ka të bëjë me llojet e ujit.

Mbaje mend këtë rregull metodologjik: sa herë që në fikh përmendet një numër i caktuar, argumenti për të, në shumicën e rasteve, mbështetet në shqyrtimin e plotë të argumenteve (istikra’).

Për shembull, kur dijetarët thonë se namazi ka një numër të caktuar shtyllash ose detyrimesh, këtë e kanë arritur duke mbledhur dhe shqyrtuar të gjitha argumentet që lidhen me atë çështje.

Po kështu, edhe ndarja e ujërave në tri lloje nuk është vendosur në mënyrë të rastësishme. Dijetarët kanë shqyrtuar të gjitha llojet e ujërave dhe hadithet që lidhen me to dhe kanë arritur në përfundimin se ato ndahen në tri kategori.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lloji i parë është uji i pastër dhe pastrues.”

Fjala “pastrues” në gjuhën arabe është ndërtuar në një trajtë që tregon dy kuptime:

1. Se uji është i pastër në vetvete.
2. Se pastërtia e tij kalon edhe te të tjerët, pra ai mund të përdoret për pastrimin e tyre.

Prandaj, uji i pastër dhe pastrues është ai që është i pastër në vetvete dhe që pastron të tjerët.

طَهُورٌ لَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ وَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ، وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى خَلْقِهِ.

“Uji i pastër dhe pastrues është ai që asgjë tjetër përveç tij nuk e largon papastërtinë rituale dhe as nuk e pastron papastërtinë e përftuar. Ai është uji që ka mbetur në gjendjen e tij natyrore.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, duke përkufizuar ujin e pastër dhe pastrues ose duke sqaruar efektin e tij, thotë:

“Papastërtinë rituale nuk e largon dhe papastërtinë e përfutur nuk e pastron asgjë tjetër përveç tij.”

Sipas medhhebit, papastërtia rituale, e cila shkaktohet nga prishësit e abdesit ose nga shkaqet që e bëjnë të detyrueshëm guslin, nuk largohet përveçse me ujë.

Nga kjo përjashtohet rasti kur nuk gjendet ujë. Atëherë personi kalon në një formë tjetër pastrimi, e cila vetëm ia lejon kryerjen e adhurimit, por nuk e largon papastërtinë rituale.

Për këtë arsye, dijetarët e medhhebit kanë thënë se tejmemumi nuk e largon papastërtinë rituale, por vetëm e lejon kryerjen e adhurimit. Papastërtinë rituale nuk e largon asgjë tjetër përveç ujit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe papastërtinë e përfutur nuk e largon asgjë tjetër përveç tij.”

Me fjalën “**papastërti e përfutur**”, autori e dallon atë nga **papastërtia që është pjesë e vetë natyrës së sendit**.

Sipas dijetarëve të medhhebit, papastërtitë ndahen në dy lloje:

1. **Papastërti qenësore**, e cila është pjesë e vetë sendit. Si shembuj përmenden jashtëqitja, ngordhësira dhe qeni. Sipas medhhebit, ky lloj papastërtie nuk pastrohet kurrë.
2. **Papastërtia e përfutur**, e cila bie mbi një send që në vetvete është i pastër. Për shembull, nëse mbi një gotë ose mbi një sipërfaqe bie urinë, atëherë kemi të bëjmë me një papastërti të përfutur, e cila mund të largohet.

Prandaj, papastërtia që largohet është papastërtia e përfutur, ndërsa papastërtia që është pjesë e vetë natyrës së sendit nuk largohet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe papastërtinë e përfutur nuk e largon asgjë tjetër përveç tij.”

Sipas medhhebit, papastërtia e përfutur nuk pastrohet përveçse me ujë. Ajo nuk pastrohet me shndërrimin e saj në një gjendje tjetër (istihale) dhe as me ndonjë mjet tjetër pastrimi.

Argumenti i tyre është fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Uji i detit është i pastër dhe pastrues.”

Dijetarët e usul el-fikhut kanë vendosur një rregull se, kur në gjuhën arabe kallëzuesi i paraprin kryefjalës, kjo tregon kufizim.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ nuk tha: **“Uji i tij është i pastër dhe pastrues”**, por tha: **“I pastër dhe pastrues është uji i tij.”** Nga kjo renditje e fjalëve, dijetarët e medhhebit kanë kuptuar se vetëm uji ka cilësinë e largimit të papastërtisë rituale dhe të papastërtisë së përfutur.

Ky argument mbështetet në atë që në usul el-fikh quhet **kuptimi i kufizimit (mefhum el-hasr)**. Megjithatë, dijetarët kanë mospajtime lidhur me vlefshmërinë e këtij lloji argumentimi dhe me format e tij.

Kështu, ky është argumenti mbi të cilin medhhebi mbështetet për mendimin se papastërtia rituale dhe papastërtia e përfutur nuk pastrohen përveçse me ujë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ai është uji që ka mbetur në gjendjen e tij natyrore.”

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, kur përmendi ujin e pastër dhe pastrues, përdori shprehjen: **“Ai është...”**

Megjithatë, disa dijetarë të fikhut kanë thënë se formulimi më i afërt dhe më i përshtatshëm do të ishte: **“Prej tij është...”** Këtë mënyrë e ka zgjedhur edhe Shejh Shuvejki, Allahu e mëshiroftë, në librin et-Taudih.

Sipas këtij mendimi, shprehja **“uji që ka mbetur në gjendjen e tij natyrore”** nuk është përkufizimi i ujit të pastër dhe pastrues, por vetëm një prej llojeve të tij.

Po e përsërisim sqarimin:

Kur themi: **“Uji i pastër dhe pastrues është ai që ka mbetur në gjendjen e tij natyrore”**, kjo nënkupton se po e përkufizojmë atë në këtë mënyrë dhe se asnjë formë tjetër nuk hyn në këtë përkufizim.

Mirëpo, disa dijetarë kanë thënë — dhe ky është formulimi më i përshtatshëm — se uji që ka mbetur në gjendjen e tij natyrore është vetëm një prej formave të ujit të pastër dhe pastrues.

Këtë e themi sepse autori do të përmendë më vonë se edhe uji, cilësitë e të cilit kanë ndryshuar nga diçka që nuk përzihet me të, mbetet i pastër dhe pastrues.

Ky ujë nuk ka mbetur plotësisht në gjendjen e tij natyrore. Për këtë arsye, disa komentues të veprës *Zād el-Mustakni* kanë thënë se uji që ndryshon për shkak të një lënde që nuk përzihet me të, për shkak të afërsisë me diçka ose në raste të ngjashme, konsiderohet juridikisht sikur ka mbetur në gjendjen e tij natyrore.

Mirëpo, ky është një shpjegim i zgjatur dhe nuk kemi nevojë t'i japim fjalëve të autorit një interpretim të tillë. Prandaj, formulimi më i përshtatshëm është të themi se uji i pastër dhe pastrues ka tri ose katër forma, siç do të sqarohet më vonë.

Lloji i parë

Lloji i parë i ujit të pastër dhe pastrues, i cili largon papastërtinë rituale dhe pastron papastërtitë fizike, është ai që përmendi autori kur tha:

“Është uji që ka mbetur në gjendjen e tij natyrore.”

Kjo do të thotë se ai ka zbritur nga qielli, ka buruar nga toka ose ka rrjedhur mbi sipërfaqen e saj. Nuk ka dallim nëse është i kripur apo i ëmbël, i hidhur apo me shije të këndshme, sepse Allahu i Lartësuar e ka krijuar në atë gjendje. Të gjitha këto lloje konsiderohen ujë i pastër dhe pastrues.

Argument për këtë është hadithi në të cilin Pejgamberi ﷺ, kur u pyet për ujin e detit, tha:

“Uji i tij është i pastër dhe pastrues.”

Uji i detit ka mbetur në gjendjen në të cilën është krijuar, edhe pse është i kripur dhe mund t'i ndryshojnë disa cilësi për shkak të bimëve dhe gjërave të tjera që ndodhen në të.

Dijetarët kanë arritur konsensus se uji që ka mbetur në gjendjen e tij natyrore është i pastër dhe pastrues. Prandaj, çdo ujë që buron nga toka, pavarësisht shijes ose pamjes së tij, konsiderohet menjëherë i pastër dhe pastrues, përderisa nuk e ka humbur emërtimin “ujë”.

فَإِنْ تَغَيَّرَ بَعِيرٌ مُمَارِجٍ - كَقِطْعٍ كَافُورٍ ، وَذُهْنٍ ، أَوْ يَمِلْجٍ مَائِيٍّ ، أَوْ سُخْنٍ يَنْجَسِ : كُرَّة

Nëse uji ndryshon nga një lëndë që nuk përzihet me të, si copa kamfuri, vaj, kripë ujore, ose nëse ngrohet me një lëndë të papastër, atëherë përdorimi i tij është i papëlqyer

Lloji i dytë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse uji ndryshon për shkak të diçkaje që nuk përzihet me të, si copa kamfuri ose vaj.”

Ky është lloji i dytë i ujit të pastër dhe pastrues: uji që ka ndryshuar për shkak të një lëndë që nuk përzihet plotësisht me të.

Në ujë mund të vendoset diçka që ndikon në shijen ose në disa cilësi të tij, si dendësia apo lehtësia, por që nuk bashkohet dhe nuk shkrihet plotësisht në të. Përkundrazi, ajo mbetet e ndarë prej ujit.

Shembull i kësaj janë copat e kamfurit. Kamfuri mund të vendoset në ujë, por, për shkak se përmban lëndë vajore, nuk përzihet plotësisht me të.

Po kështu është edhe vaji: kur hidhet mbi ujë, ai qëndron mbi sipërfaqen e tij si një shtresë e veçantë. Edhe pse një pjesë e vogël mund të përzihet në kufirin ndërmjet ujit dhe vajit, në përgjithësi ai mbetet i ndarë nga uji.

E njëjta gjë vlen edhe për naftën, benzinën, ziftin dhe lëndë të tjera të ngjashme. Kur vendosen në ujë, ato mbeten të ndara prej tij. Të gjitha këto mund t’ia ndryshojnë ujit disa cilësi, por, përderisa nuk përzihen plotësisht me të, uji vazhdon të konsiderohet i pastër dhe pastrues.

Argumenti se ky ujë mbetet i pastër dhe pastrues është se lejohet, madje është e ligjësuar dhe e pëlqyer, që i vdekuri të lahet dhe gruaja pas përfundimit të menstruacioneve të bëjë gusël me ujë në të cilin është vendosur sidër.

Sipas mendimit të njohur në medhheb, kjo dispozitë vlen si për gruan pas menstruacioneve, ashtu edhe për personin në gjendje papastërtie të madhe rituale. Mirëpo, Ibn Rexhebi ka përzgjedhur mendimin se kjo lidhet veçanërisht me gruan pas menstruacioneve.

Uji në të cilin është vendosur sidër konsiderohet ujë i ndryshuar nga një lëndë që nuk përzihet plotësisht me të. Meqenëse dijetarët kanë arritur konsensus për lejimin e larjes me të, kjo tregon se një ndryshim i tillë nuk ia heq ujit vetinë pastruese.

E njëjta dispozitë vlen edhe për kamfurin, vajin dhe lëndë të tjera të ngjashme.

Lloji i tretë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nga kripa ujore.”

Ky është lloji i tretë i ujit të pastër dhe pastrues: uji që ndryshon për shkak të kripës ujore.

Me **kripë ujore** nënkuptohet kripa që nxirret nga uji. Dijetarët e medhhebit kanë përmendur se kripa gjendet në dy lloje:

1. **Kripa e nxjerrë nga uji, si kripa e detit.**
2. **Kripa e nxjerrë nga toka ose nga malet.**

Sipas medhhebit, **nëse në ujë hidhet kripë e nxjerrë nga uji, kjo nuk ia heq vetinë pastruese**. Arsyeja është se kjo kripë e ka prejardhjen nga vetë uji; prandaj, është sikur të jetë kthyer në burimin e saj.

Ndërsa, **nëse në ujë hidhet kripë e nxjerrë nga toka ose nga malet dhe ajo ia ndryshon cilësitë**, atëherë, sipas medhhebit, uji nuk konsiderohet më i pastër dhe pastrues, por vetëm i pastër.

Shkaku i këtij dallimi është se kripa e nxjerrë nga uji e ka prejardhjen prej tij, prandaj nuk ndikon në vetinë e tij pastruese. Ndërsa kripa e nxjerrë nga toka është një lëndë e huaj që përzihet me ujin dhe i ndryshon cilësitë e tij.

Lloji i katërt

Lloji i katërt i ujit të pastër dhe pastrues është ai që është ngrohur me një lëndë të papastër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nëse është ngrohur me një lëndë të papastër, përdorimi i tij është i papëlqyer.”

Papëlqyeshmëria që përmend autori lidhet vetëm me ujin e ngrohur me një lëndë të papastër dhe jo me rastet e tjera të përmendura më parë.

Fillimisht do të sqarojmë se çfarë nënkuptohet me ngrohjen e ujit me një lëndë të papastër dhe argumentin për këtë dispozitë. Më pas do të shpjegojmë kuptimin e papëlqyeshmërisë (mekruh), sepse ky term do të përsëritet shpesh në vazhdim të librit.

Në të kaluarën, madje deri në kohë jo shumë të largëta, njerëzit përdornin jashtëqitjen e tharë të disa kafshëve si lëndë djegëse. Ajo thahej, përgatitej në formë të ngjashme me drutë dhe vendosej nën enën e ujit për ta ngrohur.

Megenëse kjo është lëndë organike, kur digjet prodhon nxehtësi të madhe, ndonjëherë edhe më të fortë se qymyri i zakonshëm. Në shumë vende, për shkak të mungesës së druve, njerëzit përdornin këtë lloj lënde djegëse.

Ndonjëherë, kjo lëndë merrej edhe nga kafshë që, sipas medhhebit, konsiderohen të papastra, si gomari ose qeni. Në raste të tilla, uji që ngrohej me këtë lëndë, sipas medhhebit, vazhdon të konsiderohet i pastër dhe pastrues.

Argumenti i këtij mendimi

Dijetarët e medhhebit kanë sjellë dy argumente për këtë dispozitë.

Argumenti i parë: konsensusi praktik.

Ata kanë thënë se arabët e hershëm e njihnin dhe e përdornin këtë mënyrë të ngrohjes së ujit. Uji dhe ushqimi ngroheshin me lëndë djegëse që ndonjëherë ishin të papastra, dhe kjo ishte një praktikë e përhapur. Sikur kjo ta bënte ujin të humbiste vetinë pastruese, atëherë edhe uji dhe ushqimi i ngrohur në këtë mënyrë do të konsideroheshin të papastër. Kjo nuk ka ndodhur, prandaj ata e kanë marrë këtë si argument se ngrohja me një lëndë të papastër nuk ia heq ujit vetinë pastruese.

Argumenti i dytë: shndërrimi i lëndës së papastër.

Sipas tyre, kur kjo lëndë digjet, ajo ndryshon plotësisht natyrën e saj. Nga një lëndë e ngurtë shndërrohet në tym, pra në një gjendje tjetër. Për këtë arsye, ata e konsiderojnë tymin që del prej saj të pastër.

Megjithatë, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“përdorimi i tij është i papëlqyer.”** Kjo do të thotë se është e papëlqyer të merret abdes ose të pastrohet papastërtia fizike me ujë që është ngrohur me një lëndë të papastër.

Shkaku i papëlqyeshmërisë

Ibn Akili ka përmendur një rregull të rëndësishëm metodologjik në veprën *el-Vadih*. Ai thotë se shumë prej dispozitave që fukahatë i kanë cilësuar si **të papëlqyera (mekruh)** janë vendosur për të marrë parasysht ekzistencën e një mendimi tjetër juridik.

Nëse për një çështje ka dy mendime dhe mendimi tjetër e konsideron veprimin të ndaluar (haram), ndërsa medhhebi nuk e pranon këtë ndalim, atëherë shpesh fukahatë e cilësojnë atë veprim si të papëlqyer, për të respektuar këtë mospajtim.

Po kështu, nëse ekzistojnë dy mendime dhe mendimi tjetër e konsideron një veprim të detyrueshëm, ndërsa ky mendim nuk është më i forti, fukahatë shpesh e cilësojnë atë si të pëlqyer (mustehab).

Prandaj, papëlqyeshmëria e përdorimit të ujit të ngrohur me një lëndë të papastër është vendosur duke marrë parasysh këtë mospajtim mes dietarëve. Disa e kanë ndaluar përdorimin e tij, ndërsa medhhebi e konsideron të lejuar, por të papëlqyer.

Si argument për lejueshmërinë, autori përmend atë që e quan **konsensus praktik**, domethënë faktin se njerëzit e përdornin këtë lloj uji pa kundërshtim të njohur. Ky, sipas tij, është një lloj konsensusi praktik.

Në fund, fukahatë nuk bëjnë dallim nëse uji është ngrohur në një enë të mbyllur apo në një enë të hapur. Sipas tyre, dispozita është e njëjtë në të dyja rastet, pasi gjykimi lidhet me vetë ngrohjen e ujit.

Lloji i pestë

وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْنِهِ، أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ - مِنْ تَابِتٍ فِيهِ، وَوَرَقٍ شَجَرٍ، أَوْ بِمَجَاوَرَةٍ مَيْتَةٍ، أَوْ سُخْنٍ بِالشَّمْسِ، أَوْ بِطَاهِرٍ: لَمْ يُكْرَهُ

“Nëse uji ndryshon për shkak të qëndrimit të gjatë, ose për shkak të diçkaje prej së cilës është e vështirë të ruhet uji – si bimët që rriten në të ose gjethet e pemëve – ose për shkak të afërsisë me një ngordhësi, ose nëse është ngrohur nga dielli, ose ka ndryshuar nga një lëndë e pastër, atëherë përdorimi i tij nuk është i papëlqyer.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse uji ndryshon për shkak të qëndrimit të tij në enë.”

Kjo do të thotë se ndryshimi i ujit vjen si pasojë e qëndrimit të tij për një kohë të gjatë në të njëjtën enë.

Për shembull, nëse uji qëndron në një enë hekuri dhe, si pasojë e qëndrimit të gjatë, në të shfaqet ndryshk, atëherë themi se ky ndryshim është shkaktuar nga qëndrimi i ujit në enë. Një ndryshim i tillë nuk ndikon në gjykimin e tij dhe uji mbetet i pastër dhe pastrues.

Po kështu, nëse uji qëndron për një kohë të gjatë në një enë plastike dhe, për shkak të cilësisë së dobët të plastikës, i ndryshon pak shija, kjo nuk ndikon në gjykimin e tij. Ai mbetet i pastër dhe pastrues.

Një shembull tjetër është uji që ka qëndruar për një kohë të gjatë pa lëvizur. Dihet se shija e tij nuk është e njëjtë me shijen e ujit që rrjedh vazhdimisht. Disa fukaha madje e kanë konsideruar të papëlqyer pirjen e një uji të tillë, sepse, gjatë qëndrimit, mund t'i ndryshojë pak shija si pasojë e faktorëve natyrorë.

Megjithatë, ndryshimi i shijes ose i ngjyrës që vjen vetëm nga qëndrimi i ujit është i falur. Dijetarët kanë përmendur se për këtë ekziston konsensus.

Prandaj, nëse hap rubinetin dhe në fillim del ujë me pak ndryshk për shkak të tubave, lejohet të marrësh abdes me të, sepse ky ndryshim është shkaktuar vetëm nga qëndrimi i ujit në tubacione dhe nuk ia heq vetinë pastruese.

Lloji i gjashtë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nëse ndryshon nga diçka prej së cilës zakonisht nuk mund të ruhet uji, si bimët që rriten në të ose gjethet e pemëve.”

Ky është lloji i gjashtë i ujit të pastër dhe pastrues.

Ka disa gjëra prej të cilave zakonisht nuk është e mundur të ruhet uji, **siç janë bimët që rriten vetvetiu në të.**

Si shembull mund të përmendet alga që shfaqet në pellgje ose rezervuarë uji. Qoftë uji pak ose shumë, ndodh që në sipërfaqen e tij të krijohet një shtresë e gjelbër. Kjo nuk ndikon në gjykimin e ujit dhe ai mbetet i pastër dhe pastrues, sepse këto bimë janë rritur natyrshëm në të.

Po kështu, në fund të liqeneve ose pellgjeve të vogla mund të rriten bimë të tjera ujore. Edhe këto nuk ndikojnë në gjykimin e ujit.

Në të njëjtën mënyrë, në ujë mund të gjenden gjurmë të krijuara nga gjallesat që jetojnë në të, si disa insekte ose organizma të tjerë ujorë. Edhe këto nuk ndikojnë në vetinë pastruese të ujit, sepse është e pamundur që uji të ruhet plotësisht prej tyre.

Autori vazhdon:

“...ose gjethet e pemëve.”

Edhe nëse gjethet bien në ujë dhe i ndryshojnë pak disa prej cilësive të tij, kjo nuk ndikon në gjykimin e ujit. Dijetarët kanë përmendur se për këtë ekziston konsensus.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose për shkak të afërsisë me një ngordhësirë.”

Ndonjëherë ndodh që një ngordhësirë të jetë pranë ujit, por pa rënë në të. Si pasojë e afërsisë, mund t'i ndryshojë pak shija ose era e ujit. Në një rast të tillë, ky ndryshim nuk merret parasysh dhe uji mbetet i pastër dhe pastrues.

Argument për këtë është hadithi për pusin e Buda'ah, për të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Uji është i pastër dhe pastrues; asgjë nuk e bën atë të papastër.”

Fukahatë e kanë kuptuar këtë hadith në atë mënyrë që ngordhësitat dhe mbeturinat hidheshin pranë pusit, por nuk binin në vetë ujin. Puset në atë kohë kishin anë të ngritura, prandaj ato mund të hidheshin pranë tyre pa rënë në ujë. Megjithatë, për shkak të afërsisë, mund të ndikonin në erën e tij.

Ata kanë thënë se, po të kishin rënë në ujë, do ta kishin ndryshuar atë, sepse dihet se ngordhësira ndikon në cilësitë e ujit, edhe nëse ai është në sasi të madhe. Prandaj, e kanë interpretuar hadithin duke thënë se ndikimi ishte vetëm nga afërsia dhe jo nga përzierja me ujin.

Nëse kjo vlen për një ngordhësirë, atëherë me aq më tepër vlen për një send të pastër. **Për shembull, nëse pranë ujit vendoset një thes me qepë dhe era e qepëve kalon në ujë, uji mbetet i pastër dhe pastrues, edhe pse era e tij ka ndryshuar.** Kjo ndodh sepse ndryshimi ka ardhur nga afërsia dhe jo nga përzierja e drejtpërdrejtë me ujin.

Ky është dallimi ndërmjet ndryshimit të shkaktuar nga **afërsia** dhe atij të shkaktuar nga **përzierja**. Ndryshimi që vjen vetëm nga afërsia nuk ia heq ujit vetinë pastruese.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nëse është ngrohur nga dielli, ose nga një lëndë e pastër, përdorimi i tij nuk është i papëlqyer.”

Me fjalën **“është ngrohur nga dielli”** autori ka për qëllim ujin që është ngrohur natyrshëm nga rrezet e diellit dhe jo nga ndërhyrja e njeriut.

Ndërsa shprehja **“ose nga një lëndë e pastër”** ka për qëllim ujin që është ngrohur me një burim të pastër nxehtësie, siç është zjarri i ndezur me lëndë të pastra.

Fjala e autorit: **“përdorimi i tij nuk është i papëlqyer”** nuk lidhet vetëm me ujin e ngrohur nga dielli ose me atë të ngrohur nga një lëndë e pastër, por vlen për të gjitha rastet e përmendura më parë.

Arsyeja pse përdorimi i tij nuk është i papëlqyer

Dijetarët kanë thënë se kjo mbështetet në konsensus.

Ata kanë përmendur se sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) hynin në banjat publike në Sham dhe lahashin me ujin që ngrohej me zjarr. Me atë ujë ata merrnin gusël dhe **largonin papastërtinë rituale.**

Autori e përmend në mënyrë të veçantë ujin e ngrohur nga dielli, sepse është transmetuar një hadith që ndalon larjen me një ujë të tillë. Mirëpo, ky hadith nuk është i saktë.

Për këtë arsye, autori dëshiron ta largojë këtë keqkuptim dhe t’ia bëjë të qartë lexuesit se ai është i vetëdijshëm për këtë transmetim, por nuk e pranon si argument, sepse është hadith shumë i dobët. Madje, disa dijetarë kanë thënë se është pranë të qenit i trilluar.

Prandaj, sipas medhhebit, **nuk ka asnjë dallim ndërmjet ujit të ngrohur nga dielli dhe ujit të ngrohur me një burim tjetër të pastër nxehtësie.**

وَإِنْ اسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ - كَتَجْدِيدٍ، وَغُسْلِ جُمُعَةٍ، وَغَسْلَةِ تَائِبَةٍ وَتَائِلَةٍ -: كَرِهَ

“Nëse uji është përdorur në një pastrim të pëlqyer – si ripërtëritja e abdesit, gusli i ditës së xhuma ose larja e dytë dhe e tretë e gjymtyrëve – atëherë përdorimi i tij është i papëlqyer.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse uji është përdorur në një pastrim të pëlqyer – si ripërtëritja e abdesit, gusli i ditës së xhuma ose larja e dytë dhe e tretë – përdorimi i tij është i papëlqyer.”

Kuptimi i kësaj fjalie është se një prej llojeve të ujit që vazhdon të mbetet i pastër dhe pastrues është uji që është përdorur, por pa ndryshuar cilësitë e tij.

Kjo vlen kur ai është përdorur në një pastrim që nuk është i detyrueshëm. Pra, nuk është përdorur për largimin e papastërtisë rituale, por në një pastrim që merr gjykimin e saj, si larja e dytë dhe e tretë gjatë abdesit ose në një pastrim të pëlqyer.

Megjithatë, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“përdorimi i tij është i papëlqyer.”**

Fukahatë kanë thënë se kjo papëlqyeshmëri është vendosur për shkak të mospajtimit mes dijetarëve. Disa prej tyre kanë kuptuar se çdo ujë i përdorur – veçanërisht uji që mbetet pas përdorimit të gruas në pastrimin e saj ritual – nuk duhet të përdoret më. Argumenti për këtë çështje do të përmendet më vonë.

Për këtë arsye, medhhebi e ka cilësuar përdorimin e këtij uji si të papëlqyer, duke marrë parasysh këtë mospajtim.

Nuk është e saktë të thuhet se shkak i papëlqyeshmërisë është neveria ose ndjenja e papastërtisë natyrore. Shejh Tekijuddini e ka ndërtuar arsyetimin e tij mbi këtë qasje, por sipas medhhebit ky nuk është shkak i dispozitës.

Prandaj, fukahatë e medhhebit e arsyetojnë këtë papëlqyeshmëri me **marrijen në konsideratë të mospajtimit mes dijetarëve**, për shkak të forcës së këtij mospajtimi në këtë çështje.

وَأِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ - وَهُوَ الْكَثِيرُ، وَهُمَا: خَمْسُ مِثَّةٍ رَطْلٍ عِرَاقِي تَقْرِبًا - فَخَالَطَتْهُ نَحَاسَةٌ - غَيْرُ بَوْلٍ أَدْمِيٍّ، أَوْ عَذْرَتِهِ الْمَائِعَةِ - فَلَمْ تُعَيِّرْهُ، أَوْ خَالَطَهُ الْبَوْلُ أَوْ الْعَذْرَةُ وَيَشُقُّ - تَرْحُهُ - كَمَصَائِعِ طَرِيقِ مَكَّةَ: فَطَهُوْرٌ.

“Nëse uji arrin sasinë e dy kulleve – që është uji i shumtë, afërsisht pesëqind ritël irakianë – dhe në të bie një papastërti, përveç urinës së njeriut ose jashtëqitjes së tij të lëngshme, e cila nuk ia ndryshon cilësitë, ai mbetet i pastër dhe pastrues. Po kështu, nëse në të bie urina e njeriut ose jashtëqitja e tij e lëngshme, por zbraza e ujit është shumë e vështirë, si në rezervuarët e mëdhenj të ujit përgjatë rrugës për në Mekë, ai mbetet i pastër dhe pastrues.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse uji arrin sasinë e dy kulleve – që është uji i shumtë, afërsisht pesëqind ritël irakianë – dhe në të bie një papastërti, përveç urinës së njeriut ose jashtëqitjes së tij të lëngshme, pa ia ndryshuar cilësitë...”

Para se të fillojmë shpjegimin e kësaj pjese, është e nevojshme të sqarojmë dallimin ndërmjet **ujit të pakët**, **ujit të shumtë** dhe **ujit shumë të bollshëm**, sepse njohja e këtyre tri kategorive ndihmon në kuptimin e saktë të medhhebit.

Sipas medhhebit, ujërat ndahen në tri kategori sipas sasisë së tyre:

1. **Uji i pakët** – është uji që ka më pak se dy kulle.
2. **Uji i shumtë** – është uji që arrin ose e tejkalon sasinë e dy kulleve.
3. **Uji shumë i bollshëm** – është uji në sasi shumë të madhe, si detet, lumenjtë, liqenet ose rezervuarët e mëdhenj. Kjo kategori quhet **mustebhir**.

Dallimi ndërmjet këtyre tri kategorive sipas dispozitës juridike

Sipas medhhebit, dallimi ndërmjet ujit të pakët, ujit të shumtë dhe ujit shumë të bollshëm është si vijon:

1. Uji i pakët

Nëse në ujin e pakët bie çfarëdo papastërtie, ai e humb vetinë pastruese dhe konsiderohet i papastër, pavarësisht nëse papastërtia ia ka ndryshuar ose jo shijen, ngjyrën apo erën, dhe pavarësisht nëse ajo është nga njeriu ose nga diçka tjetër.

2. Uji i shumtë

Nëse në ujin e shumtë bie një papastërti tjetër përveç urinës së njeriut ose jashtëqitjes së tij, ajo nuk ndikon në gjykimin e ujit, përderisa nuk ia ndryshon shijen, ngjyrën ose erën.

Ndërsa, nëse në të bie urina e njeriut ose jashtëqitja e tij, sipas medhhebit, uji e humb vetinë pastruese, edhe nëse cilësitë e tij nuk ndryshojnë.

3. Uji shumë i bollshëm

Uji shumë i bollshëm nuk bëhet i papastër vetëm nga rënia e një papastërtie në të. Ai bëhet i papastër vetëm nëse papastërtia ia ndryshon shijen, ngjyrën ose erën.

Pra, kjo është ndarja e ujërave sipas sasisë së tyre dhe ndikimit që ka rënia e papastërtisë në secilën kategori.

Është shumë e rëndësishme të kuptohet mirë dallimi ndërmjet **ujit të pakët**, **ujit të shumtë** dhe **ujit shumë të bollshëm**, sepse mbi këtë dallim ndërtohen dispozitat e medhhebit.

Këtu autori fillon të flasë për **ujin e shumtë**, jo për ujin shumë të bollshëm.

Prandaj thotë:

“Nëse uji arrin sasinë e dy kulleve...”

Sipas medhhebit, **uji që arrin dy kulle ose më shumë konsiderohet ujë i shumtë**, ndërsa **uji që është më pak se dy kulle konsiderohet ujë i pakët**. Kështu, edhe uji që arrin saktësisht dy kulle hyn në kategorinë e ujit të shumtë.

Nëse uji arrin këtë sasi dhe në të bie një papastërti, atëherë, sipas medhhebit, ajo nuk ndikon në të.

Argumenti për këtë është hadithi i saktë i transmetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e kanë shënuar autorët e Suneneve, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur uji arrin dy kulle, ai nuk e mban papastërtinë.”

Fukahatë janë argumentuar me kuptimin e nënkuptuar të këtij hadithi, duke thënë se, nëse uji është **më pak se dy kulle**, atëherë ai e pranon papastërtinë sapo ajo bie në të, pa dallim nëse bëhet fjalë për jashtëqitjen e njeriut apo për një papastërti tjetër. Çështja e urinës dhe jashtëqitjes së njeriut do të trajtohet më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse uji arrin sasinë e dy kulleve...”

Argumentin për këtë e kemi përmendur më sipër.

Pastaj thotë:

“...dhe ky është uji i shumtë.”

Më parë kemi sqaruar dallimin ndërmjet ujit të pakët, ujit të shumtë dhe ujit shumë të bollshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe ato janë afërsisht pesëqind ritël irakianë.”

Këtu lind një pyetje: përse autori përmendi ritëlin irakian, ndërkohë që ai ishte nga Damasku dhe, në pamje të parë, do të pritej të përdorte ritëlin damasken?

Dihet se në atë kohë çdo vend kishte njësinë e vet të matjes. Banorët e Egjiptit kishin ritëlin e tyre, po ashtu edhe banorët e Mekës, Medinës dhe vendeve të tjera.

Komentuesit e veprës shpesh e shpjegojnë këtë sipas njësive të përdorura në vendet e tyre. Për shembull, Shejh Mensuri, në komentin e tij mbi këtë libër, e shpreh këtë masë me ritëlin egjiptian, ndërsa disa dijetarë nga Ba'lebeku e kanë shprehur me ritëlin që përdorej në atë krahinë.

Autori zgjodhi ritëlin irakian për dy arsye:

E para: sepse kjo është njësia me të cilën e ka vlerësuar vetë Imam Ahmedi.

E dyta: sepse ritëli irakian është i njëjtë me ritëlin që përdorej në Medinë në kohën e Pejgamberit ﷺ.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Pesha është pesha e banorëve të Mekës, ndërsa masa është masa e banorëve të Medinës.”

Një sqarim rreth ritëlit

Këtu lind edhe një pyetje tjetër: **a është ritëli një njësi matëse e peshës apo e vëllimit?**

Në thelb, ritëli është një **njësi peshe**. Megjithatë, fukahatë e kanë përdorur edhe për të përcaktuar njësitë e vëllimit, duke u mbështetur në peshën e elbit.

Prandaj, kur flitet për dy kullet, ato fillimisht janë vlerësuar me elb dhe më pas janë peshuar. Si rezultat, është arritur në përfundimin se ato janë afërsisht **pesëqind ritël irakianë**.

Ky është shpjegimi që kanë dhënë dijetarët.

Dy kullet mund të përcaktohen edhe sipas vëllimit. Në këtë rast, ato përfaqësojnë një kub, ku secila brinjë ka përmasa **një krah e një çerek** në gjatësi, gjerësi dhe thellësi. Ky është vlerësimi i dy kulleve sipas njësisë së vëllimit.

Meqenëse ritëli hyn te njësitë e matjes së përdorura në Medinë, merret për bazë ritëli medinas që përdorej në kohën e Pejgamberit ﷺ. Më vonë, kjo njësi ndryshoi dhe nuk mbeti më me të njëjtën vlerë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe në të bie një papastërti.”

Përemri këtu i referohet ujit të shumtë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç urinës së njeriut ose jashtëqitjes së tij të lëngshme, dhe papastërtia nuk ia ndryshon cilësitë.”

Nëse në ujin e shumtë bie një papastërti tjetër përveç urinës së njeriut ose jashtëqitjes së tij të lëngshme dhe ajo nuk ia ndryshon shijen, ngjyrën ose erën, atëherë uji mbetet i pastër dhe pastrues.

Argumentin për këtë e kemi përmendur më herët, në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“Kur uji arrin dy kulle, ai nuk e mban papastërtinë.”

Ndërsa, nëse në ujin e shumtë bie urina e njeriut ose jashtëqitja e tij e lëngshme, atëherë, sipas mendimit të njohur në medhheb, uji bëhet i papastër, edhe nëse nuk i ndryshon shija, ngjyra ose era.

Për këtë ata argumentohen me hadithin në të cilin Pejgamberi ﷺ ka ndaluar që njeriu të urinojë në ujin e ndenjur dhe më pas të lahët prej tij. Në një transmetim tjetër thuhet: **“të lahët në të.”** Hadithi transmetohet në dy përmbledhjet e sakta.

Sipas fukahave të medhhebit, shkak i këtij ndalimi është se urina e bën ujin të papastër.

Uji i ndenjur është uji që nuk rrjedh, si uji i një pellgu. Prandaj, sipas këtij mendimi, nëse dikush urinon në një pellg, uji i tij bëhet i papastër, edhe nëse nuk vërehet ndonjë ndryshim në shije, ngjyrë ose erë.

Përveç hadithit të ndalimit të urinimit në ujin e ndenjur, ata mbështeten edhe në kuptimin e nënkuptuar të hadithit të dy kulleve, të cilin e përmendëm më herët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ose, nëse në të bie urina apo jashtëqitja e lëngshme dhe zbrazja e ujit është e vështirë, si rezervuarët e ujit përgjatë rrugës për në Mekë, atëherë ai mbetet i pastër dhe pastrues.”

Rezervuarët e ujit përgjatë rrugës për në Mekë ekzistojnë edhe sot. Ata janë të ngjashëm me pellgjet e mëdha që njohim. Gërmoheshin në disa lugina dhe anët e tyre shtroheshin e përforcoheshin me gurë, në mënyrë që të grumbullonin ujë.

Gjatë dimrit, në ta mblidhej uji i reshjeve. Ndërsa gjatë verës, uji nxirrej nga pusët që ndodheshin pranë tyre dhe, nëpërmjet kanaleve, derdhej në këta rezervuarë derisa të mbusheshin.

Kur haxhinjtë kalonin pranë tyre, ndaleshin për të pirë ujë, për të larë rrobat dhe për t'u dhënë ujë kafshëve të tyre. Këta rezervuarë njiheshin si rezervuarët e rrugës për në Mekë.

Ato ishin pellgje të mëdha, por jo aq të mëdha sa të hynin në kategorinë e ujit shumë të bollshëm. Në atë kohë ndodhte që disa njerëz ta kryenin nevojën fiziologjike pranë skajeve të tyre.

Fukahatë kanë thënë se zbrazja e ujit të këtyre rezervuarëve ishte shumë e vështirë, ndërsa nevoja e njerëzve për të ishte e madhe. Haxhinjtë kishin nevojë të pinin prej tyre dhe ta përdornin ujin për nevojat e tyre. Për këtë arsye, këta rezervuarë u përjashtuan nga dispozita e përgjithshme, për shkak të vështirësisë së madhe dhe nevojës së përgjithshme.

Një prej parimeve mbi të cilat mbështeten fukahatë është se, kur një vështirësi i përfshin njerëzit në përgjithësi, mund të merret një mendim më lehtësues, edhe nëse ai është më i dobët, ose mund të lehtësohet dispozita për njerëzit.

Mirëpo, kushtëzohet që vështirësia të jetë e përgjithshme dhe t'i përfshijë të gjithë. Rezervuarët e rrugës për në Mekë përdorshin nga të gjithë haxhinjtë.

Ndërsa, nëse një person ka në pronën e tij private një rezervuar të ngjashëm, por më të vogël, dhe në të bie urinë, atëherë uji e humb vetinë pastruese. Ky rast nuk përfshihet në përjashtim, sepse lehtësimi për rezervuarët e rrugës për në Mekë është vendosur për shkak të vështirësisë së përgjithshme që prekte të gjithë njerëzit, jo për shkak të vështirësisë individuale.

وَلَا يَرْفَعُ حَدَّثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرُ خَلَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدِّ

“Uji i pakët, i pastër dhe pastrues, që mbetet pasi një grua e ka përdorur e vetme për një pastrim të plotë nga papastërtia rituale, nuk e largon papastërtinë rituale të një burri.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Uji i pakët, i pastër dhe pastrues, që mbetet pasi një grua e ka përdorur e vetme për një pastrim të plotë nga papastërtia rituale, nuk e largon papastërtinë rituale të një burri.”

Kjo do të thotë se, nëse një grua përdor ujin për t'u pastruar nga papastërtia rituale me një pastrim të plotë, e jo vetëm duke larë disa gjymtyrë, atëherë uji që mbetet vazhdon të jetë i pastër dhe pastrues. Me të mund të largohet papastërtia fizike, por, sipas medhhebit, ai nuk e largon papastërtinë rituale të një burri.

Shembulli i kësaj çështjeje është si vijon:

Nëse një grua merr një enë të vogël me ujë dhe e përdor e vetme për të marrë një abdes të detyrueshëm, duke mos qenë i pranishëm askush tjetër gjatë përdorimit të atij uji, dhe pas përfundimit të abdesit mbetet ende ujë në enë, atëherë, sipas medhhebit, një burrë nuk lejohet të marrë abdes me atë ujë.

Megjithatë, me atë ujë mund të marrë abdes një grua tjetër, mund ta përdorë një fëmijë, mund të pihet dhe mund të përdoret për të larguar papastërtinë fizike, sepse ai vazhdon të jetë ujë i pastër dhe pastrues. Kufizimi, sipas medhhebit, ka të bëjë vetëm me largimin e papastërtisë rituale të një burri.

Argumenti i medhhebit për këtë dispozitë

Fukahatë e medhhebit argumentohen me hadithin e Hakem ibn Amr el-Gifarij, në të cilin transmetohet se Pejgamberi ﷺ e ndaloi marrjen e abdesit me ujin që ka mbetur pas pastrimit ritual të gruas.

Imam Ahmed, kur përmendi këtë hadith, tha se ai është **hadith i mirë**. Ai gjithashtu përmendi se shumica e sahabëve kanë vepruar sipas tij.

Fukahatë mbështeten edhe në një rregull metodologjik, sipas të cilit:

“Kur një dispozitë ka karakter adhures (te’abbudij) dhe nuk është shpjeguar arsyeja e saj, ajo kufizohet vetëm në atë që ka ardhur në tekst dhe nuk zgjerohet me analogji.”

Për këtë arsye, ata e kanë kufizuar këtë dispozitë vetëm në rastin që përmendet në hadith.

Prandaj kanë thënë:

- dispozita ka të bëjë vetëm me **gruan**, e jo me një vajzë të vogël;
- ajo vlen vetëm kur gruaja e ka përdorur ujin **e vetme**;
- dhe ndalimi lidhet vetëm me **burrin**, sepse kështu ka ardhur teksti.

Nga ana tjetër, transmetohet nga Mejmuneja (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ajo dhe Pejgamberi ﷺ laheshin së bashku duke përdorur të njëjtin ujë.

Fukahatë e kanë kuptuar këtë hadith si argument se, nëse gruaja nuk ka qenë e vetme në përdorimin e ujit, por e ka ndarë atë me një person tjetër, atëherë uji që mbetet është i pastër dhe pastrues dhe lejohet të merret abdes me të.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ dhe Mejmuneja merrnin gusël së bashku nga i njëjti ujë.

Nga hadithi që ndalon marrjen e abdesit me ujin që ka mbetur pas pastrimit ritual të gruas, fukahatë kanë nxjerrë se kjo dispozitë vlen vetëm kur gruaja e ka përdorur ujin e **vetme**. Këtë kufizim e kanë marrë nga hadithi i Mejmunes (Allahu qoftë i kënaqur me të), në të cilin ajo dhe Pejgamberi ﷺ laheshin së bashku nga i njëjti ujë.

Po ashtu, nga hadithi i Hakem ibn Amr el-Gifarij (Allahu qoftë i kënaqur me të), ata kanë kuptuar se bëhet fjalë për **ujin që ka mbetur pas një pastrimi të detyrueshëm ritual**, e jo pas çdo përdorimi të ujit.

Sa i përket arsyes së kësaj dispozite, Allahu e di më së miri.

Fukahatë nuk kanë përmendur ndonjë shkak të caktuar për të. Ata nuk kanë thënë se uji e humb vetinë pastruese, as se kjo lidhet me ndonjë nënçmim ndaj grave apo me ndonjë arsye tjetër të ngjashme.

Përkundrazi, ata e konsiderojnë këtë një dispozitë me karakter adhurimi (**te‘abbudijje**), urtësia e së cilës nuk është sqaruar në tekstet fetare. Prandaj, ajo pranohet dhe zbatohet ashtu siç është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ, ndërsa arsyen e saj të vërtetë e di Allahu i Lartësuar.

وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ - يَطْبُخُ ، أَوْ سَاقِطٌ فِيهِ ، أَوْ زُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدُّهُ ، أَوْ
عُمِسَ فِيهِ يَدٌ قَائِمٌ مِنْ تَوَمٍ لَيْلٍ نَاقِصٍ لَوْضُوءٍ ، أَوْ كَانَ آخِرَ عَسَلَةٍ رَأَتْ النَّجَاسَةَ بِهَا :
فَطَاهَرُ

“Nëse ujit i ndryshon ngjyra, shija ose era për shkak të zierjes, ose për shkak të rënies së një lënde të pastër në të, ose nëse me një sasi të vogël të tij është larguar papastërtia rituale, ose në të është zhytur dora e atij që është zgjuar nga gjumi i natës, i cili e prish abdesin, ose nëse ai është uji i larjes së fundit me të cilën është larguar papastërtia fizike, atëherë ai është i pastër, por jo pastrues.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ujit i ndryshon shija, ngjyra ose era për shkak të zierjes ose për shkak të rënies së një lënde në të...”

Në këtë rast, sipas medhhebit, uji konsiderohet i **pastër, por jo pastrues**.

Këtu autori fillon të flasë për **llojin e dytë të ujit**, që është **uji i pastër**, por jo pastrues (**tahir**).

Më pas ai përmend llojin e parë të këtij uji dhe thotë:

“Nëse ujit i ndryshon shija, ngjyra ose era për shkak të zierjes ose për shkak të rënies së një lënde në të.”

Lloji i parë i ujit të pastër, por jo pastrues, është uji të cilit i ndryshon njëra prej cilësive të tij – shija, ngjyra ose era – nga një lëndë e pastër dhe jo nga një papastërti, qoftë kjo si pasojë e zierjes ose e rënies së një lënde të pastër në të.

Për këtë ata argumentohen me hadithin e Pejgamberit ﷺ:

“Uji është i pastër dhe pastrues; asgjë nuk e bën të papastër, përveç nëse i ndryshon shijen, ngjyrën ose erën.”

Kjo shtesë transmetohet në Sunenin e Ibn Maxhes nga hadithi i Ebu Seidit (Allahu qoftë i kënaqur me të). Edhe pse zinxhiri i saj (thënjes) i transmetimit është i dobët, fukahatë kanë përmendur se ekziston konsensus për të vepruar sipas kuptimit të saj.

Prandaj, nëse ujit i ndryshon shija, ngjyra ose era, ai nuk mbetet më ujë i pastër dhe pastrues. Nëse ndryshimi është shkaktuar nga një papastërti, uji bëhet i papastër. Ndërsa, nëse ndryshimi është shkaktuar nga një lëndë e pastër, atëherë ai mbetet i pastër, por nuk është më pastrues.

Shembull:

Nëse merret ujë dhe në të zihet çaj, nenexhik ose diçka tjetër e ngjashme, ai kalon nga kategoria e ujit të pastër dhe pastrues në kategorinë e ujit të pastër, por jo pastrues.

Po kështu, nëse në ujë bie një gjethe çaji dhe ajo ia ndryshon shijen, ngjyrën ose erën, qoftë edhe pak, atëherë, sipas medhhebit, uji e humb vetinë pastruese dhe mbetet vetëm i pastër.

Lloji i dytë i ujit të pastër, por jo pastrues

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nëse me një sasi të vogël të tij është larguar papastërtia rituale.”

Sipas medhhebit, nëse me një sasi të vogël uji është larguar papastërtia rituale, ai e humb vetinë pastruese dhe mbetet vetëm ujë i pastër.

Për këtë fukahatë argumentohen me hadithin në të cilin Pejgamberi ﷺ ndaloi që personi në gjendje xhunubllëku të zhytet në ujin e ndenjtur.

Ata kanë thënë se arsyeja e këtij ndalimi është se zhytja në një ujë të tillë ia heq atij vetinë pastruese. Për këtë arsye, uji në të cilin është zhytur personi mbetet i pastër, por nuk është më pastrues.

Fukahatë e medhhebit e kanë kufizuar këtë hadith vetëm për **ujin e pakët**, ndërsa nuk e kanë zbatuar për **ujin e shumtë**.

Arsyeja është se, sipas tyre, ekziston konsensus se, nëse uji është më shumë se dy kulle, zhytja e një personi në të nuk e pengon që ai të largojë papastërtinë rituale. Njerëzit janë zhytur vazhdimisht në pellgje dhe rezervuarë të mëdhenj për t'u larë, dhe askush nuk ka thënë se një ujë i tillë e humb vetinë pastruese.

Prandaj, ata e kanë kuptuar hadithin si të kufizuar vetëm për ujin që është më pak se dy kulle.

Lloji i tretë i ujit të pastër, por jo pastrues

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nëse në të është zhytur dora e atij që është zgjuar nga një gjumë nate që e prish abdesin.”

Autori përdori shprehjen **“është zhytur”** dhe nuk tha **“është larë”**, në mënyrë që dispozita të përfshijë të gjitha rastet: qoftë kur personi e fut dorën në ujë me qëllim, qoftë kur e fut pa qëllim. Po kështu, nuk ka dallim nëse dora është futur plotësisht në ujë apo vetëm ka kaluar nëpër të. Sipas medhhebit, dispozita është e njëjtë.

Fukahatë kanë thënë se, nëse uji është i pakët, pra më pak se dy kulle, dhe personi që sapo është zgjuar nga gjumi e zhyt dorën në të, atëherë ai ujë mbetet i pastër, por nuk është më pastrues.

Për këtë ata argumentohen me hadithin e Ebu Hurejrës (Allahu qoftë i kënaqur me të), të transmetuar në dy përmbledhjet e sakta, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush zgjohet nga gjumi, të mos e zhytë dorën në enë derisa ta lajë tri herë, sepse ai nuk e di ku ka kaluar dora e tij gjatë natës.”

Sipas fukahave të medhhebit, ndalimi i përmendur në këtë hadith ka për qëllim ruajtjen e vetisë pastruese të ujit.

Ashtu si në çështjen e ujit që mbetet pas pastrimit ritual të gruas, edhe këtu fukahatë e konsiderojnë këtë një dispozitë me karakter adhurimi (**te‘abbudijje**). Ata nuk e lidhin atë me ndonjë papastërti fizike të dorës, sepse dora nuk konsiderohet e papastër.

Për këtë arsye, ata e kanë kufizuar këtë dispozitë vetëm në rastet e përmendura në tekst.

Kufiri i parë: personi duhet të jetë zgjuar nga **gjumi i natës**.

Për këtë argumentohen me fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“...sepse ai nuk e di ku ka kaluar dora e tij gjatë natës.”

Ata thonë se shprehja **“gjatë natës” (بَات)** tregon se dispozita lidhet vetëm me gjumin e natës dhe jo me gjumin e ditës. Meqenëse kjo është një dispozitë me karakter adhurimi, ajo nuk zgjerohet përtej asaj që përmend teksti.

Kufiri i dytë: gjumi duhet të jetë i atij lloji që **e prish abdesin**.

Nëse gjumi nuk e prish abdesin, atëherë zhytja e dorës në ujë nuk ndikon në gjykimin e tij. Ata e kanë kuptuar fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“Kur ndonjëri prej jush zgjohet nga gjumi...”

si një referim ndaj gjumit që e prish abdesin, dhe jo çdo lloj gjumi.

Lloji i katërt i ujit të pastër, por jo pastrues

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nëse ai është uji i larjes së fundit me të cilën është larguar papastërtia fizike, atëherë ai është i pastër, por jo pastrues.”

Fukahatë thonë se, kur një papastërti bie mbi një send dhe ai duhet të lahet disa herë për t’u pastruar, uji që ndahet nga larjet e para konsiderohet i papastër, sepse papastërtia ende nuk është larguar plotësisht.

Sipas mendimit të njohur në medhheb, në rastet kur kërkohen shtatë larje, uji që ndahet nga larja e parë, e dytë, e tretë e kështu me radhë deri te e gjashta, konsiderohet i papastër, sepse papastërtia ende vazhdon të jetë e pranishme.

Ndërsa uji që ndahet nga **larja e fundit**, me të cilën largohet plotësisht papastërtia, nuk konsiderohet më i papastër. Megjithatë, sipas medhhebit, ai nuk mbetet ujë i pastër dhe pastrues, por është **ujë i pastër, por jo pastrues**.

Nëse papastërtia largohet plotësisht me shtatë larje ose më pak, atëherë larja e fundit është ajo që merr këtë gjykim.

Por nëse pas shtatë larjeve papastërtia ende nuk është larguar plotësisht, atëherë larjet vazhdojnë derisa të zhduket plotësisht. Në këtë rast, uji që ndahet nga të gjitha larjet e mëparshme mbetet i papastër, ndërsa vetëm uji që ndahet nga larja e fundit, me të cilën largohet plotësisht papastërtia, konsiderohet i pastër, por jo pastrues.

Fukahatë e arsyetojnë këtë duke thënë se uji i larjes së fundit ndahet nga sendi në një gjendje kur mbi të nuk ka mbetur më asnjë gjurmë e papastërtisë. Sikur të kishte mbetur ende ndonjë gjurmë e saj, kjo do të tregonte se papastërtia nuk është larguar plotësisht dhe se larja nuk është ende e fundit.

Prandaj, sipas medhhebit, vetëm uji i larjes së fundit merr gjykimin e ujit të pastër, por jo pastrues.

وَالنَّجَسُ: مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ، أَوْ لَا قَاهَا وَهُوَ يَسِيرٌ، أَوْ انْقَصَلَ عَنْ مَحَلٍّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ رَوَائِهَا

“Uji i papastër është ai që ka ndryshuar nga një papastërti, ose në të ka rënë një papastërti ndërkohë që ishte i pakët, ose është uji që është ndarë nga një send i papastër para se papastërtia të jetë larguar plotësisht prej tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Uji i papastër...”

Këtu autori ka për qëllim **ujin e papastër**.

Pastaj thotë:

“...është ai që ka ndryshuar nga një papastërti.”

Çdo ujë të cilit i ndryshon shija, ngjyra ose era për shkak të një papastërtie konsiderohet i papastër, pavarësisht nëse është ujë i pakët, ujë i shumtë apo ujë shumë i bollshëm.

Për këtë fukahatë argumentohen me fjalën e Pejgamberit ﷺ.

“Uji është i pastër dhe pastrues; asgjë nuk e bën të papastër, përveç nëse i ndryshon ngjyra, shija ose era.”

Prandaj, nëse një papastërti mbizotëron mbi shijen, ngjyrën ose erën e ujit, ai bëhet i papastër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose në të ka rënë një papastërti ndërkohë që ishte i pakët.”

Pra, nëse një papastërti bie në një ujë të pakët, ai bëhet i papastër.

Siç e kemi sqaruar më parë, sipas medhhebit, **uji i pakët** është ai që ka më pak se dy kulle. Çdo papastërti që bie në një ujë të tillë e bën atë të papastër.

Argumenti për këtë është hadithi i Pejgamberit ﷺ:

“Kur uji arrin dy kulle, ai nuk e mban papastërtinë.”

Fukahatë janë argumentuar me kuptimin e nënkuptuar të këtij hadithi, duke thënë se, nëse uji është më pak se dy kulle, ai e pranon papastërtinë.

Megjithatë, ata kanë bërë një përjashtim. Sipas tyre, kjo dispozitë vlen vetëm për papastërtinë që ka një **substancë të dallueshme**.

Ndërsa, nëse papastërtia nuk ka substancë të dallueshme, ajo nuk ndikon në gjykimin e ujit.

Për shembull, nëse një mizë ose një mushkonjë ulet mbi një papastërti dhe më pas bie në ujë, gjurmët e papastërtisë që mund të jenë në këmbët e saj nuk kanë substancë të dallueshme. Për këtë arsye, sipas medhhebit, ato nuk ndikojnë në pastërtinë e ujit.

Prandaj, merret në konsideratë vetëm papastërtia që ka një gjurmë të dukshme dhe të dallueshme, si p.sh. një pikë e saj ose diçka e ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose është uji që është ndarë nga një send i papastër para se papastërtia të jetë larguar plotësisht prej tij.”

Kjo është çështja që e sqaruam më parë.

Bëhet fjalë për ujin që ndahet nga sendi gjatë larjeve që paraprijnë larjen e fundit. Sipas medhhebit, uji që ndahet nga këto larje konsiderohet i papastër.

Kjo vlen për larjet që bëhen para larjes së shtatë, në rastet kur papastërtia largohet me shtatë larje, ose për të gjitha larjet që bëhen para largimit të plotë të papastërtisë, në rastet kur nevojiten më shumë se shtatë larje.

Kuptimi i kësaj është se uji i ndarë nga këto larje konsiderohet i papastër, sepse, sipas medhhebit, ai ka qenë në kontakt me papastërtinë ndërkohë që është ujë i pakët.

Përrjashtim bën vetëm **uji i larjes së fundit**, i cili nuk konsiderohet i papastër. Sikur edhe ai të konsiderohej ujë i pakët që ka rënë në kontakt me papastërtinë, atëherë do të ishte gjithashtu i papastër dhe nuk do të ishte e mundur të arrihej pastrimi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...para se papastërtia të jetë larguar plotësisht prej tij.”

Pra, para se të largohet plotësisht papastërtia ose, në rastet kur kërkohet një numër i caktuar larjesh, para se të plotësohet ai numër.

Fukahatë kanë përdorur shprehjen:

“është ndarë”

dhe nuk kanë thënë:

“ka rënë në kontakt me papastërtinë”

Ata shpjegojnë se uji nuk konsiderohet i papastër që në çastin kur bie në kontakt me papastërtinë, por vetëm pasi ndahet prej sendit që po lahet.

Arsyeja është se, nëse do të thuhej se uji bëhet i papastër që në momentin e kontaktit me papastërtinë, atëherë ai nuk do të mund ta pastronte atë, sepse një ujë i papastër nuk e largon papastërtinë.

Prandaj, sipas medhhebit, uji ruan vetinë e tij pastruese gjatë larjes dhe vetëm pasi ndahet nga sendi merr gjykimin e ujit të papastër. Përndryshe, nuk do të ishte e mundur të pastrohej asnjë send i ndotur.

فَإِنْ أُصِيفَ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ طَهُورٌ كَثِيرٌ - غَيْرُ تُرَابٍ - وَتَخَوُّهُ ، أَوْ رَالَ تَغَيَّرَ النَّجِسُ
الْكَثِيرُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ تُرِحَ مِنْهُ قَبْلِي بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَعَيِّرٍ : طَهَرَ

“Nëse ujit të papastër i shtohet një sasi e madhe uji të pastër dhe pastrues – jo dhe diçka e ngjashme me të – ose nëse ndryshimi i ujit të papastër, që është në sasi të madhe, largohet vetvetiu, ose nëse nxirret një pjesë e tij dhe ajo që mbetet vazhdon të jetë në sasi të madhe dhe pa ndryshim, atëherë ai bëhet përsëri i pastër dhe pastrues.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ujit të papastër i shtohet një sasi e madhe uji të pastër dhe pastrues...”

Këtu autori fillon të shpjegojë mënyrat se si, sipas medhhebit, uji i papastër bëhet përsëri i pastër dhe pastrues.

Mënyra e parë quhet **shtimi i ujit (el-mukātherah)**. Ajo nënkupton që ujit të papastër t'i shtohet një sasi e madhe uji të pastër dhe pastrues.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ujit të papastër i shtohet...”

Kjo dispozitë përfshin si ujin e pakët, ashtu edhe ujin e shumtë.

Pastaj thotë:

“...një sasi e madhe uji të pastër dhe pastrues.”

Pra, uji që i shtohet duhet të jetë **ujë i pastër dhe pastrues**, si dhe të jetë në **sasi të madhe**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...jo dhe diçka e ngjashme me të.”

Kjo do të thotë se uji i papastër nuk pastrohet duke i shtuar diçka të ngjashme, por vetëm duke i shtuar **ujë të pastër dhe pastrues**.

Nëse uji i shtuar largon shenjat e papastërtisë, pra ndryshimin në shije, ngjyrë ose erë, atëherë uji bëhet përsëri i pastër dhe pastrues.

Shembull:

Nëse dikush ka një enë me ujë të papastër dhe i shton një sasi të madhe uji të pastër dhe pastrues, më shumë se dy kulle, derisa të zhduken shija, ngjyra dhe era e shkaktuar nga papastërtia, atëherë, sipas medhhebit, ai ujë bëhet përsëri i pastër dhe pastrues.

Mënyra e dytë e pastrimit të ujit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nëse ndryshimi i ujit të papastër, që është në sasi të madhe, largohet vetvetiu.”

Këtu duhet të vihet re një dallim i rëndësishëm.

Te mënyra e parë, autori nuk kushtëzoi që uji i papastër të ishte në sasi të madhe, por tha vetëm: **“ujit të papastër.”**

Ndërsa te mënyra e dytë ai tha:

"...ndryshimi i ujit të papastër, që është në sasi të madhe, largohet vetvetiu."

Pra, kjo mënyrë vlen vetëm për **ujin e shumtë**.

Sipas medhhebit, nëse uji i pakët, pra ai që është më pak se dy kulle, ndotet nga një papastërti, ai bëhet i papastër, edhe nëse papastërtia nuk ia ndryshon shijen, ngjyrën ose erën.

Ndërsa uji i shumtë, nëse në të bie një papastërti tjetër përveç urinës ose jashtëqitjes së njeriut, mbetet i pastër dhe pastrues për sa kohë nuk i ndryshojnë shija, ngjyra ose era. Nëse njëra prej këtyre cilësive ndryshon, ai bëhet i papastër.

Nëse më pas ky ndryshim zhduket vetvetiu dhe shija, ngjyra dhe era e ujit kthehen në gjendjen e tyre normale, atëherë, sipas medhhebit, uji bëhet përsëri i pastër dhe pastrues.

Ky rregull nuk zbatohet për ujin e pakët, sepse, sipas medhhebit, gjykimi i tij nuk lidhet me ndryshimin e cilësive të ujit. Uji i pakët bëhet i papastër vetëm nga rënia e papastërtisë në të, pavarësisht nëse ndryshojnë apo jo shija, ngjyra ose era.

Për këtë arsye, fukahatë thonë se zhdukja vetvetiu e ndryshimit ndikon vetëm te **uji i shumtë**, ndërsa jo te **uji i pakët**.

Po ashtu, ky rregull nuk zbatohet kur në ujin e shumtë bie **urina ose jashtëqitja e njeriut**, sepse, sipas medhhebit, këto dy lloje papastërtish trajtohen njësoj si rasti i ujit të pakët.

Mënyra e tretë e pastrimit të ujit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...ose nëse nxirret një pjesë e tij..."

Mënyra e tretë e pastrimit të ujit është **nxjerrja e ujit (nez'h)**.

Me **nez'h** nënkuptohet nxjerrja e një sasive të madhe uji nga një ujë i shumtë.

Fukahatë kanë përmendur se pastrimi i ujit me këtë mënyrë mbështetet në disa hadithe të transmetuara nga Pejgamberi ﷺ, si dhe në veprimin e disa prej sahabëve (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Shembulli i kësaj mënyre është si vijon:

Uji ndodhet në një pus. Pusi nuk është një rezervuar me ujë të palëvizshëm, por furnizohet vazhdimisht me ujë që depërton nga burimet dhe shtresat përreth tij.

Nëse në pus bie një papastërti, si p.sh. një kafshë e ngordhur, një qen ose diçka e ngjashme, dhe kjo ia ndryshon shijen, ngjyrën ose erën e ujit, ndërsa papastërtia nuk mund të nxirret, atëherë nxirret një sasi e madhe uji nga pusi.

Nxjerrja vazhdon derisa uji që del prej pusit të mos ketë më ndryshim në shije, ngjyrë ose erë.

Në këtë rast, sipas medhhebit, uji bëhet përsëri i pastër dhe pastrues.

Argumenti se nxjerrja e ujit e pastron atë

Argumentin për këtë e kemi sqaruar më herët, si nga ana e kuptimit dhe ndikimit të tij, ashtu edhe nga transmetimet.

Nga ana e arsytimit, papastërtia dhe gjurmët e saj largohen me sasi të para të ujit që nxirren nga pusi. Pas kësaj, uji që mbetet në pus dhe vetë pusi konsiderohen të pastër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe pas nxjerrjes mbetet një sasi e madhe uji, pa ndryshim, atëherë ai pastrohet."

Kjo do të thotë se uji bëhet përsëri i pastër dhe pastrues, kështu që me të lejohet të largohet papastërtia rituale dhe të pastrohet papastërtia fizike.

وَإِنْ شَكَّ فِي تَجَاسَةِ مَاءٍ - أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ طَهَّارَتِهِ: بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

"Nëse lind dyshim për papastërtinë ose pastërtinë e ujit apo të ndonjë gjëje tjetër, merret për bazë ajo që është e sigurt."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse lind dyshim për papastërtinë ose pastërtinë e ujit apo të ndonjë gjëje tjetër, merret për bazë ajo që është e sigurt."

Me **dyshim** nënkuptohet luhatja ndërmjet dy mundësive, pa qenë i sigurt për asnjërën prej tyre.

Ndonjëherë njëra mundësi mund të duket më e mundshme se tjetra, ndërsa ndonjëherë të dyja mund të jenë plotësisht të barabarta. Sipas autorit, të dyja këto raste përfshihen në këtë dispozitë.

Para se të sqarohen rastet e ndryshme të dyshimit, duhet ditur se këtu bëhet fjalë për **njeriun me gjendje normale**, i cili nuk vuan nga vesvesja.

Ndërsa ai që është sprovuar me **vesvese**, dyshimeve të tij nuk u jepet rëndësi.

Për këtë arsye, disa dijetarë kanë vendosur këtë rregull:

- **Ai që dyshon në mënyrë normale, mbështetet në atë që është e sigurt.**
- **Ndërsa ai që vuan nga vesvesja, mbështetet në gjendjen më të plotë dhe nuk i merr parasysh dyshimet e tij.**

Për shembull, nëse ai që vuan nga vesvesja dyshon nëse një gjë është e pastër apo e papastër dhe nuk ka siguri, ai e konsideron atë të pastër.

Po kështu, nëse gjatë namazit dyshon për numrin e veprimeve ose të rekateve, ai mbështetet në numrin më të madh, sepse dyshimi i tij nuk merret në konsideratë.

Prandaj, rregulli **“merret për bazë ajo që është e sigurt”** zbatohet për njeriun me gjendje normale, ndërsa jo për atë që është i pushtuar nga vesvesja.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse lind dyshim për papastërtinë ose pastërtinë e ujit apo të ndonjë gjëje tjetër...”

Dyshimi lidhur me papastërtinë ose pastërtinë e ujit paraqitet në tri forma:

Forma e parë: personi dyshon nëse në ujë ka rënë ndonjë papastërti.

Pra, ai nuk e di nëse uji ka rënë në kontakt me papastërtinë apo jo.

Forma e dytë: personi e di se në ujë ka rënë një papastërti, por dyshon nëse ajo ia ka ndryshuar cilësitë ujit, në rastet kur ndryshimi i shijes, ngjyrës ose erës është kusht që uji të konsiderohet i papastër.

Në këto dy forma, personi dyshon nëse uji është bërë i papastër.

Forma e tretë: personi e di me siguri se uji është i papastër, por më pas dyshon nëse sasia e ujit të pastër dhe pastrues që i është shtuar e ka pastruar apo jo.

Në këtë rast, dyshimi nuk lidhet me papastërtinë fillestare të ujit, sepse ajo është e sigurt, por me pastrimin e tij të mëvonshëm: a është bërë përsëri i pastër dhe pastrues apo ka mbetur i papastër?

Ky është kuptimi i fjalës së autorit:

“Nëse lind dyshim për papastërtinë ose pastërtinë e tij.”

Pra, dyshimi për papastërtinë paraqitet në dy format e para, ndërsa dyshimi për pastërtinë ka të bëjë me rastin kur papastërtia ka qenë e sigurt, por më pas dyshohet nëse uji është pastruar apo jo.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose ndonjë gjë tjetër.”

Me fjalën **“ndonjë gjë tjetër”**, autori nuk ka për qëllim vetëm ujin, por edhe çdo lëndë tjetër, qoftë e lëngshme apo e ngurtë.

Sa u përket lëngjeve, fukahatë me termin **“lëng”** kanë për qëllim çdo pije përveç ujit, si vaji, gjalpi i shkrirë, lëngjet e frutave, çaji dhe çdo pije tjetër.

Nëse dikush dyshon nëse një prej këtyre është bërë i papastër, jo për ta përdorur për pastrim ritual, por për ta pirë ose për ndonjë përdorim tjetër, atëherë edhe në këtë rast zbatohet i njëjti rregull, i cili do të përmendet më poshtë.

Po kështu, ky rregull përfshin edhe sendet e ngurta, si p.sh. rrobat.

Nëse dikush dyshon dhe thotë: **“A ka rënë papastërti mbi këtë rrobë?”**, ai konsiderohet se ka dyshim për papastërtinë e saj.

E njëjta gjë vlen edhe për sendet e tjera. Për shembull, dikush sheh qilimin mbi të cilin fal namazin dhe thotë: **“Mbi këtë qilim kalojnë fëmijët; ndoshta e kanë ndotur.”**

Në këtë rast ai vetëm dyshon nëse mbi qilim ka rënë papastërti apo jo. Prandaj, gjykimi i tij është ai që autori do ta përmendë menjëherë pas kësaj:

“Merret për bazë ajo që është e sigurt.”

Kuptimi i fjalës: “Merret për bazë ajo që është e sigurt”

Kjo do të thotë se personi mbështetet në gjendjen për të cilën ka qenë i sigurt më parë.

Gjendja e sigurt është gjendja fillestare që ai e ka ditur: nëse dyshon për papastërtinë, merret për bazë se sendi është i pastër; ndërsa, nëse më parë ka qenë i sigurt se është

i papastër dhe më pas dyshon nëse është pastruar, merret për bazë se ai vazhdon të jetë i papastër.

Për shembull, nëse një person sheh ujë dhe nuk e di nëse në të ka rënë ndonjë papastërti, ose e di se një papastërti ka rënë në të, por nuk e di nëse ajo e ka bërë ujin të papastër, i thuhet se uji vazhdon të konsiderohet i pastër. Kjo sepse gjendja e sigurt për të është pastërtia, e cila është edhe gjendja fillestare.

Ky është një prej argumenteve juridike mbi të cilat mbështetet shumica e dijetarëve, përfshirë fukahatë hanbelij. Ai quhet **vazhdimësia e gjendjes fillestare**.

Ky parim ka disa forma. Njëra prej tyre është vazhdimi i gjykimit të gjendjes së mëparshme, dhe pikërisht kjo formë është për qëllim këtu.

Argument për mbështetjen në atë që është e sigurt është hadithi i saktë në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nëse ndonjëri prej jush dyshon në namazin e tij dhe nuk e di sa rekate ka falur, le ta hedhë mënjatë dyshimin dhe të mbështetet në atë që është e sigurt.”

Ky hadith tregon se mbështetja në atë që është e sigurt është një rregull i përgjithshëm.

Po ashtu, në *el-Muvetta* transmetohet se Omer ibn Hattabi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte së bashku me Amr ibn Asin (Allahu qoftë i kënaqur me të) dhe kaluan pranë një rezervuari me ujë. Amri dyshoi për pastërtinë e tij dhe i tha pronarit të ujit:

“O pronar i ujit, na trego për gjendjen e këtij uji.”

Atëherë Omeri i tha:

“Mos na trego, sepse merret për bazë gjendja e sigurt.”

Zbatimi i këtij rregulli

Bazuar në rregullin që përmendi autori, nëse dikush dyshon për papastërtinë e një sendi, ai mbështetet në atë që është e sigurt, pra në pastërtinë e tij.

Kjo vlen edhe nëse uji duket i ndryshuar. Sipas fukahave, ai vazhdon të gjykohet si i pastër, për sa kohë që nuk dihet me siguri se në të ka rënë ndonjë papastërti.

Kjo sepse ndryshimi mund të ketë ardhur si pasojë e qëndrimit të gjatë të ujit, ose nga shkaqe që, sipas medhhebit, nuk ia heqin vetinë pastruese, siç janë lëndët që krijohen natyrshëm në të dhe raste të ngjashme.

Kjo ishte çështja e parë, që lidhet me fjalën e autorit:

“Nëse lind dyshim për papastërtinë e ujit...”

Çështja e dytë

وَإِنْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجَسٍ: حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُمَا ، وَلَمْ يَتَحَرَّ - وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِذَا قُتُّهُمَا ، وَلَا خَلَطُهُمَا

“Nëse uji i pastër dhe pastrues ngatërrohet me ujin e papastër, ndalohet përdorimi i të dyve dhe personi nuk përpiqet të përcaktojë se cili prej tyre është i pastër. Për të marrë tejemum, nuk kushtëzohet as derdhja e të dy ujërave dhe as përzierja e tyre.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse uji i pastër dhe pastrues ngatërrohet me ujin e papastër dhe nuk dihet se cili është cili, ndalohet përdorimi i të dyve.”

Kjo çështje ndryshon nga ajo e mëparshmeja.

Në rastin e parë, ekziston vetëm **një send**, për të cilin personi dyshon: a është i pastër apo i papastër?

Ndërsa këtu kemi **dy ujëra**.

Personi e di me siguri se njëri prej tyre është i pastër dhe pastrues, ndërsa tjetri është i papastër. Mirëpo, ai nuk di se cili është uji i pastër dhe cili është uji i papastër.

Pra, këtu nuk kemi dyshim për gjykimin e një sendi të vetëm, por kemi **ngatërrim ndërmjet dy sendeve**, ku secili ka një gjykim të ndryshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse uji i pastër dhe pastrues ngatërrohet me ujin e papastër, ndalohet përdorimi i të dyve dhe personi nuk përpiqet të përcaktojë se cili prej tyre është i pastër.”

Kjo do të thotë se personit nuk i lejohej të marrë abdes me asnjërin prej tyre.

Arsyeja, sipas medhhebit, është se ai mund të përdorë pa e ditur ujin e papastër. Meqenëse uji i papastër nuk lejohet të përdoret as për largimin e papastërtisë rituale dhe as për pastrimin e papastërtisë fizike, përdorimi i tij është i ndaluar.

Për këtë arsye, fukahatë kanë thënë se përdorimi i secilit prej këtyre dy ujërave është i ndaluar.

Megjithatë, ata kanë përmendur një përjashtim.

Sipas medhhebit, nëse të dy ujërat bashkohen dhe, si rezultat i bashkimit, bëhen më shumë se dy kulle, atëherë ato marrin gjykimin e ujit të shumtë.

Në këtë rast, nëse pas bashkimit uji nuk ka ndryshim në shije, ngjyrë ose erë për shkak të papastërtisë, ai konsiderohet i pastër dhe pastrues.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe nuk përpiqet të përcaktojë se cili prej tyre është i pastër.”

Kjo do të thotë se, sipas mendimit të njohur në medhheb, personi nuk ngarkohet të shqyrtojë shenjat dhe të përpiqet të dallojë se cili prej dy ujërave është i pastër dhe pastrues.

Në të vërtetë, autori mund të mjaftohej me fjalën:

“Ndalohet përdorimi i të dyve.”

Kjo do ta përfshinte edhe moslejimin e përzgjedhjes së njërit prej tyre përmes hamendësimit. Megjithatë, ai shtoi fjalët:

“dhe nuk përpiqet të përcaktojë”

për të treguar se në këtë çështje ekziston një mospajtim i fortë brenda medhhebit.

Sipas transmetimit të dytë nga Imam Ahmedi, personi duhet të shqyrtojë shenjat dhe, duke u mbështetur në atë që i duket më e mundshme, të zgjedhë ujin që mendon se është i pastër. Këtë mendim e ka përzgjedhur edhe Ibn Tejmije dhe sipas tij kanë vepruar shumë dijetarë.

Prandaj, përmendja e fjalëve **“dhe nuk përpiqet të përcaktojë”** ka për qëllim të sinjalizojë ekzistencën e këtij mospajtimi të fortë, ndonëse parimi në veprat e përmbledhura është që fjalët të shkurtohen sa më shumë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe për të marrë tejemum nuk kushtëzohet as derdhja e të dy ujërave dhe as përzierja e tyre.”

Kuptimi i kësaj është se, nëse një person ka dy enë me ujë, ku njëra përmban ujë të papastër, ndërsa tjetra ujë të pastër dhe pastrues, por nuk dihet se cila është cila, dhe nuk është e mundur që **uji i tyre të bashkohet** në një mënyrë që, sipas medhhebit, ta

rikthejë atë në gjendjen e ujit të pastër dhe pastrues, atëherë ai i lë të dyja dhe, kur të vijë koha e namazit, merr tejemum.

Në këtë rast, sipas medhhebit, nuk kushtëzohet që para tejemumit t'i derdhë të dy ujërat, as t'i përziejë ato, nëse përzierja nuk do të sillte ndonjë dobi.

Ndërsa dijetarët e mëvonshëm të medhhebit, si autori i komentit mbi *el-Muntehā* dhe autori i *et-Tenkīh*, kanë theksuar se, nëse përzierja e të dy ujërave do t'i bënte ato të arrinin më shumë se dy kulle dhe, sipas rregullave të medhhebit, do të riktheheshin në gjendjen e ujit të pastër dhe pastrues, atëherë përzierja bëhet e detyrueshme.

Por kjo nuk vlen nëse, edhe pas përzierjes, uji mbetet më pak se dy kulle, sepse në atë rast përzierja nuk sjell asnjë dobi.

Fukahatë kanë thënë se personi nuk detyrohet t'i derdhë të dy ujërat, sepse kjo do të ishte shpërdorim dhe asgjësim i pasurisë pa nevojë.

Mund të ndodhë që më vonë të bëhet e qartë se cili prej dy ujërave është i pastër. Për shembull, mund të vijë dikush që e ka parë papastërtinë duke rënë në njërin prej enëve dhe t'i tregojë se, p.sh., gjaku ka rënë vetëm në njërin enë dhe jo në tjetrën. Në këtë rast, uji i pastër do të mund të përdorej dhe nuk do të ishte humbur pa arsye.

Edhe këtu autori shtoi fjalët:

“...nuk kushtëzohet as derdhja e të dy ujërave dhe as përzierja e tyre...”

për të sinjalizuar ekzistencën e një mospajtimi të fortë në këtë çështje.

Kjo sepse, në parim, veprat e përmbledhura shmangin përmendjen e mohimeve të panevojshme. Mirëpo, autori e përmendi këtë për të treguar se ekziston një mendim tjetër i njohur.

Ky është mendimi i Ebu el-Kasim el-Hirakij, i cili në përmbledhjen e tij ka thënë se personi duhet t'i derdhë të dy ujërat përpara se të marrë tejemum.

وَإِنْ اسْتَبَّ بِطَاهِرٍ: تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وَضُوءاً وَاحِداً - مِنْ هَذَا عَرَفَهُ وَمِنْ هَذَا عَرَفَهُ ، وَصَلَّى
صَلَاةً وَاحِدَةً

“Nëse uji i pastër dhe pastrues ngatërrohet me një ujë të pastër, por jo pastrues, atëherë merr abdes me të dy, duke marrë një grusht ujë nga njëri dhe një grusht nga tjetri, dhe fal vetëm një namaz.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse uji i pastër dhe pastrues ngatërrohet me një ujë të pastër, por jo pastrues...”

Në këtë rast bëhet fjalë për ngatërrimin e **një uji të pastër dhe pastrues me një ujë të pastër, por jo pastrues**.

Kjo çështje ndryshon nga ajo e mëparshmja.

Më parë autori foli për rastin kur **uji i pastër dhe pastrues** ngatërrohet me **ujin e papastër**. Në atë rast, sipas medhhebit, nuk lejohet përdorimi i asnjërit prej tyre.

Ndërsa këtu kemi një rast tjetër: njëri ujë është i pastër dhe pastrues, kurse tjetri është i pastër, por jo pastrues.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...atëherë merr abdes me të dy, duke bërë një abdes të vetëm.”

Këtu autori përdori fjalën **“abdes” (وُضوء)** me **dammë** mbi shkronjën vav.

Në terminologjinë e fukahave:

- **وُضوء (el-vudū’)** me dammë nënkupton **veprimin e marrjes së abdesit**.
- Ndërsa **وُضوء (el-vadū’)** me fet’hah nënkupton **ujin ose mjetin me të cilin merret abdesi**.

Prandaj, kuptimi i fjalës së autorit është se personi kryen **një abdes të vetëm**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...merr një grusht ujë nga njëri dhe një grusht nga tjetri.”

Nëse personi ka dy enë me ujë dhe nuk e di se cila prej tyre përmban ujë të pastër dhe pastrues, ndërsa tjetra ujë të pastër, por jo pastrues, atëherë zbaton këtë dispozitë.

Shembulli i kësaj është kur njëri ujë dihet me siguri se është i pastër dhe pastrues, sepse sapo është hapur dhe nuk është përdorur.

Ndërsa për ujin tjetër dihet se është i pastër, por jo pastrues, sepse një grua e ka përdorur për një pastrim ritual të detyrueshëm, ose është përdorur për një pastrim ritual të detyrueshëm nga një burrë, ose në të është zhytur dora e një personi që është zgjuar nga gjumi i natës. Mund të jetë edhe ndonjë rast tjetër që, sipas medhhebit, e bën ujin të pastër, por jo pastrues.

Në këtë rast, personi nuk e di se cili është uji i pastër dhe pastrues. Prandaj, sipas medhhebit, ai merr një grusht ujë nga njëra enë dhe një grusht nga tjetra gjatë të njëjtit abdes.

Nëse dëshiron të shpëlajë gojën, e bën një herë me ujin e njëres enë dhe një herë me ujin e enës tjetër. Po kështu vepron edhe kur merr ujë në hundë.

Arsyeja është se njëri prej këtyre dy veprimeve do të jetë kryer patjetër me ujë të pastër dhe pastrues, me të cilin largohet papastërtia rituale. Ndërsa tjetri do të jetë kryer me ujë të pastër, por jo pastrues, i cili nuk e largon papastërtinë rituale, por nuk është i papastër që të ndalohet prekja e trupit me të.

Për këtë arsye, në këtë rast përdorimi i të dy ujërave është i detyrueshëm.

Ndërsa në rastin e mëparshëm, kur uji i pastër dhe pastrues ngatërrohej me ujin e papastër, përdorimi i tyre ishte i ndaluar, sepse ekzistonte mundësia që të përdorej uji i papastër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe fal vetëm një namaz.”

Kuptimi i kësaj është se personi nuk vepron kështu: të marrë abdes me njërin prej dy ujërave dhe ta falë namazin, pastaj të marrë abdes me ujin tjetër dhe ta falë përsëri të njëjtin namaz.

Arsyeja është se, në parim, nuk lejohet që një adhurim të kryhet më shumë se një herë për të njëjtin detyrim.

Për këtë fukahatë argumentohen me hadithe që tregojnë se Pejgamberi ﷺ e ka ndaluar përsëritjen e adhurimit.

Prandaj, sipas medhhebit, në këtë rast ai fal vetëm një namaz.

وَإِنْ اشْتَبَهَتْ ثِيَابُ طَاهِرَةٍ بِثِيَابِ نَجِسَةٍ: صَلَّى فِي كُلِّ تَوْبٍ صَلَاةً بَعْدَ النَّجَسِ، وَرَادَ صَلَاةً

“Nëse rrobat e pastra ngatërrohen me rroba të papastra, ai fal namaz me secilën rrobë, aq sa është numri i rrobave të papastra, dhe shton edhe një namaz.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse rrobat e pastra ngatërrohen me rroba të papastra ose me rroba të ndaluara...”

Ngatërrimi i rrobave të pastra me rroba të papastra mund të ndodhë, për shembull, kur një person ka një rrobë në të cilën nuk dallohet ngjyra e papastërtisë, si rrobat e dimrit me ngjyrë të zezë, blu të errët ose të ngjashme.

Nëse mbi njërën prej këtyre rrobave bie urinë ose ndonjë papastërti tjetër me të njëjtin gjykim, ndërsa ai ka edhe një rrobë tjetër të ngjashme dhe me të njëjtën ngjyrë, pastaj i var të dyja së bashku, mund të ndodhë që, kur dëshiron të falet, të mos e dijë se mbi cilën prej tyre ka rënë papastërtia.

Në këtë rast, ai e di me siguri se njëra rrobë është e pastër dhe nuk ka papastërti në të, ndërsa tjetra është e papastër. Mirëpo, ato janë ngatërruar dhe ai nuk mund ta përcaktojë se cila është e pastra dhe cila e papastra.

Pra, këtu dyshimi nuk lidhet me gjykimin e një robe të vetme, por me përcaktimin se cila prej rrobave e ka secilin gjykim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose me rroba të ndaluara.”

Me rroba të ndaluara fukahatë kanë për qëllim, për shembull, rrobat e vjedhura ose të uzurpuara.

Rrobë e uzurpuar është ajo që merret nga pronari pa lejen e tij. Për shembull, nëse dikush merr nga dhoma e shokut të tij një rrobë pa leje, duke e ditur se pronari nuk e lejon përdorimin e saj, atëherë ajo rrobë konsiderohet e uzurpuar.

Nëse më pas kjo rrobë përzihet me rroba të tjera dhe personi nuk e di se cila është rroba e marrë pa leje, atëherë kemi të bëjmë me ngatërrimin e rrobave të lejuara me rroba të ndaluara.

Sipas mendimit të njohur në medhheb, namazi i falur me një rrobë të uzurpuar nuk është i vlefshëm.

Megjithatë, kjo çështje është objekt mospajtimi mes dijetarëve dhe lidhet me rregullin e usul el-fikuh: a nënkupton ndalimi edhe pavlefshmërinë e veprimit apo jo? Sipas medhhebit, namazi me rrobë të uzurpuar nuk është i vlefshëm.

Nëse rroba e uzurpuar ose e vjedhur ngatërrohet me një rrobë të lejuar, atëherë zbaton të njëjtin rregull që përmendi autori për rrobat e papastra.

Prandaj, fjala e autorit:

"...fal namaz me secilën rrobë, aq sa është numri i rrobave të papastra, dhe shton edhe një namaz."

duhet të kuptohet si:

"...aq sa është numri i rrobave të papastra ose i rrobave të ndaluara, dhe shton edhe një namaz."

Për shembull, nëse një person ka tri rroba, dy prej të cilave janë të pastra, ndërsa njëra është e papastër, ai fal dy namaze.

Arsyeja është se numri i rrobave të papastra është një; i shtohet edhe një namaz, kështu që gjithsej bëhen dy namaze. Në këtë mënyrë ai është i sigurt se të paktën njëri namaz është falur me një rrobë të pastër.

Po kështu, nëse ka pesë rroba, katër prej të cilave dihet me siguri se janë të papastra, ndërsa njëra është e pastër, ai fal pesë namaze: me rrobën e parë fal një namaz, pastaj me të dytën, me të tretën, me të katërtën dhe me të pestën.

Pra, rregulli është që të falë një numër namazesh të barabartë me numrin e rrobave të papastra ose të ndaluara dhe t'i shtojë edhe një namaz.

Këtu Shejh Othman ibn Kaid (Allahu e mëshiroftë) ngre një problem lidhur me fjalën e autorit:

"Nëse rrobat e pastra ngatërrohen me rroba të papastra ose me rroba të ndaluara..."

Ai thotë:

Ne themi se namazi me një rrobë të ndaluar, përveçse nuk është i vlefshëm sipas medhhebit, është edhe i ndaluar në vetvete. Kjo ndodh sepse personi ka përdorur një rrobë të ndaluar, qoftë për shkak të një të drejte të Allahut, si p.sh. nëse është prej lëkurës së derrit ose diçka e ngjashme, qoftë për shkak të një të drejte të njerëzve, si p.sh. nëse është rrobë e uzurpuar.

Këtu lind pyetja:

Nëse një person ka një rrobë të lejuar dhe një rrobë të ndaluar, por nuk e di se cila është cila, a është më mirë të falet një herë me secilën rrobë, apo të falet që në fillim pa rrobën e sipërme, nëse askush nuk e sheh, meqë nuk ka një rrobë për të cilën të jetë i sigurt se është e lejuar?

Shejh Othman ibn Kaid thotë se në këtë rast duhet bërë përjashtim për rrobat e ndaluara. Sipas tij, është më mirë që personi të falet pa atë rrobë, nëse askush nuk e sheh. Megjithatë, nëse vepron sipas mënyrës së përmendur nga autori, namazi i tij është i vlefshëm.

Ky mendim është i tij dhe nuk njoh ndonjë dijetar para tij që ta ketë thënë këtë. Këtë e ka shkruar në hashijen e tij mbi *El-Munteha*.

Një çështje tjetër e rëndësishme është se fjala e autorit:

“Nëse rrobat e pastra ngatërrohen me rroba të papastra...”

ka të bëjë vetëm me rrobat që mbulojnë pjesët e trupit që është detyrim të mbulohen gjatë namazit.

Nëse personi ka rroba të tjera me të cilat mund të mbulojë ato pjesë, ndërsa rroba e dyshimtë është, p.sh., një shall ose një veshje e sipërme që nuk është e domosdoshme për mbulimin e tyre, atëherë ai e lë atë dhe nuk e përdor në namaz.

Pra, kjo dispozitë zbatohet vetëm kur personi nuk ka rroba të tjera me të cilat mund të mbulojë pjesët e trupit që duhet të mbulohen gjatë namazit.

Kemi folur për rastin kur rrobat e pastra ngatërrohen me rroba të papastra dhe dihet numri i rrobave të papastra. Në këtë rast, sipas medhhebit, personi fal një numër namazesh të barabartë me numrin e rrobave të papastra ose të ndaluara dhe i shton edhe një namaz.

Një çështje e rëndësishme këtu është rasti kur personi **nuk e di numrin e rrobave të papastra**. Çfarë duhet të bëjë në këtë rast?

Fukahatë kanë thënë se ai **përpiqet të vlerësojë sipas asaj që i duket më e mundshme**, derisa t'i mbizotërojë bindja se ka falur namaz me një rrobë të pastër.

بَابُ الْآيَةِ

Kapitulli mbi dispozitat e përdorimit të enëve

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi dispozitat e përdorimit të enëve.”

Pasi përfundoi kapitullin mbi ujërat, autori filloi me kapitullin mbi enët, sepse ena është mjeti në të cilin mbahet uji me të cilin merret abdes.

Kur fukahatë flasin për kapitullin e enëve, ata nuk kufizohen vetëm te dispozitat që lidhen drejtpërdrejt me enët. Në këtë kapitull ata përmendin edhe shumë dispozita të tjera, si disa sunete të fitres, disa rregulla të edukatës islame dhe dispozita që lidhen me arin dhe argjendin. Disa prej tyre do të përmenden edhe në këtë përmbledhje.

Me **enë** nënkuptohet çdo mjet që mban ujë, qoftë një gotë, një enë më e madhe ose diçka e ngjashme.

Po kështu, edhe mjetet përmes të cilave kalon uji, si p.sh. rubineti, marrin gjykimin e enës, sepse uji kalon nëpër to deri te përdoruesi.

Për këtë arsye, nëse një pjesë e enës, si gryka ose qafa e saj, është prej ari ose argjendi, ajo konsiderohet pjesë e enës, sepse uji kalon nëpër të.

Prandaj, çdo mjet që mban ose përcjell ujin konsiderohet enë.

**كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ - وَلَوْ تَمِيمًا -: يُبَاحُ الْخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا ؛
إِلَّا آيَةً ذَهَبٍ وَفِصَّةً وَمُضَبَّبًا بِهِمَا ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا وَلَوْ عَلَى أَنْتَى -
وَتَصِحُّ الطَّهَّارَةُ مِنْهَا - إِلَّا صَبَّةً يَسِيرَةً مِنْ فِصَّةٍ لِحَاجَةٍ ، وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ .**

“Çdo enë e pastër, edhe nëse është me vlerë të madhe, lejohet të mbahet dhe të përdoret, përveç enëve prej ari dhe argjendi, si edhe enëve të përforcuara me to. Mbajtja dhe përdorimi i tyre është i ndaluar, edhe për gruan. Megjithatë, pastrimi ritual i kryer me to është i vlefshëm. Përrjashtohet vetëm një përforcim i vogël prej argjendi, kur ekziston nevoja. Ndërsa prekja e drejtpërdrejtë e tij pa nevojë është e papëlqyer.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Çdo enë e pastër...”

Fjala “**e pastër**” është cilësim i fjalës “**enë**”.

Prandaj, dispozita për të cilën flet autori ka të bëjë vetëm me enët e pastra.

Ndërsa enët e papastra nuk përfshihen në këtë dispozitë.

Papastërtia e enës mund të jetë e dy llojeve:

- **Papastërti qenësore**, kur vetë materiali i enës është i papastër, si enët e bëra nga lëkura e kafshës së ngordhur ose nga lëkura e derrit. Këto nuk përfshihen në dispozitën e autorit, sepse, sipas medhhebit, as nuk lejohet përdorimi i tyre dhe as mbajtja e tyre, pasi janë qenësisht të papastra.
- **Papastërti e rastësishme**, kur ena në vetvete është e pastër, por mbi të ka rënë një papastërti. Për shembull, nëse në të është pirë verë ose është mbajtur gjak.

Në këtë rast, përdorimi i enës nuk lejohet derisa të hiqet papastërtia, sepse ky lloj papastërtie është më i lehtë se papastërtia qenësore.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...edhe nëse është me vlerë të madhe...”

Është përhapur te disa studiues të fikhut, veçanërisht te ata që merren me medhhebin hanbelij, mendimi se përdorimi i fjalës **“ولو”** nga fukahatë tregon ekzistencën e një mospajtimi të fortë në atë çështje.

Ndër të parët nga të cilët është përcjellë kjo vërejtje është Shejh Ali el-Hindi el-Mekki (Allahu e mëshiroftë), i cili ka vdekur në vitin 1412 h. Në një prej veprave të tij ai përmend se fjala **“ولو”** përdoret për të treguar një mospajtim të fortë.

Kjo vërejtje është bërë shumë e njohur ndër studiuesit.

Megjithatë, disa dijetarë dhe studiues të tjerë e kanë kundërshtuar këtë mendim në disa prej veprave të tyre.

Kuptimi i përdorimit të fjalës “edhe nëse” te fukahatë

Nga shqyrtimi i veprave të përmbledhura të fikhut del se ai që e ka përdorur fjalën **“edhe nëse” (ولو)** si shenjë të një mospajtimi të fortë ka qenë Halil ibn Is'hak el-Misrij, autori i *Muhtesar Halil* në fikhun malikij.

El-Hilali, në komentin e hyrjes së *Muhtesar Halil*, ka përmendur se fjala **“ولو”** te Halili përdoret për të treguar ekzistencën e një mospajtimi të fortë.

Pra, ky është një term i veçantë i Halil ibn Is'hakut në përmbledhjen e tij të fikhut malikij dhe nuk duhet të përgjithësohet automatikisht për autorët e medhhebeve të tjera.

Sa u përket fukahave, ata e përdorin fjalën **“edhe nëse”** për disa qëllime dhe jo domosdoshmërisht për të treguar një mospajtim të fortë.

Qëllimi i parë: ndonjëherë e përdorin për të sinjalizuar ekzistencën e një mospajtimi në çështje. Shejh Mensur el-Buhuti e ka përmendur këtë shprehimisht në dy vende në komentin e tij mbi *el-Munteha*, ku ka thënë se fjala “ولو” është tregues i mospajtimit.

Qëllimi i dytë: ndonjëherë e përdorin për të tërhequr vëmendjen ndaj një hadithi që mund të mendohet gabimisht se është i saktë. Mund të ekzistojë një hadith shumë i dobët, siç do të shohim në disa çështje më vonë, dhe përdorimi i fjalës “ولو” tregon se fukahatë nuk mbështeten në të për shkak të dobësisë së tij të madhe, madje ndonjëherë sepse është pranë të qenit i trilluar.

Qëllimi i tretë: ndonjëherë e përdorin për të përjashtuar një përjashtim që mund t'i shkojë lexuesit në mendje. Pra, ajo tregon se dispozita përfshin edhe rastin që mund të mendohej se ishte i përjashtuar.

Prandaj, në përdorimin e fukahave, fjala “**edhe nëse**” zakonisht shërben për të hequr një përjashtim të mundshëm nga mendja e lexuesit, ndërsa në disa raste mund të sinjalizojë edhe ekzistencën e një mospajtimi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...edhe nëse është me vlerë të madhe.”

Kjo do të thotë se çdo enë lejohet të përdoret, edhe nëse ka një vlerë shumë të lartë, madje edhe më të madhe se vlera e arit ose e argjendit.

Nuk ka rëndësi nëse vlera e saj e lartë vjen për shkak të materialit prej të cilit është bërë, sepse disa materiale janë shumë të çmuara; ose për shkak të mjeshtërisë së punimit të saj; ose për shkak të vlerës historike, siç ndodh me sendet e vjetra që sot vlerësohen si antikitet; apo për shkak se ka qenë pronë e një personi të njohur. Asnjëra prej këtyre nuk ndikon në dispozitën e saj.

Ndër thëniet më të bukura që janë përcjellë në këtë temë është ajo e Imam Shafiut (Allahu e mëshiroftë).

Transmetohet se ai hyri te një prej sundimtarëve dhe e pa se kishte shtruar mëndafsh në dysHEME. Imam Shafiu nuk pranoi të ecte mbi të.

Duke dashur ta këshillonte me butësi, i tha:

“Sikur ta zëvendësoje mëndafshin me dibaxh (një lloj pëlhere luksoze), sepse dibaxhi është më i shtrenjtë, por është i lejuar, ndërsa ky është i ndaluar.”

Kjo tregon butësinë e imamëve në mënyrën e këshillimit dhe të udhëzimit të njerëzve.

Njeriu nuk u drejtohet të gjithëve në të njëjtën mënyrë. Mënyra se si e këshillon birin tënd nuk është e njëjtë me mënyrën se si e këshillon nxënësin, vëllanë ose dikë që është më i madh apo më i vogël se ti.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Çdo enë e pastër, edhe nëse është me vlerë të madhe, lejohet të mbahet dhe të përdoret.”

Dijetarët kanë përmendur një rregull të përgjithshëm:

“Çdo gjë që lejohet të përdoret, lejohet edhe të mbahet.”

Autori nuk tha: **“lejohet të jetë pronë e tij”**, sepse ndonjëherë përdorimi i një sendi lejohet, ndërsa pronësia mbi të nuk konsiderohet e vlefshme.

Sipas fukahave, ekzistojnë disa sende mbi të cilat njeriu ka të drejtë të veçantë përdorimi dhe posedimi faktik, por jo pronësi të plotë. Si shembuj përmenden qeni dhe, sipas disa dijetarëve, Mushafi dhe librat e dijes. Çështje të tjera të ngjashme do të trajtohen, me lejen e Allahut, në kapitullin e shitblerjeve.

Qëllimi është të sqarohet saktësia e shprehjes së fukahave kur përdorin fjalën **“mbajtja”**. Kjo shprehje përfshin si pronësinë, ashtu edhe të drejtën e veçantë të përdorimit dhe posedimit.

Për këtë arsye, ata nuk thanë:

“Lejohet pronësia dhe përdorimi i saj,”

por thanë:

“Lejohet mbajtja dhe përdorimi i saj.”

Kjo tregon kujdesin dhe saktësinë e terminologjisë së fukahave në këtë çështje.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç enëve prej ari dhe argjendi, si edhe enëve të përforcuara me to. Mbajtja dhe përdorimi i tyre është i ndaluar...”

Kjo do të thotë se mbajtja dhe përdorimi i enëve prej ari dhe argjendi është i ndaluar.

Argument për këtë është hadithi i Ummu Selemes (Allahu qoftë i kënaqur me të), në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Ai që pi në enë prej ari ose argjendi, vetëm sa gurgullon në barkun e tij zjarrin e Xhehenemit.”

Ky kërcënim i ashpër tregon se përdorimi i enëve prej ari dhe argjendi është një mëkat i madh.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...si edhe enëve të përforcuara me to.”ë

Pra, edhe enët e përforcuara me ar ose argjend marrin të njëjtin gjykim.

Fukahatë kanë thënë se të njëjtin gjykim e kanë edhe enët që janë të veshura me ar ose argjend, të lyera me to, të zbukuruara me to ose të punuara me forma të tjera të ngjashme.

Këto forma janë të ndryshme. Disa realizohen duke bashkuar një copë metali me enën, disa duke e veshur sipërfaqen e saj me një shtresë që ka vlerë, e të tjera në mënyra të ndryshme të punimit.

Sa i përket një forme të përdorimit të arit që haset në kohën tonë, për të cilën ka mospajtim ndërmjet disa dijetarëve bashkëkohorë, **bëhet fjalë për atë që sot quhet veshje (plating) me ar.**

Duhet pasur parasysh se ky kuptim nuk është ai që fukahatë e hershëm kishin për fjalën **“i veshur” (المطلبي)**. Kur fukahatë e hershëm thoshin se ena e veshur me ar ose argjend është e ndaluar, ata e kishin fjalën për një formë të njohur të kohës së tyre, për të cilën nuk kishte mospajtim.

Sipas terminologjisë së fukahave të hershëm, ena e **veshur me ar ose argjend** ishte ajo mbi të cilën vendosej një shtresë e plotë ari ose argjendi. Kjo shtresë mund të hiqej dhe metali të përfitohej përsëri.

Në kohët e fundit, specialistët e kimisë kanë zhvilluar metoda të reja për veshjen e metaleve me ar. Arit i shtohen lëndë të caktuara që e bëjnë shtresën më të hollë dhe më të qëndrueshme, duke bërë të mundur veshjen e metaleve, siç ndodh sot me disa orë dore dhe sende të tjera.

Kjo mënyrë e veshjes nuk njihet nga fukahatë e hershëm. Ata e njihnin vetëm metodën e zhytjes së sendit në ar të shkrirë, duke krijuar një shtresë mbi sipërfaqen e tij. Ndërsa metoda bashkëkohore nuk ka qenë e njohur në kohën e tyre.

Për këtë arsye, disa dijetarë bashkëkohorë kanë thënë se kjo veshje moderne nuk është e njëjtë me veshjen për të cilën kanë folur fukahatë e hershëm, prandaj nuk merr

të njëjtin gjykim. Ky është mendimi i Shejh Muhamed ibn Utthejminit dhe i Myftiut të Përgjithshëm.

Ata argumentojnë se kjo nuk është veshja klasike, sepse nuk përputhet me përshkrimin e saj dhe nuk ka vlerë të pavarur. Në praktikë, nuk është e mundur të hiqet ari dhe të përfitohet prej tij. Edhe sikur dikush të merrte një numër të madh orësh për të nxjerrë këtë shtresë, kostoja e nxjerrjes do të ishte më e madhe se vlera e arit të përfituar, madje mund të mos përfitohej asgjë.

Nga ana tjetër, disa dijetarë të tjerë bashkëkohorë kanë thënë se kjo veshje moderne merr të njëjtin gjykim si veshja e njohur nga fukahatë e hershëm, sepse edhe ajo mbetet një veshje e jashtme me ar. Ky është mendimi i Shejh Ibn Bazit.

Unë e përmenda këtë mospajtim vetëm sepse bëhet fjalë për një çështje bashkëkohore. Sipas dijenisë sime, kjo çështje nuk gjendet te fukahatë e hershëm. Prandaj, e përmenda mospajtimin ndërmjet dijetarëve bashkëkohorë, megjithëse kjo bie ndesh me metodën që kam ndjekur.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...si edhe enëve të përforcuara me ar ose argjend.”

Më herët kemi sqaruar se përforcimi me ar ose argjend paraqitet në disa forma. Në të njëjtin gjykim hyjnë edhe sendet e veshura, të zbukuruara, të ndërthurura ose të punuara me ar apo argjend në forma të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mbajtja dhe përdorimi i tyre është i ndaluar.”

Kjo fjali është e rëndësishme. Këtu autori po flet për përdorimin e arit dhe argjendit në përgjithësi. Për ta kuptuar këtë çështje, përdorimet e arit dhe argjendit mund të ndahen në tri kategori.

Përdorimi i parë: mbajtja e tyre për shkak të vlerës.

Kjo do të thotë që personi e ruan arin ose argjendin, në çfarëdo forme qoftë, me qëllim që ta shesë më vonë. Për shembull, e blen kur çmimi është i ulët dhe synon ta shesë kur çmimi të rritet.

Pra, në këtë rast ari ose argjendi mbahet për shkak të vlerës dhe tregtimit të tij.

Kjo lloj mbajtjeje lejohet, pavarësisht formës së sendit. Për shembull, një burrë mund të ketë në pronësi një varëse ari të grave, ndonëse atij nuk i lejohet ta veshë. Nëse e mban vetëm për shkak të vlerës së saj dhe jo për ta përdorur si stoli, kjo i lejohet.

Përdorimi i dytë: mbajtja e tyre si stoli.

Kjo përfshin sende si varëset, unazat, byzylykët dhe stoli të tjera.

Gruas i lejohet të mbajë si stoli ar dhe argjend. Ndërsa burrit nuk i lejohet ari, por i lejohet argjendi në format që i ka lejuar Sheriati.

Prandaj, nëse një burrë e mban arin me qëllim që ta përdorë si stoli, ai bën mëkat. Nëse më pas e ndryshon qëllimin dhe vendos ta mbajë vetëm për shkak të vlerës së tij, ndryshon edhe dispozita, sepse ndryshimi i qëllimit ndikon në gjykim.

Përdorimi i tretë: përdorimi i arit ose argjendit për qëllime të tjera, përveç ruajtjes së vlerës dhe stolive të lejuara.

Këtu hyjnë përdorimi i tyre si enë, si objekte zbukurimi në shtëpi, si doreza automjetesh ose dyersh dhe përdorime të tjera të ngjashme.

Sipas fukahave, këto përdorime nuk lejohen as për burrin dhe as për gruan, qoftë prej ari apo prej argjendi. Prandaj, nuk lejohet as përdorimi dhe as mbajtja e tyre për këto qëllime.

Fukahave u mbetet të përcaktojnë gjykimin e disa formave të veçanta: a hyjnë ato te stolitë apo te përdorimet e tjera të ndaluara? Shembuj të kësaj janë syzet, stilolapsi dhe sende të ngjashme. Mirëpo, kjo është një çështje tjetër dhe nuk është vendi për ta trajtuar këtu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...edhe për gruan.”

Kjo do të thotë se gruas i ndalohet të mbajë ar ose argjend nëse qëllimi i mbajtjes së tyre është përdorimi në diçka tjetër përveç stolive të lejuara ose ruajtjes së vlerës së tyre. Në këtë rast, mbajtja e tyre është e ndaluar dhe ajo bën mëkat.

Sa i përket nijetit, ai është një çështje e lehtë për t’u kuptuar.

Kur nijeti kalon nga gjendja fillestare në një përdorim tjetër, ai duhet të shoqërohet me një veprim. Ndërsa kur nijeti kthehet te gjendja fillestare, mjafton vetëm nijeti.

Gjendja fillestare e arit dhe argjendit është mbajtja e tyre për shkak të vlerës së tyre, sepse në origjinë ato kanë qenë mjet pagese.

Prandaj, nëse dikush ka në shtëpi një send prej argjendi që e mban për një përdorim të ndaluar, p.sh. si objekt zbukurimi, dhe pasi mëson dispozitën vendos ta heqë nga ai përdorim dhe ta mbajë vetëm derisa ta shesë, atëherë mjafton ky ndryshim i nijetit. Kjo sepse ai është kthyer te gjendja fillestare.

Ndërsa nëse dikush e mban arin për shkak të vlerës së tij dhe më pas vendos ta përdorë në një mënyrë të ndaluar, p.sh. një burrë vendos ta veshë, ai nuk bën mëkat vetëm me këtë nijet. Mëkati fillon kur e vë në zbatim atë nijet dhe e përdor në mënyrën e ndaluar.

Zbatimet e këtij rregulli në fikh janë të shumta dhe numërohen me qindra, jo vetëm me një ose dy raste.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...edhe për gruan.”

Kjo do të thotë se ky përdorim është i ndaluar edhe për gruan.

Fukahatë kanë thënë se e njëjta dispozitë vlen edhe për fëmijën. Pra, nuk lejohet që fëmija të përdorë enë prej ari ose argjendi, apo t'i mbajë ato me qëllim përdorimi.

Këtu Shejhu përmend dy çështje të ngjashme në pamje të parë, por ndërmjet të cilave fukahatë kanë bërë dallim.

Në këtë çështje ata thonë se fëmijës i ndalohet përdorimi i arit dhe argjendit në formën e enëve.

Ndërsa në çështjen e veshjes kanë thënë se lejohet që fëmijës mashkull t'i vishet mëndafsh dhe, sipas disa fukahave, edhe ar, megjithëse kjo është e papëlqyer.

Pra, nuk lejohet që një fëmijë, qoftë mashkull apo femër, të përdorë një enë prej ari ose argjendi. Ndërsa sa i përket veshjes, dispozita është më e lehtë për fëmijën mashkull.

Dallimi ndërmjet këtyre dy rasteve është se përdorimi i enëve prej ari dhe argjendi është i ndaluar për të gjithë, si për burrat, ashtu edhe për gratë.

Ndërsa mëndafshi dhe stolitë prej ari janë lejuar për gratë dhe janë ndaluar për burrat. Qëllimi i këtij ndalimi për burrat është ruajtja e tipareve të burrërisë dhe largimi nga butësia e tepruar në paraqitje.

Prandaj, nëse një fëmijë mashkull vishet me mëndafsh ose i vendoset ndonjë stoli ari nga prindërit e tij, dispozita është më e lehtë, sepse kjo çështje lidhet me një lloj lejimi që ekziston për gratë.

Ndërsa përdorimi i enëve prej ari dhe argjendi nuk është lejuar as për burrat dhe as për gratë. Për këtë arsye, ai ndalohet edhe për fëmijën.

Megjithatë, përdorimi i arit mund të lejohet për burrin në rast nevojë, si përdorimi i një dhëmbi prej ari ose raste të tjera të ngjashme për të cilat fukahatë kanë diskutuar.

Prandaj, nuk duhet menduar se ka kundërshtim ndërmjet këtyre dy çështjeve. Në njërin, ndalimi përfshin të gjithë; ndërsa në tjetrën ekziston një lehtësim për njërin kategori, prandaj dispozita për fëmijën është më e lehtë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastrimi ritual i kryer me to është i vlefshëm.”

Pra, pastrimi ritual është i vlefshëm edhe nëse kryhet duke përdorur enë prej ari ose argjendi.

Në lidhje me këtë, fukahatë përmendin tri forma:

- **Nga ena**, kur personi merr ujë prej saj.
- **Brenda enës**, kur zhytet në të.
- **Drejt enës**, kur uji i përdorur gjatë pastrimit derdhet në të.

Shembull i formës së tretë është kur personi merr abdes mbi një enë prej ari ose argjendi dhe uji i përdorur bie në të, si në rastin kur lavamani ose ena që ndodhet poshtë tij është prej argjendi.

Pra, sipas medhhebit, abdesi është i vlefshëm në të tria rastet: kur uji merret nga ena, kur personi zhytet në të ose kur uji i abdesit derdhet drejt saj. Megjithatë, personi bën mëkat për përdorimin e enës së ndaluar.

Fukahatë e kanë konsideruar pastrimin ritual të vlefshëm, ndonëse sipas tyre ndalimi, në parim, mund të sjellë pavlefshmërinë e veprimit. Arsyeja është se ndalimi në këtë rast nuk lidhet me vetë ujin dhe as me veprimin e abdesit, por me një gjë të veçantë prej tyre, që është ena.

Pra, ena është diçka e ndarë nga vetë pastrimi ritual.

Kjo ndryshon nga rasti i faljes së namazit me një rrobë të ndaluar, sepse rroba lidhet drejtpërdrejt me namazin dhe me mbulimin e pjesëve të trupit që duhet të mbulohen. Për këtë arsye, sipas medhhebit, namazi me një rrobë të tillë nuk është i vlefshëm dhe duhet të përsëritet.

Ndërsa në çështjen e abdesit, përdorimi i enës prej ari ose argjendi është një çështje e ndarë nga vetë abdesi. Abdesi kryhet me ujë, ndërsa ndalimi lidhet me enën në të cilën ndodhet uji ose në të cilën derdhet ai.

Për këtë arsye, pastrimi ritual është i vlefshëm, ndërsa përdorimi i enës mbetet i ndaluar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveç një përforcimi të vogël...”

Me **përforcim** nënkuptohet pjesa që vendoset në enë për ta riparuar ose forcuar atë, si bashkimi, saldimi ose diçka e ngjashme.

Fukahatë kanë thënë se ky përforcim përjashtohet nga ndalimi vetëm nëse është i vogël.

Argument për këtë është hadithi i Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku transmetohet se ena e Pejgamberit ﷺ ishte thyer dhe u riparua me një pjesë prej argjendi.

Prandaj, sipas medhhebit, një përforcim i vogël prej argjendi lejohet dhe tolerohet.

Si përcaktohet se përforcimi është i vogël?

Fukahatë kanë thënë se kjo përcaktohet sipas zakonit të njerëzve.

Një rregull i njohur në medhheb është se çdo gjë për të cilën Sheriati nuk ka caktuar një masë të posaçme, përcaktohet sipas zakonit.

Prandaj, nuk caktohet me tre gishta, as me më pak se kaq, as me një të tretën, një të katërtën ose me ndonjë masë tjetër të përmendur në mospajtimet e fukahave.

Çdo gjë që teksti fetar nuk e ka kufizuar me një masë të caktuar, kthehet te zakoni.

Prej argumenteve që përmenden për këtë është fjala e Ibn Abbasit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili, kur u pyet për sasinë e gjakut, tha:

“Ajo që ti vetë e konsideron të madhe.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përveç një përforcimi të vogël prej argjendi, kur ekziston nevoja.”

Për lejimin e këtij përforcimi kërkohen disa kushte:

Kushti i parë: përforcimi duhet të jetë i vogël.

Kushti i dytë: duhet të jetë prej argjendi.

Argument për këtë është hadithi i Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku transmetohet se ena e Pejgamberit ﷺ u përforcua me një pjesë prej argjendi.

Meqenëse ky rast përbën përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, fukahatë janë kufizuar vetëm në atë që ka ardhur në tekst. Prandaj, përforcimi lejohet prej argjendi, por jo prej ari.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...kur ekziston nevoja.”

Pra, përforcimi duhet të bëhet për një nevojë të caktuar, si riparimi ose forcimi i enës, dhe jo vetëm për zbukurim.

Përforcimi zakonisht bëhet në enë prej materialeve të tjera, të cilat mund të çahen ose të thyhen dhe më pas të riparohen me një pjesë metalike.

Këtu dua të sjell edhe një thënie të Imam Shafiut (Allahu e mëshiroftë), për ta ndërprerë pak rrjedhën e këtij diskutimi të gjatë.

Ibn Asakiri transmeton prej tij në Tarih Dimashk se ka thënë:

“I shqyrtova enët dhe pashë se më e shëndetshmja dhe më e dobishmja prej tyre për të pirë është ena prej qelqi.”

Më pas ai përmend si arsye se qelqi nuk ndikohet nga lëndët që vendosen në të. Ky është kuptimi i përgjithshëm i fjalës së Imam Shafiut, Allahu e mëshiroftë.

Le të kthehemi te çështja e përforcimit prej argjendi.

Për shembull, një person ka dy gota prej hekuri. Njëra prej tyre thyhet dhe ai dëshiron ta riparojë duke vendosur një përforcim ose saldim prej argjendi.

Çfarë nënkuptohet me **nevojë**?

Fukahatë e përkufizojnë nevojën si:

Çdo dobi për personin që nuk ka për qëllim zbukurimin.

Ky është një rregull i rëndësishëm, sepse do të përsëritet edhe në shumë çështje të tjera.

Një shembull, edhe pse nuk përmendet në këtë libër, është ai që përmendin fukahatë bashkëkohorë lidhur me ndërhyrjet estetike. Ata thonë se ato lejohen kur bëhen për

nevojë. Pra, çdo ndërhyrje që nuk synon zbukurimin, por sjell një dobi për trupin e njeriut, hyn në kuptimin e nevojës.

Edhe në rastin e enës, përforcimi lejohet nëse bëhet për ta riparuar, për ta forcuar ose që të mos thyhet më, e jo për zbukurim.

Prandaj, edhe nëse personi ka gota të tjera që mund t'i përdorë, atij i lejohet ta riparojë këtë gotë me një përforcim prej argjendi, sepse qëllimi është nevoja dhe jo zbukurimi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa prekja e drejtpërdrejtë e tij pa nevojë është e papëlqyer.”

Kuptimi është se është e papëlqyer që, gjatë pirjes, njeriu ta vendosë gojën pikërisht mbi pjesën e përforcuar me argjend.

Kjo sepse mund të krijohet përshtypja se ai po synon përdorimin e asaj pjese, ndërsa ajo është lejuar vetëm për shkak të nevojës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pa nevojë.”

Pra, nëse ekziston nevoja, nuk ka papëlqyeshmëri.

Për shembull, nëse përforcimi ndodhet pikërisht në anën prej së cilës zakonisht pihet, për shkak të formës së gotës ose të dorezës së saj, nuk kërkohet që personi ta rrotullojë gotën për të pirë nga ana tjetër. Në këtë rast, nevoja është e qartë, prandaj **nuk vlen dispozita e papëlqyeshmërisë.**

وَتُبَاحُ آيَةِ الْكُفَّارِ - وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ دَبَائِحُهُمْ ، وَثِبَائِهِمْ إِنَّ جُهَلَ حَالِهَا

“Lejohet përdorimi i enëve të jomyslimanëve, edhe nëse therjet e tyre nuk janë të lejuara. Po ashtu, lejohen edhe rrobat e tyre, nëse nuk dihet gjendja e tyre.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lejohet përdorimi i enëve të jomyslimanëve...”

Me enët e jomyslimanëve nënkuptohen dy lloje:

- Enët që janë prodhuar prej tyre.

- **Enët që janë përdorur prej tyre.**

Të dyja këto hyjnë në kuptimin e fjalës **“enët e jomyslimanëve”**.

Përdorimi i këtyre enëve lejohet.

Për këtë ekzistojnë disa hadithe nga Pejgamberi ﷺ. Ndër to është hadithi i Xhabirit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë:

“Dilnim në luftë së bashku me të Dërguarin e Allahut ﷺ dhe merrnim enët dhe mbajtëset e ujit të idhujtarëve. I përdornim ato dhe ai nuk na qortonte për këtë.”

Ky hadith transmetohet në **Sunenin e Ebu Davudit** me zinxhir të saktë.

Pra, sahabët luftonin së bashku me Pejgamberin ﷺ, fitonin si plaçkë lufte edhe enë të jomyslimanëve, i përdornin dhe përfitonin prej tyre, ndërsa Pejgamberi ﷺ nuk i ndaloi nga kjo.

Po ashtu, transmetohet se Pejgamberi ﷺ mori abdes nga një enë uji e një gruaje idhujtare.

Prandaj, hadithet që tregojnë lejimin e përdorimit të enëve të jomyslimanëve janë të shumta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...edhe nëse therjet e tyre nuk janë të lejuara.”

Kjo do të thotë se nuk ka lidhje ndërmjet lejimit të therjeve të një grupi njerëzish dhe lejimit të përdorimit të enëve të tyre.

Pra, edhe nëse therjet e tyre nuk lejohen sipas Sheriatit, enët e tyre mbeten të lejuara për përdorim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...po ashtu edhe rrobat e tyre, nëse nuk dihet gjendja e tyre.”

Edhe rrobat e jomyslimanëve lejohen të përdoren, edhe nëse janë prej atyre që vishen drejtpërdrejt mbi pjesët intime të trupit.

Disa fukaha kanë thënë se rrobat që prekin drejtpërdrejt pjesët intime nuk duhen përdorur, nga frika se mund të jenë ndotur me papastërti, pasi jomyslimanët nuk kujdesen për pastrimin nga papastërtitë.

Megjithatë, sipas medhhebit, ato lejohen përderisa nuk dihet se janë të papastra.

Nëse dihet ose mbizotëron bindja se rrobat janë ndotur me papastërti, si p.sh. kur dihet se personi i ka veshur pa u pastruar nga papastërtia ose në raste të ngjashme, atëherë ato konsiderohen të papastra.

وَلَا يَطْهَرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ يَدْبَاغُ - وَتُبَاخُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْعِ فِي يَاسٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِي الْحَيَاةِ ، وَلَبَنُهَا وَكُلُّ أَجْرَائِهَا نَجِسَةٌ غَيْرَ شَعْرِ وَتَحْوِهِ

“Lëkura e kafshës së ngordhur nuk pastrohet me regjje. Megjithatë, pas regjjes lejohet përdorimi i saj për sende të thata, nëse është lëkurë e një kafshe që ka qenë e pastër gjatë jetës së saj. Qumështi i saj dhe të gjitha pjesët e saj janë të papastra, përveç qimeve dhe të ngjashme me to.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lëkura e kafshës së ngordhur nuk pastrohet me regjje.”

Me **kafshë të ngordhur** fukahatë kanë për qëllim çdo kafshë që ka ngordhur pa therje të vlefshme sipas Sheriatit. Kjo përfshin tri kategori:

Kategoria e parë: kafsha që ka ngordhur vetvetiu, pa iu bërë therja e ligjshme, duke prerë organet e kërkuara për therje. Këtu hyjnë edhe kafshët e mbytura, të goditura deri në ngordhje, të rrëzuara nga lart dhe raste të ngjashme.

Kategoria e dytë: kafsha e therur nga një person, therja e të cilit nuk është e vlefshme sipas Sheriatit. Prandaj, therjet e idhujtarëve konsiderohen si kafshë të ngordhura.

Kategoria e tretë: kafshët që janë qenësisht të ndaluara dhe të papastra. Edhe nëse u bëhet therja, ato nuk konsiderohen të therura sipas Sheriatit. Për shembull, derri, qeni ose ujku. Edhe nëse u pritet qafa sipas mënyrës së therjes, ato mbeten në gjykimin e kafshës së ngordhur.

Pra, të gjitha këto kategori quhen **kafshë të ngordhura**, sepse nuk kanë marrë therjen e vlefshme sipas Sheriatit.

Sipas medhhebit, lëkura e kafshës së ngordhur nuk pastrohet me regjje.

Me **lëkurë** nënkuptohet çdo pjesë që mbulon mishin.

Sipas medhhebit, të njëjtin gjykim me lëkurën e kanë edhe **thundrat**.

Po ashtu, të njëjtin gjykim kanë edhe **brirët**. Në medhheb, brirët trajtohen si pjesë e lëkurës dhe nuk trajtohen si qimet ose leshi, për të cilat do të flitet më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lëkura e kafshës së ngordhur nuk pastrohet me regjje.”

Pra, sipas medhhebit, regjja nuk e pastron lëkurën e kafshës së ngordhur në asnjë rast.

Argument për këtë është hadithi i njohur i Abdullah ibn Hakimit, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Mos përfitoni nga lëkura e kafshës së ngordhur.”

Fjala e Pejgamberit ﷺ: **“Mos përfitoni...”** tregon ndalimin e përfitimit nga lëkura e saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Megjithatë, pas regjjes lejohej përdorimi i saj për sende të thata, nëse është lëkurë e një kafshe që ka qenë e pastër gjatë jetës së saj.”

Më herët, në fillim të kapitullit të pastërtisë, u përmend se lejohej mbajtja dhe përdorimi i saj. Autori përdori shprehjen **“mbajtja”**, që të përfshijë si pronësinë, ashtu edhe të drejtën e veçantë të posedimit.

Kjo është një prej rasteve ku sendi mund të mbahet dhe të përdoret, por pronësia mbi të nuk është e plotë, sepse ai mbetet i papastër.

Fukahatë kanë thënë se shprehja:

“kafshë që ka qenë e pastër gjatë jetës së saj”

ka për qëllim kafshët, mishi i të cilave lejohej të hahet.

Nëse një kafshë e tillë ngordh pa therje të vlefshme sipas Sheriatit, ose theret nga një person, therja e të cilit nuk është e vlefshme, atëherë ajo konsiderohet kafshë e ngordhur.

Megjithatë, pas regjjes lejohej përfitimi nga lëkura e saj vetëm për përdorime që lidhen me sende të thata, jo me lëngje.

Për shembull, ajo mund të përdoret si shalë mbi kafshët, sepse nuk bart papastërti te sendet e thata. Pas regjjes zhduket era dhe papastërtitë që ndodhen në të.

Regjja është përpunimi i lëkurës me lëndë pastruese. Në të kaluarën përdorehin materiale natyrore, ndërsa sot përdoren lëndë kimike, derisa të largohet era dhe mbetjet që ndodhen në lëkurë.

Në këtë gjendje, lëkura mbetet e papastër në vetvete, por nuk e përcjell papastërtinë te sendet e thata. Për këtë arsye fukahatë kanë thënë se ajo përdoret vetëm për sende të thata.

Për shembull, nëse merret një lëkurë e regjjur e një kafshe të ngordhur, ajo mund të përdoret si enë për të mbajtur oriz para gatimit ose sende të tjera të thata. Por nuk lejohet të përdoret si enë për ujë ose lëngje të tjera.

Ky është mendimi i fukahave, të cilët i kanë bashkuar në këtë mënyrë argumentet. Nga njëra anë është hadithi që ndalon përfitimin nga lëkura e kafshës së ngordhur, ndërsa nga ana tjetër hadithet që lejojnë përfitimin prej saj pas regjjes. Prandaj, ata e kanë kuptuar lejimin si të kufizuar vetëm në përdorimin për sende të thata dhe jo për lëngje.

Në këtë rast, mbajtja e saj konsiderohet si një e drejtë e veçantë posedimi dhe jo si pronësi e plotë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...Qumështi i saj...”

Pra, qumështi i kafshës së ngordhur është i papastër.

Sipas medhhebit, çdo gjë që është e papastër nuk lejohet të përdoret, të përfitohet prej saj dhe as të shitet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të gjitha pjesët e saj janë të papastra...”

Pra, të gjitha pjesët e kafshës së ngordhur janë të papastra, pa përjashtim, përveç atyre që autori do t'i përmendë më pas.

Këtu përfshihen, siç u përmend më herët, kockat, brirët, mishi, thundrat dhe pjesët e tjera të ngjashme.

Sipas medhhebit, këto janë të papastra, sepse ose bëjnë pjesë në trupin e kafshës, ose trajtohen me të njëjtin gjykim si lëkura.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç qimeve dhe të ngjashme me to.”

Pra, qimet dhe të ngjashmet me to janë të pastra.

Arsyeja është se ato mund të priten nga kafsha sa është ende e gjallë dhe përdorimi i tyre është i lejuar. Prandaj, edhe pas ngordhjes së kafshës ato mbeten të pastra.

Kështu, lejohet të qethen qimet e deles dhe të përfitohet prej tyre.

Argument për këtë është hadithi i Pejgamberit ﷺ:

“Çdo pjesë që pritet nga një kafshë sa është gjallë, ka gjykimin e kafshës së ngordhur.”

Po ashtu, ekziston pajtim i dijetarëve se pendët e shpendëve, leshi dhe qimet e kafshëve janë të pastra gjatë jetës së tyre. Prandaj, ato mbeten të pastra edhe pas ngordhjes së kafshës.

Ky është **argumentimi me të kundërtën e argumentit** (*‘aks ed-deli*), duke u mbështetur në hadithin e Ebu Vakidit.

وَمَا أُبَيِّنَ مِنْ حَيٍّ: فَهُوَ كَمَيِّتِهِ

“Çdo pjesë që pritet nga një kafshë e gjallë ka të njëjtin gjykim si kafsha e ngordhur.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Çdo pjesë që pritet nga një kafshë e gjallë ka të njëjtin gjykim si kafsha e ngordhur.”

Kjo fjali mund të kuptohet si një shpjegim i arsyes së gjykimit, por kuptimi më i saktë është se ajo shpreh vetë gjykimin.

Në përmbledhjet e fikhut, autorët zakonisht nuk ndalen te arsyetimet, por mjaftohen me përmendjen e dispozitës.

Pra, kuptimi është se çdo pjesë që shkëputet nga kafsha sa është ende gjallë merr gjykimin e kafshës së ngordhur, sepse nuk është therur sipas mënyrës së ligjshme.

Për shembull, nëse i pritet bishti dhjamor një deleje sa është ende gjallë, nuk lejohet të përfitohet prej tij duke e shkrirë ose duke e ngrënë, sepse ai ka gjykimin e kafshës së ngordhur.

Po kështu, nëse i pritet këmba ose një pjesë tjetër e trupit, ajo merr të njëjtin gjykim.

Këtu lindin edhe disa çështje që lidhen me gjuetinë.

Nëse një gjuetar qëllon një shpend dhe nga goditja i shkëputet këmba, a lejohet të hahet ajo këmbë?

Nëse shpendi ngordh si pasojë e asaj goditjeje dhe gjuetia është e vlefshme sipas Sheriatit, atëherë edhe ajo pjesë është e lejuar.

Por nëse pjesa shkëputet ndërsa kafsha është ende gjallë dhe ajo arrihet para se të ngordhë, atëherë ajo pjesë konsiderohet si pjesë e një kafshe të ngordhur. Ky rast ka të bëjë sidomos me kafshët e mëdha.

Në fund, **po e përmbledh këtë temë duke i ndarë pjesët e kafshës së ngordhur në tri kategori:**

Kategoria e parë: pjesët që mund të shkëputen gjatë jetës së kafshës, si qimet, leshi dhe pendët. Këto janë të pastra në çdo rast.

Kategoria e dytë: pjesët që ndodhen nën lëkurë, si zorra, mishi dhe kockat. Këto janë të papastra dhe nuk lejohet të përfitohet prej tyre.

Kategoria e tretë: lëkura dhe pjesët që marrin të njëjtin gjykim si ajo. Prej tyre lejohet përfitimi pas regjjes, sipas kushteve të përmendura më parë.

بَابُ الْإِسْتِخَاءِ

Kapitulli mbi dispozitat e istinxhāsë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi dispozitat e istinxhāsë.”

Termi **istinxhā** përdoret në dy mënyra:

Ndonjëherë përdoret në dallim nga **istixhmāri**, ndërsa ndonjëherë përdoret në kuptim të përgjithshëm dhe përfshin si istinxhānë, ashtu edhe istixhmārin.

Këto janë dy terma që, kur përmenden së bashku, secili merr një kuptim të veçantë; ndërsa, kur përmendet vetëm njëri prej tyre, ai mund t'i përfshijë të dy.

Prandaj, kur këtu thuhet:

“Kapitulli mbi dispozitat e istinxhāsë”

me të synohen së bashku istinxhāja dhe istixhmāri.

Në kuptimin e përgjithshëm, istinxhāja është largimi i asaj që del nga dy rrugët e nevojës.

Ndërsa, kur bëhet dallimi ndërmjet dy termave:

- **Istinxhāja** është largimi me ujë i asaj që del nga dy rrugët e nevojës.
- **Istixhmāri** është largimi i i gjurmës dhe **kuptimit të asaj që del nga dy rrugët e nevojës**, duke përdorur gurë ose mjete të ngjashme.

Pra, dallimi ndërmjet istinxhāsë dhe istixhmārit bëhet nga tri aspekte.

Aspekti i parë: mjeti që përdoret për pastrim.

Istinxhāja bëhet me ujë, ndërsa istixhmāri bëhet me gurë ose me mjete të ngjashme me ta, si pecetat, dheu apo mjete të tjera të përshtatshme.

Aspekti i dytë: dallimi ndërmjet istinxhāsë dhe istixhmārit qëndron në atë që hiqet gjatë pastrimit.

Istinxhāja është **largimi i vetë papastërtisë**, ndërsa istixhmāri është **largimi i kuptimit të saj**.

Kjo sepse ai që pastrohet me pecetë, letër, gurë, dhe ose mjete të ngjashme, pa dyshim që do të lërë pas disa gjurmë të papastërtisë. Megjithatë, këto janë të falura nga Sheriati.

Për këtë arsye, fukahatë thonë se gjatë istinxhāsë me ujë, personi e lan vendin derisa ai të kthehet në gjendjen e tij të zakonshme. Pra, largohet ngjitja e papastërtisë së urinës ose jashtëqitjes dhe vendi bëhet përsëri siç ishte më parë.

Ndërsa gjatë istixhmārit, personi vazhdon pastrimin derisa të hiqet ajo që mund të hiqet me gurë ose me mjete të ngjashme. Kur nuk mbetet më asgjë që mund të largohet me këtë mënyrë pastrimi, istixhmāri konsiderohet i mjaftueshëm.

Mund të mbetet ende erë, madje zakonisht mbetet, dhe mund të mbeten edhe gjurmë shumë të vogla të papastërtisë. Megjithatë, kjo është e falur në istixhmār.

Këtu duhet pasur parasysh një çështje e rëndësishme.

Istixhmāri është një mënyrë e ligjësuar e pastrimit. Prandaj, njeriu nuk duhet të mendojë se kërkimi i pastërtisë sa më të plotë e bën të panevojshëm istixhmārin dhe se duhet të përdorë gjithmonë ujë me arsyetimin se është më i pastër.

Në kohën e sahabëve, pasi u shtua uji dhe u bë më i disponueshëm, disa njerëz filluan të thoshin se nuk duhej përdorur më istixhmāri dhe se pastrimi duhej bërë vetëm me ujë, sepse ai është më i pastër.

Megjithatë, disa sahabë e kundërshtuan këtë mendim. Transmetohet se Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) i urdhëronte njerëzit të përdornin edhe gurët për istixhmār.

Ai e bënte këtë për dy arsye:

Së pari: për t'u treguar njerëzve se dispozita e istixhmārit mbetet në fuqi edhe kur uji është i bollshëm dhe i disponueshëm.

Së dyti, dhe kjo është arsyeja që **e theksoj vazhdimisht**, sidomos në kapitujt e pastërtisë: **për të larguar vesvesen**. Njeriu nuk duhet të bjerë në vesvese duke kërkuar një përsosmëri që Sheriati nuk e ka kërkuar.

Megjithatë, është transmetuar gjithashtu nga katër ose pesë sahabë (Allahu qoftë i kënaqur me ta) se ata i nxitnin njerëzit të përdornin ujë për istinxhā dhe u thoshin të mos mjaftoheshin vetëm me istixhmār.

Kjo nuk ishte si ndalim në kuptimin e haramit, por për arsye dobie dhe udhëzimi, si dhe për të larguar vesvesen.

يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخُولِ الْحَلَاءِ قَوْلُ: «بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ: غُفْرَانُكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»، وَتَقْدِيمُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى دُخُولاً وَيُمْنَى خُرُوجاً - عَكْسَ مَسْجِدٍ وَتَعْلٍ، وَاعْتِمَادُهُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَبُعْدُهُ فِي فَصَاءٍ، وَاسْتِثَارَةُ، وَإِزْتِيَادُهُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا رَخْوًا، وَمَسْحُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا قَرَعَ مِنْ بَوْلِهِ مِنْ أَصْلٍ ذَكَرَهُ إِلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَنَثَرَهُ ثَلَاثًا، وَتَحْوُلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْجِيَ إِنْ خَافَ تَلَوًّا

“Është e pëlqyer që, kur hyn në vendin e kryerjes së nevojës, të thotë:

‘Me emrin e Allahut. Kërkoj mbrojtje te Allahu nga djajtë meshkuj dhe djajtë femra.’

Dhe, kur del prej tij, të thotë:

‘Kërkoj faljen Tënde. Falënderimi i takon Allahut, i Cili largoi prej meje papastërtinë dhe më dha shëndet.’

Po ashtu, është e pëlqyer që të hyjë me këmbën e majtë dhe të dalë me këmbën e djathtë, e kundërta e hyrjes në xhami dhe e mbathjes së këpucëve; të mbështetet mbi këmbën e majtë; nëse kryen nevojën në një vend të hapur, të largohet nga njerëzit dhe të fshihet; për urinim të zgjedhë një vend me tokë të butë; pasi të përfundojë urinimin, ta fërkojë organin me dorën e majtë, nga rrënja deri te maja, tri herë; ta shkundë tri herë; dhe, nëse ka frikë se mund të ndotet, të largohet nga vendi ku ka kryer nevojën për të bërë istinxhā.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e pëlqyer, kur hyn në vendin e kryerjes së nevojës...”

Me hyrjen në vendin e kryerjes së nevojës fukahatë kanë për qëllim njëren prej dy situatave:

Situata e parë: hyrja në një vend të mbyllur, si tualeti.

Situata e dytë: hyrja në vendin ku njeriu synon ta kryejë nevojën, nëse kjo bëhet në një vend të hapur.

Në rastin e parë, kur vendi është i mbyllur, dua ja thuhet në momentin e hyrjes në tualet.

Ndërsa në rastin e dytë, kur nevoja kryhet në një vend të hapur, si në shkretëtirë, në fushë ose në vende të ngjashme, fukahatë kanë thënë se kjo dua thuhet në çastin kur njeriu bëhet gati të ulet për kryerjen e nevojës.

Më vonë do të përmendet se njeriu nuk duhet t'i heqë rrobat ose të zbulojë avretin derisa të jetë ulur për kryerjen e nevojës. Prandaj, në këtë rast dua ja thuhet pikërisht në momentin kur ulet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e pëlqyer...”

Shprehjet **“është e pëlqyer”** dhe **“është sunet”** në shumicën e rasteve përdoren me kuptim të afërt.

Megjithatë, kur fukahatë përdorin shprehjen **“është sunet”**, zakonisht kanë për qëllim se për atë veprim ekziston një hadith i saktë nga Pejgamberi ﷺ, sipas të cilit veprohet.

Ndërsa shprehja **“është e pëlqyer”** ka kuptim më të gjerë. Argumenti për të mund të jetë një hadith i saktë, por mund të jetë edhe një hadith i dobët, i cili nuk është aq i dobët sa të braktiset plotësisht veprimi sipas tij. Për këtë arsye, fukahatë ndonjëherë thonë **“është e pëlqyer”** dhe nuk përdorin shprehjen **“është sunet”**.

Argumenti mund të jetë gjithashtu fjala e një sahabiu, marrja parasysh e një mospajtimi ndërmjet dijetarëve, siç e kemi përmendur më herët, ose diçka tjetër e ngjashme.

Prandaj, shprehja **“është e pëlqyer”** ka kuptim më të gjerë se shprehja **“është sunet”**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e pëlqyer që, kur hyn në vendin e kryerjes së nevojës, të thotë: ‘Me emrin e Allahut.’”

Për thënien **“Me emrin e Allahut”** janë transmetuar dy hadithe.

Hadithi i parë transmetohet nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), jashtë dy përmbledhjeve të sakta. Hafidh Ibn Haxheri ka folur për të në veprën et-Telhis dhe ka përmendur se me këtë shtesë është veçuar el-Omeriu.

Hadithi i dytë transmetohet nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të), se mbulesa ndërmjet syve të xhinëve dhe pjesëve të turpshme të njeriut është që ai të thotë:

“Me emrin e Allahut.”

Të dyja hadithet kanë dobësi në zinxhirin e transmetimit.

Ajo që është vërtetuar në dy përmbledhjet e sakta është pjesa e dytë e duasë:

“Kërkoj mbrojtje te Allahu nga djajtë meshkuj dhe djajtë femra.”

Kjo shprehje është transmetuar saktësisht nga Pejgamberi ﷺ.

Në një transmetim të Ibn Maxhes është përmendur edhe kjo shtesë:

“Kërkoj mbrojtje nga i keqi, i papastri, i ligu dhe ai që nxit të ligën, si dhe nga shejtani i mallkuar.”

Mirëpo, kjo shtesë është e dobët. Ndoshta për këtë arsye autori, Allahu e mëshiroftë, nuk e ka përmendur.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe kur del prej tij...”

Pra, kur del nga vendi i kryerjes së nevojës, në të dyja rastet që u përmendën më herët.

Kjo përfshin si atë që kryen istinxhânë në një vend të hapur dhe më pas ngrihet prej tij, ashtu edhe atë që del nga një tualet ose vend i mbyllur.

Autori thotë se në atë çast thotë:

“Kërkoj faljen Tënde.” (غفرانك)

Kjo është vërtetuar në një hadith të saktë, të transmetuar në *Musnedin* e Imam Ahmedit nga Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të), e cila ka thënë:

“Kur Pejgamberi ﷺ dilte (nga vendi i kryerjes së nevojës), thoshte: ‘Kërkoj faljen Tënde.’”

Pastaj Autori përmend edhe këtë dua:

“Falënderimi i takon Allahut, i Cili largoi prej meje papastërtinë dhe më dha shëndet.”

Kjo pjesë është transmetuar nga Ibn Maxhe, në hadithin e Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të). Megjithatë, një numër dijetarësh të hadithit, si el-Busajriu në veprën *ez-Zeuāid* dhe të tjerë, e kanë konsideruar të dobët.

Më herët kemi përmendur një rregull lidhur me dhikret dhe duatë: nëse një hadith nuk është shumë i dobët, disa dijetarë tregojnë një farë tolerance në veprimin sipas tij.

Për Ebu Omerin, xhaxhain e el-Muveffek Ibn Kudames, është transmetuar se ai kishte kujdes të madh për duatë. Thuhej se sa herë i binte në dorë një dua e transmetuar, përderisa nuk ishte e shpikur, ai e praktikonte, duke thënë: **“Do ta provoj.”**

Kështu, disa dijetarë kanë treguar njëfarë tolerance ndaj haditheve që nuk janë të shpikura, edhe nëse nuk arrijnë shkallën e haditheve të sakta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e pëlqyer të hyjë me këmbën e majtë dhe të dalë me këmbën e djathtë.”

Këtë çështje e kemi përmendur edhe më herët.

Kjo dispozitë shfaqet qartë kur bëhet fjalë për një vend të mbyllur, si tualetet që përdorim sot.

Argumenti se është më mirë të hyhet me këmbën e majtë dhe të dilet me të djathtën është hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), e cila ka thënë:

“Pejgamberi ﷺ pëlqente të fillonte nga e djathta gjatë krehjes së flokëve, mbathjes së këpucëve, pastrimit dhe në të gjitha çështjet e tij.”

Fjala **“pastrimit”** këtu nënkupton veprimet e pastrimit ritual, si abdesi, dhe përfshin edhe daljen nga vendi i kryerjes së nevojës.

Dijetarët kanë përmendur një rregull të përgjithshëm se **anës së djathtë i jepet përparësi në dy raste:**

Rasti i parë: kur synohet nderimi.

Kur njeriu dëshiron të nderojë një pjesë të trupit, një vend ose një person, **i jep përparësi anës së djathtë.**

Prandaj:

- gjatë hyrjes në një vend të nderuar, si xhamia, **hyhet me këmbën e djathtë;**
- gjatë daljes nga vendi i kryerjes së nevojës, **dilet me këmbën e djathtë;**

- ndërsa gjatë hyrjes në vendin e kryerjes së nevojës, **hyhet me këmbën e majtë**, sepse ky nuk është vend nderimi;
- kur dikujt i jepet diçka, **i jepet me dorën e djathtë**, për shkak të nderimit.

Rasti i dytë: anës së djathtë i jepet përparësi kur disa persona kanë të drejtë të barabartë dhe lind çështja se cili prej tyre duhet të fillojë.

Pejgamberi ﷺ piu nga një enë dhe, meqë vetë ai ishte i bekuar dhe mbetja e pijes së tij ishte e bekuar, ata që ndodheshin pranë tij dëshironin të pinin pas tij.

Në njërin transmetim, në të majtë të tij ndodhej Ebu Bekri, ndërsa në të djathtë një beduin. Në një transmetim tjetër, në të majtë ndodhej një burrë prej muhaxhirëve, ndërsa në të djathtë Ibn Abbasi.

Pejgamberi ﷺ i kërkoi leje atij që ishte në të djathtë që t’ia jepte enën personit në të majtë, por ai nuk pranoi. Atëherë Pejgamberi ﷺ ia dha atij që ishte në të djathtë.

Kjo sepse, kur personat kanë të drejtë të barabartë, përparësi ka ai që ndodhet në të djathtë.

Ndërsa në rastet e tjera, kur synohet nderimi i njerëzve, përparësi i jepet më të madhit në moshë, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“Fillo me më të madhin, fillo me më të madhin.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...e kundërta e hyrjes në xhami dhe e mbathjes së këpucëve.”

Shprehja **“e kundërta e hyrjes në xhami dhe e mbathjes së këpucëve”** mund të kuptohet në dy mënyra.

Mund të jetë përmendur si argument, duke u mbështetur në hadithin e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku ajo thotë: **“...dhe gjatë mbathjes së këpucëve...”**. Sipas këtij kuptimi, fukahatë kanë nxjerrë dispozitën se hyrja në vendin e kryerjes së nevojës bëhet me këmbën e majtë, duke e kuptuar këtë si të kundërtën e asaj që është përmendur në hadith.

Mund të jetë gjithashtu vetëm përmendje e vetë dispozitës, dhe ky është kuptimi më i përshtatshëm për përmbledhjet e fikhut, sepse ato zakonisht nuk përmbajnë argumente.

Për këtë arsye, disa thonë: “Pse në *Zād el-Mustakni* ose në *Mukhtesar Halil* nuk përmendet asnjë hadith?”

Përgjigjja është se kjo është e natyrshme, sepse këto përmbledhje nuk janë shkruar për të sjellë argumentet, por për të përmbledhur dispozitat që duhen mësuar përmendësh.

Librat e argumentimit kanë qëllimin e tyre, ndërsa librat e arsytimit kanë qëllimin e tyre. Për këtë arsye, autorët e përmbledhjeve ndonjëherë lënë pa përmendur edhe argumentin më të afërt, sepse synimi i tyre nuk është argumentimi.

Prandaj, është e rëndësishme të dihet qëllimi për të cilin është shkruar çdo libër.

Për këtë arsye, kur disa malikij e kritikuan **el-Mudeuene** të Sahnunit, të transmetuar nga Ibn el-Kasimi prej Imam Malikut, duke thënë se nuk përmban asnjë varg poetik, u është përgjigjur: **“Ajo nuk është shkruar për poezi; ky nuk është vendi i saj.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...e kundërta e hyrjes në xhami dhe e mbathjes së këpucëve.”

Pra, gjatë hyrjes në xhami dhe mbathjes së këpucëve **i jepet përparësi anës së djathtë**, ndërsa gjatë daljes nga xhamia dhe heqjes së këpucëve **i jepet përparësi anës së majtë**.

Këtë e tregon qartë hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe mbështetja...”

Shpjegimi i fjalës së autorit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...mbi këmbën e majtë.”

Pra, gjatë kryerjes së nevojës.

Argumenti kryesor për këtë është hadithi i Surakas, të cilin e transmeton Taberaniu, ku thuhet:

“Jemi urdhëruar të mbështetemi mbi këmbën e majtë.”

Prandaj, kur ulet për të kryer nevojën, është e pëlqyer që njeriu të mbështetet mbi këmbën e majtë.

Forma e uljes është që shputa e këmbës së majtë të vendoset mbi tokë, ndërsa këmba e djathtë të mbahet me majat e gishtave të mbështetura në tokë. Në këtë mënyrë, trupi anohet pak nga ana e majtë.

Disa specialistë kanë përmendur se kjo mënyrë e uljes është më e përshtatshme për trupin e njeriut. Ata thonë se zorrët kanë një prirje të lehtë anatomike dhe, kur njeriu anon nga ana e majtë, kjo e lehtëson daljen e nevojës.

“Megjithatë, ky është mendimi i tyre dhe kjo nuk është fusha ime e specializimit.”

Në përgjithësi, ky hadith është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ përmes Surakas, si edhe është transmetuar edhe nga Selmani (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Nëse hadithi është i saktë, atëherë ai merret si argument, pavarësisht nëse e dimë apo jo urtësinë e kësaj dispozite.

Nëse njeriu kryen nevojën ulur siç janë tualetet moderne, ai mbështetet mbi anën e majtë aq sa ka mundësi. Qëllimi është që trupi të ketë një prirje të lehtë nga ana e majtë, duke u mbështetur mbi këmbën e majtë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...të largohet kur e kryen nevojën në një vend të hapur.”

Pra, është sunet dhe e pëlqyer që njeriu të largohet nga njerëzit kur kryen nevojën në një vend të hapur dhe jo në banesa ose vende të mbuluara.

Argument për këtë është hadithi i Xhabirit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili transmeton se:

“Kur Pejgamberi ﷺ dëshironte të kryente nevojën, largohej nga njerëzit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të fshihet.”

Pra, është e pëlqyer që njeriu të fshihet gjatë kryerjes së nevojës, si në vende të hapura, ashtu edhe në vende të mbyllura.

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ lidhur me njërin prej dy personave që po dënoheshin në varr:

“Ai nuk ruhej...”

Në një transmetim tjetër që gjendet në Sahih thuhet:

“Ai nuk fshihej kur urinonte.”

Kjo shprehje mund të ketë dy kuptime:

- se nuk fshihej nga sytë e njerëzve gjatë kryerjes së nevojës;

- ose se nuk ruhej nga urina, duke mos u kujdesur që ajo të mos i kthehej mbi trup ose rroba.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të zgjedhë për urinim një vend me tokë të butë.”

Kur dëshiron të urinojë, njeriu duhet të zgjedhë një vend me tokë të butë dhe jo një sipërfaqe të fortë.

Kjo sepse sipërfaqet e forta, si shkëmbi, mermeri ose gurët, mund të bëjnë që urina të spërkatet dhe t'i kthehet personit. Kjo mund të shkaktojë ndotje me papastërti, ose, edhe nëse nuk ndodh ndotja, mund ta shtyjë njeriun drejt vesveses.

Prandaj, nëse dikush urinon në një tualet me pllaka qeramike dhe sheh me sytë e tij se pika urine janë kthyer mbi trup ose mbi rroba, atëherë ato konsiderohen të papastra dhe duhet të lahen.

Por nëse nuk sheh asgjë të tillë, **atëherë trupi dhe rrobat e tij konsiderohen të pastra.**

Për këtë arsye, zgjedhja e një vendi të butë ndihmon jo vetëm për t'u ruajtur nga papastërtia, por edhe për t'u mbrojtur nga vesvesja.

Nëse toka është e fortë, fukahatë kanë përmendur se mund të goditet me një gur ose me diçka të ngjashme, në mënyrë që të zbutet vendi ku do të urinohet.

Qëllimi i kësaj është largimi si nga papastërtia, ashtu edhe nga vesvesja.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe ta fërkojë me dorën e majtë...”

Pra, të fërkojë organin e tij gjenital.

Kjo tregon se dispozita që do të përmendet tani ka të bëjë vetëm me burrat dhe jo me gratë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...kur të ketë përfunduar urinimin, ta fërkojë organin e tij nga rrënja deri te maja, tri herë.”

Fukahatë këtë veprim e quajnë **es-selt (السلت)**.

Es-selt do të thotë fërkimi i organit gjenital pasi të ketë përfunduar urinimi.

Sipas sunetit, pasi njeriu të përfundojë urinimin, ai qëndron për një kohë të shkurtër, pa e zgjatur qëndrimin, sepse është transmetuar ndalimi i zgjatjes së panevojshme të qëndrimit në vendin e kryerjes së nevojës.

Ai qëndron derisa të bindet se **është ndërprerë rrjedhja e urinës**.

Pastaj, sipas fukahave, e fërkon organin me dorën e majtë, nga rrënja deri te maja.

Me “**rrënja**” nënkuptohet pjesa e poshtme e organit. Disa fukaha kanë thënë se fërkimi fillon **nga pjesa më e afërt me bazën e organit**.

Ky veprim quhet **es-selt**.

Për këtë është transmetuar një hadith nga Ebu Musa el-Esh’ariu (Allahu qoftë i kënaqur me të), në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush urinon, le të...”

Megjithatë, ky hadith është i dobët.

Disa dijetarë e kanë kuptuar këtë hadith si argument për **es-seltin** e përmendur më sipër.

Po ashtu, ekziston edhe një hadith tjetër, të cilin e transmeton Bejhekiu, lidhur me **en-netr (النتر)**, për të cilin do të flitet pak më vonë.

Lidhur me **es-seltin** që përmendën fukahatë, **themi**:

“Dhe ju kërkoj ndjesë që do të përmend një mendim të ndryshëm.”

Disa dijetarë kanë thënë se **es-selti** nuk duhet bërë, sepse mund të shkaktojë mosmbajtje të urinës, dhe **mendoj se ky vlerësim është i saktë**.

Megjithatë, **mendoj se es-selti mund të jetë i dobishëm për disa njerëz dhe jo për të gjithë**.

Ka persona që vuajnë nga mbajtja e urinës ose kanë probleme me prostatën. Për këtë arsye, fukahatë kanë theksuar se kjo dispozitë ka të bëjë vetëm me burrat dhe jo me gratë.

Në raste të tilla mund të grumbullohet një sasi urine. Mjeku mund ta këshillojë pacientin që, pasi të përfundojë urinimin, të bëjë **es-seltin**, duke ushtruar presion në pika të caktuara pranë rrënjës së organit gjenital, në mënyrë që të dalë urina e mbetur.

Prandaj, **mendoj se es-selti është i pëlqyer vetëm për atë që ka nevojë për të.** Kjo dispozitë duhet të kufizohet me ekzistencën e nevojës, dhe **ky është mendimi që e konsideroj më të saktë.**

E njëjta gjë vlen edhe për **en-netrin (النتر)**. Edhe ai rekomandohet vetëm për personat që kanë nevojë për të.

Mjekët specialistë të urologjisë ua këshillojnë këto veprime vetëm disa pacientëve dhe jo çdo njeriu.

Ndërsa ai që është i shëndetshëm, duke qenë se këto veprime mund t'i shkaktojnë dëm, **mendoj se nuk duhet të bëjë as es-seltin dhe as en-netrin.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe ta shkundë tri herë.”

Për **en-netrin** është transmetuar një hadith te Imam Ahmedi, ku thuhet:

“Kur ndonjëri prej jush të marrë abdes, le ta bëjë en-netrin.”

Mirëpo, ky hadith është i dobët. Në zinxhirin e tij gjendet një transmetues me emrin Isa ibn Jezdad, i cili është konsideruar shumë i dobët. Edhe Shejh Tekijuddin ka folur për dobësinë e këtij hadithi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të largohet nga vendi ku ka kryer nevojën, për të bërë istinxhā.”

Pra, është e pëlqyer që njeriu të zhvendoset nga vendi ku e ka kryer nevojën, pastaj të bëjë istinxhā ose istixhmār.

Arsyeja e kësaj, sipas fukahave, është që të mos ndotet vendi ku ndodhet. Nëse njeriu bën istinxhā aty ku ka urinuar ose kryer jashtëqitjen, uji mund të bjerë mbi papastërtinë dhe të spërkasë këmbët ose pjesë të tjera të trupit.

Prandaj, për një pastrim sa më të plotë, është më mirë të largohet nga ai vend, nëse ekziston frika e ndotjes.

Ndërsa, nëse nuk ka frikë se do të ndotet, lejohet ta bëjë istinxhā në të njëjtin vend, si në tualetet e sotme, ku zakonisht nuk ekziston ky rrezik.

وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا لِحَاجَةٍ، وَرَفْعُ تَوْبِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ مِنَ الْأَرْضِ،
وَكَلَامُهُ فِيهِ، وَبَوْلُهُ فِي سَقٍّ وَنَحْوِهِ، وَمَسُّ فَرْجِهِ يَمِينِهِ، وَاسْتِنْجَاؤُهُ وَاسْتِجْمَارُهُ بِهَا،
وَاسْتِقْبَالُ النَّيَرَيْنِ

“Është e papëlqyer të hyjë me diçka në të cilën është shkruar emri i Allahut të Lartësuar, përveç në rast nevojë; të ngrejë rrobat para se t’i afrohet tokës; të flasë gjatë qëndrimit aty; të urinojë në një vrimë ose në vende të ngjashme; ta prekë organin e tij gjenital me dorën e djathtë; të bëjë istinxhā ose istixhmār me të; si dhe të drejtohet nga Dielli ose Hëna.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e papëlqyer të hyjë me diçka në të cilën është shkruar emri i Allahut të Lartësuar, përveç në rast nevojë.”

Argument për këtë është hadithi në të cilin transmetohet se Pejgamberi ﷺ, kur dëshironte të hynte në vendin e kryerjes së nevojës, e hiqte unazën e tij.

Ky hadith transmetohet nga Imam Ahmedi, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu. Megjithatë, Ebu Davudi e ka konsideruar të dobët dhe ka thënë se në zinxhirin e tij ka dobësi.

Pavarësisht kësaj, Fukahatë janë mbështetur në të për të treguar se është e papëlqyer të hyhet në vendin e kryerjes së nevojës me një send në të cilin është shkruar emri i Allahut.

Kjo sepse në vulën e unazës së Pejgamberit ﷺ ishte gdhendur:

“Muhamedi, i Dërguari i Allahut.”

Megjithatë, në përgjithësi, myslimani duhet të **madhërojë çdo gjë në të cilën gjendet emri i Allahut të Lartësuar, si dhe simbolet e fesë së Tij.**

Allahu i Lartësuar thotë:

“Kush i madhëron simbolet e Allahut, kjo është shenjë e devotshmërisë së zemrës.”

Devotshmëria e shtyn njeriun t’i madhërojë simbolet e Allahut, e jo se madhërimi i tyre, në vetvete, e krijon devotshmërinë.

Devotshmëria lind nga frika ndaj Allahut dhe nga madhërimi i Tij.

Për këtë arsye, ai që e do dikë, e madhëron atë dhe madhëron edhe gjithçka që lidhet me të.

Kush e do Pejgamberin ﷺ, e do edhe familjen e tij, bashkëshortet e tij dhe Ehli Bejtin e tij.

Po kështu, njeriu që e do një person, e do edhe atë që lidhet me të.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Dashuria për ensarët është pjesë e besimit.”

Po ashtu, dashuria për arabët nuk është për shkak të kombësisë së tyre, por sepse Pejgamberi ﷺ ishte arab.

Prandaj, ai që e do Pejgamberin ﷺ, i do edhe ata që lidhen me të, si familjen, bashkëshortet dhe Ehli Bejtin e tij, si dhe të tjerë që kanë lidhje me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të mos i ngrejë rrobat para se t'i afrohet tokës.”

Pra, është e papëlqyer që njeriu t'i ngrejë rrobat para se t'i afrohet tokës, në mënyrë që të mos i zbulohet avreti.

Argument për këtë është hadithi i Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e transmeton Tirmidhiu, ku thuhet:

“Pejgamberi ﷺ nuk i ngrinte rrobat derisa t'i afrohej tokës.”

Ky hadith tregon se ngritja e rrobave para se të ulet mund të bëhet shkak për zbulimin e avretit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të mos flasë gjatë qëndrimit aty.”

Pra, është e papëlqyer që njeriu të flasë gjatë kohës që është duke kryer nevojën.

Kjo vlen si për fjalët që përmbajnë përmendjen e Allahut, ashtu edhe për çdo lloj bisede tjetër.

Po kështu, nuk flet as kur fjala në vetvete do të ishte e detyrueshme, si kthimi i selamit. Prandaj, ai nuk e kthen selamin, megjithëse kthimi i tij është detyrim në rrethana të zakonshme.

Gjithashtu, nuk flet me fjalë që përmbajnë përmendjen e Allahut dhe as me fjalë të tjera.

Megjithatë, dëgjimi i përmendjes së Allahut lejohet.

Për këtë arsye, në *Sahihun* e Buhariut transmetohet se Ibrahim en-Nehai, Allahu e mëshiroftë, kur hynte në vendin e kryerjes së nevojës, e urdhëronte shërbëtorin e tij t'i lexonte një libër, në mënyrë që ta shfrytëzonte kohën. Kjo tregon se dëgjimi në këtë rast lejohet, ndërsa të folurit është i papëlqyer.

Sa u përket banjove të sotme, kjo dispozitë ka të bëjë vetëm me kohën kur njeriu është duke kryer nevojën.

Ndërsa nëse ai ndodhet në pjesën e dushit ose te vendi i larjes dhe nuk është duke kryer nevojën, atëherë kjo dispozitë nuk zbatohet dhe nuk thuhet se të folurit është i papëlqyer.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të mos urinojë në një vrimë ose në vende të ngjashme.”

Me **vrinë** nënkuptohet një zgavër në tokë.

Me të njëjtin gjykim trajtohen edhe vende të ngjashme, si tunelet ose zgavrat që kanë të njëjtin funksion.

Po ashtu, në këtë kuptim përfshihen edhe uji i ndenjtur dhe raste të ngjashme.

Fukahatë kanë përmendur gjithashtu se është e papëlqyer të urinohet në një enë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe ta prekë organin e tij gjenital me dorën e djathtë.”

Fukahatë thonë se prekja e organit gjenital me dorën e djathtë është e papëlqyer.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Katades (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në dy përmbledhjet e sakta, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Asnjëri prej jush të mos e prekë organin e tij gjenital me dorën e djathtë.”

Ky hadith përfshin organin gjenital, si pjesën e përparme, ashtu edhe atë të pasme, si te burri, ashtu edhe te gruaja.

Edhe pse në hadith përmendet organi gjenital i burrit, kjo është sipas mënyrës së zakonshme të shprehjes dhe nuk kufizohet vetëm tek ai.

Në një transmetim tjetër thuhet:

“As të mos e prekë organin e tij gjenital.”

Ky formulim është edhe më i përgjithshëm dhe përfshin të gjitha rastet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të bëjë istinxhā ose istixhmār me dorën e djathtë.”

Pra, është e papëlqyer që njeriu të bëjë istinxhā ose istixhmār me dorën e djathtë.

Ai duhet të bëjë istinxhā dhe istixhmār me dorën e majtë, sepse ajo përdoret për pastrimin e papastërtive.

Ndërsa derdhja e ujit me dorën e djathtë lejohet, sepse kjo nuk konsiderohet istinxhā. Istinxhā është pastrimi që bëhet duke prekur drejtpërdrejt vendin e papastërtisë ose duke e pastruar atë me një mjet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...si dhe të drejtohet nga Dielli ose Hëna.”

Pra, është e papëlqyer të drejtohet nga Dielli ose Hëna gjatë kryerjes së nevojës.

Argumenti që Fukahatë kanë përmendur për papëlqyeshmërinë e drejtimit nga Dielli dhe Hëna janë disa transmetime, por ato janë më afër të qenit të trilluara sesa të sakta, madje edhe më shumë sesa thjesht të dobëta.

Megjithatë, Fukahatë e medhhebit, megjithëse transmetimet përmbajnë formulim ndalues, e kanë konsideruar këtë veprim vetëm të papëlqyer.

Kjo sepse një rregull i medhhebit është se **çdo ndalim ose urdhër i transmetuar nga Pejgamberi ﷺ në çështjet e etikës, në parim, tregon për pëlqyeshmëri ose papëlqyeshmëri, e jo për detyrim ose ndalim të prerë.**

Mbaje këtë rregull gjatë gjithë librit, sepse ai përsëritet vazhdimisht në çështjet e etikës islame.

وَيُحْرَمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ، وَلُبْنُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ، وَبَوْلُهُ فِي طَرِيقٍ وَطَلٍّ نَافِعٍ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ

“Ndalohet të drejtohet nga kibla ose t’ia kthejë shpinën asaj gjatë kryerjes së nevojës, nëse nuk ndodhet brenda një ndërtese; të qëndrojë më gjatë se sa e kërkon nevoja; të urinojë në rrugë, në një hije të dobishme ose nën një pemë që ka fruta.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndalohet të drejtohet nga kibla ose t’ia kthejë shpinën asaj gjatë kryerjes së nevojës, nëse nuk ndodhet brenda një ndërtese.”

Pra, sipas medhhebit, është e ndaluar që njeriu ta drejtojë fytyrën nga kibla ose t’ia kthejë shpinën asaj kur kryen nevojën, nëse ndodhet në një vend të hapur dhe jo brenda një ndërtese.

Ata janë mbështetur në hadithin e saktë të Ebu Ejubit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në dy përmbledhjet e sakta, ku Pejgamberi ﷺ e **ndaloi** këtë veprim.

Fjala **“e ndaloi”** është shprehje e qartë që tregon ndalim.

Po ashtu, sahabët e konsideronin këtë një çështje serioze. Kur hynë në banjat e Shomit, transmetohet se ata thoshin:

“Kërkojmë falje prej Allahut.”

Kjo sepse aty gjenin tualete të ndërtuara në drejtim të kiblës.

Kur autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndalohet të drejtohet nga kibla ose t’ia kthejë shpinën asaj...”

kjo dispozitë përfshin dy çështje:

Së pari: ndalimi vlen si gjatë urinimit, ashtu edhe gjatë jashtëqitjes. Pra, nuk lejohet as të urinojë dhe as të kryejë jashtëqitjen i drejtuar nga kibla ose me shpinë nga ajo.

Së dyti: Fukahatë kanë thënë se ky ndalim nuk kufizohet vetëm me vetë kryerjen e nevojës, por përfshin edhe kohën e istinxhāsë dhe istixhmārit. Prandaj, sipas tyre, edhe gjatë pastrimit pas kryerjes së nevojës duhet të shmanget drejtimi nga kibla ose kthimi i shpinës ndaj saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nëse nuk ndodhet brenda një ndërtese.”

Ndërsa, nëse ndërmjet personit dhe kiblës ka një ndërtesë ose ndonjë pengesë tjetër, atëherë lejohet të drejtohet nga kibla ose t’ia kthejë shpinën asaj, pa qenë kjo e papëlqyer.

Argument për këtë është hadithi i Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili transmeton se u ngjiti mbi shtëpinë e Hafsës dhe e pa Pejgamberin ﷺ duke kryer nevojën, i drejtuar nga Shami dhe me shpinë nga Qabeja.

Kjo tregon lejueshmërinë, sepse parimi lidhur me veprimet e Pejgamberit ﷺ është se ato tregojnë lejueshmëri.

Me fjalën “**ndërtesë**” nuk synohet vetëm një objekt i ndërtuar, por çdo pengesë që ndodhet ndërmjet personit dhe kiblës, edhe nëse është e ngjashme me pengesën që vendoset para atij që falet.

Për shembull, nëse një person ndodhet në një vend të hapur dhe vendos ndërmjet vetes dhe kiblës një pengesë, si pjesa e pasme e shalës, me lartësi afërsisht një krah, atëherë i lejohej të drejtohej nga kibla, sepse ndërmjet tij dhe saj ka vendosur një pengesë.

Sipas Fukahave, përmasat e kësaj pengese trajtohen në mënyrë të ngjashme me pengesën e namazit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të mos qëndrojnë më gjatë se sa e kërkon nevoja.”

Qëndrimi më gjatë se nevoja është i ndaluar, sepse është transmetuar ndalimi i zgjatjes së qëndrimit në vendin e kryerjes së nevojës.

Në këtë ka disa urtësi:

- mund të bëhet shkak për vesvese;
- sidomos në kohët e hershme, kur kushtet ishin ndryshe, mund të çonte në ndotje me papastërti;
- dhe njeriu nuk e përmend Allahun e Lartësuar në atë vend, prandaj nuk është e përshtatshme të qëndrojnë aty pa nevojë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të mos urinojnë në rrugë.”

Fukahatë sqarojnë se këtu bëhet fjalë për një **rrugë që përdoret nga njerëzit**.

Ndërsa një rrugë e braktisur, në të cilën nuk kalon askush, nuk hyn në këtë dispozitë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...në një hije të dobishme ose nën një pemë që ka fruta.”

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Ruajuni dy veprimeve që sjellin mallkimin.”

Në një transmetim tjetër thuhet:

“Ruajuni dy veprimeve që i bëjnë njerëzit t’ju mallkojnë.”

Pastaj Pejgamberi ﷺ përmendi atë që urinon në rrugën e njerëzve ose në hijen e tyre.

Kjo sepse një veprim i tillë u shkakton dëm njerëzve dhe cenon të drejtën e tyre për të përfituar nga këto vende të përbashkëta.

وَيَسْتَجِمِرُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، وَيُجْرِيهِ الْإِسْتِجْمَارُ إِنْ لَمْ يَعُدْ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ

“Është e pëlqyer që fillimisht të bëjë istixhmār, pastaj istinxhā me ujë. Megjithatë, istixhmāri është i mjaftueshëm nëse papastërtia nuk e ka kaluar vendin e zakonshëm të daljes.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e pëlqyer që fillimisht të bëjë istixhmār, pastaj istinxhā me ujë.”

Pra, mënyra më e mirë është që njeriu t’i bashkojë të dyja: istixhmārin dhe istinxhānë.

Për këtë është përmendur cilësia e banorëve të Kubasë, për të cilët Allahu i Lartësuar ka lavdëruar duke thënë:

“Allahu i do ata që pendohen vazhdimisht dhe i do ata që pastrohen.”

(El-Bekare, 2:222)

Është transmetuar se ky ajet zbriti për banorët e Kubasë. Kur u pyetën për këtë, ata thanë:

“Ne fillimisht bënim istixhmār, pastaj istinxhā.”

Prandaj, mënyra më e mirë është që njeriu fillimisht ta pastrojë vendin me **pecetë, letër ose diçka të ngjashme**, e më pas ta lajë me ujë.

Ndërsa fukahatë kanë thënë se është e papëlqyer të veprohet e kundërta, domethënë të përdoret fillimisht uji e më pas të bëhet istixhmār.

Megjithatë, kjo papëlqyeshmëri nuk është bindëse, madje as sipas rregullave të vetë medhhebit.

Kjo sepse, pasi papastërtia është larguar me ujë, përdorimi i pecetës ose i një mjeti tjetër pas tij nuk konsiderohet më istixhmār, por vetëm **tharje** ose diçka me të njëjtin funksion.

Prandaj, kjo nuk është istixhmār në kuptimin juridik, por vetëm një veprim që bëhet pasi papastërtia tashmë është larguar.

Për këtë arsye, e konsideroj këtë si **përpyjekje për të arritur një rezultat që tashmë është arritur**, sepse uji e ka larguar vetë papastërtinë.

Fukahatë e kanë konsideruar të papëlqyer këtë mënyrë nga frika se, **nëse pas larjes me ujë përdoret pecetë, letër ose diçka e ngjashme, papastërtia mund të përhapet më shumë.**

Megjithatë, pasi papastërtia është larguar me ujë, **kjo arsye nuk mbetet më e vlefshme.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...istixhmāri është i mjaftueshëm...”

Pa dyshim që istixhmāri është i mjaftueshëm. Madje, ndonjëherë mund të jetë edhe më i mirë, kur synimi është t’u mësohet njerëzve Suneti, siç është transmetuar nga Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) dhe të tjerë.

Po ashtu, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...istixhmāri është i mjaftueshëm...”

Po kështu, me pajtimin e dijetarëve, edhe istinxhāja me ujë, e vetme, është e mjaftueshme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nëse papastërtia nuk e ka kaluar vendin e zakonshëm të daljes.”

Duhet të ndalemi te kjo fjali, sepse është një çështje shumë e rëndësishme.

Shprehja **“nuk e ka kaluar”** do të thotë: **nuk është përhapur përtej vendit të zakonshëm.**

Kjo dispozitë lidhet vetëm me **istixhmārin**, dhe ky është dallimi i tretë ndërmjet istinxhāsë dhe istixhmārit.

Më herët përmendëm dy dallime, ndërsa ky është i treti.

Nëse papastërtia që del nga dy rrugët e nevojës përhapet përtej vendit të saj të zakonshëm, atëherë ajo duhet të pastrohet me ujë.

Në këtë rast nuk mjafton më istixhmāri me gurë ose me mjete të ngjashme.

Kjo sepse, sipas fukahave, istixhmāri është një **lehtësim i Sheriatit (rukhsa)**, dhe lehtësimet kufizohen vetëm në vendin për të cilin janë ligjësuar. Prandaj, istixhmāri kufizohet vetëm në vendin e zakonshëm të daljes së papastërtisë dhe nuk shtrihet përtej tij.

Çdo pjesë që e kalon këtë kufi duhet të lahet me ujë.

Sipas medhhebit, kufiri i **vendit të zakonshëm** përcaktohet sipas zakonit (*urf*).

Disa medhhebe kanë vendosur kufij të tjerë, si një e treta ose përmasa të tjera, por ky nuk është vendi për t'i trajtuar ato mendime.

Pra, kriteri është zakoni.

Për shembull, nëse një person urinon dhe urina spërkatet përtej vendit ku zakonisht bie, atëherë pjesa që është përhapur jashtë atij kufiri duhet të lahet me ujë. Në këtë rast nuk mjafton që ajo vetëm të fshihet me pecetë.

Po kështu, nëse pas jashtëqitjes papastërtia përhapet përtej vendit të zakonshëm, edhe ajo pjesë duhet të lahet me ujë.

Ndërsa për pjesën që mbetet brenda vendit të zakonshëm, istixhmāri është i mjaftueshëm.

Kjo sepse, siç u përmend më parë, istixhmāri është një **lehtësim i Sheriatit**, pasi ai mjaftohet me largimin e kuptimit të papastërtisë, megjithëse disa gjurmë të saj mbeten, edhe kur uji është i disponueshëm.

وَيُشْتَرَطُ لِلْإِسْتِخْمَارِ بِأَخْبَارٍ وَنَحْوِهَا: أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا ، مُنْقِيًا - غَيْرَ عَظْمٍ ، وَرَوْثٍ ،
وَطَعَامٍ ، وَمُخْتَرَمٍ ، وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ

“Që istixhmāri me gurë ose me mjete të ngjashme të jetë i vlefshëm, kushtëzohet që ato të jenë: të pastra, pastruese, të mos jenë kockë, bajgë, ushqim, diçka e nderuar ose diçka e lidhur me një kafshë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Që istixhmāri me gurë ose me mjete të ngjashme të jetë i vlefshëm, kushtëzohet që ato të jenë të pastra, pastruese, të mos jenë kockë, bajgë, ushqim, diçka e nderuar ose diçka e lidhur me një kafshë.”

Fjala e autorit:

“Kushtëzohet”

do të thotë se për vlefshmërinë e istixhmārit duhet të plotësohen **dy lloje kushtesh**.

Lloji i parë lidhet me **mjetin** me të cilin bëhet istixhmāri. Me këtë fillon autori në këtë pjesë.

Më pas, pas një ose dy rreshtash, autori e përsërit përsëri shprehjen:

“kushtëzohet”,

por këtë herë ai ka për qëllim kushtet që lidhen me **vetë veprimin e istixhmārit**.

Pra, kushtet ndahen në dy kategori:

- **kushtet që lidhen me mjetin e përdorur për istixhmār;**
- **kushtet që lidhen me vetë mënyrën e kryerjes së istixhmārit.**

Prandaj, fjala e autorit:

“kushtëzohet...”

këtu ka të bëjë me **mjetin** me të cilin bëhet istixhmāri.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...për istixhmārin me gurë ose me mjete të ngjashme.”

Nga kjo kuptohet se këto kushte vlejnë vetëm për mjetet me të cilat bëhet istixhmāri.

Ndërsa ato nuk kanë të bëjnë me ujin që përdoret për istinxhā. Për istinxhānë kushti është që uji të jetë **ujë i pastër dhe pastrues (tahūr)**.

Fjala e autorit:

“...ose me mjete të ngjashme.”

tregon se nuk është kusht që istixhmāri të bëhet vetëm me gurë.

Ai mund të bëhet edhe me çdo mjet tjetër që i plotëson këto kushte.

Prandaj, lejohet të bëhet istixhmār me dhe, me gurë, me letër, me peceta, me copa pëlhure dhe me mjete të tjera të ngjashme.

Po ashtu, lejohet edhe me **baltë të tharë ose me diçka të ngjashme me të**, përderisa nuk është send me vlerë.

Shejhu thotë:

“Kushti i parë për mjetin me të cilin bëhet istixhmāri është që ai të jetë i pastër.”

Autori nuk ka thënë **“të jetë pastrues (tahūr)”**, por ka përdorur fjalën **“i pastër (tāhir)”**.

Kjo sepse termi **tahūr (pastrues)** përdoret vetëm për ujin, ndërsa për sendet e tjera përdoret termi **tāhir (i pastër)**.

Arsyeja pse kushtëzohet që mjeti të jetë i pastër është se e kundërta e tij është **i papastër (nexhis)**.

Ndërsa një send i papastër nuk mund të pastrojë diçka tjetër, sepse ai vetë nuk është i pastër. Përkundrazi, ai vetëm sa e shton papastërtinë.

Për këtë çështje ekziston pajtimi i dijetarëve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pastrues.”

Autori e ka përsëritur dy herë fjalën **“pastrues”**. Këtë herë, me të ka për qëllim **mjetin me të cilin bëhet istixhmāri**.

Pra, një prej kushteve të mjetit është që ai të jetë **pastrues**, domethënë të jetë i aftë ta largojë papastërtinë.

Prandaj, çdo mjet që nuk e largon papastërtinë nuk është i vlefshëm për istixhmār.

Për shembull, pasqyra, guri i lëmuar si mermeri dhe të ngjashmit me të, si edhe sipërfaqet e forta e të lëmuara, si tavolina, sipërfaqet prej bakri dhe të ngjashmet me to, nuk konsiderohen mjete pastruese.

Këto mjete nuk e largojnë papastërtinë, madje në disa raste mund ta përhapin edhe më shumë atë.

Pra, çdo mjet që në vetvete nuk e largon gjurmën e papastërtisë, nuk lejohet të përdoret për istixhmār.

Këtu kemi një vërejtje të disa dijetarëve ndaj autorit.

Shejh Mensur el-Buhuti, Allahu e mëshiroftë, në veprën **er-Raud el-Murbi‘**, kishte si metodë të plotësonte ato gjëra që, sipas tij, autori i *Zād el-Mustakni‘* nuk i kishte përmendur, por që ishin të domosdoshme.

Ai thotë se këtu autori ka lënë pa përmendur edhe një kusht, e ai është që mjeti të jetë **i lejuar**.

Prandaj, sipas tij, nuk lejohet të bëhet istixhmār me një mjet që në vetvete është i ndaluar.

Megjithatë, kjo mund të arsyetohet edhe ndryshe.

Në fund të fundit, ky është mendim njerëzor dhe askush nuk është i pagabueshëm.

Autori, Shejh Musa, nuk e përmendi shprehimisht kushtin që mjeti të jetë **i lejuar**, sepse shumicën e rasteve të mjeteve të ndaluara do t'i përmendë menjëherë më pas, kur thotë:

“...të mos jetë kockë, bajgë, ushqim...”

e kështu me radhë.

Pra, ai është mjaftuar me përmendjen e shembujve konkretë, pa e përmendur rregullin e përgjithshëm, që është se mjeti duhet të jetë **i lejuar**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...të mos jetë kockë.”

Pra, nuk është i vlefshëm istixhmāri me kockë.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ e ka ndaluar istixhmārin me kockë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...as bajgë.”

Me **bajgë (روث)** nënkuptohet çdo jashtëqitje e kafshëve, **qoftë e kafshëve me mish të lejuar për konsum apo e atyre me mish të ndaluar për konsum**.

Nëse është jashtëqitje e një kafshe që nuk lejohet të hahet, atëherë ajo është e papastër.

Ndërsa nëse është jashtëqitje e një kafshe me mish të lejuar, ajo është e pastër, por megjithatë nuk lejohet të përdoret për istixhmār.

Është transmetuar saktësisht se Pejgamberi ﷺ e ka ndaluar istixhmārin me kockë dhe me bajgë.

Po ashtu, Pejgamberi ﷺ ka thënë për bajgën:

“Ajo është papastërti.”

Në një transmetim tjetër, të cilin e kanë transmetuar Darakutni dhe të tjerë, thuhet:

“Ajo nuk pastron.”

Pra, nuk e largon papastërtinë.

Kjo tregon se istixhmāri me këto gjëra është i ndaluar.

Ai që e bën këtë kryen gjynah.

Nga ana tjetër, ky istixhmār nuk e largon papastërtinë, prandaj pas kësaj duhet ta përsërisë pastrimin në mënyrën e duhur.

Pasi ta përfundojmë shpjegimin e të gjitha këtyre rasteve, **do të flasim për mënyrën e përsëritjes së këtij veprimi.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...as ushqim.”

Pra, nuk lejohet të bëhet istixhmār me ushqim, qoftë ai ushqim i njerëzve, i kafshëve apo i xhinëve.

Ushqimi i xhinëve është **kocka**, ndërsa ushqimi i kafshëve të tyre është **bajga**.

Meqenëse Pejgamberi ﷺ e ka arsyetuar ndalimin e istixhmārit me bajgë duke thënë se ajo është ushqim për kafshët e xhinëve, atëherë, me aq më tepër, nuk lejohet të bëhet istixhmār me ushqimin e kafshëve të njerëzve.

Prandaj, nuk lejohet të bëhet istixhmār me fiq, edhe nëse janë të tharë, dhe as me ndonjë ushqim tjetër që hahet nga kafshët.

Kjo sepse në një veprim të tillë ka shpërdorim të ushqimit.

Përveç kësaj, në disa raste ai nuk e largon papastërtinë, dhe në përgjithësi kjo hyn në kuptimin e fjalës së Pejgamberit ﷺ se këto gjëra **“nuk pastrojnë”**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...as me diçka të nderuar.”

Pra, nuk lejohet të bëhet istixhmār me një send të nderuar.

Në këtë kategori hyjnë, për shembull, librat e dijes dhe çdo send që ka vlerë dhe nderim.

Kjo sepse përdorimi i tyre për istixhmār përbën shpërdorim dhe cenim të vlerës së tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...as me diçka të lidhur me një kafshë.”

Sendet që janë të lidhura me një kafshë kanë forma të ndryshme.

Fukahatë kanë përmendur si shembull bishtin e kafshës.

Prandaj, nëse një person bën istixhmār me bishtin e një deleje ndërkohë që ai është ende i lidhur me kafshën, kjo nuk lejohet.

Nëse kafsha është e ngordhur, prapëseprapë nuk lejohet, sepse është ngordhësirë dhe e papastër.

Nëse kafsha është therur sipas Sheriatit, përsëri nuk lejohet, sepse ajo konsiderohet ushqim.

Prandaj, istixhmāri me pjesë të një kafshe nuk lejohet, qoftë ajo e gjallë, e therur sipas Sheriatit apo e ngordhur.

Megjithatë, arsyeja e ndalimit ndryshon në secilin rast.

Po kështu, nuk lejohet të bëhet istixhmār me pendët ose leshin e një kafshe përderisa ato janë ende të lidhura me të.

Ndërsa, pasi të shpëputen prej saj, **ato konsiderohen të pastra**, siç është rasti me pendët dhe leshin.

Megjithatë, për sa kohë që ato janë ende të lidhura me kafshën e gjallë, nuk lejohet të përdoren për istixhmār.

Këtu dua të ndalem te një çështje e rëndësishme, para se të kalojmë te kushtet që lidhen me vetë veprimin e istixhmārit.

Kjo ka të bëjë me rastin kur një person e shkel këtë rregull dhe bën istixhmār me një nga këto gjëra, qoftë me një mjet që nuk e pastron papastërtinë, apo me një mjet përdorimi i të cilit është i ndaluar. Cila është dispozita e këtij veprimi?

Themi se:

Nëse një person bën istixhmār me një nga mjetet e ndaluara ose me një mjet që nuk i plotëson kushtet e përmendura, atëherë zbatohen dy gjykime.

Gjykimi i parë:

Ky istixhmār nuk është i vlefshëm, edhe nëse, sipas mendimit të tij, gjurma e papastërtisë është larguar plotësisht.

Edhe në këtë rast themi: **duhet ta pastrosh përsëri vendin.**

Gjykimi i dytë:

Fukahatë e medhhebit thonë se, nëse ai ka bërë istixhmār me një mjet të ndaluar, atëherë nuk i lejohet ta largojë papastërtinë veçse me ujë, pra me **istinxhā**.

Ndërsa, nëse ka përdorur një mjet që nuk është pastrues, atëherë mund ta përsërisë pastrimin ose me **istinxhā** ose me **istixhmār**.

Pra, ai që e shkel rregullin duke përdorur një mjet të ndaluar për istixhmār, sipas medhhebit duhet ta përsërisë pastrimin vetëm me ujë.

Fukahatë e arsyetojnë këtë duke thënë se Pejgamberi ﷺ ka sqaruar se këto mjete **nuk pastrojnë**, madje e shtojnë papastërtinë.

Pejgamberi ﷺ ka thënë për bajgën:

“Ajo është papastërti.”

Kjo do të thotë se papastërtia përhapet përtej vendit të zakonshëm të daljes.

Ndërsa rregulli është se:

Kur papastërtia kalon përtej vendit të saj të zakonshëm, ajo nuk mund të pastrohet më me istixhmār, por vetëm me ujë.

Ndërsa mjete që nuk është pastrues, sipas fukahave, vetëm sa e zbut ose e pakëson papastërtinë, por nuk e përhap atë.

Për shembull, nëse një person kryen nevojën dhe pastaj përpiket të bëjë istixhmār me një gotë qelqi ose me një pasqyrë, i thuhet:

Ky istixhmār nuk është i vlefshëm.

Pas kësaj, ai duhet ta përsërisë pastrimin ose me istixhmār duke përdorur një pecetë, gur ose një mjet tjetër të vlefshëm, ose ta pastrojë me ujë.

وَيُسْتَرَطُّ ثَلَاثُ مَسَاحٍ مُنْفِيَةٍ فَأَكْثَرُ - وَلَوْ يَحْجِرُ ذِي شُعْبٍ ، وَيُسَرُّ قَطْعُهُ عَلَى وَثَرٍ

“Për istixhmārin kushtëzohet që të bëhen tri fshirje pastruese ose më shumë, edhe nëse ato bëhen me një gur që ka disa anë. Gjithashtu, është sunet që të përfundojë me numër tek.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kushtëzohet...”

Pra, këtu bëhet fjalë për **kushtet që lidhen me vetë veprimin e istixhmārit.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...tri fshirje...”

Istixhmāri duhet të përbëhet patjetër nga **tri fshirje.**

Argument për këtë është hadithi i Selmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Mos u mjaftoni me më pak se tri fshirje.”

Ky hadith është tekst i qartë se më pak se tri fshirje nuk mjaftojnë.

Prandaj, nëse një person bën istixhmār vetëm një ose dy herë, themi se ky istixhmār nuk është i vlefshëm.

Ai duhet ose ta plotësojë numrin e fshirjeve, ose ta përsërisë istixhmārin, ose të bëjë istinxhā me ujë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...tri fshirje...”

Çdo fshirje duhet të përfshijë **të gjithë vendin** që duhet pastruar dhe jo vetëm një pjesë të tij.

Një fshirje nuk konsiderohet e plotë përderisa nuk e përfshin të gjithë vendin e papastërtisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pastruese.”

Fjala “**pastruese**” është përmendur më parë në lidhje me **mjetin**, ndërsa këtu lidhet me **vetë veprimin**.

Pra, tri fshirjet duhet të jenë **pastruese**, domethënë të arrijnë pastrimin e kërkuar.

Fukahatë kanë thënë se pastrimi arrihet në këtë mënyrë:

- Në **istinxhā me ujë**, pastrimi arrihet kur vendi kthehet në gjendjen e tij të mëparshme dhe i rikthehet vrazhdësia natyrore. Ky është kuptimi i pastrimit në istinxhā.
- Ndërsa në **istixhmār**, pastrimi arrihet kur nuk mbetet më papastërti që mund të largohet me atë mjet.

Pra, nuk duhet të mbetet asnjë gjurmë që mund të hiqet me gurin, pecetën ose mjetin tjetër me të cilin po bëhet istixhmāri.

Ky është kuptimi i fjalës “**pastruese**”.

Prandaj:

- “**Pastruese**” në istinxhā me ujë do të thotë që vendi të rikthehet në vrazhdësinë e tij natyrore.
- Ndërsa “**pastruese**” në istixhmār do të thotë që të largohet çdo gjurmë e papastërtisë që mund të hiqet me mjetin e përdorur për istixhmār, qoftë ai gur apo diçka tjetër.

Mund të ndodhë që të mbetet erë ose ngjyrë, por kjo falet.

Ndonjëherë një person mund të bëjë istixhmār me një copë pëlhere, e cila pastron më mirë sesa një gur.

Megjithatë, nëse ai bën istixhmār me gur dhe plotësohen kushtet e përmendura, kjo është e vlefshme.

Pra, ai bën fshirje pastruese derisa të mos mbetet më asgjë që mund të largohet me gurin.

Ajo që mbetet pas kësaj është e falur dhe hyn në kategorinë e papastërtive të vogla për të cilat Sheriati ka bërë lehtësim.

Madje, edhe nëse njeriu djersitet dhe ndonjë gjurmë e tillë kalon me djersën në rrobat e tij, ajo është e falur.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...edhe nëse bëhet me një gur që ka disa anë.”

Pra, nëse guri ka disa anë të ndryshme, ai mund të përdoret për tri fshirje.

Për shembull, nëse është një gur i madh dhe i palëvizshëm në tokë, personi mund ta fshijë vendin e papastërtisë mbi tri anë të ndryshme të tij, duke bërë kështu tri fshirje të veçanta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe është sunet që të përfundojë me numër tek.”

Pra, nëse istixhmāri kalon tri fshirjet, atëherë është sunet që ai të përfundojë me një numër tek.

Nuk lejohet të bëhen më pak se tri fshirje, pavarësisht nëse vendi është pastruar apo jo.

Nëse vendi nuk pastrohet me tri fshirje, atëherë është detyrim që të shtohen edhe fshirje të tjera derisa të arrihet pastrimi.

Nëse pastrimi arrihet me një numër çift fshirjesh, atëherë suneti është të shtohet edhe një fshirje tjetër, në mënyrë që numri të bëhet tek.

Ndërsa, nëse pastrimi është arritur me një numër tek, ai ndalet aty dhe nuk shton më fshirje.

Kjo sepse shtimi i panevojshëm është i ndaluar.

Edhe adhurimi duke shtuar më shumë se sa ka ligjësuar Sheriati është i ndaluar, sepse mund të bëhet shkak për vesvese dhe pasoja të tjera të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe është sunet që të përfundojë me numër tek.”

Argumenti se përfundimi me numër tek është **sunet** dhe jo **detyrim**, është hadithi i transmetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e kanë shënuar Imam Ahmedi dhe Ebu Davudi, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush bën istinxhā, le ta përfundojë me numër tek. E kush nuk e bën këtë, nuk ka gjynah."

Fukahatë e kanë kuptuar këtë hadith si të zbatueshëm **pasi të jenë plotësuar tri fshirjet e detyrueshme.**

Pra, nëse pastrimi nuk arrihet me tri fshirje, atëherë është detyrim të shtohen fshirje të tjera derisa të pastrohet vendi.

Nëse pastrimi arrihet me një **numër çift** fshirjesh, atëherë suneti është të shtohet edhe një fshirje tjetër, në mënyrë që numri përfundimtar të jetë **tek**.

Ndërsa, nëse nuk veprohet kështu dhe istixhmāri përfundon me një numër çift fshirjesh, nuk ka gjynah.

Kjo bazohet në fjalën e Pejgamberit ﷺ – nëse hadithi vërtetohet –:

"...e kush nuk e bën këtë, nuk ka gjynah."

وَيَحِبُّ الْاِسْتِجَاءَ لِكُلِّ خَارِجٍ إِلَّا الرِّيحَ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَهُ وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ

"Istinxhāja është detyrim për çdo gjë që del nga dy rrugët e nevojës, përveç erës. Pa të nuk është i vlefshëm as abdesi dhe as tejemumi."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Istinxhāja është detyrim për çdo gjë që del..."

Me **istinxhā** këtu nënkuptohet edhe **istixhmāri**, sepse, siç kemi përmendur më parë, kur fjala **istinxhā** përdoret në mënyrë të përgjithshme, ajo përfshin të dyja.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...për çdo gjë që del..."

Domethënë, për çdo gjë që del nga dy rrugët e nevojës.

Sipas fukahave, çdo gjë që del nga këto dy rrugë e bën të detyrueshëm istinxhānë.

Këtu duhen sqaruar dy çështje:

Çështja e parë:

Dalja nga dy rrugët e nevojës përfshin:

- rrugën e urinës,
- rrugën e jashtëqitjes,
- dhe rrugën e lindjes.

Pra, çdo gjë që del nga ndonjëra prej këtyre rrugëve e bën të detyrueshëm istinxhānë.

Çështja e dytë:

Fjala e autorit:

“...për çdo gjë që del...”

përfshin urinën dhe jashtëqitjen, për të cilat argumentet janë të qarta dhe të njohura.

Po ashtu, ajo përfshin edhe **medhiun (lëngun paraejakulator)**.

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të), siç transmetohet në hadithin e Mikdadit, e pyeti Pejgamberin ﷺ për medhiun.

Pejgamberi ﷺ i tha:

“Mjafton që të lash organin tënd dhe testikujt.”

Më vonë do të flasim për larjen e testikujve.

Mendimi më i saktë është se larja e tyre është e ligjësuar kur del medhiu.

Kjo shtesë është transmetuar tek Imam Ahmedi dhe është pranuar nga shumë dijetarë, si vetë Imam Ahmedi dhe Shejhul-Islam Ibn Tejmije.

Megjithatë, vendi i trajtimit të kësaj çështjeje nuk është këtu.

Prandaj, detyrimi këtu është **istinxhāja**, ndërsa larja e testikujve është një dispozitë shtesë që lidhet posaçërisht me medhiun.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ e urdhëroi që të lante organin e tij dhe testikujt.

Ndërsa **menu (sperma)**, megjithëse del nga njëra prej dy rrugëve të nevojës, është e pastër.

Megjithatë, sipas medhhebit, edhe pas daljes së saj është e detyrueshme istinxhāja. Pejgamberi ﷺ, para se të merrte gusël nga xhunubllëku, e lante vendin e daljes dhe më pas merrte gusël.

Kjo tregon se istinxhāja kryhet para guslit, edhe pse vetë menu nuk konsiderohet i papastër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç erës.”

Pra, për daljen e erës nuk kërkohet istinxhā.

Madje, është transmetuar ndalimi i istinxhāsë pas daljes së erës, sepse në këtë rast nuk ka papastërti materiale që del nga trupi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe pa të nuk është i vlefshëm as abdesi dhe as tejemumi.”

Pra, abdesi dhe tejemumi nuk janë të vlefshëm për atë që ka kryer nevojën, derisa të bëjë më parë istinxhā ose istixhmār.

Duhet pasur kujdes te shprehja:

“për atë që ka kryer nevojën.”

Disa nxënës me pak përvojë, kur lexojnë këtë fjali, mendojnë gabimisht se asnjë abdes nuk është i vlefshëm pa u paraprirë nga istinxhāja ose istixhmāri.

Kjo nuk është e saktë dhe askush prej dijetarëve nuk e ka thënë këtë.

Qëllimi i autorit është se **abdesi dhe tejemumi nuk janë të vlefshëm pa istinxhā ose istixhmār vetëm për atë që ka kryer nevojën dhe ka dalje nga dy rrugët e nevojës.**

Një shembull i kësaj është kur një person urinon ose kryen jashtëqitjen, pastaj merr abdes, ndërsa istixhmārin ose istinxhānë e lë për më vonë, me qëllim që të mos prejë organin e tij dhe të mos i prishet abdesi.

Atij i thuhet:

Abdesi yt nuk është i vlefshëm.

Kjo sepse, për atë që ka kryer nevojën, një prej kushteve të vlefshmërisë së abdesit është që paraprakisht të bëjë istinxhā ose istixhmār, domethënë të largojë papastërtinë nga vendi i daljes së saj.

Ndërsa, nëse papastërtia gjendet në një vend tjetër të trupit, jo në vendin e zakonshëm të daljes – për shembull në këmbë, në dorë ose në ndonjë pjesë tjetër – larja e saj nuk është kusht për vlefshmërinë e abdesit.

Ajo që kushtëzohet të largohet për vlefshmërinë e abdesit është vetëm papastërtia që kërkon istinxhā ose istixhmār.

Argumenti për këtë dispozitë është fjala e Allahut të Lartësuar:

“...ose nëse ndonjëri prej jush vjen nga kryerja e nevojës, ose keni pasur kontakt me gratë...”

(En-Nisā, 4:43)

Shejhu thotë se Allahu i Lartësuar përmendi ardhjen nga vendi i kryerjes së nevojës (العايط), gjë që nënkupton edhe atë që lidhet domosdoshmërisht me të, pra **istinxhānë**.

Kështu, personi fillimisht kryen istinxhānë, e më pas merr abdes ose bën tejemum.

Ky është argumenti i parë.

Argumenti i dytë është hadithi i Mikdad ibn el-Esvedit (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Kur ai ia përcolli Pejgamberit ﷺ pyetjen e Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të) lidhur me medhiun, Pejgamberi ﷺ tha:

“Mjafton që ai ta lajë organin e tij dhe testikujt.”

Ky është transmetimi i Imam Ahmedit.

Ndërsa në transmetimin që gjendet në **Sahih**, thuhet:

“Le ta lajë organin e tij, pastaj të marrë abdes.”

Ndalemi pak te fjala:

“pastaj” (ثم).

Kjo fjalë tregon renditje dhe pasim.

Pra, së pari duhet të lahet vendi, e vetëm më pas të merret abdes.

Prandaj, ky është tekst i qartë nga Pejgamberi ﷺ se ai që ka kryer nevojën nuk mund të marrë abdes të vlefshëm derisa të ketë bërë më parë istinxhā ose istixhmār.

بَابُ السَّوَالِ، وَسُئَةُ الْوُضُوءِ

Kapitulli mbi dispozitat e përdorimit të misvakut dhe sunetet e abdesit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi dispozitat e përdorimit të misvakut dhe sunetet e abdesit.”

Fukahatë e kanë trajtuar misvakun si një temë më vete në këtë vend për shkak të lidhjes së tij me abdesin.

Kjo sepse përdorimi i misvakut është i pëlqyer gjatë marrjes së abdesit.

Fukahatë zakonisht i trajtojnë çështjet në vendin që ka lidhjen më të afërt me to.

Ndonjëherë, megjithatë, ata e shtyjnë trajtimin e një çështjeje për një kapitull tjetër, nëse e shohin se atje është më e përshtatshme.

Për shembull, kur flasin për kufirin dhe masën e mjekrës, nuk e trajtojnë atë në kapitullin e pastërtisë, edhe pse mjekra lidhet me sunetet e fitrës, të cilat zakonisht përmenden në këtë kapitull.

Fukahatë, në disa raste, e shtyjnë trajtimin e saj deri te kapitujt e fundit, si kapitulli mbi dëmshpërblimet.

Po ashtu, disa çështje që lidhen me ushqimet i shtyjnë dhe i trajtojnë në kapitujt që kanë të bëjnë me martesën.

Pra, renditja e temave të fukahatë bëhet sipas lidhjes dhe përshtatshmërisë së tyre me kapitullin përkatës.

التَّسْوُلُ - يُعَوِّدُ لَيْنٍ ، مُنْقِيٍّ ، غَيْرِ مُضِرٍّ ، لَا يَتَغَيَّرُ ، لَا بِأَصْبَعٍ وَخِرْقَةٍ - : مَسْئُونٌ كُلِّ وَقْتٍ
لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ

“Përdorimi i misvakut me një degëz të butë, pastruese, që nuk dëmton dhe nuk copëtohet – e jo me gisht ose me copë pëlhere – është sunet në çdo kohë, përveç për agjëruenin pas zenitit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Përdorimi i misvakut...”

Me përdorimin e misvakut (tesevuk) këtu nënkuptohet veprimi i pastrimit të dhëmbëve.

Ky veprim është quajtur me emrin **misvak**, sepse mjeti që përdoret më së shumti për pastrimin e dhëmbëve është pikërisht misvaku.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...me një degëz të butë.”

Së pari, fjala “degëz” (عود) tregon se misvaku duhet të jetë prej druri.

Kjo përfshin dy lloje:

- **trungun e pemës;**
- **degën e saj.**

Prandaj, misvaku i pemës **arak** mund të merret si nga trangu, ashtu edhe nga degët e saj.

Nga këto dy pjesë, ajo që pastron më mirë dhe është më e butë për gojën është më e vlefshme.

Fukahatë e kanë përmendur, duke u mbështetur te njerëzit me përvojë në këtë fushë, se misvaku i marrë nga **rrënja ose pjesa e trungut** pastron më mirë dhe është më i butë për gojën sesa ai i marrë nga degët.

Për këtë arsye, ai është më afër Sunetit dhe më i mirë.

Kjo sepse Sheriati synon dy gjëra:

- **ndjekjen e Pejgamberit ﷺ;**
- **dhe arritjen e një pastrimi sa më të mirë.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...të butë.”

Pra, misvaku duhet të jetë i butë dhe jo i fortë.

Me **butësi** këtu nuk nënkuptohet domosdoshmërisht që degëza të jetë e njomë, por që gjatë përdorimit të jetë e butë dhe të mos dëmtojë gojën.

Argument për pëlqyeshmërinë e kësaj është hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në përmbledhjet e sakta. Kur Pejgamberi ﷺ ishte në sëmundjen e tij të fundit, ajo mori misvakun e vëllait të saj, Abdurrahmanit, e zbuti dhe ia përgatiti Pejgamberit ﷺ.

Pra, misvaku mund të jetë i butë në dy mënyra:

- **të jetë i butë nga vetë natyra e degëzës;**

- ose personi ta zbusë duke e kafshuar, duke e njomur në ujë ose me ndonjë mënyrë tjetër të ngjashme.

Arsyeja është se misvaku i fortë mund t'i dëmtojë dhëmbët dhe mishrat e tyre. Për këtë arsye, nuk është e pëlqyer që ai të jetë i fortë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pastrues.”

Pra, misvaku duhet të jetë i tillë që t'i largojë mbetjet dhe papastërtitë nga dhëmbët.

Këtu nuk synohet domosdoshmërisht largimi i një papastërtie të caktuar, por pastrimi i përgjithshëm i gojës dhe i dhëmbëve.

Ky është edhe një nga kuptimet fetare të përdorimit të misvakut: **pastrimi i dhëmbëve.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...që nuk dëmton.”

Pra, misvaku nuk duhet të dëmtojë dhëmbët.

Ka disa lloje degësh që mund të dëmtojnë dhëmbët, prandaj fukahatë kanë tërhequr vëmendjen ndaj tyre dhe kanë ndaluar përdorimin e tyre.

Ata kanë transmetuar edhe një hadith për ndalimin e përdorimit të misvakut nga dega e shëgës, por ky hadith nuk është i saktë.

Megjithatë, fukahatë kanë thënë se dega e shëgës dëmton dhëmbët, sepse mund të lëndojë mishrat e tyre.

Po ashtu, ata kanë ndaluar edhe përdorimin e degës së **asit (الأس)**.

Ndërsa degët e ullirit dhe të disa pemëve të tjera, si pema **tarfa (الطرفاء)**, janë të përshtatshme për dhëmbët dhe nuk i dëmtojnë ato.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...që nuk copëtohet.”

Pra, misvaku nuk duhet të shpërbëhet ose të copëtohet gjatë përdorimit.

Nëse ai copëtohet, atëherë nuk arrihet pëlqyeshmëria e plotë e përdorimit të tij, për dy arsye:

Arsyeja e parë:

Pastrimi i kërkuar nuk realizohet siç duhet, sepse misvaku copëtohet dhe nuk e kryen funksionin e tij.

Arsyeja e dytë:

Nëse personi është agjërues, mund të ndodhë që të shkëputen pjesëza nga misvaku dhe t'i gëlltisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...e jo me gisht ose me copë pëlhure.”

Kjo pjesë e tekstit është shpjeguar nga fukahatë dhe komentuesit e veprës në dy mënyra.

Mendimi i parë është se përdorimi i gishtit ose i një cope pëlhure nuk e realizon sunetin e misvakut.

Prandaj, nëse një person e pastron gojën me gisht ose me një copë pëlhure, si p.sh. me shami, nuk e ka realizuar sunetin e misvakut.

Sipas këtij mendimi, në të njëjtën kategori hyn edhe furça e dhëmbëve, sepse qëllimi është përdorimi i një **degëze (misvaku)**.

Ndërsa një grup tjetër dijetarësh – dhe ky është mendimi më i afërt me të saktën – thonë se Imam Ahmed i ka një transmetim të qartë për këtë çështje.

Sipas këtij mendimi, suneti është që misvaku të bëhet me një degëz.

Nëse ajo gjendet, atëherë është më e vlefshme sesa përdorimi i gishtit ose i copës së pëlhurës.

Por nëse nuk gjendet degëza, atëherë përdorimi i këtyre mjeteve e realizon pëlqyeshmërinë e përgjithshme të misvakut.

Më herët kemi sqaruar dallimin ndërmjet **sunetit** dhe **veprës së pëlqyer (mustehab)**.

Prandaj, mjetet me të cilat bëhet misvaku ndahen në katër shkallë:

Shkalla e parë:

Misvaku prej pemës **arak**.

Më herët përmendëm se pjesa e marrë nga rrënja ose trugu i arakut është më e mirë sesa ajo e marrë nga degët, sepse pastron më mirë.

Shkalla e dytë:

Çdo degë tjetër që pastron mirë, edhe nëse nuk është prej arakut.

Si shembuj, dega e hurmës, pema **tarfa** dhe dega e ullirit.

Këto janë të përshtatshme dhe nuk dëmtojnë gojën, megjithëse araku mbetet më i mirë, sepse Suneti është lidhur fillimisht me të.

Shkalla e tretë:

Çdo mjet tjetër që e realizon pastrimin, si furça e dhëmbëve dhe pasta e dhëmbëve.

Edhe me to arrihet pëlqyeshmëria.

Këtë e ka pohuar Imam Ahmedi.

Është transmetuar gjithashtu nga Bejhekiu një hadith në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Përdorini gishtat tuaj si misvak."

Megjithatë, ky hadith është shumë i dobët.

Prandaj, kur thuhet se ditën e xhuma është e pëlqyer përdorimi i misvakut, ai që i lan dhëmbët me furçë fiton një pjesë të këtij shpërblimi.

Megjithatë, nëse ka mundësi të përdorë një degëz misvaku, ajo është pa dyshim më e mirë.

Shkalla e katërt:

Nëse nuk gjen asnjë nga këto mjete, atëherë mund ta pastrojë gojën me gisht.

Kjo sepse pastrimi me gisht është më i kufizuar dhe më pak efektiv sesa pastrimi me copë pëlhere, furçë dhëmbësh ose mjete të tjera të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...është sunet."

Siç e kemi përmendur edhe më herët, fjala **"është sunet"** nënkupton se për këtë veprim ekziston një transmetim i saktë nga Pejgamberi ﷺ.

Kjo mbështet edhe mendimin e dytë që përmendën disa prej komentuesve të *Zād el-Mustakni*.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...në çdo kohë."

Parimi themelor është se përdorimi i misvakut është sunet në çdo kohë.

Argument për këtë është hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Misvaku është pastrim për gojën dhe shkak për kënaqësinë e Zotit.”

Pejgamberi ﷺ nuk e kufizoi përdorimin e misvakut në një kohë të caktuar.

Ai nuk tha: “misvaku gjatë filan kohe”, por e përmendi në mënyrë të përgjithshme.

Prandaj, ky hadith është i pakufizuar dhe tregon se, në parim, përdorimi i misvakut është i pëlqyer në çdo kohë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përveç për agjëruesin pas zenitit.”

Ky është mendimi i medhhebit.

Sipas tij, për agjëruesin përdorimi i misvakut bëhet i papëlqyer pasi dielli kalon zenitin, pra pas hyrjes së kohës së namazit të drekës.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës (Allahu qoftë i kënaqur me të), në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Era e gojës së agjëruesit është tek Allahu më e këndshme se aroma e miskut.”

Fukahatë thanë se përdorimi i misvakut e largon këtë erë të gojës së agjëruesit, prandaj e konsideruan të papëlqyer pas zenitit.

Ata kanë transmetuar edhe një hadith nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të), megjithëse në zinxhirin e tij ka dobësi, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Përdoreni misvakun në mëngjes dhe mos e përdorni në mbrëmje.”

Këtu fjala “mbrëmje” (العشي) është kuptuar nga fukahatë si koha pas zenitit.

مَتَّكَدُ: عِنْدَ صَلَاةٍ، وَائْتِبَاهُ، وَتَعَبَّرَ فَمِ

“Përdorimi i misvakut është edhe më i theksuar para namazit, pas zgjimit nga gjumi dhe kur ndryshon era e gojës.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...është edhe më i theksuar para namazit.”

Autori nuk e ka përcaktuar llojin e namazit, gjë që tregon se dispozita është e përgjithshme.

Në terminologjinë e usul el-fikhut dihet se **emri i pashquar në një fjali pohore shpreh kuptim të përgjithshëm.**

Prandaj, përdorimi i misvakut është i pëlqyer para çdo namazi, qoftë farz apo nafile, namaz nate apo dite.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në dy përmbledhjet e sakta, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Po të mos ishte se do ta rëndoja umetin tim, do t’i urdhëroja të përdornin misvakun para çdo namazi.”

Ky hadith tregon se përdorimi i misvakut para namazit është i pëlqyer.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pas zgjimit.”

Pra, pas zgjimit nga gjumi.

Kjo bazohet në praktikën e Pejgamberit ﷺ.

Në hadithin e Hudhejfes (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në **Sahih**, thuhet se kur Pejgamberi ﷺ zgjohej nga gjumi, e pastronte gojën me misvak.

Kjo tregon se përdorimi i misvakut është i pëlqyer pas zgjimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe kur ndryshon era e gojës.”

Pra, përdorimi i misvakut është i pëlqyer sa herë që ndryshon era e gojës.

Arsyeja është se qëllimi i misvakut është pastrimi i gojës.

Prandaj, nëse era e gojës ndryshon për shkak të ushqimit, qëndrimit të gjatë pa folur, gjumit ose ndonjë shkak tjetër të ngjashëm, është e pëlqyer që ky ndryshim të largohet me përdorimin e misvakut.

وَيَسْتَاكُ عَرَضاً ، مُبْتَدِئًا بِجَانِبِ قِمِهِ الْأَيْمَنِ

“Misvaku përdoret horizontalisht, duke filluar nga ana e djathtë e gojës.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Misvaku përdoret horizontalisht.”

Pra, është e pëlqyer që misvaku të përdoret në mënyrë horizontale.

Sipas medhhebit, me këtë nënkuptohet mënyra e kalimit të misvakut mbi **dhëmbët**: ai lëviz përgjatë tyre nga e djathta në të majtë.

Disa dijetarë e kanë kuptuar ndryshe këtë shprehje dhe kanë thënë se “horizontalisht” lidhet me **gojën**, pra që misvaku të lëvizë nga lart poshtë.

Megjithatë, ajo që është përmendur shprehimisht nga fukahatë është se misvaku kalohet horizontalisht mbi dhëmbë.

Argumenti për konsiderimin e kësaj si sunet është hadithi i transmetuar nga Behz ibn Hakimi, nga babai i tij, e ky nga gjyshi i tij, në sahifen e njohur të Behz ibn Hakimit, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Përdoreni misvakun horizontalisht.”

Po ashtu, ky kuptim është transmetuar edhe në hadithin mursel të Atasë, të cilin e ka shënuar Ebu Davudi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...duke filluar nga ana e djathtë e gojës.”

Pra, është e pëlqyer që përdorimi i misvakut të fillojë nga ana e djathtë e gojës.

Kjo bazohet në hadithin e përgjithshëm të Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku thuhet se Pejgamberi ﷺ e pëlqente fillimin nga e djathta në çështjet e pastrimit dhe të zbukurimit.

Meqenëse misvaku është pjesë e pastrimit, ai fillon nga ana e djathtë dhe më pas vazhdon në anën e majtë.

Sa i përket dorës me të cilën përdoret misvaku, autori nuk e ka trajtuar këtë çështje.

Dijetarët kanë dy mendime:

- **Ata që e shohin misvakun si një formë nderimi dhe zbukurimi thonë se suneti është të përdoret me dorën e djathtë.**

Shejhul-Islam Ibn Tejmije thotë se nuk njeh ndonjë dijetar që të ketë thënë ndryshe, përveç gjyshit të tij, Mexhdud-Din Ibn Tejmijes.

- **Ndërsa ata që e konsiderojnë misvakun si një mjet pastrimi thonë se është më e përshtatshme të përdoret me dorën e majtë, duke e ruajtur kështu dorën e djathtë për gjërat fisnike.**

Megjithatë, shumica e dijetarëve, siç transmeton Shejhul-Islam Ibn Tejmije, janë të mendimit se misvaku përdoret me dorën e djathtë.

وَيَدَّهْنُ غَبًّا، وَيَكْتَجِلُ وَرَأً

“Është sunet që të lyhet me vaj herë pas here dhe të përdorë surme me numër tek.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e pëlqyer që të lyhet me vaj herë pas here.”

Me **lyerjen me vaj** këtu synohen dy gjëra:

E para: vendosja e vajit kur ekziston nevoja për të. Pra, përdorimi i vajit nuk kërkohet në çdo rast, por bëhet kur flokët ose trupi kanë nevojë për të.

E dyta: kujdesi dhe rregullimi i flokëve.

Fjala e autorit:

“herë pas here (غَبًّا)”

do të thotë: një ditë po dhe një ditë jo.

Kështu e ka shpjeguar Imam Ahmedi dhe në këtë kuptim kanë rënë dakord dijetarët e hadithit. Pra, një ditë lyhet me vaj, ndërsa ditën tjetër jo.

Argument për këtë është hadithi i Abdullah ibn Mugaffelit (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e transmetojnë Nesaiu dhe të tjerë:

“Pejgamberi ﷺ e ndaloi lyerjen e vazhdueshme me vaj, përveçse herë pas here.”

Sipas medhhebit, ky ndalim nënkupton papëlqyeshmëri dhe jo ndalim të prerë.

Kjo bazohet në hadithin e Ebu Katades (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili kishte flokë të gjatë. Kur Pejgamberi ﷺ e pa, i tha:

“Kujdesu për to.”

Për këtë arsye, Ebu Katadeja i lyente flokët me vaj çdo ditë.

Prandaj, mendimi i njohur te fukahatë e mëvonshëm është se suneti është që lyerja me vaj të bëhet herë pas here, një ditë po dhe një ditë jo.

Megjithatë, nëse personi ka nevojë t'i lyejë flokët çdo ditë, kjo i lejohet, bazuar në hadithin e Ebu Katades, nëse ky hadith është i saktë.

E përmenda këtë kusht, sepse atë e kanë përmendur dijetarët e mëvonshëm, ndër ta edhe dijetari Musa në veprën *El-Iknā'*.

Urtësia e ndalimit të lyerjes së përditshme me vaj

Urtësia fetare e ndalimit të lyerjes së vazhdueshme me vaj, përveçse herë pas here, përfshin dy çështje:

E para: kujdesin dhe nderimin e pamjes së njeriut.

E dyta: shmangien e rehatisë dhe të luksit të tepërt.

Sa i përket kujdesit për pamjen, njeriu nuk duhet t'i lërë flokët të çrregullta dhe të pakrehura. Prandaj, është e pëlqyer që t'i krehë, t'i rregullojë dhe, kur ka nevojë, t'i lyejë me vaj, në mënyrë që të mos jenë të shthurura, të ngritura ose të ngatërruara, por të jenë të rregulluara dhe në gjendje të përshtatshme.

Ndërsa përcaktimi që lyerja të bëhet **herë pas here** ka për qëllim që njeriu të mos bëhet tepër i dhënë pas rehatisë, luksit dhe kujdesit të tepruar për pamjen e jashtme.

Për këtë është transmetuar nga Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të), si dhe në një transmetim të ngritur te Pejgamberi ﷺ, thënia:

“Jetoni me thjeshtësi dhe bëhuni të fortë si Ma'aditët.”

Domethënë, përvetësoni tiparet e paraardhësit tuaj Ma'ad ibn Adnanit, i cili ishte burrë i fortë dhe jo i dhënë pas rehatisë së tepërt.

Në fund të transmetimit thuhet:

“Vërtet, robërit e Allahut nuk janë njerëz të dhënë pas luksit.”

Megjithatë, ky rregull nuk zbatohet për atë që ka nevojë për kujdes të përditshëm.

Për shembull, nëse dikush ka flokë të gjatë, ose bëhet fjalë për një grua, flokët e së cilës zakonisht janë të gjata, dhe moskrehja e përditshme mund t'i bëjë të ngatërrohen ose t'i shkaktojë dëm, atëherë lejohet që t'i krehë dhe t'i rregullojë çdo ditë, pa papëlqyeshmëri.

Kjo bazohet në hadithin e Ebu Katades dhe përfshin çdo person që ka nevojë të veçantë për kujdes të përditshëm të flokëve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe të përdorë surme me numër tek.”

Kjo bazohet në hadithin e Ibn Abbasit (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e transmeton Tirmidhiu, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ kishte një enë për surmen dhe e përdorte atë me numër tek.

Komentuesit e hadithit kanë sqaruar kuptimin e përdorimit të surmes me numër tek.

Së pari, nuk ka dyshim se përdorimi i surmes fillon me **syrin e djathtë**, sepse kjo është një formë nderimi dhe zbukurimi, prandaj i jepet përparësi anës së djathtë.

Më pas ata kanë dhënë dy mënyra për ta kuptuar shprehjen **“me numër tek”**.

Mendimi i parë:

Përdorimi me numër tek realizohet duke filluar me syrin e djathtë, pastaj me të majtin, e më pas duke u kthyer sërish te syri i djathtë.

Në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i kalimeve bëhet tek.

Për shembull:

- dy herë në njërin sy dhe një herë në tjetrin;
- ose katër herë në njërin dhe tri herë në tjetrin;
- ose në mënyra të tjera të ngjashme.

Ky është shpjegimi që gjendet në disa prej komenteve të **Sunenit të Tirmidhiut**.

Mendimi i medhhebit:

Sipas medhhebit, përdorimi i surmes me numër tek nuk llogaritet duke i marrë të dy sytë së bashku.

Përkundrazi, **çdo sy llogaritet më vete**.

Prandaj, në secilin sy surmja përdoret me numër tek.

Forma e pëlqyer është që në **çdo sy** të përdoret nga **tri herë**.

وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ

“Shqiptimi i ‘Bismilahit’ në fillim të abdesit është detyrim, nëse personi e kujton.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Shqiptimi i ‘Bismilahit’ në fillim të abdesit është detyrim, nëse personi e kujton.”

Argument për detyrueshmërinë e shqiptimit të **“Bismilahit”** është hadithi i transmetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e kanë shënuar Imam Ahmedi dhe Ebu Davudi, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nuk ka abdes për atë që nuk e përmend emrin e Allahut mbi të.”

Ky hadith, sipas bashkimit të rrugëve të tij të transmetimit, arrin gradën e hadithit të saktë.

Megjithatë, Imam Ahmedi ka thënë se nuk ka hadith të vetëm që të jetë i saktë në këtë temë.

Pavarësisht kësaj, ai e konsideroi **“Bismilahin”** të detyrueshëm, sepse e shihte hadithin si të forcuar nga bashkimi i rrugëve të transmetimit.

Prandaj, është e rëndësishme të dihet se Imam Ahmedi kishte metodologjinë e tij të veçantë në vlerësimin e haditheve.

Mosnjohja e terminologjisë së imamëve mund të çojë në keqkuptime.

Shembull për këtë është termi **“shādh” (i pazakontë)**.

Kur Imam Ahmedi u pyet për këtë term, ai nuk e shpjegoi sipas përkufizimit të njohur më vonë në terminologjinë e hadithit – se hadithi është i transmetuar nga një transmetues i besueshëm në kundërshtim me një transmetues më të besueshëm.

Përkundrazi, ai tha:

“Jo. Kjo shprehje nuk është e përshtatshme për hadithet e Pejgamberit ﷺ. Thuaj më mirë: ‘Nuk më pëlqen të veprohet sipas tij.’”

Për këtë arsye, mosnjohja e terminologjisë së imamëve para se të unifikoreshin termat e mëvonshëm të shkencës së hadithit mund të bëhet shkak për gabime në kuptimin e fjalëve të tyre.

وَيَحِبُّ الْخِتَانُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ

“Synetia është detyrim, përderisa personi nuk ka frikë për jetën e tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Synetia është detyrim.”

Argument për detyrueshmërinë e synetisë është hadithi i transmetuar nga Uthejm ibn Kulejbi, nga babai i tij, nga gjyshi i tij.

Kur gjyshi i tij pranoi Islamin, Pejgamberi ﷺ i tha:

“Hiqe prej vetes shenjën e kufrit dhe bëhu synet.”

Ky hadith është transmetuar nga Imam Ahmedi dhe të tjerë.

Sipas medhhebit, synetia është detyrim si për mashkullin, ashtu edhe për femrën.

Për mashkullin, synetia është heqja e lafshës që mbulon kokën e organit gjeneral.

Ky është kuptimi i synetisë për mashkullin.

Ndërsa për femrën, fukahatë e përshkruajnë atë si prerjen e një pjese të vogël të klitorisit, i cili është një pjesë mishi që del në sipërfaqe.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...përderisa personi nuk ka frikë për jetën e tij.”

Më herët përmendëm se detyrueshmëria e synetisë përfshin si mashkullin ashtu edhe femrën.

Megjithatë, nëse një person ka frikë për jetën ose shëndetin e tij, detyrimi bie.

Kjo mund të ndodhë, për shembull, kur personi është në moshë të shtyrë ose vuan nga një sëmundje.

Si shembull, në rastin kur gjaku i një personi nuk mpikset normalisht, siç ndodh te disa njerëz me çrregullime të koagulimit.

Në një rast të tillë themi se ky detyrim bie prej tij.

Ai nuk është i detyruar të marrë ilaçe, ta lodhë veten ose ta ekspozojë trupin e tij ndaj dëmit vetëm për ta kryer synetinë.

وَيُكْرَهُ الْقَرْعُ

“Është e papëlqyer rruajtja e pjesshme e flokëve.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e papëlqyer rruajtja e pjesshme e flokëve.”

Argument për papëlqyeshmërinë e rruajtjes së pjesshme të flokëve është hadithi i Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në dy përmbledhjet e sakta, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ e ndaloi **kaza’in** (rruajtjen e pjesshme të flokëve).

Sipas medhhebit, **kaza’i** përfshin dy forma.

Forma e parë:

Të rruhet një pjesë e kokës dhe të lihet pjesa tjetër me flokë.

Nuk ka rëndësi nëse pjesa e rruar është:

- pjesa e përparme e kokës;
- pjesa e pasme;
- ana e djathtë;
- ana e majtë;
- ose maja e kokës.

Mjafton që një pjesë e kokës të rruhet dhe një pjesë tjetër të lihet me flokë; kjo quhet **kaza’** sipas fukahave.

Ndalimi i përmendur në hadith, sipas medhhebit, nënkupton **papëlqyeshmëri** dhe jo ndalim të prerë.

Kjo sepse, sipas rregullit të medhhebit, ndalimet që lidhen me etikën dhe sjelljet merren si papëlqyeshmëri, ndërsa urdhrat në këto çështje tregojnë pëlqyeshmëri.

Këtë e ka përmendur Ibn en-Nexhxhâr në veprën *el-Kevkeb el-Munîr*.

Forma e dytë:

Fukahatë e medhhebit kanë përmendur edhe rruajtjen e pjesës së pasme të qafës.

Disa prej dijetarëve të mëvonshëm e konsideruan edhe këtë si një formë të kaza'it.

Megjithatë, disa fukaha të mëvonshëm, siç kuptohet nga fjalët e tyre, nuk e pranuan këtë mendim.

Ata thanë se kjo nuk është e saktë, sepse kaza'i lidhet vetëm me **flokët e kokës**.

Në hadithin e Ibn Omerit, kur ai u pyet se çfarë është kaza'i, u përgjigj:

“Është të rruhet një pjesë e kokës së fëmijës dhe të lihet pjesa tjetër.”

Prandaj, dispozita lidhet me kokën dhe jo me qafën.

Për këtë arsye, disa prej mësuesve tanë e kanë shpjeguar fjalën e fukahave duke thënë se me **“pjesën e pasme”** ata kanë për qëllim **pjesën e pasme të kokës**, e jo pjesën e pasme të qafës.

Prandaj, mendimi më i saktë sipas medhhebit të fukahatë e mëvonshëm është se këtu synohet **pjesa e pasme e kokës**, e jo qafa.

وَمِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ: السَّوَالُ، وَعَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا
وَيَجِبُ مِنْ تَوْمٍ لَيْلٍ نَاقِضٍ لَوُضُوءٍ، وَالْبَدَأَةُ بِمَضْمَضَةٍ ثُمَّ اسْتِئْشَاقٍ، وَالْمُبَالَغَةُ -
فِيهِمَا لِعَبْرِ صَائِمٍ، وَتَحْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ وَالْأَصَابِعِ، وَالتَّيَامُنُ، وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ
لِلْأُذُنَيْنِ، وَالْغَسْلَةُ الثَّانِيَّةُ وَالثَّلَاثَةُ

“Ndër sunetet e abdesit janë: përdorimi i misvakut, larja e duarve tri herë – ndërsa kjo bëhet detyrim pas gjumit të natës që e prish abdesin – fillimi me shpëlarjen e gojës e më pas të hundës, thellimi në të dyja për atë që nuk është agjërues, kalimi i gishtave nëpër mjekrën e dendur dhe ndërmjet gishtave, fillimi nga ana e djathtë, marrja e ujit të ri për veshët, si dhe larja e dytë dhe e tretë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, filloi të flasë për **sunetet dhe detyrimet e abdesit**.

Ai tha:

“Ndër sunetet e abdesit është përdorimi i misvakut.”

Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e transmeton Imam Ahmedi, ndërsa Buhariu e ka shënuar në mënyrë të varur (*mu’allek*), ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Po të mos ishte se do ta rëndoja umetin tim, do t’i urdhëroja të përdornin misvakun para çdo abdesi.”

Ndërsa në transmetimin e **dy Sahihëve** thuhet:

“...para çdo namazi.”

Kurse në transmetimin e Imam Ahmedit dhe të Buhariut në formë *mu’allek* thuhet:

“...para çdo abdesi.”

Qëllimi i fjalës **“para çdo abdesi”** është që misvaku të përdoret **para fillimit të abdesit**, e jo gjatë tij.

Prandaj, përdorimi i misvakut gjatë larjes së gjymtyrëve të abdesit nuk është sunet.

Disa njerëz e përdorin misvakun gjatë larjes së disa pjesëve të abdesit, por kjo nuk hyn në kuptimin e hadithit **“para çdo abdesi”**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...larja e duarve tri herë.”

Pra, larja e pëllëmbëve tri herë është sunet dhe jo detyrim.

Arsyeja është se në ajetin kuranor ajo nuk është përmendur si një prej detyrimeve të abdesit.

Argument për këtë është hadithi i Humranit, shërbëtorit të Othmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në **Sahih**, ku përshkruhet mënyra se si Pejgamberi ﷺ merrte abdes.

Në këtë hadith thuhet se, kur fillonte abdesin, ai derdhte ujë mbi pëllëmbët e tij dhe i lante tri herë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe bëhet detyrim...”

Pra, në një rast të caktuar larja e pëllëmbëve nuk mbetet më vetëm sunet, por bëhet detyrim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pas gjumit të natës që e prish abdesin.”

Këtë çështje e kemi sqaruar më herët.

Sipas medhhebit, larja e duarve është detyrim, bazuar në hadithin e Ebu Hurejrës (Allahu qoftë i kënaqur me të), të transmetuar në dy Sahihët, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur ndonjëri prej jush zgjohet nga gjumi, le t’i lajë duart tri herë, sepse ai nuk e di ku ka kaluar dora e tij gjatë natës.”

Fukahatë e medhhebit kanë argumentuar me fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“...ku ka kaluar dora e tij gjatë natës.”

pse kjo dispozitë lidhet posaçërisht me gjumin e natës, sepse fjala arabe **بات** përdoret për kalimin e natës.

Prandaj, ata kanë thënë se larja e duarve bëhet detyrim:

- pas gjumit të natës, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ: **“...ku ka kaluar dora e tij gjatë natës”**;
- kur ai gjumë është prej atyre që e prishin abdesin.

Kjo dispozitë nuk vlen për gjumin e lehtë, i cili nuk e prish abdesin.

Nëse gjumi nuk e prish abdesin, kjo dispozitë nuk zbatohet.

Fukahatë kanë thënë se kjo dispozitë është përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, prandaj kufizohet vetëm në rastin për të cilin ka ardhur teksti.

Rregulli që kemi përmendur më herët është:

“Çdo dispozitë që vjen në kundërshtim me analogjinë dhe nuk është e arsyetuar me një shkak të qartë, kufizohet në rastin më të ngushtë për të cilin ka ardhur teksti.”

Këtu ka edhe një çështje tjetër që lidhet me fjalën e autorit:

“...bëhet detyrim...”

Pra, detyrim është larja e duarve tri herë.

Fukahatë thonë se kjo larje pas zgjimit nga gjumi nuk bëhet për shkak se duart konsiderohen të papastr.

Përkundrazi, sipas medhhebit, ajo bëhet për ngritjen e një papastërtie rituale të veçantë që lidhet me duart.

Me fjalë të tjera, kjo larje nuk synon largimin e papastërtisë materiale, por trajtohet si një dispozitë që lidhet me papastërtinë rituale.

Për këtë arsye, fukahatë e kanë përfshirë atë në dispozitat e papastërtisë rituale.

Dhe, meqenëse kjo larje trajtohet si ngritje e papastërtisë rituale, ata thonë se për kryerjen e saj kërkohet nijeti.

Nëse një person zgjohet nga gjumi dhe e fut dorën në ujë pa qëllim, ose dora i zhytet vetvetiu në të, fukahatë thonë se kjo nuk mjafton.

Ai duhet ta lajë dorën në mënyrë të veçantë.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ nuk ka thënë:

“Le ta zhysë dorën.”

Por ka thënë:

“Le ta lajë dorën.”

Sipas medhhebit, kjo larje lidhet me një papastërti rituale të veçantë të dorës. Prandaj, nuk mjafton vetëm futja e saj në ujë, por kërkohet larje e qëllimshme.

Dhe, meqenëse kjo larje bëhet për ngritjen e papastërtisë rituale, për të kërkohet edhe nijeti.

Për këtë do të flasim më hollësisht kur të arrijmë te çështja e nijetit, por po e përmend këtu nga frika se mos e harroj më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe fillimi me shpëlarjen e gojës, pastaj me futjen e ujit në hundë.”

Me fjalën “fillimi” synohen dy çështje:

Çështja e parë: të fillohet me shpëlarjen e gojës dhe futjen e ujit në hundë para larjes së fytyrës.

Kjo është sunet. Megjithatë, lejohet që shpëlarja e gojës dhe futja e ujit në hundë të bëhen gjatë larjes së fytyrës ose pas saj.

Çështja e dytë: të fillohet me shpëlarjen e gojës para futjes së ujit në hundë.

Pra, nga fjala e autorit **“fillimi”** kuptohen dy lloje renditjeje:

- renditja ndërmjet shpëlarjes së gojës dhe futjes së ujit në hundë;
- renditja ndërmjet këtyre dy veprimeve dhe larjes së fytyrës.

Të dyja këto kuptime janë të synuara dhe të sakta.

Lidhur me këto dy veprime ekzistojnë edhe shumë sunete të tjera, si: të bëhen me një grusht të vetëm uji, shpëlarja e gojës dhe futja e ujit në hundë të bëhen me dorën e djathtë, ndërsa nxjerrja e ujit nga hunda me dorën e majtë, si dhe çështje të tjera që trajtohen në veprat më të zgjeruara.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe thellimi në të dyja për atë që nuk është agjërues.”

Kjo është një çështje e rëndësishme, sepse duhet sqaruar se çfarë nënkuptohet me thellimin në shpëlarjen e gojës dhe futjen e ujit në hundë.

Fillimisht do ta përmendim kufirin e detyrueshëm të shpëlarjes së gojës dhe futjes së ujit në hundë, e më pas formën e plotë të tyre.

Çdo gjë që tejkalon kufirin minimal të detyrueshëm dhe arrin formën e plotë është sunet.

Ndërsa, nëse tejkalohet edhe kufiri i plotësisë, atëherë kjo shtesë konsiderohet e ndaluar dhe bidat.

Prandaj, njohja e kufirit të detyrueshëm na tregon se çfarë hyn në thellimin e pëlqyer, ndërsa njohja e kufirit të plotësisë na tregon se ku duhet ndalur dhe se çfarë nuk lejohet të tejkalohet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe thellimi në të dyja për atë që nuk është agjërues.”

Fillojmë me **shpëlarjen e gojës**.

Fukahatë thonë se **kufiri minimal i detyrueshëm** në shpëlarjen e gojës është **qarkullimi i ujit në gojë**.

Me këtë nënkuptohen tri veprime:

- futja e ujit në gojë;
- lëvizja e tij brenda gojës;
- nxjerrja e tij jashtë.

Fukahatë thonë se, nëse personi kryen **dy nga këto tri veprime**, konsiderohet se e ka qarkulluar ujin në gojë.

Për shembull:

- nëse fut ujin në gojë dhe pastaj e nxjerr, kjo mjafton;
- ose nëse e fut ujin, e lëviz në të gjithë gojën dhe pastaj e gëlltit, edhe kjo mjafton, sepse janë realizuar dy prej tre veprimeve.

Prandaj, ata thonë se edhe nëse uji gëlltitet, shpëlarja e gojës është e vlefshme, përderisa janë realizuar dy nga këto veprime.

Ndërsa **forma e plotë** e shpëlarjes së gojës është që personi:

- ta fusë ujin në gojë;
- ta lëvizë në të gjitha pjesët e saj;
- dhe më pas ta nxjerrë jashtë.

Kështu realizohen të tria veprimet.

Nëse personi kryen vetëm një veprim, si p.sh. e fut ujin në gojë dhe e gëlltit menjëherë pa e lëvizur, kjo nuk konsiderohet shpëlarje e gojës.

Kjo quhet thjesht pirje e ujit dhe nuk mjafton për të përmbushur detyrimin e shpëlarjes së gojës.

Nga kjo bëhet i qartë kufiri minimal i detyrueshëm në shpëlarjen e gojës.

Ndërsa **kufiri i plotësisë** është që uji të qarkullojë në të gjitha pjesët e gojës, duke u lëvizur mirë e më pas duke u nxjerrë jashtë, në mënyrë që të realizohen të tre veprimet.

Çështja e dytë është futja e ujit në hundë.

Fukahatë thonë se **kufiri minimal i detyrueshëm** në futjen e ujit në hundë është që uji të tërhiqet në brendësi të hundës.

Ky është kufiri i detyrueshëm.

Ndërsa, nëse uji tërhiqet deri në pjesën më të thellë të hundës dhe më pas nxirret jashtë, atëherë është realizuar **forma e plotë** dhe **thellimi i pëlqyer** në futjen e ujit në hundë.

Pra, nxjerrja e ujit nga hunda tregon se uji ka arritur deri aty ku kërkohet.

Prandaj, **thellimi në futjen e ujit në hundë** është që uji të arrijë deri në skajin më të thellë të hundës, e më pas të nxirret jashtë.

Fukahatë thonë se në pjesën e fundit të hundës ndodhet një pjesë e vogël mishi. Ata kanë përmendur edhe përshkrime të saj, ndonëse realitetin e saj Allahu e di më së miri.

Qëllimi i tyre është të sqarojnë se **thellimi i pëlqyer** në futjen e ujit në hundë arrin vetëm deri në atë pikë.

Ndërsa futja e ujit përtej saj, derisa të arrijë në brendësi të trupit, nuk është e ligjësuar.

Prandaj, nëse dikush përpiqet ta teprojë në futjen e ujit në hundë derisa ai të arrijë në brendësi të trupit, kjo nuk lejohet.

Për këtë arsye, autori do të flasë pak më vonë edhe për dispozitën e agjëruesit në këtë çështje.

Sa i përket argumenteve se **shpëlarja e gojës dhe futja e ujit në hundë janë detyrime**, ato janë dy:

Argumenti i parë: Pejgamberi ﷺ nuk ka marrë asnjëherë abdes pa shpëlarë gojën dhe pa futur ujë në hundë.

Argumenti i dytë: Fjala e Allahut të Lartësuar:

"Kur të ngriheni për namaz, lani fytyrat tuaja..."
(*El-Maide*, 6).

Fukahatë thonë se në kuptimin e **fytyrës** përfshihen edhe goja dhe hunda, sepse zgavrat e tyre konsiderohen pjesë e jashtme e trupit dhe nuk hyjnë në brendësinë e tij.

Po ashtu, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur ta shpëlash gojën, fut ujë edhe në hundë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe thellimi në të dyja për atë që nuk është agjërues është sunet."

Më herët sqaruam se çfarë nënkuptohet me **thellimin** në shpëlarjen e gojës dhe futjen e ujit në hundë.

Ndërsa për agjëruesin nuk është e pëlqyer të thellohet në futjen e ujit në hundë, sipas medhhebit.

Kjo sepse disa njerëz, kur e teprojnë në futjen e ujit në hundë, e çojnë ujin deri në brendësi të trupit. Kjo ndodh ngaqë nuk e kuptojnë drejt se çfarë nënkupton thellimi i ligjësuar në këtë sunet dhe mendojnë se sa më shumë ta çojnë ujin, aq më i plotë është zbatimi i sunetit.

Gjithashtu, disa njerëz nuk dinë ta kryejnë si duhet futjen e ujit në hundë.

Për këtë arsye është transmetuar në hadith:

"Thellohu në futjen e ujit në hundë, përveç nëse je agjërues."

Në përgjithësi, fukahatë thonë se **përsosja** është e pëlqyer në larjen e të gjitha gjymtyrëve të abdesit, përfshirë edhe shpëlarjen e gojës dhe futjen e ujit në hundë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe përshkimi me gishta i mjekrës së dendur."

Autori e ka kufizuar përshkrimin me gishta të **mjekra e dendur**, sepse, kur mjekra nuk është e dendur, është detyrim të lahet lëkura që ndodhet nën të.

Kur qimet janë të rralla dhe të holla, si qimet e imëta që gjenden në faqe dhe vende të ngjashme, ose kur një burri sapo kanë filluar t'i dalin qimet në fytyrë, nuk kërkohet përshkimi i mjekrës me gishta. Në këtë rast, detyrim është larja e lëkurës.

Ndërsa **mjekra e dendur** është ajo që e mbulon lëkurën, në mënyrë që ajo të mos duket përmes qimeve.

Kufiri i detyrueshëm në larjen e mjekrës së dendur është larja e pjesës së saj të jashtme, domethënë e pjesës që shihet nga njerëzit.

Ndërsa përshkimi me gishta i pjesës së brendshme të mjekrës, përkatësisht i qimeve të fshehura brenda saj, është sunet.

Mënyra e përshkimit të mjekrës me gishta

Përshkimi i mjekrës me gishta mund të kuptohet në dy mënyra:

- **të përshkohen qimet e mjekrës me gishta;**

- ose uji të arrijë deri te lëkura.

Mirëpo, ajo që synohet me **përshkrimin e mjekrës**, ashtu siç është vërtetuar në Sunet dhe siç ka theksuar Imam Ahmedi, është përshkrimi i **qimeve**, jo dërgimi i ujit deri te lëkura.

Për këtë arsye, kur një person ka mjekër të gjatë dhe të lëshuar, ai i fut gishtat ndërmjet qimeve të saj.

Është transmetuar nga Imam Ahmedi se ai i fuste gishtat ndërmjet qimeve anash faqeve dhe në mjekër. Kjo tregon se përshkrimi lidhet me qimet e brendshme të mjekrës.

Sa i përket kuptimit të pjesës së jashtme dhe të brendshme të mjekrës:

- **Pjesa e jashtme** është ajo që shihet nga njerëzit. Kur personi lan fytyrën, ai e derdh ujin mbi këtë pjesë.
- **Pjesa e brendshme** është ajo pjesë e qimeve ku uji nuk arrin vetëm me larjen e jashtme.

Përshkrimi i pjesës së brendshme të mjekrës paraqitet në dy forma:

Forma e parë: personi i fut gishtat ndërmjet qimeve anash faqeve dhe ndërmjet qimeve të mjekrës, duke i përshkuar ato.

Forma e dytë: është transmetuar edhe një mënyrë tjetër brenda medhhebit, sipas së cilës uji futet jo për shkak të qimeve të mjekrës, por që të arrijë te lëkura.

Megjithatë, kjo formë është e dobët, sepse nuk mbështetet qartë në Sunet. Madje, në disa transmetime nga Imam Ahmedi përmendet se ai e ka kundërshtuar këtë mënyrë.

Prandaj, mendimi më i saktë është se përshkrimi i mjekrës lidhet me qimet, jo me lëkurën që ndodhet nën to.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe përshkrimi i gishtave.”

Përshkrimi ndërmjet gishtave është gjithashtu sunet.

Kjo bazohet në hadithin e Lekit ibn Sabrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku transmetohet se Pejgamberi ﷺ e urdhëroi atë **ta përshkonte mjekrën dhe të kalonte ujin ndërmjet gishtave**.

Me fjalën **“gishtat”** këtu përfshihen si **hapësirat ndërmjet gishtave të duarve**, ashtu edhe **hapësirat ndërmjet gishtave të këmbëve**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe fillimi me anën e djathtë.”

Pra, fillimi me anën e djathtë në gjymtyrët e abdesit është sunet.

Kjo bazohet në praktikën e Pejgamberit ﷺ.

Nuk themi se kjo është detyrim, sepse ajeti kuranor ka ardhur në formë të përgjithshme:

“Lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja...”

(*El-Maide*, 6).

Ajeti nuk përcakton që duhet të fillohet me anën e djathtë, prandaj kjo mbetet sunet, e vërtetuar nga veprimi i Pejgamberit ﷺ, e jo detyrim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe marrja e ujit të ri për veshët.”

Kjo do të thotë se, pasi personi ta fshijë kokën, merr ujë të ri për veshët. Pra, vendos pak ujë në majat e gishtave dhe me të i fshin të dy veshët.

Argumenti për këtë është transmetimi i Bejhekiut nga Abdullah ibn Zejdi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ merrte për veshët ujë të ri, të ndryshëm nga uji me të cilin kishte fshirë kokën.

Ky është argumenti nga transmetimi.

Ndërsa, nga ana e arsyetimit juridik, fukahatë thonë se me ujin që ndodhej në duar është ngritur papastërtia rituale e një gjymtyre, përkatësisht e kokës. Prandaj, veshët fshihen me ujë të ri.

Nëse personi nuk merr ujë të ri, fukahatë thonë se mund t'i lërë disa gishta pa i përdorur gjatë fshirjes së kokës, si majat e gishtave, dhe pastaj me to t'i fshijë veshët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe larja e dytë dhe e tretë.”

Pra, larja e dytë dhe e tretë janë sunet dhe nuk janë detyrim.

Kjo mbështetet në hadithin e Abdullah ibn Zejdit dhe transmetime të tjera, në të cilat përmendet se Pejgamberi ﷺ ka marrë abdes:

- duke i larë gjymtyrët nga një herë;

- nga dy herë;
- nga tri herë;
- si dhe disa gjymtyrë nga dy herë e disa nga tri herë.

Kjo tregon se larja e detyrueshme është vetëm një herë, ndërsa larja e dytë dhe e tretë janë sunet.

بَابُ فَرَضِ الْوُضُوءِ، وَصِفَتِهِ

Kapitulli mbi farzet e abdesit dhe mënyrën e marrjes së tij

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi farzet e abdesit dhe mënyrën e marrjes së tij”

Fukahatë, në veçanti, siç e kanë theksuar disa prej tyre, me termin “**farz**” kanë për qëllim atë që **nuk bie as nga harresa dhe as me qëllim**.

Ndërsa **vaxhibi**, sipas terminologjisë së tyre, mund të bjerë në rast harrese.

Për këtë arsye, kur autori foli më herët për shqiptimin e **bismilahit**, tha se ai është **vaxhib**, prandaj e përfshiu te detyrimet e abdesit dhe nuk e numëroi ndër farzet.

Kjo sepse, sipas terminologjisë së hanbelive, **farzi** është ajo që nuk bie as nga harresa dhe as me qëllim.

Këtë e ka përmendur Ibn Abd el-Hadi në veprën e tij mbi usul el-fikhun.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe mënyra e kryerjes së tij.”

Këtu vlen një rregull që ndiqet nga fukahatë:

Ata fillimisht përmendin detyrimet (farzet) dhe më pas përshkruajnë mënyrën e kryerjes së veprimet.

Kjo bëhet që të kuptohet se çdo gjë që përmendet në përshkrimin e mënyrës së kryerjes, por që nuk bën pjesë në detyrimet, është **sunet në mënyrën e kryerjes së veprimit**.

Ndërsa sunetet që janë të ndara nga vetë veprimi, ato janë përmendur më herët, në kapitullin mbi sunetet e abdesit.

، - فُرُوضُهُ سِنَّةٌ: غَسْلُ الْوَجْهِ - وَالْعَمُّ وَالْأَنْفُ مِنْهُ
وَعَسْلُ الْيَدَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ - وَمِنْهُ الْأَذْنَانِ ، وَعَسْلُ الرَّجْلَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالْمُؤَالَاهُ -
وَهِيَ: أَلَا يُؤَخَّرَ غَسْلُ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِي قَبْلَهُ

Farzet e abdesit janë gjashtë: larja e fytyrës – ku përfshihen edhe goja dhe hunda; larja e duarve; fshirja e kokës – ku përfshihen edhe veshët; larja e këmbëve; respektimi i renditjes; dhe vazhdimësia. Vazhdimësia është që personi të mos e vonojë larjen e një gjymtyre derisa të thahet gjymtyra që e ka larë para saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Farzet e abdesit janë gjashtë.”

Ekziston një rregull tek dijetarët, me të cilin do të mjaftohemi këtu:

Kur përmendet një numër i caktuar, argumenti bazë për përcaktimin e tij është shqyrtimi përmbledhës i të gjitha argumenteve.

Pra, përcaktimi se detyrimet e abdesit janë gjashtë është bërë duke shqyrtuar argumentet përkatëse. Nga ky shqyrtim është konstatuar se gjërat që Allahu i Lartësuar i ka urdhëruar në abdes janë këto gjashtë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E para është larja e fytyrës, ndërsa goja dhe hunda janë pjesë e saj.”

Sa i përket detyrimit të larjes së fytyrës, argumenti bazë për të është ajeti në suren El-Maide, ku Allahu i Lartësuar thotë:

“O ju që keni besuar! Kur të ngriheni për namaz, lani fytyrat tuaja...”

(*El-Maide*, 6).

Prandaj, ky ajet është argumenti themelor për detyrimet e abdesit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ndërsa goja dhe hunda janë pjesë e saj.”

Më herët kemi përmendur argumentin se shpëlarja e gojës dhe futja e ujit në hundë janë detyrime.

Ndërsa nxjerrja e ujit nga hunda është sunet sipas medhhebit, sepse ajo nuk konsiderohet larje.

Allahu i Lartësuar thotë:

“Lani fytyrat tuaja...”

Larja e zgavrës së gojës realizohet me shpëlarjen e saj, ndërsa larja e zgavrës së hundës realizohet me futjen e ujit në të.

Kurse nxjerrja e ujit nga hunda është një veprim shtesë përtej vetë larjes. Për këtë arsye, fukahatë thonë se ajo është sunet dhe jo detyrim.

Nxjerrja e ujit nga hunda nënkupton largimin e papastërtisë ose të ujit prej hundës pasi ai të ketë hyrë në të. Fukahatë kanë përmendur argumente dhe hollësi të tjera që lidhen me këtë çështje.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe larja e duarve.”

Këtu bëhet fjalë për larjen e duarve **pas larjes së fytyrës**, e jo për larjen e duarve që bëhet para fillimit të abdesit.

Kur në tekstet juridike përmendet fjala **“dora”** në mënyrë të përgjithshme, në të përfshihet patjetër edhe **shuplaka**.

Kjo sepse, nëse me dorë do të nënkuptohej vetëm pjesa nga kyçi i dorës deri te bërryli, ajo nuk do të quhej më “dorë”, por **parakrah**.

Prandaj:

- vetëm shuplaka quhet **dorë**;
- shuplaka së bashku me parakrahun quhen **dorë**;

- ndërsa shuplaka, parakrahu dhe krahu deri te supi quhen gjithashtu **dorë**.

Pra, fjala “**dorë**” nuk përdoret pa përfshirë edhe shuplakën.

Si rrjedhojë, larja e duarve në abdes përfshin domosdoshmërisht edhe larjen e shuplakave.

Autori do ta sqarojë më vonë, gjatë përshkrimit të mënyrës së marrjes së abdesit, kufirin e saktë të larjes së duarve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe fshirja e kokës, ku përfshihen edhe veshët.”

Sa i përket **fshirjes së kokës**, argumenti për detyrueshmërinë e saj është fjala e Allahut të Lartësuar:

“...dhe fshini kokat tuaja...”

(*El-Maide*, 6).

Ky ajet tregon qartë se fshirja e kokës është detyrim.

Autori shton:

“...ku përfshihen edhe veshët.”

Pra, veshët janë pjesë e kokës.

Kjo mbështetet në hadithin e transmetuar nga Enesi dhe të tjerë, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Veshët janë pjesë e kokës.”

Prandaj, fukahatë kanë thënë se edhe fshirja e veshëve është detyrim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe larja e këmbëve.”

Argumenti për detyrueshmërinë e larjes së këmbëve është fjala e Allahut të Lartësuar:

“...dhe (lani) këmbët tuaja deri te nyjat e këmbëve.”

(*El-Maide*, 6).

Po ashtu, është transmetuar nga Abdullah ibn Amri (Allahu qoftë i kënaqur me të) dhe të tjerë se një burrë kishte lënë të palarë në këmbën e tij një pjesë sa madhësia e një dirhemi.

Pejgamberi ﷺ e urdhëroi që ta lante atë pjesë.

Në një transmetim tjetër thuhet se ai ﷺ e urdhëroi ta përsëriste abdesin.

Kjo tregon se larja e këmbëve është detyrim dhe nuk është vetëm sunet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe respektimi i renditjes.”

Kjo do të thotë se është detyrim të respektohet renditja ndërmjet katër gjymtyrëve të abdesit që u përmendën më sipër.

Argumenti për detyrueshmërinë e renditjes është se Allahu i Lartësuar, në ajetin e abdesit, ka përmendur një gjymtyrë që fshihet ndërmjet gjymtyrëve që lahen.

Ai përmendi fshirjen e kokës pas larjes së duarve dhe para larjes së këmbëve.

Përmendja e një gjymtyrë që fshihet ndërmjet gjymtyrëve që lahen nuk është pa urtësi; ajo patjetër ka një kuptim.

Dihet se një prej veçorive të gjuhës arabe dhe të elokuencës së saj është se gjërat e njëjta zakonisht përmenden së bashku, ndërsa ato që janë të ndryshme përmenden veçmas.

Prandaj, nëse në mes të gjërave të njëjta përmendet diçka e ndryshme prej tyre, kjo bëhet për një arsye të caktuar.

Sipas fukahave, kuptimi i vetëm i kësaj renditjeje në ajet është se ajo tregon detyrueshmërinë e respektimit të renditjes së gjymtyrëve në abdes.

Kjo sepse ajeti ka ardhur për të sqaruar detyrimet e abdesit.

Po ashtu, Pejgamberi ﷺ nuk e ka lënë asnjëherë renditjen gjatë marrjes së abdesit.

Edhe sahabët kanë qenë të njëzëri në këtë çështje dhe nuk është transmetuar nga asnjëri prej tyre që ta ketë lënë renditjen.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe vazhdimësia.”

Me **vazhdimësi** synohet ajo që e përkufizoi vetë autori, kur tha:

“Që personi të mos e vonojë larjen e një gjymtyrë derisa të thahet gjymtyra që është larë para saj.”

Ky është kriteri që fukahatë kanë vendosur për vazhdimësinë.

Vazhdimësia do të thotë që veprimet e abdesit të kryhen njëra pas tjetrës, pa ndërprerje.

Prandaj, personi duhet ta lajë një gjymtyrë dhe menjëherë pas saj të kalojë te gjymtyra tjetër.

Sipas fukahave, kriteri është që gjymtyra e larë më parë të mos jetë tharë para se të fillojë larja e gjymtyrës pasuese.

Megjithatë, ky kriter zbatohet vetëm nëse plotësohen disa kushte, të cilat autori do t'i sqarojë më tej.

Kushti i parë: të mos ketë të ftohtë të madh ose vapë të madhe.

Kjo sepse të ftohtit e madh dhe vapa e madhe bëjnë që gjymtyra të thahet më shpejt se zakonisht.

Kushti i dytë: personi të mos jetë i zënë me diçka që lidhet me vetë abdesin.

Për shembull, nëse një person lan njërën dorë dhe, kur dëshiron të lajë dorën tjetër, vëren se mbi të ka diçka që pengon depërtimin e ujit, ai ndalet për ta hequr atë.

Në këtë rast, edhe nëse kalon një kohë më e gjatë, ai e vazhdon abdesin dhe nuk ka nevojë ta fillojë nga e para, sepse është marrë me diçka që i shërben vetë vlefshmërisë së abdesit.

E njëjta gjë vlen edhe për raste të ngjashme, për sa kohë që nuk bëhet fjalë për vesvese, pasi disa njerëz mund të bien në teprim për këtë shkak.

Pra, këto dy raste përjashtohen nga rregulli i përgjithshëm që u përmend më sipër.

Sa i përket argumentit se vazhdimësia është detyrim, fukahatë mbështeten në dy argumente.

Argumenti i parë: Pejgamberi ﷺ nuk e ka lënë asnjëherë vazhdimësinë gjatë marrjes së abdesit.

Argumenti i dytë: hadithi i Abdullah ibn Omerit dhe disa transmetime të hadithit të Abdullah ibn Amrit, ku përmendet se një burrë mori abdes, por në këmbën e tij mbeti një pjesë e vogël që nuk ishte lagur me ujë.

Kur Pejgamberi ﷺ e pa këtë, e urdhëroi ta përsëriste abdesin.

Fukahatë thonë se, sikur vazhdimësia të mos ishte detyrim, Pejgamberi ﷺ nuk do t'i kishte thënë: **“Përsërite abdesin.”** Përkundrazi, do t'i kishte thënë vetëm: **“Laje këmbën.”**

Kjo tregon se vazhdimësia është kusht për vlefshmërinë e abdesit.

Sa i përket kriterit të hanbelive se ndërprerja e vazhdimësisë ndodh sapo të thahet gjymtyra e mëparshme, ata mbështeten po në të njëjtin hadith.

Pejgamberi ﷺ pa gjurmën e pjesës që nuk ishte lagur me ujë, ndërkohë që pjesa tjetër e këmbës ishte tharë, edhe pse shenja e saj ende dukej.

Sipas fukahave, vetëm tharja e gjymtyrës mjafton për të treguar se vazhdimësia është ndërprerë.

Prandaj, edhe nëse ende mbetet dallimi i dukshëm ndërmjet pjesës së larë dhe asaj të palarë, kjo nuk e ndryshon gjykimin. Vetë tharja e gjymtyrës është e mjaftueshme për të konsideruar se vazhdimësia është ndërprerë.

وَالنَّيَّةُ شَرْطٌ لِّطَهَّارَةِ الْحَدِّ كُلِّهَا ؛ فَيَنْوِي رَفْعَ الْحَدِّ أَوْ الطَّهَّارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا

Nijeti është kusht për të gjitha format e pastrimit nga papastërtia rituale. Prandaj, personi duhet të ketë nijet: ose për ngritjen e papastërtisë rituale; ose për t'u pastruar në mënyrë që t'i lejohet ajo që nuk lejohet veçse me këtë pastrim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nijeti është kusht për të gjitha format e pastrimit nga papastërtia rituale.”

Sa i përket faktit se nijeti është kusht, argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ:

“Veprat vlerësohen vetëm sipas nijetit.”

Prandaj, nijeti është kusht për të gjitha veprat.

Po ashtu, ai është kusht themelor për të gjitha format e pastrimit nga papastërtia rituale.

Sa i përket largimit të papastërtive materiale dhe çështjeve të tjera që lidhen me pastrimin, për to do të flitet në vendin përkatës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...për të gjitha format e pastrimit nga papastërtia rituale.”

Pra, çdo gjë që konsiderohet **pastrim nga papastërtia rituale** kërkon nijet.

- Abdesi është pastrim nga papastërtia rituale, prandaj për të kërkohet nijeti.
- Tejemumi është pastrim nga papastërtia rituale, prandaj për të kërkohet nijeti.
- Gusli është pastrim nga papastërtia rituale, prandaj për të kërkohet nijeti.

Po kështu, edhe abdesi i pëlqyer (mustehab), që merret për t'u pastruar, kërkon nijet.

Fukahatë e përkufizojnë pastrimin si:

“Ngritja e papastërtisë rituale ose e asaj që është në të njëjtin kuptim me të.”

Shprehja **“ose e asaj që është në të njëjtin kuptim me të”** përfshin rastet kur pastrimi nuk bëhet për të ngritur një papastërti rituale ekzistuese, por është i ligjësuar dhe ka të njëjtin gjykim.

Shembull për këtë është gusli i pëlqyer.

Prandaj, nëse dikush lahet ditën e xhuma pa pasur nijet për këtë larje, nuk e fiton shpërblimin e saj. Ai duhet të ketë nijet për guslin e ditës së xhuma.

Po kështu është edhe shembulli që përmendëm më herët: larja e duarve pas zgjimit nga gjumi. Sipas medhhebit, edhe për këtë kërkohet nijeti.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...prandaj të ketë nijet për ngritjen e papastërtisë rituale ose për pastrimin që e bën të lejuar atë që nuk lejohet pa të.”

Çështja e nijetit është një çështje shumë e rëndësishme.

Megjithatë, ajo është edhe shumë e thjeshtë.

Aq e thjeshtë është, saqë Pejgamberi ﷺ e ka përmendur si kusht vetëm në një hadith, e ai është hadithi i Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të):

“Veprat vlerësohen vetëm sipas nijetit.”

Prandaj, çështja e nijetit është e lehtë.

Nijeti është që me veprën tënde të synosh vetëm qëllimin për të cilin ajo është ligjësuar, në mënyrë që ajo të mos mbetet thjesht një zakon ose veprim i zakonshëm.

Abdesi është ligjësuar për dy qëllime:

- për ngritjen e papastërtisë rituale;

- ose për t'u pastruar në mënyrë që të lejohet një veprim që nuk lejohet pa këtë pastrim.

Ka disa veprime për të cilat kërkohet pastrimi ritual.

Për shembull, pastrimi ritual kërkohet për t'u lejuar qëndrimi në xhami në disa raste. Në këto raste mund të mos synohet ngritja e papastërtisë rituale, por synohet fitimi i lejes për kryerjen e atij veprimi. Për hollësitë e kësaj çështjeje autori do të flasë në vendin përkatës.

Prandaj, mjafton që personi me këtë veprim të synojë qëllimin juridik për të cilin është ligjësuar.

Nuk kërkohet që ai të ketë nijet për të gjitha pasojat dhe efektet që rrjedhin prej tij.

Siç do të sqarohet pak më vonë, personit nuk i kërkohet të ketë nijet për pasojat që rrjedhin nga veprimi, por mjafton të dijë se ky veprim është ligjësuar për atë qëllim.

Prandaj, ai që nuk ka nijet është personi që e kryen veprimin pa synuar vetë adhurimin.

Për shembull, nëse bie shi dhe i laget i gjithë trupi, ose bie në një pellg me ujë, ai nuk konsiderohet se ka kryer gusël, sepse nuk e ka pasur këtë qëllim.

Kur kërkohet nijeti

Së pari: nëse një veprim është i veçantë dhe nuk ngatërrohet me ndonjë veprim tjetër, atëherë nijeti është i qartë.

Për shembull, kur dikush shkon për namaz dhe **pyetet:**

“Ku po shkon?”

Ai përgjigjet:

“Po shkoj për namaz.”

Në këtë rast nuk ka nevojë për ndonjë dallim shtesë, sepse qëllimi është i qartë.

Po kështu është edhe ai që shkon për të marrë abdes.

Mirëpo, kur një veprim i ngjan edhe zakoneve të përditshme, atëherë kërkohet nijeti.

Për shembull, një person qëndron nën dush.

Ky veprim mund të ketë dy qëllime:

- të lahet për freskim ose pastrim të zakonshëm;

- ose të lahet për të ngritur papastërtinë rituale.

Në këtë rast kërkohet nijeti, sepse veprimi mund të jetë ose zakoni, ose adhurim.

Prandaj, nijeti ka dy funksione:

1. të dallojë adhurimin nga zakoni;
2. të dallojë adhurimet nga njëra-tjetra, si p.sh. të dallojë nëse një adhurim është farz apo vaxhib. Kjo çështje, megjithatë, nuk trajtohet këtu.

Sa i përket fjalës së autorit:

“...prandaj të ketë nijet për ngritjen e papastërtisë rituale ose për pastrimin që e bën të lejuar atë që nuk lejohet pa të.”

Fukahatë thonë se nga kjo ka një përjashtim.

Ai është rasti i **gruas me istihadë** (gjakderdhje e vazhdueshme jashtë menstruacioneve dhe lehonisë).

Ajo nuk ka nevojë të ketë nijet për ngritjen e papastërtisë rituale, sepse papastërtia e saj rituale është e vazhdueshme.

Prandaj, për të mjafton të ketë nijet që me pastrimin të fitojë lejen për kryerjen e adhurimeve që kërkojnë pastërti rituale.

فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَّارَةُ - كَقِرَاءَةٍ -، أَوْ تَجْدِيداً مَسْنُوناً نَاسِياً حَدَّثَهُ: اِرْتَفَعَ

Nëse ai ka nijet për një vepër për të cilën pastrimi ritual është i pëlqyer, si p.sh. leximi i Kuranit, ose ka nijet të ripërtërijë abdesin e pëlqyer, duke harruar se është në gjendje të papastërtisë rituale, atëherë papastërtia e tij rituale ngrihet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ai ka nijet për një vepër për të cilën pastrimi ritual është i pëlqyer...”

Pra, bëhet fjalë për një vepër për të cilën pastrimi ritual nuk është i detyrueshëm, por vetëm i pëlqyer.

Autori sjell si shembull:

“...si leximi (i Kuranit).”

Pra, leximi i Kuranit.

Po ashtu, ai përmend:

“...si ezani.”

Për ezanin është e pëlqyer që personi të jetë me abdes.

Po kështu edhe përmendja e Allahut të Lartësuar (dhikri). Në përgjithësi, është e pëlqyer që dhikri të bëhet duke qenë në gjendje pastërtie rituale, por kjo nuk është e detyrueshme.

Pejgamberi ﷺ e përmendte Allahun në të gjitha gjendjet e tij. Megjithatë, nga hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të) kuptohet se Pejgamberi ﷺ pëlqente ta përmendte Allahun duke qenë në gjendje pastërtie rituale.

Prandaj, gjendja më e zakonshme e Pejgamberit ﷺ ishte që ta përmendte Allahun duke qenë me abdes.

Kështu, dhikri lejohet si në gjendje pastërtie rituale, ashtu edhe pa të. Mirëpo, sa më i pastër të jetë njeriu në trupin e tij, aq më e pastër është edhe zemra e tij.

Po kështu është edhe ai që dëshiron të flejë, qoftë se është në gjendje të **papastërtisë rituale të vogël**, apo në gjendje të **xhunubllëkut**. Bazuar në hadithet e Ebu Hurejrës dhe Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me ta), është e pëlqyer që ai të marrë abdes para gjumit.

Po ashtu, ai që është xhunub dhe dëshiron të qëndrojë për një kohë në xhami, ose të hajë apo të pijë, sipas transmetimit të Nesaiut, është e pëlqyer që më parë të marrë abdes.

Nëse një grua dëshiron të hyjë në xhami, atëherë sipas medhhebit — dhe ky është edhe mendimi që autori e konsideron më të saktë sipas argumenteve — asaj i lejohet të kalojë nëpër xhami edhe pa qenë në gjendje pastërtie rituale.

Madje, edhe nëse është me menstruacione, i lejohet të qëndrojë në xhami me kusht që të marrë abdes.

Në këtë rast, abdesi i saj nuk merret për ngritjen e papastërtisë rituale, por për të fituar lejen për të qëndruar në xhami.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose (ka nijet) për një ripërtëritje të pëlqyer të abdesit.”

Autori e kufizoi këtë me fjalën **“të pëlqyer”**, sepse ripërtëritja e abdesit ndonjëherë është e pëlqyer, ndërsa ndonjëherë nuk është.

Ripërtëritja e abdesit do të thotë që personi është ende në gjendje pastërtie rituale dhe dëshiron të marrë përsëri abdes.

Kjo ripërtëritje mund të jetë e pëlqyer dhe mund të mos jetë e pëlqyer.

Kur është e pëlqyer?

Është e pëlqyer kur ndërmjet dy abdesëve ka ndodhur një adhurim i detyrueshëm për të cilin kërkohet abdesi, si p.sh.:

- namazi;
- tavafi i detyrueshëm.

Në këtë rast, pas përfundimit të atij adhurimi është e pëlqyer që personi ta ripërtërijë abdesin.

Kur nuk është e pëlqyer?

Nëse dikush merr abdes çdo gjysmë ore pa ndonjë arsye të ligjësuar, themi se kjo nuk është e ligjësuar.

Kjo sepse nuk është transmetuar se Pejgamberi ﷺ ka marrë dy abdesë radhazi pa pasur ndërmjet tyre një arsye të ligjësuar.

Siç ka thënë Shejh Tekijjuddin (Ibn Tejmije):

Nuk është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ ka marrë dy abdesë pa pasur ndërmjet tyre një shkak, si prishja e abdesit ose kryerja e një adhurimi të detyrueshëm që kërkon abdes.

Pikërisht për këtë arsye fukahatë e kufizuan tekstin me fjalën **“të pëlqyer”**, dhe ky kufizim mbështetet në argumentet e Sheriatit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...duke harruar se i është prishur abdesi, atëherë papastërtia e tij rituale ngrihet.”

Për shembull, një person kishte marrë abdes për namazin e ikindisë, por më pas abdesi i ishte prishur dhe ai e kishte harruar këtë.

Më vonë ai merr përsëri abdes duke menduar se po e ripërtërin abdesin e mëparshëm.

Në këtë rast, papastërtia e tij rituale ngrihet dhe abdesi i tij është i vlefshëm.

Kjo sepse qëllimi i nijetit nuk është që personi të kujtojë nëse papastërtia rituale ekziston apo jo.

Qëllimi i nijetit është vetë kryerja e veprës së adhurimit, jo kujtimi i shkakut që e bëri atë të nevojshme.

Me fjalë të tjera, ajo që merret në konsideratë në nijet është **veprimi**, e jo **shkaku që e ka bërë atë veprim të kërkuar**.

وَإِنْ تَوَى غُسْلًا مَسْتُونًا: أَجْرًا عَنْ وَاجِبٍ، وَكَذَا عَكْسُهُ

Nëse ai ka nijet për një gusël të pëlqyer, ai mjafton edhe për një gusël të detyrueshëm. Po kështu edhe e kundërta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse ai ka nijet për një gusël të pëlqyer, ai mjafton edhe për një gusël të detyrueshëm.”

Gusli i pëlqyer është ai për të cilin është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ se është i rekomanduar.

Ndërsa larja që bëhet thjesht për freskim ose për arsye të ngjashme nuk quhet gusël i pëlqyer në kuptimin juridik. Ajo është vetëm një veprim i lejuar ose i pëlqyer në kuptimin e përgjithshëm, por jo një gusël i ligjësuar si adhurim më vete.

Shembuj të guslit të pëlqyer janë:

- gusli i ditës së xhuma;
- gusli për hyrjen në ihram.

Të dyja këto janë transmetuar si të pëlqyera nga Pejgamberi ﷺ.

Nëse një person merr gusël me nijet për një gusël të pëlqyer, ndërkohë që mbi të ka edhe detyrimin e guslit për shkak të xhunubllëkut, atëherë ky gusël i mjafton edhe për xhunubllëkun, edhe nëse nuk e ka pasur nijet në mënyrë të veçantë.

Kjo sepse ai ka pasur nijet për një veprim të ligjësuar.

Më parë kemi sqaruar se nijeti lidhet me **vetë veprimin**, e jo me **shkakun që e ka bërë atë të detyrueshëm**.

Fukahatë argumentojnë për këtë me hadithin e transmetuar në dy Sahihët nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të), ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kushdo prej jush që vjen për xhuma, le të marrë gusël.”

Ata thonë se Pejgamberi ﷺ nuk bëri dallim ndërmjet atij që mbi të kishte gusël të detyrueshëm dhe atij që dëshironte vetëm guslin e pëlqyer të xhumasë.

Ai i përfshiu të dy në të njëjtin urdhër.

Prandaj, kjo tregon se nijeti për guslin e pëlqyer mjafton edhe për guslin e detyrueshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Po kështu edhe e kundërta.”

Pra, nëse dikush ka nijet vetëm për guslin e detyrueshëm, ai njëkohësisht e fiton edhe shpërblimin e guslit të pëlqyer.

Për shembull, nëse një person merr gusël për shkak të xhunubllëkut ditën e xhuma, brenda kohës së ligjësuar të guslit të xhumasë, ai gusël i mjafton edhe si gusël i xhumasë.

وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثُ تَوَجُّبٍ وَضُوءٍ، أَوْ غُسْلًا فَتَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا: ارْتَفَعَ سَائِرُهَا

Nëse bashkohen disa papastërti rituale që e bëjnë të detyrueshëm abdesin ose guslin, dhe ai me pastrimin e tij ka nijet vetëm njërin prej tyre, atëherë ngrihen edhe të gjitha të tjerat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse bashkohen disa papastërti rituale që e bëjnë të detyrueshëm abdesin ose guslin, dhe ai me pastrimin e tij ka nijet vetëm njërin prej tyre, atëherë ngrihen edhe të gjitha të tjerat.”

Më parë e sqaruam argumentin dhe dispozitën e kësaj çështjeje.

Tani ndalemi te kjo fjalë e autorit.

Nëse një personit i bashkohen disa shkaqe që e bëjnë të detyrueshëm abdesin, ose disa shkaqe që e bëjnë të detyrueshëm guslin, apo i bashkohen disa prishës të abdesit, pastaj ai dëshiron të ngrejë papastërtinë e tij rituale me abdes ose me gusël dhe ka nijet

vetëm njërin prej këtyre shkaqeve, ndërsa të tjerat nuk i ka pasur nijet sepse i ka harruar, atëherë papastërtia e tij rituale ngrihet plotësisht.

Fukahatë thonë se kjo ndodh sepse këto shkaqe **përfshihen në njëra-tjetrën.**

Rregulli juridik është:

“Shkaqet përfshihen në njëra-tjetrën mes tyre.”

Fukahatë e zbatojnë shpesh këtë rregull, madje edhe në kapituj të tjerë të fikhut.

Për shembull, në kapitullin e betimeve, nëse dikush bën disa betime, atij i mjafton një shlyerje (kefare), edhe nëse betimet janë të shumta.

Po kështu, siç do të shohim në kapitullin e haxhit, nëse një person kryen disa ndalesa të haxhit që janë të të njëjtit lloj, mbi të bie vetëm një shlyerje.

Prandaj, rregulli është:

“Shkaqet përfshihen në njëra-tjetrën.”

Si rezultat, një abdes ose një gusël i vetëm mjafton për të gjitha.

Ky është rasti kur personi i ka harruar shkaqet e tjera.

Ndërsa nëse ai i kujton ato, si p.sh. kur mbi të janë bashkuar dy shkaqe që e bëjnë të detyrueshëm guslin — për shembull, një grua ka parë ëndërr me ejakulim dhe më pas i kanë përfunduar menstruacionet — atëherë mbi të janë bashkuar dy shkaqe për gusël.

Po kështu, një burri mund t'i jenë bashkuar disa shkaqe që e prishin abdesin, si urinimi dhe ngrënia e mishit të devesë.

Nëse ai i ka harruar këto shkaqe, atëherë, pa asnjë mospajtim sipas autorit, pastrimi i tij është i vlefshëm.

Po ashtu, nëse personi e kujton se mbi të janë bashkuar disa papastërti rituale, por me abdesin ose guslin e tij bën nijet vetëm për njërin prej tyre dhe qëllimisht nuk i përfshin të tjerat në nijet, atëherë, sipas kuptimit të jashtëm të fjalëve të autorit, pastrimi i tij është i vlefshëm.

Mendoj se ky është mendimi më i afërt me argumentet.

Megjithatë, mendimi mbi të cilin janë mbështetur fukahatë e mëvonshëm, siç paraqitet në veprën **El-Munteha** dhe komentet e saj, është se:

Nëse personi e di dhe e kujton se mbi të janë bashkuar disa papastërti rituale, pastaj me vetëdije nuk ka nijet për njërën prej tyre, atëherë pastrimi i tij nuk mjafton për atë që ai e ka lënë pa nijet.

Tek ne ekziston një rregull metodologjik:

Nëse bie në kundërshtim teksti i shprehur qartë (mantuku) i një libri me kuptimin e nënkuptuar (mefhumin) të një libri tjetër, përparësi i jepet mantukut.

Prandaj, themi se mendimi zyrtar (medhhebi) sipas fukahave të mëvonshëm është ai që është shprehur qartë në **El-Munteha**.

Ky është një rregull që ata e zbatojnë vazhdimisht kur krahasojnë dy veprat **El-Munteha** dhe **El-Ikna**.

Nëse ndërmjet tyre bie në kundërshtim mantuku i njëres me mefhumin e tjetrës, atëherë përparësi i jepet mantukut.

Nëse, nga ana tjetër, bien në kundërshtim mantuku i të dyjave ose mefhumi i të dyjave, atëherë përparësi i jepet mendimit që ka zgjedhur autori i **El-Munteha**, Shejh Tekijjuddin Ibn en-Nexhxhar el-Fetuhij (Allahu e mëshiroftë).

وَيَحِبُّ الْإِثْنَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَّارَةِ - وَهُوَ التَّسْمِيَةُ

“Dhe nijeti duhet të bëhet në fillim të veprimit të parë të detyrueshëm të pastrimit, e ai është thënia ‘Bismilah’.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është detyrë që nijeti të jetë i pranishëm...”

Pra, është detyrë që personi ta ketë nijetin.

Pastaj ai thotë:

“...në fillimin e detyrimeve të pastrimit ritual, e ai është thënia e ‘Bismilahit’.”

Kjo do të thotë se nijeti duhet të jetë i pranishëm në momentin kur kryhet detyrimi i parë i pastrimit ritual, e sipas autorit ai është tesmija (thënia e “Bismilahit”).

Nga kjo kuptohen dy çështje:

Së pari: nëse nijeti vonohet, atëherë abdesi nuk është i vlefshëm.

Prandaj, është e domosdoshme që nijeti të jetë i pranishëm që në fillim.

Së dyti: nijeti duhet t'i paraprijë ose të shoqërojë fillimin e veprimit.

Prandaj, nëse nijeti vonohet deri pasi të jetë kryer detyrimi i parë ose shtylla e parë e abdesit, atëherë abdesi nuk është i vlefshëm. Për këtë nuk ka mospajtim mes dijetarëve.

Për shembull, dikush fillon të marrë abdes dhe lan fytyrën. Pasi e ka larë fytyrën, thotë:

“Pse të mos e konsideroj këtë veprim si abdes?”

Pastaj vazhdon duke larë duart.

Në këtë rast themi se, sipas pajtimit dhe konsensusit të muslimanëve, ky abdes nuk është i vlefshëm.

Para se të kalojmë te çështja e dytë që kuptohet nga fjala e autorit, po rikujtoj atë që e përmenda më parë:

Nëse personi e kujton nijetin vetëm pasi ka kryer detyrimin e parë ose shtyllën e parë, fukahatë e mëvonshëm kanë mospajtim në përcaktimin e kufirit: a ndikon vonesa e nijetit pas **detyrimit të parë**, apo vetëm pas **shtyllës së parë** të abdesit?

Detyrimi i parë në abdes është **tesmija** (thënia e “Bismilahir”).

Ndërsa shtylla e parë e abdesit, ose farzi i parë i tij, është **larja e fytyrës**.

Më parë kemi sqaruar se, sipas medhhebit, fjala **farz** këtu ka të njëjtin kuptim me **shtyllë (rukni)**.

Fukahatë e mëvonshëm u shprehën me më shumë saktësi dhe e kufizuan këtë çështje duke thënë se:

Nijeti nuk duhet të vonohet përtej shtyllës së parë të abdesit.

Ky është kuptimi i parë që nxirret nga fjala e autorit se nijeti duhet të jetë në fillim.

Kuptimi i dytë është se nijeti mund t'i paraprijë veprimit.

Prandaj, kur autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nijeti duhet të bëhet në fillim të veprimit të parë të detyrueshëm të pastrimit ritual...”

lind pyetja:

A lejohet që nijeti t'i paraprijë këtij momenti, apo jo?

Kjo është ajo që fukahatë e quajnë **paraprirja e nijetit ndaj veprimit**, për të cilën autori do të flasë pak më vonë.

Pra, kur autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe nijeti duhet të bëhet në fillim ...”

kjo nënkupton se nijeti duhet të jetë i pranishëm në momentin e detyrimit të parë.

E kundërta e kësaj është:

- ose vonimi i nijetit, me ç'rast abdesi nuk është i vlefshëm;
- ose paraprirja e nijetit ndaj veprimit, çështje që autori do ta trajtojë në vazhdim.

وَيُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْئُوتَائِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ، وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِي جَمِيعِهَا

Është e pëlqyer që nijeti të jetë i pranishëm që në fillimin e veprimeve të pëlqyera të pastrimit ritual, nëse ato kryhen para detyrimit të parë. Po ashtu, është e pëlqyer që njeriu ta mbajë të pranishëm kujtimin e nijetit gjatë gjithë pastrimit ritual.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe është e pëlqyer (që nijeti të jetë i pranishëm) në fillimin e veprimeve të pëlqyera të pastrimit ritual, nëse ato gjenden para detyrimit të parë.”

Autori thotë **“është e pëlqyer”**, që do të thotë se lejohet, madje është e rekomanduar, që nijeti t'i paraprijë fillimit të detyrimit të parë, nëse para tij ekziston një veprim i pëlqyer.

Cili është ky veprim i pëlqyer që vjen para detyrimit të parë?

E kemi përmendur më herët.

Thamë se para detyrimit të parë – që është tesmija sipas autorit – gjendet larja e shuplakave, e cila është e pëlqyer.

Madje, para tesmijes gjendet edhe një veprim tjetër, e ai është **misvaku**.

Prandaj autori thotë se është e pëlqyer që nijeti të jetë i pranishëm që në momentin e përdorimit të misvakut.

Më parë kemi sqaruar se shprehja “**misvaku gjatë abdesit**” do të thotë, sipas mendimit më të saktë, **para fillimit të abdesit**, e jo gjatë shpëlarjes së gojës.

Prandaj themi se është e pëlqyer që nijeti të jetë i pranishëm që në përdorimin e misvakut, në mënyrë që ai të konsiderohet si misvaku i abdesit.

Nëse nijeti është bërë pak më herët, pra para përdorimit të misvakut, atëherë themi se kjo është e vlefshme, me kusht që ndërmjet nijetit dhe fillimit të abdesit të mos ketë një ndërprerje të gjatë.

Për shembull, një person del nga dhoma ku ndodhet dhe niset drejt vendit ku do të marrë abdes.

Gjatë rrugës mendja i shpërqendrohet dhe, kur arrin te larja e fytyrës, nuk i kujtohet më nijeti.

Ai nuk e ka pasur nijetin në mendje në fillim të veprimit, pra as te tesmija, as te larja e fytyrës dhe as te misvaku, nëse e ka përdorur.

Megjithatë, ai e kishte pasur nijetin pak më herët, ndërsa ishte nisur për të marrë abdes.

Në këtë rast themi se kjo i mjafton, sepse koha nuk është e gjatë dhe veprimet e tij kanë vazhduar të jenë të lidhura me marrjen e abdesit.

Prandaj, fukahatë thonë se çështjet që lidhen me nijetin janë:

Së pari: shoqërimi i nijetit me fillimin e veprimit.

Së dyti: vazhdimësia e nijetit (*istishab*), për të cilën autori do të flasë pak më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe është e pëlqyer që ta mbajë të pranishëm kujtimin e nijetit gjatë gjithë pastrimit ritual.”

Pra, është e pëlqyer që personi ta mbajë të pranishëm kujtimin e nijetit gjatë të gjitha veprimeve të abdesit.

Megjithatë, kjo nuk është detyrim, sepse njeriu mund të harrojë.

Argumenti se vazhdimësia e kujtimit të nijetit nuk është detyrim është se Pejgamberi ﷺ ka harruar gjatë namazit.

Harresa e Pejgamberit ﷺ në namaz tregon se nuk është e domosdoshme që njeriu ta ketë vazhdimisht në mendje nijetin gjatë kryerjes së adhurimit.

Prandaj, vazhdimësia e kujtimit të nijetit është e pëlqyer, jo e detyrueshme.

وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا

“Është detyrë të mbahet në mendje dispozita e nijetit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është detyrë të mbahet në mendje dispozita e nijetit.”

Me mbajtjen në mendje të dispozitës së nijetit nënkuptohet që personi, gjatë abdesit, të mos bëjë nijet ta ndërpresë atë.

Me fjalë të tjera, ai duhet ta mbajë në mendje dispozitën e nijetit deri në përfundimin e abdesit.

Prandaj kemi tri gjendje:

Gjendja e parë

Personi e mban të pranishëm kujtimin e nijetit gjatë gjithë abdesit.

Ai është i vetëdijshëm se po merr abdes.

Ai e ndien se po pastrohet dhe kujton se me abdesin e tij bien edhe gjynahet.

Për këtë arsye kujdeset ta plotësojë abdesin në mënyrën më të mirë, duke zbatuar sunetet e Pejgamberit ﷺ, si:

- përshkimi me gishta i mjekrës;
- përshkimi me gishta ndërmjet gishtave;
- dhe veprimet e tjera të pëlqyera.

Kur fshin kokën, ai e bën sipas sunetit, duke i çuar duart nga pjesa e përparme e kokës drejt pjesës së pasme dhe pastaj duke i kthyer përsëri përpara.

Ky person, i cili e mban të pranishëm kujtimin e nijetit, ndikon pozitivisht edhe në mënyrën se si e kryen abdesin.

Kjo është gjendja më e plotë.

Gjendja e dytë

Personi nuk e mban vazhdimisht në mendje nijetin, por nuk ka pasur nijet ta ndërpresë abdesin.

Ai mund ta harrojë nijetin gjatë veprimit, por vazhdon ta kryejë abdesin pa synuar ndërprerjen e tij.

Në këtë rast themi:

Abdesi i tij është i vlefshëm.

Gjendja e tretë

Personi as nuk e mban të pranishëm kujtimin e nijetit dhe, për më tepër, ka nijet ta ndërpresë abdesin.

Në këtë rast fukahatë thonë se abdesi i tij nuk është i vlefshëm.

Për këtë arsye autori u shpreh:

“Është detyrë të ruhet vazhdimësia e dispozitës së nijetit.”

Disa fukaha të mëvonshëm u shprehën me një formulim që **unë e konsideroj më të saktë**. Ata thanë:

“Mjafton që të mos ndërpritet vazhdimësia e dispozitës së nijetit.”

Ne thamë se ky formulim është më i saktë sesa shprehja **“është detyrë”**.

Kjo sepse fjala **“është detyrë”** mund të krijojë përshtypjen se personi duhet ta kryejë një veprim të caktuar.

Ndërkohë që këtu mund të ndodhë që njeriu të harrojë, por ai nuk ka pasur nijet ta ndërpresë abdesin.

Vazhdimësia e gjykimit të nijetit nënkupton vetëm **mungesën e nijetit për ta ndërprerë atë**.

Ndërsa mungesa e një veprimi nuk është diçka që kërkon një nijet më vete.

Për shembull, nëse dikush nuk bën zina, kjo është thjesht lënie e një veprimi. Vetë kjo lënie nuk kërkon domosdoshmërisht një nijet të veçantë.

Për këtë arsye, sipas autorit të këtij shpjegimi, formulimi:

“Mjafton që të mos ndërpritet vazhdimësia e dispozitës së nijetit.”

është më i saktë sesa formulimi:

“Është detyrë të ruhet vazhdimësia e dispozitës së nijetit.”

Megjithatë, kjo është një çështje e gjerë në formulim dhe përfundimi praktik është i njëjtë.

وَصِفَةُ الْوُضُوءِ: أَنْ يَنْوِي، ثُمَّ يُسَمِّي، ثُمَّ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ
ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَمَضَّمْنَ وَيَسْتَنْشِقُ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ - مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَ
مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقْنِ طَوْلًا، وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا - وَمَا فِيهِ مِنْ شَعْرِ خَفِيفٍ،
وَالظَّاهِرِ الْكَثِيفِ مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَدْبِيهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحُ كُلَّ رَأْسِهِ مَعَ
الْأُذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ

Mënyra e marrjes së abdesit: të bëjë nijet; pastaj të thotë tasmijen ‘Bismilahir’;
pastaj t’i lajë të dy shuplakat tri herë; pastaj të shpëlajë gojën dhe të tërheqë ujë
në hundë; pastaj ta lajë fytyrën e tij, nga vendi ku fillojnë zakonisht flokët e kokës
deri te pjesa e poshtme e nofullave dhe mjekra për së gjati, ndërsa për së gjeri
nga njëri vesh deri te tjetri; dhe të lajë çdo qime të hollë që ndodhet në fytyrë, si
dhe pjesën e jashtme të mjekrës së dendur, bashkë me atë pjesë të saj që varet
poshtë; pastaj t’i lajë të dy duart deri te bërrylat, së bashku me bërrylat; pastaj ta
fshijë tërë kokën, bashkë me të dy veshët, vetëm një herë; pastaj t’i lajë të dy
këmbët deri te nyjat e këmbëve, së bashku me nyjat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mënyra e marrjes së abdesit.”

E kemi përmendur më herët se zakoni i fukahave, Allahu i mëshiroftë, është që kur
përmendin një kapitull ose përmendin **mënyrën e marrjes së abdesit** – qoftë duke e
titulluar si “Kapitulli mbi mënyrën e marrjes së abdesit”, qoftë duke e përmendur pa titull
të veçantë – me fjalën “**mënyra**” zakonisht synojnë mënyrën e plotë të marrjes së
abdesit.

Në të përfshihet ajo që është e detyrueshme dhe mjafton për vlefshmërinë e abdesit, si
dhe ajo që është sunet.

Kjo quhet mënyra e plotë, sepse para saj ata zakonisht i përmendin veçmas detyrimet, përkatësisht farzet dhe detyrimin e abdesit.

Pra, në parim, fukahatë i përmendin të dyja mënyrat.

Mirëpo shejhu, Allahu e mëshiroftë, në këtë libër, për një arsye që ai e ka parë të përshtatshme, është kufizuar te mënyra minimale e vlefshme e marrjes së abdesit dhe nuk e ka përmendur mënyrën e tij të plotë.

Në këtë çështje ai ka vepruar ndryshe nga shumica e autorëve të librave të fikhut.

Kjo është një mënyrë e veçantë e hartimit të librit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Mënyra e marrjes së abdesit është që personi të bëjë nijet.”

Kemi thënë se këtu synohet mënyra minimale që mjafton për vlefshmërinë e abdesit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Të bëjë nijet.”

Për nijetin kemi thënë se ai është farz, ose kusht për vlefshmërinë e abdesit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj të thotë tesmijen “Bismilahun”

Tesmija është një prej detyrimeve të abdesit dhe është detyrimi i vetëm i tij.

Argumentin për të e kemi përmendur më herët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj t’i lajë të dy shuplakat tri herë.”

Kjo na tregon se tesmija thuhet para veprimit të parë të pëlqyer të abdesit që lidhet drejtpërdrejt me të, e ai është larja e të dy shuplakave.

Autori përmendi **“tri herë”**, në mënyrë që të përfshihet si larja e detyrueshme, ashtu edhe larja e pëlqyer.

Larja e detyrueshme tri herë është në rastin kur personi zgjohet nga gjumi i natës.

Në këtë rast ai e ka detyrim t’i lajë të dy shuplakat tri herë.

Për argumentin e kësaj kemi përmendur më herët hadithin e Ebu Hurejres, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj të shpëlajë gojën, të tërheqë ujë në hundë dhe ta lajë fytyrën.”

Më herët kemi sqaruar kuptimin e shpëlarjes së gojës dhe të tërheqjes së ujit në hundë, si dhe argumentin për detyrueshmërinë e tyre.

Megjithatë, mënyra se si autori u shpreh:

“...të shpëlajë gojën, të tërheqë ujë në hundë dhe ta lajë fytyrën...”

është e rëndësishme.

Lidhëza **“dhe”** (وَ), sipas mendimit të shumicës së dijetarëve të gjuhës arabe, nuk tregon domosdoshmërisht renditje.

Vetëm Ibn Hishami, në librin *Mughnī el-Lebīb*, ka përmendur një mendim të dobët gjuhësor, sipas të cilit lidhëza **“dhe”** tregon renditje.

Prandaj, kur autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Të shpëlajë gojën, të tërheqë ujë në hundë dhe ta lajë fytyrën”

kjo konsiderohet si një tërësi.

Kështu, njeriu mund ta paraprijë shpëlarjen e gojës dhe të hundës para larjes së fytyrës, ose mund t'i vonojë ato, dhe të dyja mënyrat janë të lejuara.

Megjithatë, suneti është që shpëlarja e gojës dhe tërheqja e ujit në hundë të kryhen para larjes së fytyrës.

Këtë e kemi përmendur më herët, kur folëm për sunetet e abdesit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe ta lajë fytyrën.”

Këtu autori fillon trajtimin e një çështjeje të rëndësishme, e cila është përcaktimi i kufijve të fytyrës.

Pastaj thotë:

“...nga vendi ku fillojnë flokët e kokës deri te pjesa e poshtme e nofullave dhe mjekra, për së gjati.”

Kjo çështje përmban disa hollësi juridike, ndaj do të ndalemi te disa prej shprehjeve të saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nga vendi ku fillojnë flokët e kokës...”

Tani diskutimi është rreth vendit ku fillojnë flokët e kokës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...deri te pjesa e poshtme e nofullave...”

Ky përcaktim me fjalët **“nga”** dhe **“deri”** lidhet si me kufijtë e fytyrës, ashtu edhe me mënyrën e larjes së saj.

Kjo do të thotë se:

Nëse themi se autori ka për qëllim vetë fytyrën, atëherë ky përcaktim shërben për të sqaruar kufijtë e fytyrës që duhet të lahet.

Ndërsa nëse themi se ai ka për qëllim mënyrën e larjes, atëherë nga kjo kuptohet se uji duhet të rrjedhë nga lart poshtë.

Prandaj, personi e fillon larjen e fytyrës nga pjesa e sipërme drejt pjesës së poshtme.

Kjo sepse larja (**gusl**) nuk quhet larje e mirëfilltë, veçse kur uji rrjedh.

Pra, është e nevojshme që uji të rrjedhë nga lart poshtë.

Për këtë arsye fukahatë thanë se fjala **“nga” (من)** këtu mund të kuptohet në dy mënyra:

- ose se përcakton mënyrën e larjes;
- ose se përcakton kufijtë e fytyrës.

Kuptimi i dytë është ai që duket se ka pasur për qëllim autori.

Megjithatë, të dy kuptimet janë të sakta dhe nuk ka nevojë të sforcohet interpretimi për të zgjedhur njërin prej tyre.

Fytyra është quajtur **fytyrë** sepse është pjesa me të cilën njeriu përballet me të tjerët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nga vendi ku fillojnë flokët e kokës...”

Vendi ku fillojnë flokët e kokës është kufiri që ndan flokët e kokës nga balli.

Kur fukahatë e përmendin këtë kufi dhe thonë: “nga vendi ku fillojnë flokët e kokës”, ata e kufizojnë atë me fjalën “**zakonisht**”.

Kjo sepse disa njerëz janë tullacë dhe flokët u fillojnë vetëm në mes të kokës ose edhe më prapa.

Në këtë rast nuk themi se ai duhet ta lajë të gjithë atë pjesë të kokës deri te vendi ku i kanë mbetur flokët.

Përkundrazi, merret për bazë vendi ku zakonisht fillojnë flokët te shumica e njerëzve.

Ndodh edhe e kundërta.

Disa njerëz kanë vijën e flokëve që zbret mbi ballë.

Edhe në këtë rast nuk themi se duhet ta lajë vetëm gjysmën e ballit për shkak se flokët kanë mbirë më poshtë.

Përkundrazi, merret për bazë kufiri i zakonshëm që gjendet te shumica e njerëzve.

Pra, kufiri është ai që ndan kokën nga balli.

Ky është kufiri i sipërm i fytyrës në drejtimin gjatësor.

Ndërsa kufiri i saj i poshtëm është:

“...deri te pjesa e poshtme e nofullave.”

Dy nofullat janë dy kockat e dala të nofullës së poshtme, të cilat lëvizin kur lëviz nofulla e poshtme.

Ato përfshijnë pjesën ku ndodhen dhëmbët e përparmë dhe dhëmbët që vijnë pas tyre.

Ndërsa dhëmballët e fundit nuk lëvizin me lëvizjen e këtyre dy nofullave.

Prandaj, deri në fundin e këtyre dy nofullave shtrihet kufiri i fytyrës që duhet larë.

Fukahatë thonë se argumenti për këtë përcaktim është fjala e Allahut të Lartësuar:

“Lani fytyrat tuaja.” (El-Maide: 6)

Fytyra është quajtur **fytyrë** sepse është pjesa me të cilën njeriu përballet me të tjerët.

Ndërsa shprehja:

“...ajo që zbret poshtë...”

do të thotë: ajo që anohet ose vazhdon poshtë.

Prandaj, ajo pjesë që ndodhet poshtë këtij kufiri nuk bën pjesë në fytyrë.

Ajo nuk konsiderohet pjesë e fytyrës, sepse nuk është pjesë e përballjes me njerëzit.

Ajo ndodhet poshtë mjekrës.

Kështu bëhet i qartë kufiri gjatësor i fytyrës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...deri te pjesa e poshtme e nofullave dhe mjekra, për së gjati.”

Pra, dy nofullat dhe mjekra, në këtë kufi gjatësor, konsiderohen pjesë e fytyrës.

Sa i përket mjekrës, autori do ta trajtojë atë në fjalinë që vjen më pas, prandaj shpjegimi i saj shtyhet deri aty.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe për së gjeri nga njëri vesh deri te tjetri.”

Kjo do të thotë se gjithçka që ndodhet ndërmjet dy veshëve duhet të lahet.

Qoftë flokë – për të cilat autori do të flasë më vonë – apo lëkurë pa flokë.

Pra, çdo pjesë ndërmjet dy veshëve konsiderohet pjesë e fytyrës.

Kjo sepse kemi thënë se fytyra është quajtur **fytyrë** për shkak se është pjesa me të cilën njeriu përballlet me të tjerët.

Duhet të ketë një kufi që e ndan fytyrën nga pjesët e tjera të kokës.

Dhe nuk ka kufi më të afërt për këtë ndarje sesa kufiri i dy veshëve.

Prandaj e gjithë kjo pjesë konsiderohet fytyrë dhe është detyrë të lahet.

Personi e kalon ujin mbi të gjithë këtë pjesë dhe kështu realizohet larja e fytyrës.

Ky është kufiri minimal i detyrueshëm që duhet larë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe çdo qime e hollë që ndodhet në fytyrë.”

Pra, është detyrë të lahet çdo qime e hollë që ndodhet në fytyrë.

Qimet e fytyrës ndahen në dy lloje:

1. qime të holla;
2. qime të dendura.

Autori fillon së pari me qimet e holla, pastaj do të flasë për qimet e dendura.

Sa u përket qimeve të holla, dispozita e tyre është se duhet të lahen, sepse lëkura poshtë tyre mbetet e dukshme.

Fukahatë përmendin se prej qimeve të holla të fytyrës janë:

- **vetullat;**
- **qerpikët;**
- **mustaqet;**
- **qimet në të dy anët e gojës;**
- **mjekra, nëse është e hollë;**
- **qimet ndërmjet buzës së poshtme dhe mjekrës;**
- **qimet e pjesës anësore të fytyrës pranë tëmthave.**

Njeriu ka dy **zona të qimeve pranë tëmthave**. Ato janë qimet që ndodhen mbi kockën ndërmjet nofullës së poshtme dhe pjesës së sipërme të fytyrës.

Po ashtu janë edhe **qimet anësore të nofullës**, të cilat shtrihen mbi anët e nofullës së poshtme.

Pra, **qimet anësore të nofullës** dhe **qimet pranë tëmthave** bëjnë pjesë në qimet e fytyrës.

Fukahatë përmendin se llojet e qimeve të fytyrës arrijnë deri në nëntëmbëdhjetë.

Për të gjitha këto qime vlen i njëjti rregull:

Nëse janë të holla, duhet të lahen edhe vetë qimet, edhe lëkura që ndodhet poshtë tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...si dhe pjesën e jashtme të mjekrës së dendur, bashkë me atë pjesë të saj që varet poshtë.”

Nëse qimet e fytyrës janë të dendura, domethënë lëkura poshtë tyre nuk duket, atëherë nga të gjitha llojet e qimeve që përmendëm më parë është detyrë të lahet vetëm **pjesa e jashtme** e tyre.

Me **pjesën e jashtme** nënkuptohet ajo që shihet nga njerëzit.

Ndërsa për pjesën e brendshme, fukahatë kanë thënë se është e papëlqyer të lahet.

Sunet është vetëm **përshkimi me gishta**

Larja e pjesës së brendshme do të ishte që personi, kur ka mjekër të dendur, të marrë ujë dhe ta fërkojë atë derisa uji të depërtojë në brendësi.

Kjo nuk është ajo që kërkohet.

Pjesa e brendshme e qimeve të dendura, e cila nuk shihet, nuk lahet.

Për të është sunet vetëm përshkimi me gishta.

Ky përshkim me gishta është një lloj **fshirjeje (mes’h)** dhe jo larje.

Më herët, në kapitullin e pastrimit ritual, kemi sqaruar dallimin ndërmjet:

- larjes (الغسل – el-gusl);
- fshirjes (المسح – el-mes’h);
- dhe spërkatjes (النضح – en-nad’h).

Këto janë tri forma të ndryshme të pastrimit ritual.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...bashkë me atë pjesë të saj që varet poshtë.”

Me këtë nënkuptohet pjesa e mjekrës që zgjatet poshtë kufirit të fytyrës.

I njëjti rregull vlen edhe për flokët e kokës, si te burri ashtu edhe te gruaja.

Nëse mjekra zgjatet përtej kufirit të fytyrës, atëherë pjesa e saj që varet poshtë lahet vetëm në sipërfaqe, ndërsa pjesa e brendshme përshkohet me gishta.

Sa i përket pjesës që zgjatet përtej kufirit të fytyrës, fjalët e fukahave të mëvonshëm nuk janë plotësisht të qarta.

Ai që kam gjetur se është shprehur qartë për këtë çështje është **Ibn Rexhebi** në librin *El-Kavāid*.

Ai thotë:

“Ky është medhhebi.”

Pra, fukahatë e përmendin këtë gjatë shpjegimit të mënyrës së marrjes së abdesit, por nuk kanë sqaruar nëse është detyrim apo sunet.

Sipas Ibn Rexhebit, mendimi i pranuar në medhheb është **se larja e pjesës së mjekrës që zgjatet përtej kufirit të fytyrës nuk është detyrim.**

Ky është edhe mendimi më i saktë sipas argumenteve.

Kjo sepse ajo pjesë nuk bën më pjesë në fytyrë.

Ajo është pjesa e varur e mjekrës.

Prandaj nuk është detyrim të lahet.

Është vetëm e pëlqyer të lahet pjesa e jashtme e saj.

Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar, i Cili urdhëroi vetëm larjen e fytyrës.

Detyrim është larja e asaj pjese të mjekrës që mbulon kufirin e fytyrës.

Ndërsa ajo pjesë që shtrihet përtej kufirit të fytyrës është jashtë këtij urdhri.

Prandaj larja e saj është sunet dhe jo detyrim.

Në këtë rast lahet vetëm pjesa e jashtme, ndërsa pjesa e brendshme përshkohet me gishta.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj t’i lajë të dy duart, së bashku me bërrylat.”

Pra, është detyrë t’i lajë të dy duart bashkë me të dy bërrylat.

Sa i përket argumentit për detyrueshmërinë e larjes së bërrylave, ai është hadithi i Xhabirit, të cilin e transmeton Darakutniu, ku thuhet se, kur Pejgamberi ﷺ mori abdes, **e kaloi dorën mbi bërrylin e tij.**

Kjo tregon se Pejgamberi ﷺ kishte për qëllim ta lante edhe bërrylin.

Ky është argumenti i parë.

Argumenti i dytë është se ai që nuk e lan bërrylin mund të mos e ketë larë plotësisht pjesën që është detyrë të lahet.

Kjo sepse bërryli është pjesërisht i lidhur me dorën dhe pjesërisht me krahun.

Për këtë arsye është bërë detyrim larja e tij.

Ai është më afër të konsiderohet pjesë e dorës sesa pjesë e krahut.

Më vonë do të flasim edhe për rastin kur krahu është i amputuar dhe se si zbatohet kjo dispozitë.

Nëse dikush thotë:

Allahu i Lartësuar ka thënë në suren *El-Maide*:

“Lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri te bërrylat.”

Allahu e ka kufizuar larjen **deri te bërrylat**.

Ndërsa rregulli gjuhësor është se kufiri, në parim, nuk hyn në atë që kufizohet.

Pra, ajo që vjen pas fjalës **“deri” (إِلَى – ilā)** nuk përfshihet në atë që vjen para saj.

Përgjigjja është se në gjuhën arabe ka përjashtime nga ky rregull.

Njëri prej tyre është pikërisht ky rast.

Po kështu edhe fundi i ajetit, ku përmenden nyjat e këmbëve.

Si bërrylat ashtu edhe nyjat e këmbëve përfshihen në detyrimin e larjes.

Kjo vërtetohet nga Suneti dhe gjithashtu nga rregulli juridik se:

“Ajo pa të cilën nuk mund të plotësohet një detyrim, bëhet vetë detyrim.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj t’i lajë të dy duart bashkë me bërrylat.”

Fjala **“dy duart”** përfshin çdo pjesë që konsiderohet dorë.

Edhe nëse një person ka një gisht shtesë, ai konsiderohet pjesë e dorës dhe duhet të lahet.

Po kështu, nëse thonjtë janë të gjatë, edhe ata duhet të lahen.

Natyrisht, ai që lan duart zakonisht i lan edhe thonjtë, por fukahatë e kanë përmendur këtë veçmas për të sqaruar një rregull: **çdo pjesë e lidhur me një organ merr të njëjtën dispozitë si ai organ.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj ta fshijë të gjithë kokën.”

Kjo është detyrim.

Sipas medhhebit, është detyrë të fshihet **e gjithë koka**.

Nuk mjafton të fshihet vetëm një e katërta e saj, as pjesa më e madhe e saj.

Përmbushja e detyrimit bëhet vetëm duke fshirë të gjithë kokën.

Kjo vlen njësoj, qoftë koka me flokë apo pa flokë.

Kufiri i kokës fillon nga vendi ku fillojnë flokët, pra aty ku përfundon kufiri i fytyrës, dhe vazhdon deri te zverku.

Sipas fukahave, zverku nuk konsiderohet pjesë e kokës.

Ndërsa tëmthat, që ndodhen në të dy anët e kokës, konsiderohen pjesë e saj.

Prandaj është detyrë të fshihet e gjithë koka.

Mënyra sunet e fshirjes së saj është ajo që transmetohet në hadithin e Abdullah ibn Zejdit, i cili gjendet në dy koleksionet autentike (*Sahih Buhari* dhe *Sahih Muslim*).

Aty thuhet se Pejgamberi ﷺ **i kalonte të dy duart mbi kokë, duke filluar nga pjesa e përparme e saj.**

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj ta fshijë të gjithë kokën, bashkë me të dy veshët.”

Me **veshët** nënkuptohen dy veshët që njihen zakonisht.

Argumenti se fshirja e tyre është detyrim është hadithi i Pejgamberit ﷺ:

“Dy veshët janë pjesë e kokës.”

Ky hadith është transmetuar nga më shumë se një sahabij.

Kjo tregon se veshët janë pjesë e kokës.

Meqenëse koka duhet të fshihet, atëherë edhe veshët duhet të fshihen.

Sipas medhhebit, minimumi i detyrueshëm është të fshihet **pjesa e jashtme e veshëve**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Një herë.”

Pra, është detyrë që koka dhe veshët të fshihen vetëm **një herë**.

Nuk lejohet të shtohet mbi një fshirje; disa fukaha e konsiderojnë këtë të papëlqyer, ndërsa të tjerë të ndaluar.

Kjo mbështetet në hadithet e Aliut, Othmanit dhe Ibn Abbasit, të cilët transmetojnë se Pejgamberi ﷺ mori abdes dhe **kokën e fshiu vetëm një herë**.

Më vonë do të përmendim një rregull të përgjithshëm:

Çdo gjë që në pastrimin ritual kërkohet të fshihet, nuk përsëritet.

Prandaj, qoftë:

- **fasha mbi plagë;**
- **pengesa mbuluese;**
- **mesti mbi kokë (العمامة – el-’imāme);**
- **meste;**
- **apo vetë koka,**

të gjitha këto fshihen vetëm **një herë** dhe nuk përsëriten.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj t’i lajë të dy këmbët, bashkë me të dy nyjat e këmbëve.”

Me **dy nyjat e këmbëve** nënkuptohen dy kockat e dala në anët e këmbës.

Është detyrë të lahen, bazuar në ajetin kuranor.

Siç e kemi përmendur më parë, fjala **“deri” (إلى – ilā)** në këtë ajet ka kuptimin **“bashkë me”**, dhe ky është një përdorim i njohur në gjuhën arabe.

Po ashtu transmetohet se Pejgamberi ﷺ pa një burrë, në thembrën e të cilit kishte mbetur një pjesë e paprekur nga uji.

Atëherë Pejgamberi ﷺ e urdhëroi të përsëriste abdesin.

Kjo tregon se larja e nyjave të këmbëve është detyrim, sepse thembra përfshin edhe një pjesë pranë nyjës së këmbës.

Gjithashtu, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Mjerë thembrat nga Zjarri!”

Ai e tha këtë kur pa se disa njerëz nuk i kishin larë siç duhet thembrat e tyre.

وَيَغْسِلُ الْأَفْطَحُ بَقِيَّةَ الْمَغْرُوضِ؛ فَإِنْ قُطِعَ مِنْ

المَفْصِلُ: غَسَلَ رَأْسَ الْعَصْدِ مِنْهُ

Personi të cilit i është amputuar një pjesë e gjymtyrës, lan pjesën e mbetur nga ajo që është detyrë të lahet. Nëse gjymtyra është prerë nga nyja, ai lan pjesën e sipërme të krahut që mbetet prej saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Personi të cilit i është amputuar një pjesë e gjymtyrës, lan pjesën e mbetur nga ajo që është detyrë të lahet. Nëse gjymtyra është prerë nga nyja, ai lan pjesën e mbetur të krahut në atë vend.”

Personi i amputuar është ai të cilit i është prerë një pjesë e ndonjë gjymtyre, si dora ose këmba.

Personi të cilit i është amputuar një pjesë e gjymtyrës mund të jetë në tri gjendje:

Gjendja e parë: Të ketë mbetur një pjesë nga vendi që është detyrë të lahet.

Për shembull, nëse dora i është prerë deri në gjysmën e parakrahut, nëse parakrahu i ka mbetur i plotë, ose nëse i është prerë gjysma e kërcirit.

Në këtë rast, është detyrë të lajë të gjithë pjesën e mbetur brenda kufirit të larjes, së bashku me bërrylin ose nyjat e këmbës.

Gjendja e dytë: Amputimi të jetë bërë pikërisht nga nyja e bërrylit ose nga nyja e këmbës.

Në këtë rast, fukahatë thonë se personi duhet të lajë pjesën e mbetur të bërrylit ose të nyjës së këmbës.

Kjo sepse amputimi zakonisht bëhet në vendin e nyjave.

Nëse dora është prerë nga bërryli, lahet ajo pjesë e bërrylit që ka mbetur. Po kështu, nëse këmba është prerë nga nyja e saj, lahet pjesa e nyjës që ka mbetur.

Arsyeja është se bërryli dhe nyjat e këmbës bëjnë pjesë në organet që është detyrë të lahen.

Siç kemi përmendur, fjala “**deri**” në ajetin kuranor, në këtë rast, ka kuptimin “**bashkë me**”.

Prandaj, bërryli dhe nyjat e këmbës përfshihen që në parim në detyrimin e larjes.

Kur një pjesë e tyre është amputuar, mbetet detyrim të lahet ajo pjesë që ka mbetur.

Autori në këtë pjesë ka përmendur rastin e parë dhe të dytë.

Gjendja e tretë: Gjymtyra të jetë amputuar mbi bërryl, në mënyrë që të mos ketë mbetur asnjë pjesë e bërrylit.

Në këtë rast, fukahatë thonë se nuk është detyrë të lajë asgjë.

Megjithatë, disa fukaha të mëvonshëm e kanë konsideruar të pëlqyer që vendi i amputimit të preket me ujë, si veprim i rekomanduar e jo si detyrim.

Për shembull, nëse krahu është amputuar nga mesi i pjesës së sipërme të tij ose këmba nga mesi i kërcirit, atëherë nuk ka dyshim se nuk është detyrë të lahet pjesa e mbetur.

Megjithatë, disa fukaha të mëvonshëm e kanë konsideruar këtë të pëlqyer.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Personi të cilit i është amputuar një pjesë e gjymtyrës, lan pjesën e mbetur nga ajo që është detyrë të lahet.”

Pra, personi të cilit i ka mbetur një pjesë nga organi që është detyrë të lahet, e lan atë pjesë.

Me fjalën:

“...pjesën e mbetur...”

autori ka për qëllim pjesën që ka mbetur nga organi që është detyrë të lahet.

Kjo është gjendja e parë që e përmendëm pak më parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse gjymtyra është prerë nga nyja, ai lan pjesën e mbetur të krahut në atë vend.”

Pra, ai lan pjesën e mbetur të bërrylit, sepse Pejgamberi ﷺ e kaloi dorën mbi bërrylin e tij.

Po kështu, nëse këmba është amputuar nga nyja e saj, ai lan pjesën e mbetur të nyjës së këmbës.

ثُمَّ يَرْفَعُ تَطَرُّهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ

Pastaj e ngre shikimin drejt qiellit dhe thotë lutjen që është transmetuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Pastaj e ngre shikimin drejt qiellit.”

Kur njeriu e përfundon abdesin, është e pëlqyer të thotë lutjen që është transmetuar.

Ajo është lutja e transmetuar në *Sahihun e Muslimit* nga Omeri ibn el-Hattabi, i cili transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i Vetmi, i Cili nuk ka ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob i Dërguari i Tij.”

Ky është kuptimi i fjalës së autorit:

“...dhe thotë atë që është transmetuar.”

Sa i përket shtesës:

“e ngre shikimin drejt qiellit”, ajo është transmetuar në *Musnedin* e Imam Ahmedit, nëpërmjet një transmetuesi të panjohur, nga Ukbe ibn Amiri, nga Omer ibn Hattabi.

Ky transmetues i panjohur është i vetmi që e ka transmetuar shtesën për ngritjen e shikimit drejt qiellit.

Për këtë arsye, disa dijetarë janë më tolerantë në pranimin e këtij hadithi, ndërsa të tjerë janë më të rreptë.

Çështja në këtë aspekt është e gjerë.

وَتُبَاحُ مَعُونَتُهُ، وَتَنْشِيفُ أَعْصَانِهِ

Lejohet që dikush ta ndihmojë gjatë marrjes së abdesit dhe lejohet tharja e gjymtyrëve të tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lejohet që dikush ta ndihmojë gjatë marrjes së abdesit.”

Pra, lejohet që personi që merr abdes të ndihmohet nga dikush tjetër.

Kjo ndihmë mund të jetë në forma të ndryshme.

Për shembull, dikush mund t'i hedhë ujë gjatë abdesit, ose ta ndihmojë në larjen e gjymtyrëve.

Madje, edhe nëse një person ia fshin kokën gjatë abdesit, kjo është e vlefshme dhe konsiderohet pjesë e kësaj ndihme.

Pra, një ndihmë e tillë është e lejuar.

Argument për lejimin e saj është hadithi i Mugire ibn Shu'bes, i cili transmeton se ai i hodhi ujë Pejgamberit ﷺ gjatë abdesit.

Po ashtu, kur Pejgamberi ﷺ ishte i sëmurë, iu soll një enë në të cilën ai u la.

Edhe kjo konsiderohet një formë ndihme, sepse dikush ia solli dhe ia vendosi enën.

Megjithatë, kjo ndihmë nuk është detyrim për personin që nuk është në gjendje ta marrë vetë abdesin.

Ky është mendimi më i saktë, si në medhheb ashtu edhe sipas argumenteve.

Prandaj, personi i paaftë nuk e ka detyrim të kërkojë dikë që ta ndihmojë, përveç në disa raste të veçanta, të cilat autori nuk i trajton këtu.

Këtu ka dy çështje që duhen sqaruar.

Çështja e parë: Gjatë ndihmës është i domosdoshëm nijeti.

Personi që ndihmohet në marrjen e abdesit duhet ta ketë nijetin për atë veprim.

Për shembull, nëse një person është duke marrë abdes dhe, kur arrin te fshirja e kokës, dikush tjetër ia fshin kokën me ujë, kjo konsiderohet ndihmë.

Nëse personi e ka bërë nijetin që kjo fshirje të vlejë si fshirja e kokës në abdes, ajo i mjafton.

Nëse nuk e ka bërë këtë nijet, atëherë nuk i mjafton dhe duhet ta përsërisë fshirjen.

Po kështu, nëse një person është duke marrë abdes dhe, kur arrin te këmbët, njëri nga fëmijët e tij i hedh ujë mbi to për ta ndihmuar, atëherë, nëse ai e ka nijetin që kjo hedhje e ujit të jetë pjesë e abdesit, ajo vlen si e tillë.

Nëse nuk e ka këtë nijet, nuk i mjafton.

I njëjti rregull vlen edhe për tejemumin dhe për raste të tjera të ngjashme.

Rasti i tejemumit është më i qartë.

Nëse i sëmuri ndodhet i shtrirë në shtrat, dikush mund të marrë një copë pëlhure, ta godasë mbi një sipërfaqe që ka pluhur dhe pastaj t’ia fshijë me të fytyrën dhe duart.

Nëse i sëmuri e ka bërë nijetin për tejemum, kjo i mjafton.

Pra, gjatë ndihmës është i domosdoshëm nijeti.

Çështja e dytë: Ndihma lejohet për atë që është në gjendje ta marrë vetë abdesin, ndërsa nuk është detyrim për atë që nuk është në gjendje.

Kjo sepse Sheriati nuk e ka ngarkuar personin që të sigurojë një shërbëtor ose dikë tjetër që ta ndihmojë në marrjen e abdesit apo në veprime të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe lejohet tharja e gjymtyrëve.”

Pra, lejohet që pas përfundimit të abdesit gjymtyrët të thahen.

Argument për këtë është hadithi i Kajs ibn Sa’dit, i cili transmeton se Pejgamberi ﷺ mori abdes. Pastaj Kajsi i solli një peshqir, të cilin Pejgamberi ﷺ e mori dhe me të i thau gjymtyrët.

Megjithatë, ky veprim i Pejgamberit ﷺ nuk tregon se tharja e gjymtyrëve është sunet.

Këtë e dëshmon hadithi i transmetuar në *Sahihun* e Buhariut dhe Muslimit nga Mejmuneja, një hadith i njohur, në të cilin ajo thotë se, pasi Pejgamberi ﷺ mori abdes, ajo i solli një peshqir, por ai nuk e mori. Në një transmetim tjetër thuhet: **“Nuk e pranoi.”**

Kjo tregon se si tharja e gjymtyrëve, ashtu edhe lënia e tyre pa i tharë, janë të lejuara.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ nuk e ka vepruar vazhdimisht njërin prej tyre.

Herë i ka tharë gjymtyrët, ndërsa herë të tjera nuk i ka tharë. Prandaj, kjo tregon se të dyja veprimet janë të lejuara.

بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

Kapitulli mbi dispozitat e mes’hit (fshirjes) mbi mestet

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi dispozitat e mes’hit mbi mestet.”

Me **mestet** nënkuptohen mbathjet që vishen në këmbë.

Duhet ditur se ato janë një lloj veshjeje dhe jo çdo gjë me të cilën mbulohen këmbët quhet mest.

Po të thoshim se çdo gjë që mbulon këmbët konsiderohet mest, atëherë edhe çdo mbulesë tjetër e këmbëve do të ndalohej për haxhiun në ihram, sepse atij i ndalohet veshja e mesteve.

Madje, nëse do ta merrnim këtë kuptim të përgjithshëm, do të duhej të thoshim se njeriu duhet t’i mbajë këmbët zbuluar edhe kur fle.

Për shembull, kur ai mbulohet me batanije gjatë gjumit, edhe këmbët i mbulohen. Mirëpo, kjo nuk quhet veshje e mesteve.

Prandaj, mesti duhet domosdoshmërisht të jetë një mbathje.

Pikërisht për këtë arsye, dijetarët kanë përmendur disa kushte që një mbathje të konsiderohet mest dhe t’i zbatohen dispozitat që lidhen me të, si në këtë kapitull, ashtu edhe në kapitullin e haxhit.

Këto kushte do t’i shqyrtojmë më vonë.

Autori përdori fjalën **“mest”**, sepse ky është termi që është përmendur në hadithin e Mugire ibn Shu’bes nga Pejgamberi ﷺ.

Ndërsa, me analogji (kijas), të njëjtat dispozita zbatohen edhe për gjërat e tjera që marrin të njëjtin gjykim, siç janë çallmat dhe të ngjashmet me to.

يَجُوزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةً يَلَيَّالِيهَا؛ مِنْ حَدِيثِ بَعْدِ لُبْسِ، عَلَى طَاهِرٍ، مُبَاحٌ،
سَائِرِ الْمَغْرُوضِ، يَتَّبِعُ بِنَفْسِهِ - مِنْ خُفٍّ، وَجُورٍ صَفِيْقٍ، وَتَخَوُّمًا، وَعَلَى عِمَامَةٍ
لِرَجُلٍ مُحَنِّكَ، أَوْ ذَاتِ دَوَابَّةٍ، وَخُمُرٍ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ خُلُوقِهِنَّ، فِي حَدِيثِ أَصْغَرٍ،
وَجَبِيرَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الْحَاجَةِ - وَلَوْ فِي أَكْبَرَ - إِلَى حُلَّهَا، إِذَا لَيْسَ ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ
الطَّهَارَةِ

Lejohet Mes’hi mbi mestet për një ditë e një natë për vendasin, ndërsa për udhëtarin për tri ditë me netët e tyre. Kjo llogaritet nga papastërtia rituale që ndodh pas veshjes së tyre. Mes’hi lejohet vetëm mbi mestet që janë veshur në gjendje pastërtie rituale, që janë të lejuara për t’u përdorur, që mbulojnë pjesën e këmbës e cila është obligim të lahet në abdes dhe që qëndrojnë vetë në këmbë. I njëjti gjykim vlen edhe për çorapet e trasha dhe për çdo gjë tjetër të ngjashme me to. Po ashtu, lejohet Mes’hi mbi çallmën e burrit, nëse ajo është e lidhur nën mjekër ose ka bisht të varur prapa, si edhe mbi shamitë e grave që lidhen nën fyt. Kjo lejohet vetëm në rast të papastërtisë rituale të vogël. Ndërsa mbi fashën mjekësore lejohet Mes’hi edhe në rast të papastërtisë rituale të madhe, me kusht që ajo të mos e kalojë pjesën e nevojshme për mbulim. Mes’hi mbi të vazhdon derisa të hiqet fasha. E gjithë kjo vlen nëse këto janë veshur ose vendosur pasi është plotësuar pastrimi ritual.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lejohet për një ditë e një natë.”

Autori me fjalën: “Lejohet Mes’hi” është shprehur sipas gjykimit që ndodh më së shumti.

Përndryshe, parimi bazë në këtë çështje është lejimi.

Prandaj, nuk është më e vlefshme që njeriu t’i veshë mestet vetëm që të ketë mundësi të japë mes’h mbi to.

Po ashtu, nuk është më e vlefshme që t’i heqë mestet për t’i larë këmbët.

Përkundrazi, të dyja janë njësoj, ndërsa merret parasysh gjendja në të cilën ndodhet njeriu.

Nëse, në momentin kur i prishet abdesi, i ka mestet të veshura, atëherë i thuhet: **“Merr mes’hi mbi to.”**

Në këtë rast, nuk e ka obligim t’i heqë mestet për t’i larë këmbët. Pra, në këtë gjendje, **larja e këmbëve nuk është më e vlefshme se mes’hi**, por mes’hi është më i përshtatshëm për të.

Po kështu, nuk duhet t’i veshë mestet vetëm me bindjen se **mes’hi mbi to është sunet**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Lejohet për një ditë e një natë.”

Pra, kjo vlen për vendasin.

Argument për këtë është hadithi i Aliut, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Vendasi merr mes’hi për një ditë e një natë.”

Ky hadith është transmetuar në librat e saktë të hadithit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Ndërsa udhëtari për tri ditë me netët e tyre, duke filluar nga papastërtia rituale që ndodh pas veshjes së tyre.”

Me fjalën **“udhëtari”** nënkuptohet ai që e ka synuar udhëtimin.

Pra, është e domosdoshme që ai të ketë për qëllim udhëtimin.

Megjithatë, në kapitullin e mes’hit mbi mestet ekziston një kufizim që lidhet me udhëtarin.

Nëse udhëtimi i tij është udhëtim për mëkat, si për shembull të udhëtojë, Allahu na ruajttë, për të bërë zina, ose të udhëtojë për të pirë alkool, atëherë atij nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësimet e udhëtitimit.

Edhe pse dikush mund të habitet nga një gjë e tillë, fatkeqësisht ka prej muslimanëve që veprojnë kështu.

Prandaj, ai nuk merr mes’hi mbi meste për tri ditë, nuk e prish agjërimin, nuk e shkurton namazin dhe nuk i bashkon namazet.

Arsyeja është se këto lehtësime janë **nga Allahu i Lartësuar**, ndërsa nuk është e përshtatshme që mëkatarit t'i lehtësohet në mëkatin e tij.

Përkundrazi, duhet t'i vështirësohet vazhdimi në mëkat dhe nuk duhet të ndihmohet në të.

Ai duhet të pengohet prej tij në kuadër të urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja.

Për shembull, nëse dikush i ka borxh një personi tjetër dhe kërkon lejen e tij për të udhëtuar për një mëkat, huadhënësi duhet të mos e lejojë, në mënyrë që kjo të jetë prej urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja.

Pra, atij nuk i lehtësohet për shkak të udhëtimit.

Në të njëjtën mënyrë, edhe Sheriati, madje me më shumë të drejtë, nuk ia jep lehtësimet e udhëtimit atij që udhëton për të bërë mëkat.

Për këtë arsye është transmetuar nga disa prej sahabëve dhe tabi'inëve se ai që udhëton për mëkat nuk e ka të lejuar të përfitojë në asnjë mënyrë nga lehtësimet e udhëtimit.

Kush i vështron qëllimet e Sheriatit, e kupton se ky është një kuptim i drejtë, për të cilin nuk ka dyshim.

Këtu kemi një çështje të rëndësishme lidhur me fjalën e autorit:

“Një ditë e një natë, ndërsa tri ditë me netët e tyre.”

Argumentin për këtë e kemi përmendur më parë. Ai është hadithi i Aliut, dhe kjo është transmetuar gjithashtu edhe nga të tjerë.

Nëse do ta pyesje cilindo prej nesh se sa zgjat një ditë dhe një natë, ai do të përgjigjej: **njëzet e katër orë.**

Mirëpo, fukahatë islamë thonë se, në këtë çështje, ato nuk llogariten sipas njëzet e katër orëve, edhe pse dihet se një ditë e një natë përbëjnë njëzet e katër orë.

Madje, është transmetuar nga Ibn Abbasi se ka thënë:

“Një ditë është njëzet e katër orë.”

Megjithatë, fukahatë thonë se këtu nuk merret për bazë llogaritja me orë.

Kjo sepse, deri në një kohë jo shumë të largët, shumica e njerëzve nuk kishin orë.

A mund të thuhet vallë se Sheriati e ka lidhur këtë dispozitë me diçka që njerëzit nuk e njihnin dhe që shumica e tyre nuk kishin mundësi ta përcaktonin gjatë më shumë se një mijë e katërqind vjetëve?

Kjo nuk është e mundur.

Prandaj, në Sheriat, në kapitullin e mes'hit mbi mestet, si edhe në kapitullin e shkurtimit të namazit dhe në çështje të tjera të ngjashme, një ditë e një natë llogariten sipas namazeve.

Pra, një ditë e një natë janë **pesë namaze**.

Ndërsa tri ditë me netët e tyre janë **pesëmbëdhjetë namaze**.

Kështu llogaritja bëhet sipas namazeve.

Për shembull, nëse herën e parë merr mes'h mbi meste para namazit të drekës, atëherë merr mes'h për drekën, ikindinë, akshamin, jacinë dhe sabahun.

Me përfundimin e këtyre pesë namazeve, përfundon edhe afati i lejimit të mes'hit.

Po kështu, nëse herën e parë merr mes'h para namazit të sabahut, atëherë merr mes'h për sabahun, drekën, ikindinë, akshamin dhe jacinë.

Këtë e ka theksuar Kadij Alauddin el-Merdavi, i cili ka thënë:

“Ky është mendimi i saktë, pa asnjë dyshim. Ai është mendimi i saktë në medhheb dhe është më i afërti me kuptimet e Sheriatit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Duke filluar nga papastërtia rituale që ndodh pas veshjes së tyre.”

Fjala **“nga”** tregon fillimin e periudhës.

Pra, afati i lejimit të mes'hit fillon nga **papastërtia rituale që ndodh pas veshjes së mesteve ose të asaj që merr të njëjtin gjykim me to**.

Për shembull, nëse një person i vesh mestet në kohën e namazit të drekës, por abdesi nuk i prishet deri pas jaciesë, atëherë afati i mes'hit fillon nga momenti kur i prishet abdesi pas jaciesë.

Prej atij momenti fillojnë të llogariten pesë namazet.

Prandaj, koha që ka kaluar para prishjes së abdesit nuk llogaritet në afatin e mes'hit.

Këtu ka dy çështje.

Çështja e parë: Argumenti se afati i mes’hit fillon nga papastërtia rituale që ndodh pas veshjes së mesteve.

Argument për këtë është hadithi i Aliut, të cilin e kemi përmendur më parë, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Vendasi merr mes’h për një ditë e një natë, ndërsa udhëtari merr mes’h për tri ditë me netët e tyre.”

Pra, këtu bëhet fjalë për **mes’hin që bëhet i nevojshëm**.

Ndërsa mes’hi bëhet i nevojshëm vetëm pasi të ndodhë papastërtia rituale.

Nëse dikush do të merrte mes’h mbi meste për një ditë të plotë para se t’i prishej abdesi, kjo kohë nuk do të hynte në afatin e përmendur në hadith, sepse **mes’hi i marrë para prishjes së abdesit nuk ndikon në llogaritjen e afatit**.

Hadithi ka për qëllim të sqarojë **mes’hin që bëhet si pjesë e abdesit të detyrueshëm**, e jo mes’hin që bëhet gjatë një abdesi të pëlqyeshëm.

Çështja e dytë: Ka të bëjë me shprehjen e autorit.

Është shumë e rëndësishme të kuptohet mënyra se si fukahatë islamë i formulojnë shprehjet e tyre me kujdes.

Kur njeriu mësohet me terminologjinë e tyre, edhe fjalët e tij bëhen më të sakta dhe më të mbrojtura nga keqkuptimet.

Fukahatë thanë:

“Nga papastërtia rituale që ndodh pas veshjes së tyre.”

Përse nuk thanë:

“Nga mes’hi i parë pas papastërtisë rituale”?

A nuk është i njëjti përfundim?

Në të dyja rastet rezultati është i njëjtë, pra periudha e lejimit është pesë namaze.

Megjithatë, shprehja që përdori autori është më e saktë.

Kjo sepse, po të thuhej:

“Nga mes’hi i parë pas papastërtisë rituale”, kjo mund të krijonte përshtypjen se, nëse dikujt i prishet abdesi dhe pastaj i vesh mestet, atij i lejohet të marrë mes’h mbi to, me arsyetimin se afati i mes’hit ende nuk ka filluar.

Mirëpo, **fillimi i afatit duhet të jetë përcaktuar para se të merret mes’hi**, e jo vetëm në momentin e marrjes së tij.

Prandaj, kjo mënyrë e shprehjes mund të çojë në keqkuptim.

Për këtë arsye fukahatë përdorën shprehjen:

“Nga papastërtia rituale që ndodh pas veshjes së tyre.”

Shejh Muhamed ibn Salih el-Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, ka parapëlqyer shprehjen e dytë për shkak të mendimit të tij lidhur me llogaritjen e periudhës sipas njëzet e katër orëve.

Ky është një arsyetim i vlefshëm sipas bazës mbi të cilën ai ndërtoi mendimin e tij.

Megjithatë, nuk dua të zgjerohem në këtë diskutim, sepse kjo çështje lidhet me një debat tjetër.

Fukahatë përmendin edhe një shembull.

Nëse një person i ka veshur mestet në gjendje pastërtie rituale, por ato janë aq të gjera sa nuk mbulojnë siç duhet pjesën që duhet të mbulojnë, e më pas, pasi i prishet abdesi, i shtrëngon ose i lidh në mënyrë që të plotësojnë kushtin e kërkuar, atëherë mes’hi mbi to nuk është i vlefshëm.

Kjo sepse, edhe pse ai i kishte veshur mestet në gjendje pastërtie rituale, një nga kushtet e vlefshmërisë së tyre nuk ishte plotësuar deri pas papastërtisë rituale.

Pikërisht për të shmangur raste të tilla, fukahatë e formuluan dispozitën me këtë shprehje të saktë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Në gjendje pastërtie rituale, të lejuara...”

Kushti i parë është që mestet të jenë **të pastra**.

Nëse ato janë të papastra që në origjinë, nuk lejohet mes’hi mbi to.

Kjo sepse ose e bartin papastërtinë te ajo që preket me to, ose e ndotin këmbën, ose konsiderohen të papastra sipas gjykimit të Sheriatit.

Ne kemi përmendur më parë se njeriut nuk i lejohet ta prekë me trupin e tij një gjë të papastër dhe as ta veshë atë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...të lejuara.”

Pra, kushti i dytë është që mestet të jenë **të lejuara për t’u përdorur**.

Prandaj, nuk lejohet mes’hi mbi mestet e përfituara në mënyrë të ndaluar, si ato të uzurpuara, të vjedhura ose ato që janë bërë nga diçka e ndaluar, si p.sh. lëkura e një kafshe të ngordhur dhe të ngjashme me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...që mbulojnë pjesën e këmbës që është obligim të lahet.”

Me këtë nënkuptohet pjesa e këmbës që duhet të lahet në abdes.

Ky është kushti i tretë.

Pra, mestet duhet ta mbulojnë të gjithë këmbën, së bashku me nyjat e këmbëve.

Ato duhet domosdoshmërisht t’i mbulojnë nyjat e këmbëve, sepse kemi sqaruar më parë se edhe ato janë pjesë e asaj që duhet të lahet në abdes.

Argumenti për këtë kusht është se mes’hi mbi mestet zëvendëson larjen e këmbëve.

Prandaj, zëvendësuesi duhet ta mbulojë plotësisht vendin që në gjendje normale duhet të lahet.

Ky është arsyetimi i fukahave.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...që qëndrojnë vetë në këmbë.”

Ky është kushti i katërt.

Pra, mesti duhet të qëndrojë vetë në këmbë.

Me këtë fukahatë kanë për qëllim që mesti të jetë i punuar sipas formës së këmbës, në mënyrë që, kur njeriu ecën, ai të mos bjerë nga këmba.

Ndërsa nëse nuk qëndron vetë në këmbë, por mbahet vetëm duke u lidhur me një litar ose me diçka të ngjashme, atëherë nuk lejohet fshirja mbi të.

Për shembull, nëse një person mbështjell këmbën me një copë pëlhure dhe pastaj e lidh atë me litar rreth gjithë këmbës, si mbështjellësi që përdoret për foshnjat, fukahatë thonë se nuk lejohet mes’hi mbi të.

Kjo sepse ajo nuk quhet **mest**.

Me këto kushte fukahatë kanë dashur të dallojnë mestin nga gjërat e tjera që mund të vendosen mbi këmbë.

Siç e përmendëm më parë, jo çdo gjë që mbulon këmbën quhet mest.

Po të thuhej e kundërta, atëherë do të duhej që personi në ihram t'i mbante këmbët të pambuluara dhe kjo do të sillte edhe detyrimin e kompensimit (fidjes) në haxh.

Mirëpo, nuk është kështu.

Këta janë kufij dhe përkufizime që fukahatë i kanë vendosur përmes ixhtihadit të tyre ose duke u mbështetur në shqyrtimin e kuptimit gjuhësor, me të cilin përcaktohet se çfarë quhet mest.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...që qëndrojnë vetë në këmbë."

Sipas fukahave, qëndrimi i mesteve në këmbë mund të realizohet në dy mënyra.

Mënyra e parë: që mesti të jetë i punuar sipas formës së këmbës, në mënyrë që të qëndrojë vetë në të.

Mënyra e dytë: që të qëndrojë përmes nallanes që është pjesë e mestit.

Kjo sepse arabët në të kaluarën i vishnin disa lloje mestesh së bashku me nallanen, e cila ishte e lidhur me to, dhe në këtë mënyrë mesti qëndronte në këmbë.

Ata argumentuan se mesti që qëndron përmes nallanes ka të njëjtin gjykim si ai që qëndron vetë, duke u mbështetur në hadithin e Aliut dhe në një transmetim nga Mugire ibn Shu'beja, ku thuhet se:

"Pejgamberi ﷺ mori mes'h mbi nallane."

Sipas tyre, qëllimi këtu është nallania që është pjesë e mestit dhe që e mban atë të qëndrueshëm në këmbë.

Ndërsa nëse mesti qëndron vetëm sepse është lidhur me litar, me një copë pëlhere ose me diçka të ngjashme, atëherë nuk konsiderohet se qëndron vetë në këmbë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...mbi mestet."

Argumenti se lejohet mes'hi mbi mestet është hadithi i Mugire ibn Shu'bes, i cili transmeton se Pejgamberi ﷺ mori abdes dhe mori mes'h mbi mestet e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose mbi çorape të trasha dhe mbi të ngjashmet me to.”

Fukahatë thonë se lejohet mes’hi edhe mbi diçka tjetër përveç mesteve, siç janë **çorapet e trasha**.

Çorapja është ajo që përgatitet prej pëlhure.

Megjithatë, ajo duhet të jetë e trashë.

Pra, nuk duhet të jetë aq e hollë sa të jetë tejdukshme për shkak të hollësisë së saj, ose të jetë konsumuar aq shumë sa të jetë bërë e tejdukshme për shkak të vjetërsisë ose të hollimit të materialit.

Prandaj, çorapja duhet të jetë prej një pëlhure të trashë, në mënyrë që të mos duket ngjyra e lëkurës përmes saj.

Këtu lind një pyetje:

Përse fukahatë e kushtëzuan që çorapja të jetë e trashë, ndërsa për mestin nuk e vendosën këtë kusht?

Përgjigjja është se mesti, në vetvete, është prej lëkure dhe për këtë arsye konsiderohet i trashë.

Ndërsa çorapja nuk është domosdoshmërisht e tillë.

Prandaj, fukahatë e vendosën këtë kusht vetëm për çorapen.

Siç e përmenda më parë, fukahatë janë përpjekur ta përcaktojnë me saktësi kuptimin e mestit.

Madje, disa medhhebe janë të mendimit se nuk lejohet mes’hi përveçse mbi mestet prej lëkure.

Ata u mbështetën në atë mbi të cilën mori mes’h Pejgamberi ﷺ dhe e kufizuan dispozitën në formën që është transmetuar prej tij, sepse kjo dispozitë përbën një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe mbi të ngjashmet me to.”

Me këtë nënkuptohen mbathjet që nuk janë as meste e as çorape, por që marrin të njëjtin gjykim, si për shembull këpucët e mbyllura që mbulojnë pjesën e kërkuar të këmbës, ose çizmet.

Këto nuk quhen as meste dhe as çorape.

Thotë autori:

“...dhe mbi të ngjashmet me to”, sepse për çorapet ekziston një hadith, ndërsa gjërat e ngjashme me to përfshihen në këtë gjykim nëpërmjet analogjisë (kijas).

Për këtë arsye ai e përmendi veçanërisht çorapen.

Argument për këtë është hadithi i Mugire ibn Shu’bes, të cilin e transmeton Imam Ahmedi, se Pejgamberi ﷺ mori mes’h mbi mestet dhe mbi çorapet.

Çështje: A lejohet mes’hi vetëm mbi nallane?

Përgjigjja është se, sipas medhhebit, nuk lejohet fshirja vetëm mbi nallane, përveç nëse ato vishen së bashku me çorape.

Ndërsa çorapja nuk kushtëzohet të ketë poshtë saj lëkurë ose ndonjë material tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe mbi çallmën e burrit.”

Pra, lejohet mes’hi mbi çallmën e burrit.

Mes’hi mbi çallmë është vërtetuar nga Pejgamberi ﷺ në dy hadithe të sakta, ku transmetohet se ai ﷺ ka marrë mes’h mbi çallmën e tij.

Megjithatë, çështja e mes’hit mbi çallmë ka qenë objekt diskutimi ndërmjet fukahave.

Për këtë arsye, mospajtimi në këtë çështje është i fortë.

Në medhhebin hanbeli kjo është një prej çështjeve karakteristike të tij, sipas të cilit lejohet mes’hi mbi çallmë.

Edhe pse ekzistojnë dy hadithe të sakta për këtë çështje, disa fukaha e kanë parë atë si problematike për dy arsye.

Arsyeja e parë: sipas tyre, hadithet për këtë çështje kanë vend për diskutim.

Arsyeja e dytë: çallma mund të hiqet lehtë.

Për këtë arsye, ata vendosën për çallmën kushte shtesë, përveç atyre që vlejnë për mestet.

Ata kushtëzuan që çallma të jetë e lejuar për përdorim, të jetë e pastër dhe të mbulojë pjesën për të cilën lejohet zëvendësimi i larjes ose mes'hit.

Prandaj, ajo duhet të jetë një çallmë e madhe që mbulon kokën.

Ndërsa çallmat e vogla, sipas tyre, nuk konsiderohen çallma në kuptimin që njihnin arabët.

Çallma të tilla të vogla gjenden në shumë vende.

Kam parë këtë lloj edhe në disa vende të Shamit dhe mendoj se ndoshta është përhapur nga kurdët ose nga popuj të tjerë.

Shumica e dijetarëve kurdë mbanin çallma të vogla.

Sipas fukahave, këto nuk mbulojnë pjesën e kërkuar dhe nuk janë çallmat që mbanin arabët.

Për këtë arsye, ata e kufizuan lejimin vetëm të çallma që i ngjan asaj që mbante Pejgamberi ﷺ.

Fukahatë kushtëzuan edhe këto:

Kushti i parë: çallma duhet të mbulojë pjesën e kokës mbi të cilën lejohet marrja e mes'hit.

Kushti i dytë: ajo duhet të jetë e pastër dhe e lejuar për përdorim.

Megjithatë, është e pamundur që çallma ta mbulojë të gjithë pjesën e kokës mbi të cilën merret mes'h, sepse edhe veshët bëjnë pjesë në të, ndërsa zakonisht veshët dhe një pjesë e kokës mbeten të zbuluara.

Prandaj, **sado që njeriu të përpiqet, nuk është e mundur që çallma ta mbulojë plotësisht të gjithë pjesën mbi të cilën merret mes'h.**

Për këtë arsye, fukahatë kanë thënë se çallma duhet ta mbulojë pjesën e kokës mbi të cilën merret mes'h, **me përjashtim të asaj pjese që zakonisht mbetet e zbuluar.**

Ka pjesë që është shumë e vështirë të mbulohen, si anët e kokës dhe një pjesë e pasme e saj.

Prandaj, kur fukahatë thonë se çallma duhet ta mbulojë pjesën e kërkuar, ata kanë për qëllim dy gjëra.

E para: të përjashtohen çallmat e vogla, të cilat nuk e mbulojnë pjesën e nevojshme.

E dyta: çallma duhet të jetë **e lidhur nën mjekër**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...mbi çallmën e burrit, nëse është e lidhur nën mjekër.”

Arabët, në përgjithësi, mbanin çallma të lidhura nën mjekër.

Kjo bëhej duke kaluar një skaj të çallmës poshtë mjekrës dhe duke e lidhur në anën tjetër.

Fukahatë e kushtëzuan këtë, sepse shumica e çallmave të arabëve ishin të lidhura nën mjekër dhe jo të mbështjella vetëm rreth kokës.

Ata thanë se në këtë lloj çallme realizohet kuptimi i lehtësimit.

Kjo sepse zgjidhja e një çallme të lidhur nën mjekër kërkon mund dhe vështirësi.

Ndërsa çallma që nuk është e lidhur nën mjekër hiqet dhe vihet lehtë.

Ata që e mbajnë çallmën e dinë mirë se, për sa kohë nuk e zgjidhin lidhjen e saj, mund ta heqin dhe ta vendosin përsëri me lehtësi.

Por kur çallma është e lidhur nën mjekër, zgjidhja e saj bëhet më e vështirë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose që ka një bisht të varur prapa.”

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ ia vendosi çallmën Abdurrahman ibn Aufit dhe i la një bisht të varur pas shpine, rreth një pëllëmbë.

Për këtë arsye, fukahatë thonë se çallma që nuk ka as lidhje nën mjekër dhe as bisht të varur është në kundërshtim me sunetin.

Megjithatë, nuk ka ndonjë tekst që të përcaktojë një gjatësi të caktuar për bishtin e çallmës.

Disa njerëz thonë se bishti shumë i gjatë është teprim.

Për shembull, përmenden çallmat e disa vëllezërve sudanezë, të cilat kanë bisht shumë të gjatë.

Mirëpo, nuk ka ndonjë tekst që e ndalon gjatësinë e tij.

Vetëm është transmetuar në hadithin e Abdurrahman ibn Aufit se Pejgamberi ﷺ ia la bishtin e çallmës rreth një pëllëmbë.

Prandaj, fukahatë thonë se çallma e mbyllur, e cila nuk ka as lidhje nën mjekër dhe as bisht të varur, është në kundërshtim me sunetin.

Për këtë arsye, kur Imam Ahmedi u pyet për këtë lloj çallme, ai tha:

“E konsideroj të papëlqyer.”

Fukahatë e kuptuan nga kjo se mbi një çallmë të tillë nuk lejohet mes’hi.

Arsyeja është se ajo bart një gjykim papëlqyeshmërie, ndërsa, siç e kemi përmendur më parë, ai që ndodhet në një gjendje të ndaluar ose të papranueshme nuk përfiton nga lehtësimet e Sheriatit.

Ndërsa mes’hi mbi çallmë është një lehtësim.

Megjithatë, për këtë çështje ekziston edhe një transmetim tjetër brenda medhhebit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe mbi mbulesën e kokës së grave, nëse është e lidhur poshtë fytit.”

Pra, **gruas i lejohet të marrë mes’h mbi mbulesën e kokës.**

Për këtë çështje është transmetuar se Ummu Selemeja, Allahu qoftë i kënaqur me të, merrte mes’h mbi mbulesën e kokës së saj.

Sa i përket çallmës, **ajo është e veçantë për burrat.** Prandaj, edhe sikur një grua ta mbështillte kokën me çallmë, nuk do t’i lejohej të merrte mes’h mbi të.

Një gjë e tillë mund të përfytyrohej në të kaluarën, sepse disa gra arabe, sidomos ato në moshë të shtyrë, ndonjëherë e mbështillnin kokën në këtë mënyrë.

Megjithatë, **për gruan nuk është e ligjësuar marrja e mes’hit mbi çallmë.** Ajo merr mes’h vetëm mbi mbulesën e kokës së saj, bazuar në atë që është transmetuar nga Ummu Selemeja, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Kushti është që **mbulesa të jetë e lidhur poshtë fytit**, sepse e tillë ishte mbulesa mbi të cilën Ummu Selemeja merrte mes’h.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...në rast të papastërtisë rituale të vogël.”

Pra, mes’hi mbi mestet, mbi çallmën dhe mbi mbulesën e kokës së gruas lejohet vetëm në rast të **papastërtisë rituale të vogël**.

Ndërsa në rast të **papastërtisë rituale të madhe**, ato duhet të hiqen patjetër.

Heqja e tyre është detyrim.

Përgjashtim bën **fasha mjekësore**, për të cilën lejohet mes’hi edhe në këtë rast.

Për këtë arsye autori e trajtoi atë në mënyrë të veçantë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe fashës mjekësore.”

Pra, lejohet mes’hi mbi fashën mjekësore, sepse autori e ka lidhur atë me fjalën **“lejohet”**.

Megjithatë, disa dijetarë janë të mendimit se më e saktë është të thuhet se mes’hi mbi fashën mjekësore nuk është thjesht një lehtësim, por një detyrim.

Kjo sepse, nëse njeriu është në gjendje të marrë mes’h mbi të dhe nuk e bën këtë, atëherë pjesa e trupit që duhet të pastrohet mbetet pa u trajtuar.

Prandaj, mes’hi mbi fashën mjekësore bëhet detyrim.

Megjithatë, themi se autori e përmendi me shprehjen **“lejohet”** vetëm për shkak të lidhjes së saj me renditjen e dispozitave, pra në kuptimin e gjykimit të përgjithshëm dhe jo për të përshkruar çdo rast të veçantë.

Sipas medhhebit, **fasha mjekësore** përfshin dy kategori, ku e dyta është e bashkëngjitur me të.

Kategoria e parë përfshin çdo gjë që mbulon një pjesë të trupit, qoftë të gjithë gjymtyrën ose vetëm një pjesë të saj.

Nuk ka dallim nëse është prej allçie, garze, pëlhure apo ngjitësi plastik.

E gjithë kjo konsiderohet **fashë mjekësore**, përderisa mbulon një pjesë të trupit për shkak të një plaje ose trajtimi mjekësor.

Duhet ta kuptosh mirë kuptimin e fashës mjekësore, sepse ajo lidhet me një arsye të caktuar.

Prandaj, kur dëgjojnë fjalën **“fashë mjekësore”**, disa mendojnë vetëm për allçinë, sipas përdorimit të zakonshëm të gjuhës.

Por kjo nuk është e saktë.

Ajo mund të jetë prej allçie, mund të jetë një ngjitës mjekësor, madje edhe një ngjitës i vogël rrethor, sa maja e një gishti, konsiderohet fashë mjekësore.

Po kështu, nëse është prej pëlhure, garze ose materiali të ngjashëm, të gjitha këto hyjnë në kuptimin e fashës mjekësore.

Madje, edhe nëse një shall mbështillet rreth një plage për ta mbuluar atë, ai merr gjykimin e fashës mjekësore.

Kategoria e dytë, e cila sipas medhhebit i bashkëngjitet **fashës mjekësore**, është ilaçi që ka shtresë mbi lëkurë.

Disa ilaçe që formojnë një shtresë dhe pengojnë depërtimin e ujit marrin gjykimin e fashës mjekësore.

Për shembull, fukahatë përmendin edhe **katranin**, i cili vendoset mbi lëkurë për trajtimin e disa sëmundjeve.

Ata thonë se edhe ai merr gjykimin e fashës mjekësore.

Mbetet edhe një rast i tretë, i cili sipas medhhebit **nuk** merr gjykimin e fashës mjekësore.

Ky është rasti kur gjymtyra është e zbuluar, por personi nuk mund ta lajë me ujë.

Për shembull, dikush ka djegie ose alergji në dorë dhe nuk ka vendosur mbi të asnjë ilaç ose mbulesë që pengon depërtimin e ujit.

Ai thotë: “Nëse e laj me ujë, gjendja ime do të përkeqësohet.”

A i lejohet në këtë rast të marrë mes’h mbi atë pjesë?

Sipas medhhebit, **jo**.

Për sa kohë që mbi gjymtyrë nuk ndodhet asnjë mbulesë, nuk lejohet fshirja mbi të.

Arsyeja është se, sipas tyre, hadithi ka ardhur vetëm për fashën mjekësore.

Në hadith thuhet:

“Do të mjaftonte që ta lidhte mbi plagën e tij, pastaj të merrte mes’h mbi të.”

Shumica e fukahave kanë vepruar sipas këtij hadithi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...me kusht që të mos e kalojë masën e nevojës.”

Kur themi **“të mos e kalojë masën e nevojës”**, kjo përfshin dy çështje.

Kuptimi i **masës së nevojës** nuk është vetëm madhësia e plagës, por edhe aq sa është e nevojshme për ta mbajtur të qëndrueshme fashën mjekësore.

Për shembull, nëse dora është thyer, allçia nuk vendoset vetëm mbi vendin e thyerjes, por duhet të mbulojë edhe një pjesë shtesë, në mënyrë që ta stabilizojë atë.

Po kështu edhe te plaga. Nëse ajo mbulohet me fashë ose me ngjitës mjekësor, duhet të ketë një sipërfaqe shtesë ku të fiksohet ngjitësi.

Prandaj, ajo që synohet me **“masa e nevojës”** është vendi që ka nevojë të mbulohet, së bashku me aq sa kërkohet për ta mbajtur fashën të fiksuar.

Kjo pjesë shtesë përcaktohet sipas zakonit të njerëzve.

Dihet se fashat dhe ngjitësit mjekësorë prodhohen zakonisht më të mëdhenj se vetë plaga.

Prandaj, kjo shtesë konsiderohet e falur.

Ky është kuptimi i fjalës së autorit:

“...të mos e kalojë masën e nevojës.”

Nëse fasha mjekësore e tejkalon masën e nevojshme, për shembull kur plaga është e vogël, por personi e mbështjell gjymtyrën me një fashë shumë më të madhe se sa kërkohet, atëherë fukahatë dallojnë disa raste.

Gjendja e parë: nëse ai mund ta heqë fashën pa vështirësi, atëherë e ka detyrim ta heqë.

Nëse nuk e heq, abdesi i tij nuk është i saktë dhe ai duhet ta përsërisë si abdesin ashtu edhe namazin.

Gjendja e dytë: fasha e ka tejkaluar masën e nevojshme, por ai nuk mund ta heqë, sepse heqja mund ta dëmtojë plagën, mund ta prishë fashën ose ngjitësin mjekësor, ose sepse ajo ka kosto të lartë, shkakton dhimbje apo ndonjë vështirësi tjetër.

Në këtë rast, edhe pse e ka tejkaluar masën e nevojshme pa arsye, medhhebi thotë se ai e mban fashën.

Megjithatë, merr abdes dhe, kur arrin te ajo gjymtyrë, bën edhe tejemum.

Pra, kemi tri gjendje.

Gjendja e parë: fasha mjekësore është vetëm sa masa e nevojshme.

Në këtë rast, ai merr abdes dhe, kur arrin te ajo gjymtyrë, fshin mbi të gjithë fashën mjekësore.

Nuk ka nevojë për tejmemum.

Gjendja e dytë: fasha mjekësore e tejkalon masën e nevojshme dhe mund të hiqet.

Në këtë rast, ajo duhet të hiqet dhe të lahet pjesa që e tejkalon masën e nevojshme.

Gjendja e tretë: fasha mjekësore e tejkalon masën e nevojshme, por heqja e saj shkakton vështirësi, qoftë për shkak të dhimbjes, dëmtimit, kostos ose arsyeve të ngjashme.

Në këtë rast, ajo lihet në vend.

Personi fshin mbi të gjithë fashën mjekësore dhe pastaj bën tejmemum.

Tejmemumi mund të bëhet kur arrin te ajo gjymtyrë gjatë abdesit, ose mund të shtyhet deri në përfundim të abdesit.

Të dyja mënyrat lejohen sipas fukahave.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...edhe në rast të papastërtisë rituale të madhe.”

Pra, lejohet mes’hi mbi **fashën mjekësore**, edhe nëse personi ndodhet në gjendje të **papastërtisë rituale të madhe**.

Për shembull, nëse një person është në gjendje xhunubllëku dhe në shpinë ka një fashë mjekësore që është vendosur për nevojë, atëherë nuk është i detyruar ta heqë atë.

Por, nëse e ka vendosur pa nevojë, vetëm si zbukurim ose për ndonjë arsye tjetër të pajustificuar, atëherë duhet ta heqë.

Në rastin kur është vendosur për nevojë, ai merr gusël duke e larë të gjithë trupin, ndërsa mbi fashën mjekësore vetëm merr mes’h.

Nëse dikush thotë:

“Unë nuk dua të marr mes’h mbi të; dua ta laj bashkë me pjesën tjetër të trupit.”

Përgjigjja është se larja mbi këtë pengesë është e vlefshme, nëse kjo nuk shkakton dëm për gjymtyrën dhe nuk e dëmton vetë fashën mjekësore.

Në këtë rast, larja mjafton.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...derisa të hiqet.”

Pra, mes’hi mbi fashën mjekësore nuk është i kufizuar me një ditë, një natë ose me një afat tjetër.

Ajo vazhdon derisa fasha të hiqet.

Kjo mund të ndodhë pas një viti, më shumë ose më pak.

Megjithatë, për këtë ekziston një kusht.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nëse i ka veshur ato pas plotësimit të pastrimit.”

Këtu me fjalën **“i ka veshur ato”** synohet veshja e çallmës dhe e mesteve.

Sipas autorit, edhe **fasha mjekësore** duhet të vendoset pasi personi të ketë qenë në gjendje pastrimi.

Sa i përket çallmës dhe mbulesës së kokës së gruas, kjo është e qartë, sepse ato krahasohen me mestet.

Pejgamberi ﷺ ka thënë për mestet:

“Lëri ato, sepse i kam veshur në gjendje pastërtie.”

Për këtë nuk ka mospajtim.

Ndërsa për fashën mjekësore, fukahatë e kanë bashkuar me mestet në këtë gjykim.

Ata thanë se, meqenëse ajo është një pengesë mbi të cilën lejohet mes’hi, merr të njëjtin gjykim si pengesat e tjera mbi të cilat lejohet mes’hi.

Prandaj, nëse dikush e vendos fashën mjekësore ndërsa nuk është në gjendje pastërtie, atëherë, sipas medhhebit, nëse mund ta heqë pa vështirësi, duhet ta heqë, të marrë abdes dhe pastaj ta vendosë përsëri.

Nëse heqja e saj shkakton dhimbje ose dëm, atëherë ai bën tejemum për këtë gjendje, pastaj e vendos fashën mjekësore dhe merrë mes’h mbi të.

Nëse nuk është fare në gjendje ta heqë, atëherë merr abdes, merrë mes'h mbi fashën mjekësore në çdo pastrim të detyrueshëm dhe, pas kësaj, bën edhe tejemum, ashtu siç u shpjegua më parë në rastin kur fasha e tejkalon masën e nevojshme.

Kështu, rregulli i medhhebit është plotësisht i njëjtë në të dyja çështjet.

Prandaj, nëse zgjedh një mendim në njërën prej tyre, duhet ta zbatosh të njëjtin parim edhe në tjetrën.

Nuk është e drejtë të parapëlqesh një mendim në njërën çështje dhe të zgjedhësh të kundërtën në tjetrën, ndërkohë që të dyja ndërtohen mbi të njëjtën bazë juridike.

وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ عَكْسَ، أَوْ شَكَّ فِي
ابْتِدَائِهِ: فَمَسَحَ مُقِيمٌ

“Kush ka marrë mes'h gjatë udhëtimit dhe më pas bëhet vendës, ose anasjelltas, apo dyshon se kur ka filluar afati i mes'hit, atëherë merr mes'h sipas afatit të vendësit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kush ka marrë mes'h gjatë udhëtimit dhe më pas bëhet vendës, ose anasjelltas, apo dyshon se kur ka filluar afati i mes'hit, atëherë merr mes'h sipas afatit të vendësit.”

Këtu kemi tri raste.

Rasti i parë: Ai merr mes'h gjatë udhëtimit dhe më pas bëhet vendës.

Për shembull, ka marrë mes'h gjatë udhëtimit për një ditë e një natë dhe më pas mbërrin në vendbanimin e tij. Ka falur pesë namaze dhe dëshiron të marrë mes'h për namazin e gjashtë.

I themi: **Jo, ndalu. Tani për ty vlen afati i vendësit dhe nuk ke të drejtë të marrësh mes'h më shumë se afati i tij.**

Po nëse ka marrë mes'h për gjashtë namaze gjatë udhëtimit dhe, pasi është bërë vendës, dëshiron të marrë mes'h për namazin e shtatë?

Themi: **Jo. Mes'het e mëparshme janë të vlefshme, sepse në atë kohë ishe udhëtar. Mirëpo, tani për ty vlen afati i vendësit, i cili tashmë ka përfunduar.**

Rasti i dytë: Ky është rasti i kundërt me të parin.

Një person ishte vendës, mori mes'h për një namaz dhe më pas u nis për udhëtim.

Themi: Përderisa ke marrë mes'h qoftë edhe për një namaz duke qenë vendës, atëherë për ty vlen afati i vendësit.

Kjo sepse, sipas fukahave, në çështjet e adhurimeve nuk merret për bazë as gjendja në të cilën kryhet adhurimi dhe as gjendja në të cilën ai bëhet detyrim, por **merret për bazë ajo që është më e sigurt.**

Ky është një rregull që hanbelitë e zbatojnë vetëm në çështjet e adhurimeve dhe jo në çështje të tjera.

Ata gjithmonë zgjedhin mendimin më të sigurt.

Për këtë arsye, hanbelitë janë ndër më të rreptët në çështjet e adhurimeve, ndërsa ndër më të lehtë në çështjet e marrëdhënieve dhe transaksioneve.

Madje, shumica e dijetarëve bashkëkohorë, e madje edhe njerëzit në përgjithësi, në shumë çështje të transaksioneve veprojnë sipas mendimit të hanbelive.

Ndërsa në çështjet e adhurimeve, hanbelitë tregojnë kujdes të madh dhe ky rregull është një prej pasojave të këtij kujdesi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...ose dyshon për fillimin e afatit."

Ky është rasti i tretë.

Personi dyshon nëse mes'hin e parë e ka marrë si udhëtar apo si vendës. Ai nuk e mban mend nëse e ka marrë mes'hin e parë ndërsa ishte ende në vendbanimin e tij apo pasi ishte nisur për udhëtim.

Themi: Përderisa dyshon, duhet të mbështetesh në atë për të cilën ke siguri.

Ajo për të cilën ka siguri është afati më i shkurtër. Prandaj, **për të vlen afati i vendësit dhe merr mes'h sipas këtij afati.**

Argumenti për këtë është përmendur më parë.

وَإِنْ أَخَذْتَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْجِدِهِ: فَمَسْجِدُ مُسَافِرٍ

“Nëse i prishet abdesi dhe më pas niset për udhëtim para se të marrë mes’h, atëherë merr mes’h sipas afatit të udhëtarit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse i prishet abdesi dhe më pas niset për udhëtim para se të marrë mes’h, atëherë merr mes’h sipas afatit të udhëtarit.”

Forma e kësaj çështjeje është si vijon:

Një person ndodhet në vendbanimin e tij dhe ka ndërmend të udhëtojë.

Ndërsa është ende vendës, i vesh mestet ose çorapet.

Pastaj i prishet abdesi, por ende nuk është nisur për udhëtim.

Ai thotë: “Nëse marr abdes tani, sa jam ende në vendbanimin tim, për mua do të vlejë vetëm afati i vendësit. Prandaj, do të dal nga qyteti dhe, pasi të kem filluar udhëtimin, do të marr abdes dhe do të marr mes’h mbi meste.”

Themi: Nëse mes’hin e parë e merr duke qenë udhëtar, atëherë për ty vlen afati i udhëtarit: tri ditë me netët e tyre.

Ndërsa, nëse mes’hin e parë e merr duke qenë ende vendës, atëherë merret për bazë **gjendja në të cilën e ke filluar mes’hin dhe jo momenti kur ka filluar afati i tij.**

Prandaj, për ty vlen afati i vendësit.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë në hadithin e Aliut dhe në hadithe të tjera:

“Vendësi merr mes’h për një ditë e një natë.”

Pra, merret për bazë gjendja e personit në momentin kur merr mes’h për herë të parë, edhe nëse afati i mes’hit ka filluar më herët.

وَلَا يَمْسُحُ فَلَانِسَ، وَلَا لِقَافَةً، وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْقَدَمِ، أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ

“Nuk lejohet të merret mes’h mbi kapele, as mbi mbështjellëset e këmbëve, as mbi atë që nuk qëndron në këmbë dhe bie prej saj, apo mbi atë prej së cilës duket një pjesë e këmbës.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nuk lejohet të merret mes’hi mbi kapele ...”

Kapelja është një lloj mbulese që vendoset mbi kokë.

Ajo nuk është si shamia, por i ngjan asaj për nga forma, duke u vendosur mbi kokë.

Arabët e njohin këtë lloj mbulese.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...as mbi mbështjellëse.”

Qoftë nëse mbështjellëset vendosen mbi kokë ose mbi këmbë, nuk lejohet mes’hi mbi to, as për burrin e as për gruan, sepse nuk i plotësojnë kushtet e përmendura më parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...as mbi atë që bie nga këmba.”

Pra, mbathja që bie nga këmba gjatë ecjes **nuk lejohet të merret mes’hi mbi të**, sepse nuk qëndron vetë në këmbë.

Siç e kemi përmendur më parë, fukahatë, duke shqyrtuar cilësitë e mesteve dhe duke u mbështetur në analogji, kanë vendosur si kusht që **mestet të qëndrojnë vetë në këmbë**.

Meqenëse kjo mbathje nuk e plotëson këtë kusht, nuk lejohet marrja e mes’hit mbi të.

Argumenti për këtë është i njëjti që kemi përmendur më herët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose nga e cila shihet një pjesë e këmbës.”

Pra, nëse mesti është i çarë ose është aq i gjerë nga sipër sa që duket një pjesë e asaj që duhet të mbulohet, atëherë nuk lejohet mes’hi mbi të.

Kjo sepse ai konsiderohet sikur nuk e mbulon pjesën që është detyrim të mbulohet.

وَإِنْ لَيْسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الْحَدَثِ: فَالْحُكْمُ لِلْعَوَاقِبِ

“Nëse vesh një palë meste mbi një palë meste të tjera para se t’i prishet abdesi, atëherë gjykimi i takon palës së sipërme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Nëse vesh një palë meste mbi një palë meste të tjera para se t’i priset abdesi, atëherë gjykimi i takon palës së sipërme.”

Kjo është një çështje e njohur, e cila quhet **çështja e mesteve të sipërme dhe të poshtme**.

Këtu autori përmend një gjykim, ndërsa nga kuptimi i fjalës së tij nënkuptohet edhe gjykimi i rastit tjetër.

Kjo është ajo që fukahatë e quajnë **kuptimi i nënkuptuar i fjalës**.

Nëse një person vesh dy palë çorape, nuk merret parasysh dhe as nuk kushtëzohet që të dy palët e mesteve ose çorapeve të jenë veshur në të njëjtën kohë.

Kjo nuk merret parasysh.

Sipas medhhebit, veshja e një pale mesteve mbi një palë tjetër paraqitet në dy gjendje.

Gjendja e parë: është ajo që përmendi autori.

Ai thotë:

“Nëse vesh një palë meste mbi një palë meste të tjera para se t’i priset abdesi.”

Edhe nëse ndërmjet veshjes së palës së parë dhe të dytës kalojnë pesë orë ose dhjetë orë, përderisa të dyja janë veshur para se t’i priset abdesi, gjykimi i takon palës së sipërme.

Pra, mes’hi bëhet mbi palën e sipërme dhe jo mbi atë të poshtmen.

Nëse të priset abdesi ndërkohë që i ke veshur të dyja palët, merret për bazë pala e sipërme.

Prandaj, mes’hi merret mbi palën e sipërme dhe jo mbi atë të poshtmen.

Nëse hiqet pala e sipërme, **nuk lejohet më të vazhdohet mes’hi mbi palën e poshtme**. Përkundrazi, duhet të hiqen të dyja palët.

Pra, nëse ke marrë mes’h mbi palën e sipërme dhe më pas e heq atë pas një namazi, nuk lejohet të vazhdosh të marrësh mes’h mbi palën e poshtme.

Po kështu, **nëse përfundon afati i mes’hit, dispozita mbetet e njëjtë**.

Pra, gjykimi lidhet me palën e sipërme.

Sa i përket palës së poshtme, ajo ekziston fizikisht, por juridikisht nuk merret parasysh.

Gjendja e dytë: Kjo është ajo që nënkuptohet nga gjendja e parë.

Nëse palën e sipërme të mesteve e vesh pasi t'i priset abdesi, qoftë se ka marrë mes'h mbi palën e parë apo ende nuk ka marrë mes'h, atëherë **dispozita kalon te pala e poshtme**.

Pra, nëse vesh palën e parë të mesteve ose çorapeve, pastaj të priset abdesi, qoftë se merr abdes apo jo — kjo nuk ka rëndësi për ne — dhe më pas vesh palën e dytë të mesteve ose çorapeve, pastaj dëshiron të marrësh abdes përsëri, të themi:

“Hiqe palën e sipërme dhe merr mes'h mbi palën e poshtme.”

Nëse merr mes'h mbi palën e sipërme, të themi:

“Mes'hi yt nuk është i vlefshëm.”

Edhe nëse palën e sipërme e heq pas dy ose tri orësh, kjo nuk ndikon në dispozitë, sepse **mes'hi lidhet me palën e poshtme**.

وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَةِ، وَطَاهِرِ قَدَمِ الْخُفِّ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ - دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقَبِهِ ،
وَعَلَى جَمِيعِ الْخَبِيرَةِ

Dhe merr mes'h mbi pjesën më të madhe të çallmës, si dhe mbi pjesën e sipërme të mestit, duke filluar nga gishtat e këmbës deri te kërci i këmbës, e jo mbi pjesën e poshtme të tij dhe as mbi thembrën e tij, si dhe mbi të gjithë fashën mjekësore.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe merr mes'h mbi pjesën më të madhe të çallmës.”

Ashtu siç kemi thënë për kokën, edhe këtu veprohet njësoj.

Meqenëse çallma mund të jetë më e madhe se koka, ai tha: **“pjesën më të madhe të saj”**, sepse është e vështirë të përfshihet e gjithë çallma me mes'h.

Prandaj thotë se merret mes'h mbi pjesën më të madhe të saj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe pjesën e sipërme të mestit, duke filluar nga gishtat e këmbës deri te kërci.”

Ai thotë se suneti në marrjen e mes'hut mbi mest është që mes'hi të bëhet nga majat e gishtave të këmbës deri te kërci i këmbës.

Është e pëlqyeshme që të fillohet edhe pak mbi kyç, siç ka ardhur në hadithin e Hasenit.

Në të kundërtën, pjesa mbi kyç nuk është detyrim, por përfshihet vetëm si plotësim, sepse lidhet me nyjën.

Në hadith përmendet se ai **“tërhoqi disa vija”**, kështu që mes'hi bëhet në formë vijash.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe merr mes'h mbi këmbë.”

Kuptimi i dukshëm i kësaj fjale është se **mes'hi bëhet në të njëjtën kohë**: këmba e djathtë me dorën e djathtë dhe këmba e majtë me dorën e majtë.

Kështu është, dhe ky është suneti, bazuar në hadithin ku thuhet: **“mori mes'h mbi të dyja”**, pra në të njëjtën kohë.

Prandaj, në këtë rast **nuk është sunet që gjatë mes'hit të fillohet me të djathtën para së majtës**, megjithëse kjo lejohet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...jo pjesën e poshtme të mestit dhe as thembrën e tij.”

Pra, nuk është e ligjësuar të merret mes'h mbi pjesën e poshtme të mestit, që është ajo nën këmbë, dhe as mbi thembrën e tij, që është pjesa e pasme.

Kjo bazohet në hadithin e Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë:

“Sikur feja të ndërtohej mbi logjikë, atëherë marrja e mes'hut mbi pjesën e poshtme të mestit do të ishte më me përparësi sesa marrja e mes'hut mbi pjesën e sipërme të tij.”

Sa i përket hadithit të transmetuar te Tirmidhiu nga Mugireja, se Pejgamberi ﷺ mori mes'h mbi pjesën e sipërme dhe të poshtme të mestit, ky hadith, siç ka thënë Tirmidhiu dhe siç ka përcjellë nga Buhariu, është **i dobët**.

Pra, ai ka një të metë në zinxhirin e transmetimit.

Të gjithë ata që e kanë transmetuar këtë hadith nga Mugireja kanë përmendur vetëm marrjen e mes'hut mbi pjesën e sipërme të mestit, e jo mbi pjesën e poshtme dhe as mbi thembrën.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...dhe mbi të gjithë fashën mjekësore.”

Duhet ta kufizojmë këtë me rastin kur fasha mjekësore ndodhet mbi pjesën që është detyrim të lahet.

Nëse fasha mjekësore e tejkalon atë pjesë, atëherë merret mes’h vetëm mbi pjesën e saj që mbulon vendin që është detyrim të lahet.

Ndërsa nëse është më e vogël se ajo pjesë ose e mbulon atë plotësisht, atëherë merret mes’h mbi të tërën.

وَمَنْ طَهَّرَ بَعْضُ مَحَلِّ الْقَرْصِ بَعْدَ الْحَدِّثِ، أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ: اسْتَأْنَفَ الطَّهَّارَةَ

“Dhe kur, pas prishjes së abdesit, shfaqet një pjesë e vendit që është detyrim të lahet, ose përfundon afati i tij, atëherë e fillon pastrimin nga e para.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kur shfaqet një pjesë e vendit që është detyrim të lahet...”

Kjo vlen si për mestin dhe ato që kanë të njëjtin gjykim me të, si çorapet e llojeve të ndryshme, ashtu edhe për çallmën.

Me këtë lidhen dy çështje:

Çështja e parë: si shfaqet një pjesë e vendit që është detyrim të lahet në rastin e çallmës.

Për shembull, një njeri e ka çallmën të lidhur, pastaj e zgjidh dhe, si pasojë, i shfaqet një pjesë e kokës.

Po kështu, nëse i hiqet një pjesë e fashës mjekësore; për shembull, fasha ishte e madhe dhe, pas fshirjes mbi të, mjekët ia prenë një pjesë.

Po ashtu edhe në rastin e mbulesës së gruas, të cilën e mban të lidhur nën mjekër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...pas prishjes së abdesit.”

Vëre re se nëse kjo ndodh para prishjes së abdesit, nuk merret parasysh, sepse afati ende nuk ka filluar.

Për këtë arsye kemi thënë se dobia e shprehjes “**pas prishjes së abdesit**” është se afati fillon nga ai moment dhe gjykimi lidhet me prishjen e abdesit, e jo me mesh'hin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...ose përfundon afati i tij.”

Kjo ka të bëjë me ato për të cilat është caktuar një afat, si çallma, mestet dhe mbulesa e gruas.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...e fillon pastrimin nga e para.”

Kjo do të thotë se, sipas medhhebit, përfundimi i afatit e prish abdesin.

Si ndodh kjo?

Për shembull, një person ka marrë mes'h mbi mestet dhe ka falur namazin e drekës, ikindisë, akshamit, jaciesë dhe sabahut.

Kur të vijë koha e namazit të drekës në ditën e dytë, ai duhet të marrë abdes, sepse, sipas tyre, përfundimi i afatit e prish abdesin.

Argumenti i tyre është se Pejgamberi ﷺ ka ndaluar marrjen e mes'hut pasi të kalojë afati i caktuar.

Gjithashtu, sipas tyre, marrja e mes'hut mbi mest nuk e ngre papastërtinë rituale, por vetëm jep leje.

Po ashtu, meqenëse kjo është në kundërshtim me rregullin e përgjithshëm, ajo kufizohet vetëm në masën që është përcaktuar dhe nuk lejohet të tejkalohet.

Megjithatë, në medhheb ka mospajtim.

Çështja e dytë: sipas tyre, shfaqja e vendit që është detyrim të lahet, të cilën e përmendëm pak më parë, e prish abdesin.

Kjo sepse shfaqja e vendit që është detyrim të lahet konsiderohet njësoj sikur t'i kishte hequr mestet.

Pejgamberi ﷺ i tha: **“Lëri ato dhe mos i hiq.”**

Prandaj, heqja e tyre konsiderohet si prishëse e abdesit.

Ndërsa ata që mbajnë mendimin e dytë janë të mendimit se as përfundimi i afatit dhe as heqja e mesteve nuk e prishin abdesin.

Ato vetëm e ndalojnë vazhdimin e marrjes së mes’hut mbi mest, por **nuk e prishin abdesin.**

Kjo është një çështje e njohur dhe e përhapur.

بَابُ تَوَاقُصِ الْوُضُوءِ

Kapitulli mbi gjërat që e prishin abdesin

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Kapitulli mbi gjërat që e prishin abdesin.”

Me fjalën **“prishësit”** synohet shumësi i fjalës **“prishës”**.

Ai është emër veprues i foljes **“prishi”**, e jo i emrit foljor.

Prishësi është ai që e ndryshon një gjendje në të kundërtën e saj.

Pra, është ai që e ndryshon gjendjen e personit nga të qenit i pastër në të qenit me papastërti rituale, duke e kaluar nga një gjendje në një tjetër.

Nëse i vështron kapitujt e pastrimit, do të shohësh se fukahatë, në kapitullin e abdesit, thonë:

“Kapitulli mbi gjërat që e prishin abdesin.”

Ndërsa kur flasin për guslin, thonë:

“Kapitulli mbi gjërat që e bëjnë guslin detyrim.”

Në kapitullin e guslit nuk përdorin shprehjen **“prishësit”**.

Arsyeja për këtë është kuptimi gjuhësor, sepse prishësi është ai që e kalon një gjendje në një gjendje tjetër.

Nuk mund të gjykohet për diçka se është prishur, përveçse nëse më parë ka qenë e vlefshme dhe e paprishur.

Personi ishte i pastër, pastaj i ndodhi papastërtia rituale:

“Allahu nuk e pranon namazin e ndonjërit prej jush kur i ndodh papastërtia rituale.”

Pra, ai ishte i pastër dhe më pas i ndodhi papastërtia rituale.

Ndërsa në gusël, disa prej gjërave që e bëjnë guslin detyrim nuk paraprihen nga një gjendje pastërtie.

Për shembull, kur një person e pranon Islamin, para se ta pranonte Islamin nuk ishte në një gjendje pastërtie rituale që do t'i lejonte faljen e namazit.

Sa i përket pastërtisë fizike, njeriu është i pastër.

Këtë e tregon hadithi i Ebu Hurejrës, në të cilin thuhet se Pejgamberi ﷺ e takoi në një nga rrugët e Medinës, ndërsa ai ishte xhunub.

Atëherë Ebu Hurejra u largua fshehurazi, bëri gusël dhe më pas u kthye.

Pejgamberi ﷺ, pasi e kishte vënë re mungesën e tij, i tha:

“Ku ishe, o Ebu Hurejre?”

Ai tha:

“O i Dërguari i Allahut, më takove ndërsa isha xhunub dhe nuk desha të ulesha me ty derisa të bëja gusël.”

Atëherë Pejgamberi ﷺ tha:

“Subhanallah! Besimtari nuk bëhet i papastër.”

Fjala e Pejgamberit ﷺ: **“Besimtari”**, këtu është përdorur si përshkrim që nuk ndikon në gjykim, prandaj përfshin njeriun në përgjithësi.

Pasi e kuptuam domethënien e **gjërave që e prishin abdesin**, dhe arsyen pse fukahatë në kapitullin e abdesit përdorin shprehjen **“gjërat që e prishin abdesin”**, ndërsa në kapitullin e guslit përdorin **“gjërat që e bëjnë guslin detyrim”**, duke marrë parasysh gjendjen që i paraprin secilës prej tyre.

Gjërat që e prishin abdesin, të cilat i ka përmendur autori, janë tetë.

Ne kemi thënë se shumica e numrave që përmenden si kufizues mbështeten në shqyrtimin e rasteve.

Prandaj, fukahatë, pasi i kanë shqyrtuar rastet e prishjes së abdesit, i kanë numëruar ato tetë, duke i kufizuar në ato që ka përmendur autori.

Çdo gjë tjetër, përveç tyre, nuk konsiderohet prishëse e abdesit.

E para prej këtyre prishësve është:

يَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ

“E prish abdesin çdo gjë që del nga njëra prej dy rrugëve.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“E prish abdesin çdo gjë që del nga njëra prej dy rrugëve.”

Këtu kemi dy çështje.

Çështja e parë: fjala e tij “çdo gjë që del”.

Fukahatë kanë thënë se ajo që del duhet të jetë e dukshme.

Prandaj, në kapitullin e prishësve të abdesit, nëse një person vetëm e ndien lëvizjen e urinës ose të diçkaje tjetër, por ajo nuk del, atëherë kjo nuk e prish abdesin.

Për shembull, nëse dikush ndien lëvizjen e urinës ose të diçkaje tjetër, i themi se kjo nuk e prish abdesin.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Shejtani i vjen ndonjërit prej jush dhe i fryn në prapanicë. Prandaj, të mos largohet derisa të dëgjojë një zë ose të ndiejë një erë.”

Pra, duhet të jetë e sigurt se ajo ka dalë.

Për këtë arsye, Imam Ahmedi – siç transmetohet në *Mesāil Şālih ibn Abdullah* – u pyet nga një njeri që tha:

“Unë e ndiej lëvizjen e urinës.”

Ai iu përgjigj:

“Mos i kushto vëmendje derisa ta shohësh me sytë e tu.”

Pra, sado që ta ndiesh daljen e urinës, përderisa nuk e sheh se ka dalë, ajo nuk e prish abdesin.

Pastaj u pyet:

“Po nëse vendos pambuk ose diçka të ngjashme?”

Ai tha fillimisht:

“Kjo është bidat.”

Pastaj tha:

“Ky është një njeri që ia ka vështirësuar vetes, prandaj Allahu ia ka vështirësuar.”

Pra, nuk kërkohet që dikush të vendosë pambuk në venddaljen e urinës ose të jashtëqitjes për të kontrolluar nëse ka dalë diçka.

Nëse e sheh se ka dalë, atëherë e prish abdesin.

Përndryshe, jo.

Pra, çështja e parë në fjalën e autorit **“çdo gjë që del”** është se ajo duhet të dalë në pjesën e jashtme ose të jetë në gjykimin e asaj që ka dalë në pjesën e jashtme.

Kjo mund të përfytyrohet në disa raste të veçanta, kur në njërin prej dy rrugëve krijohen palosje të mishit ose raste të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“...nga njëra prej dy rrugëve.”

Çështja e dytë: kuptimi i fjalës **“rrugë”**.

Një nga çështjet e rëndësishme është të dimë se çfarë nënkuptohet me **“rrugë”**.

Sipas medhhebit, rrugët janë tre:

E para: venddalja e urinës.

E dyta: venddalja e jashtëqitjes.

E treta: venddalja e fëmijës.

Çdo gjë që del nga njëra prej këtyre tri rrugëve konsiderohet prishëse e abdesit.

Sa i përket argumentit se çdo gjë që del nga këto rrugë e prish abdesin, ai është fjala e Allahut të Lartësuar:

“...ose nëse ndonjëri prej jush vjen nga nevoja.” (En-Nisa: 43)

Allahu i Lartësuar e ka përdorur fjalën “**nevoja**” si shprehje të tërthortë për jashtëqitjen.

Zakonisht, shprehja përdoret duke pasur parasysh atë që ndodh më shpesh, e **jashtëqitja është ajo që del më së shpeshti.**

Prandaj, edhe nëse del diçka e rrallë, ajo gjithashtu e prish abdesin.

Pra, nëse themi se rrugët janë tri, atëherë çdo gjë që del nga njëra prej këtyre tri rrugëve e prish abdesin, edhe nëse dalja e saj është e rrallë.

Shembuj të asaj që del rrallë:

Së pari: ajo që është e njohur për të gjithë, si urina dhe jashtëqitja.

Së dyti: daljet e rralla.

Fukahatë kanë përmendur si shembull **medhiun**.

Medhiu del te shumë njerëz, por jo te të gjithë, dhe ai e prish abdesin.

Argument për këtë është hadithi i Aliut, i cili ka thënë:

“Isha njeri që më dilte shumë medhiu dhe më erdhi turp ta pyesja Pejgamberin ﷺ. Atëherë ai tha: ‘Mjafton të marrësh abdes dhe ta spërkatësh atë vend me ujë.’”

Meqenëse Pejgamberi ﷺ urdhëroi marrjen e abdesit për shkak të medhiut, edhe pse ai nuk është urinë, kjo tregon se çdo gjë që del nga njëra prej dy rrugëve e prish abdesin.

Po kështu është edhe **vedji**.

Vedji është një lëng që për nga ngjyra, era dhe trashësia i ngjan spermës.

Megjithatë, ai nuk del me vrull dhe me kënaqësi, siç janë kushtet e spermës që e bëjnë guslin detyrim.

Prandaj, nëse nuk del me vrull dhe me kënaqësi, ai quhet **vedji**.

Gjykimi i vedjit është si i çdo gjëje që del nga njëra prej dy rrugëve: e prish abdesin, por nuk e bën guslin detyrim.

Ky lëng del te disa njerëz gjatë të ftohtit të madh.

Po ashtu mund të dalë kur njeriu ngre një peshë të rëndë ose kur ka probleme në organet e brendshme.

Ndër gjërat që dalin rrallë janë edhe rastet kur njeriut i dalin krimba ose gurë.

Disa njerëzve mund t’u dalin gurë nga venddalja e urinës, për shkak se kanë gurë në fshikëzën urinare ose në veshka.

Përderisa kjo që del është nga trupi i tij, ajo e prish abdesin në çdo rast, qoftë e lagësht apo e thatë.

Ndër çështjet që, **sipas medhhebit**, konsiderohen prishëse të abdesit janë dy:

Çështja e parë: Ata kanë thënë se çdo gjë që del nga venddalja e fëmijës e prish abdesin.

Prandaj, nëse gruas i dalin sekrecione, sipas medhhebit të gjitha këto sekrecione e prishin abdesin, sepse dalin nga njëra prej rrugëve.

Çdo gjë që del nga njëra prej rrugëve e prish abdesin.

Çështja e dytë: Ata kanë thënë se nëse një grua lind pa gjak, jo me prerje cezariene, por përmes venddaljes së fëmijës, atëherë kjo lindje e prish abdesin, sepse fëmija ka dalë nga njëra prej rrugëve.

Megjithatë, ajo nuk e bën guslin detyrim.

Ndër rastet e rralla – dhe me këtë e përfundoj, pasi me këtë rast lidhen shumë çështje – janë dy:

E para: ata kanë thënë se nëse një person hedh pika ilaçi në kanalën e urinës, pastaj ato dalin jashtë, ose vendos një supozitor dhe më pas ai del, atëherë kjo e prish abdesin.

Pra, nëse hedh pika në kanalën e urinës, i cili është një nga dy venddaljet, e më pas ato dalin jashtë, kjo e prish menjëherë abdesin.

E dyta: nëse fut diçka brenda, si për shembull një endoskop, një supozitor ose diçka të ngjashme, dhe ajo del e lagësht, atëherë e prish abdesin.

Nëse ajo që ka futur del e palagësht, atëherë nuk e prish abdesin.

Ky është medhhebi, bazuar në rregullin që e përmenda më parë: kur ajo që ka zgjedhur si më të saktë autori i **El-Munteha** ndryshon nga ajo që ka zgjedhur autori i **El-Ikna**, përparësi i jepet **El-Muntehas**.

Autori i **El-Muntehas** ka kushtëzuar që ajo të dalë e lagësht.

Ndërsa shejh Musa, autori i **El-Ikna** dhe përpiluesi i këtij libri, është shprehur në mënyrë të përgjithshme dhe nuk ka bërë dallim ndërmjet asaj që del e lagësht dhe asaj që nuk del e lagësht.

Mirëpo themi se, sipas dijetarëve të mëvonshëm, medhhebi është ajo që ka zgjedhur si më të saktë autori i **El-Muntehas**.

Kjo është një prej çështjeve për të cilat ka mospajtim, por unë i kam përmbledhur.

Pasi përfunduam me prishësin e parë të abdesit, që është **çdo gjë që del nga njëra prej rrugëve**, dhe përmendëm argumentin e tij, disa fukaha kanë folur për çështjen se fakti që diçka del nga njëra prej rrugëve dhe e prish abdesin lidhet me atë se ajo është e papastër.

Pra, çdo gjë për të cilën gjykojmë se e prish abdesin, është edhe e papastër, përveç asaj që është shkak për lindjen e njeriut ose është fillimi i krijimit të tij.

Siç është shprehur Ibn Akili: **“fillimi i krijimit të njeriut.”**

Këtu hyn sperma e burrit dhe sekrecionet e gruas.

Sipas medhhebit, sperma e burrit dhe sekrecionet e gruas janë të pastra, sepse ato janë origjina e krijimit të njeriut.

Pejgamberi ﷺ ka sqaruar se:

“Besimtari nuk bëhet i papastër.”

Prandaj, njeriu është i pastër dhe origjina e krijimit të tij është e pastër.

Për këtë arsye, sipas tyre, çdo gjë që del nga njëra prej rrugëve është e papastër, përveç vetë njeriut dhe asaj që është nga origjina e krijimit të tij, si sperma e burrit dhe sekrecionet e gruas.

Ato janë të pastra, por e prishin abdesin.

وَحَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ؛ إِنْ كَانَ بَوْلًا، أَوْ غَائِطًا، أَوْ كَثِيرًا نَجَسًا غَيْرَهُمَا

Dhe çdo gjë që del nga pjesët e tjera të trupit, nëse është urinë ose jashtëqitje, ose nëse është papastërti tjetër që del në sasi të madhe.

Prishësi i dytë:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Dhe çdo gjë që del nga pjesët e tjera të trupit, nëse është urinë ose jashtëqitje, ose nëse është papastërti tjetër që del në sasi të madhe.”

Shejhu këtu ka përmendur dy raste dhe jo një.

Bëhet fjalë për papastërtitë që dalin nga trupi jo përmes venddaljes së zakonshme, pra jo nga dy rrugët, ose nga tri venddaljet që i përmendëm pak më parë.

Çdo gjë e papastër që del nga një vend tjetër përveç dy rrugëve e prish abdesin.

Mirëpo kjo ndahet në dy raste dhe jo në një.

Rasti i parë: kur nga një vend tjetër përveç dy rrugëve del urinë ose jashtëqitje.

Për shembull, kur urina del përmes kateterit.

Një shembull tjetër: para se të ekzistonin kateterët, njerëzit nuk i kishin ato.

Nëse dikush kishte një plagë në fshikëzën urinare dhe prej saj dilte urinë, duke vazhduar të rridhte nga ajo plagë, atëherë në këtë rast urina ose jashtëqitja kanë dalë jo nga venddalja e tyre e zakonshme.

Rasti i dytë: ky rast ka dispozita të veçanta.

Gjendja e parë: dispozita e parë që i përket këtij rasti është ajo që përmendi autori këtu: nëse papastërtia që del nga një vend tjetër përveç dy rrugëve është urinë ose jashtëqitje, atëherë ajo e prish abdesin.

Nuk ka dallim nëse ajo që del është pak, qoftë edhe një pikë, apo më shumë se kaq.

Pra, nuk bëhet dallim ndërmjet pakicës dhe shumicës në rastin e urinës dhe jashtëqitjes, sepse Allahu i Lartësuar ka thënë:

“...ose nëse ndonjëri prej jush vjen nga nevoja.” (En-Nisa: 43)

Ky ajet përfshin si pakicën ashtu edhe shumicën, pavarësisht nëse urina ose jashtëqitja dalin nga venddalja e tyre e zakonshme apo jo.

Ndër çështjet që ndërtohen mbi këtë është se për atë që del nga një vend tjetër përveç venddaljes së zakonshme, nuk lejohet istixhmari, por është detyrim istinxhaja.

Arsyen e kësaj e kam përmendur më parë: istixhmari është në kundërshtim me parimin bazë, prandaj kufizohet vetëm në atë për të cilën ka ardhur argumenti, e që është vendi i daljes nga dy rrugët.

E përmenda këtë dobi që ta lidhni me atë që ka kaluar më parë dhe që të dihet se i gjithë fikhu është i ndërlidhur.

Pra, nuk lejohet istixhmari.

Për shembull, nëse një person ka kateter dhe urina i del jo nga vendi i saj i zakonshëm, atëherë për vendin që dëshiron ta pastrojë themi se duhet patjetër ta bëjë istinxhanë me ujë dhe nuk lejohet istixhmari me gurë, sepse urina nuk ka dalë nga dy rrugët.

Pra, ky është rasti i parë: ajo që del nga pjesët e tjera të trupit, nëse është urinë.

Gjendja e dytë: nëse ajo që del nga pjesët e tjera të trupit është e papastër, por nuk është urinë apo jashtëqitje, siç është gjaku.

Për papastërtinë e gjakut është arritur ixhma. Këtë e ka përcjellë Imam Ahmedi, i cili ishte ndër dijetarët më të kujdesshëm në çështjen e ixhmasë. Madje ai ka thënë:

"Kush thotë: 'Njerëzit kanë arritur ixhma', ka gabuar. Por le të thotë: 'Nuk di të ketë mospajtim për këtë.'"

Sa i përket gjakut, Imam Ahmedi ka përcjellë se nuk dihet të ketë mospajtim për papastërtinë e tij. Këtë e ka përcjellë edhe Ibnul-Mundhiri, si dhe një numër dijetarësh të tjerë.

Prandaj, papastërtia e gjakut është çështje për të cilën ka ixhma.

Mospajtimi është nëse gjaku e prish apo jo abdesin. Kjo është çështja për të cilën ka mospajtim. Ndërsa papastërtia e tij është çështje për të cilën ka ixhma.

Kjo ixhma është e hershme, dhe dihet se Imam Ahmedi nuk përcillte ixhma, përveçse nga dijetarët e hershëm. Ata që erdhën pas tij, si Ibnul-Mundhiri dhe të tjerë, mund të përcjellin ixhma edhe nga dijetarë të mëvonshëm.

Pra, gjaku është i papastër.

Prej papastërtive që dalin nga trupi është edhe qelbi. Ai nuk është gjak, prandaj nuk ka ngjyrë të kuqe. Ai përbëhet nga qeliza të gjakut, të cilat mund të jenë me ngjyrë të verdhë ose të bardhë, dhe ngjyra e tyre ndryshon nga ajo e gjakut.

Prej papastërtive që dalin nga trupi është edhe e vjella. Sipas tyre, e vjella është e papastër.

Natyrisht, e dimë se argumentimi për papastërtinë këtu është i tërthortë, sepse rregulli te ne është se papastërtia, nëse del në sasi të madhe, e prish abdesin.

Është transmetuar edhe hadithi për **marrjen e abdesit pas të vjellës**, hadithi i Theubanit dhe hadithi i Ebu Derdasë.

Prandaj themi se **e vjella nuk konsiderohet se e prish abdesin, përveçse mbi bazën e këtij rregulli: se sasia e madhe e saj është e papastër.**

Pra, **sasia e madhe e të vjellës është e papastër, ndërsa sasia e vogël falet**, siç do të vijë pas pak.

Këto janë disa prej gjërave të papastra që dalin nga njeriu.

Ndërsa pështyma nuk është e papastër, lotët nuk janë të papastër, e po kështu edhe gjëra të tjera që dalin nga trupi nuk konsiderohen të papastra.

Këto gjëra e prishin abdesin vetëm me një kusht: të jenë në sasi të madhe. Nëse janë në sasi të vogël, nuk e prishin abdesin.

Argumenti se kërkohet që sasia të jetë e madhe është se është vërtetuar se Ibn Omeri falej ndërkohë që në dorë kishte një puçërr. Ai e kruajti atë, prej së cilës doli gjak ose qelb, dhe vazhdoi namazin e tij pa e ndërprerë. Kjo tregon se sasia e vogël është e falur, ndërsa sasia e madhe e prish abdesin.

Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve dhe është ai që mbështetet nga shumë tekste në këtë kapitull.

Ndër to është hadithi në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nëse ndonjërit prej jush, duke qenë në namaz, i prishet abdesi, le ta vendosë dorën mbi hundë dhe pastaj le të dalë."

Ky hadith gjendet në Sahih.

Ai tregon se gjakrrjedhja nga hunda e prish abdesin.

Po ashtu, është transmetuar te Ibn Maxhe se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush ka të vjella që i arrijnë në gojë ose i rrjedh gjak nga hunda, le të marrë abdes."

Ky hadith është i dobët, por ka transmetime të tjera që e përforcojnë.

Prandaj, gjakrrjedhja e madhe nga hunda e prish abdesin, ndërsa për sasinë e vogël e përmendëm pak më parë përjashtimin, bazuar në hadithin dhe veprimin e Ibn Omerit, si dhe në pajtimin e sahabëve (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Këtu ka një çështje të rëndësishme.

Kur Thotë autori: "...ose papastërti tjetër që del në sasi të madhe", lind pyetja se si përcaktohet se çfarë është sasi e madhe dhe çfarë është sasi e vogël.

Hanbelinjët e mëvonshëm – dhe kur themi "të mëvonshmit" kemi për qëllim ata që prej Kadi Alauddin el-Merdaviut (v. 885 h.) e më pas, prej autorëve që u morën me sistemimin dhe saktësimin e çështjeve – kanë dy mënyra për ta përcaktuar dallimin ndërmjet sasisë së madhe dhe sasisë së vogël.

Mënyra e parë, të cilën e ka zgjedhur vetë Shejh Kadi Alauddin el-Merdavi ed-Dimeshki, është se sasia e madhe përcaktohet sipas asaj që njerëzit mesatarisht e konsiderojnë të madhe.

Nuk merret parasysh gjykimi i atij që e tepron duke e konsideruar të madhe edhe një sasi të vogël, e as i atij që e nënvlerëson edhe sasinë e madhe. Përkundrazi, merret parasysh gjykimi i njerëzve të zakonshëm.

Ky është mendimi që ai e ka përzgjedhur, siç e ka përmendur në *Et-Tenkih* dhe në *El-Insaf*.

Mënyra e dytë, të cilën e kanë ndjekur shumë prej hanbelinjve të mëvonshëm, ndër ta edhe Shejh Mensur el-Buhuti – për të cilin ju thashë se është autoriteti kryesor te hanbelinjët e mëvonshëm; ai ka vdekur në vitin 1051 h. – si dhe Esh-Shuvejki dhe të tjerë, është se sasia e madhe përcaktohet sipas vetë personit.

Kështu, ajo që konsiderohet sasi e madhe për Zejdin nuk është domosdoshmërisht e madhe për Amrin, dhe ajo që është e madhe për Amrin nuk është domosdoshmërisht e madhe për Abdullahun. Pra, çdo njeri gjykohej sipas gjendjes së tij.

Mendoj se ky mendim i dytë, megjithëse është mendimi i pranuar te hanbelinjët e mëvonshëm, është edhe më i afërti me argumentet.

Kjo sepse lehtësimi që Allahu i Lartësuar ka bërë për sasinë e vogël është një lehtësim për njerëzit. Pra, papastërtia e saj është lehtësuar dhe është lehtësuar edhe dispozita e pastrimit prej saj. Kjo hyn në kuadrin e lehtësimit.

Prandaj, ai person të cilit zakonisht i del shumë gjak, për të sasia e madhe është më e madhe sesa për dikë tjetër. Për shembull, nëse një person është mësuar që vazhdimisht t'i rrjedhë gjak nga hunda, themi se për të abdesin nuk e prish, përveçse gjakrrjedhja që ai vetë e konsideron të madhe, sipas gjendjes së tij.

Mirëpo, personi të cilit zakonisht nuk i del gjak, kur prej tij del një sasi gjaku që për të konsiderohet e madhe, edhe nëse për dikë tjetër ajo konsiderohet e vogël, i themi: për ty kjo e prish abdesin.

Ju e dini se njerëzit nuk janë të njëjtë sa i përket gjakut. Prandaj, kur vjen dikush për të dhuruar gjak, prej njërit merret gjak, ndërsa prej tjetrit refuzohet të merret, sepse, për shembull, pesha e tij është më e vogël ose trupi i tij nuk e përballon, e kështu me radhë.

Pra, njerëzit ndryshojnë për sa i përket sasisë së gjakut që mund të dalë nga trupat e tyre. Për këtë arsye, mendimi më i afërt është ai që e ka përzgjedhur Shejh Mensuri dhe të cilin e kanë ndjekur shumë prej hanbelinjve të mëvonshëm. Ky është edhe mendimi që ndjekin dijetarët: se sasia e madhe përcaktohet duke marrë parasysh dallimin ndërmjet njerëzve.

Argumenti për këtë përcaktim të sasisë së madhe është ajo që është transmetuar nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të), kur u pyet:

"Çfarë konsiderohet sasi e madhe nga papastërtia?"

Ai tha:

"Ajo që ti vetë e konsideron të madhe."

Kjo tregon se sasia e madhe është ajo që vetë personi e konsideron të madhe, dhe ajo e prish abdesin.

وَرَوَالُ الْعَقْلِ؛ إِلَّا يَسِيرَ تَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ

Humbja e vetëdijes, përveç një dremetjeje të lehtë gjatë kohës që është ulur ose në këmbë.

Prishësi i tretë

Thotë autori: **"Humbja e vetëdijes."**

Humbja e vetëdijes mund të ndodhë:

- ose si pasojë e të fikëtit;
- ose si pasojë e gjumit;
- ose si pasojë e çmendurisë.

Për këtë arsye, disa fukaha kanë përdorur një shprehje, të cilën me sa duket e kanë marrë nga dijetarët e gjuhës. Ata kanë thënë:

Nëse njeriut i bie të fikët, atëherë vetëdija e tij është e mposhtur; nëse është i çmendur, vetëdija e tij është e humbur; ndërsa nëse është në gjumë, vetëdija e tij është e mbuluar.

Pra, të gjitha këto konsiderohen humbje e vetëdijes.

Ibn Mundhiri ka përcjellë konsensusin e dijetarëve se çmenduria dhe të fikëtit e prishin abdesin.

Edhe për gjumin është përcjellë konsensusi, si dhe është transmetuar një hadith nga Pejgamberi ﷺ, i cili ka thënë:

"Sytë janë lidhësi i vrimës së ndenjjes; prandaj, kush fle, le të marrë abdes."

Pra, humbja e vetëdijes me njëërën prej këtyre tri gjendjeve – qoftë kur vetëdija mposhtet, humbet ose mbulohet – e prish abdesin dhe e bën të detyrueshme marrjen e tij.

Shejhu (Allahu e mëshiroftë) ka përjashtuar nga këto tri gjendje vetëm një rast, e ai është **dremitja e lehtë**. Kjo sepse dremitja e lehtë nuk e prish abdesin.

Argumenti se dremitja e lehtë nuk e prish abdesin është se sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) merrnin pjesë në namazin e jacisë me Pejgamberin ﷺ dhe kokat e tyre u përkuleshin nga dremitja. Kjo tregon se i zinte gjumi i lehtë. Kur vinte Pejgamberi ﷺ, ata ngriheshin dhe faleshin me të, pa marrë abdes.

Kjo tregon se dremitja e lehtë nuk e prish abdesin.

Megjithatë, duhet të njihet kriteri me të cilin përcaktohet kjo dremitje e lehtë. Për këtë arsye, dijetarët kanë përmendur mënyra të ndryshme për ta përcaktuar atë, por ne do të ndjekim atë që ka përmendur autori (Allahu e mëshiroftë).

Prandaj autori përmendi kriterin e dremitjes së lehtë dhe tha:

"...përveç një dremitjeje të lehtë..."

Kjo nuk e prish abdesin.

Thotë autori:

"...gjatë kohës që është ulur ose në këmbë."

Fukahatë e medhhebit janë të mendimit se kriteri për dallimin ndërmjet gjumit që e prish abdesin dhe atij që nuk e prish është **pozita e personit që fle**, pra mënyra se si është

vendosur trupi i tij, e jo kohëzgjatja e gjumit, as fakti nëse e ndien apo nuk e ndien atë që ndodh rreth tij.

Ata nuk i kanë marrë këto si kriter, sepse njeriu nuk mund ta dijë me saktësi. Mund të thotë: "Kam fjetur vetëm dy minuta", ndërkohë që ka fjetur shumë më gjatë.

Njoh një njeri – po e përmend vetëm për ta thyer pak monotoninë – i cili fjeti. Kur u zgjua, pa orën dhe tha: "Ah, paska kaluar një orë, por kam uri." Më pas u kuptua se ai kishte fjetur njëzet e katër orë e gjysmë. E njoh personalisht. Pra, kishte fjetur njëzet e katër orë pa e kuptuar fare.

Prandaj, ndjesia e njeriut nëse ka fjetur pak apo shumë nuk është kriter.

Po kështu, edhe ndjesia e tij nëse ishte i vetëdijshëm për ata që ishin pranë tij apo jo nuk është kriter. Shumë njerëz mund të thonë pas gjysmë ore: "Po të dëgjoja", ndërkohë që në të vërtetë nuk kanë qenë të vetëdijshëm.

Për këtë arsye, fukahatë e kanë lidhur këtë çështje me pozitën e trupit. Ata thanë se sahabët, gjumi i të cilëve u përjashtua nga prishja e abdesit, ishin ulur.

Prandaj, ata thanë se ai që fle ulur ose në këmbë, nuk i prishet abdesi, përveç nëse rrëzohet. Nëse gjatë gjumit rrëzohet, kjo do të thotë se është zhytur plotësisht në gjumë.

Nëse ai që është ulur bie gjatë gjumit, themi: "Abdesi yt është prishur", sepse rrëzimi tregon se ai ka kaluar nga pozita ulur në një pozitë tjetër.

Po kështu është edhe ai që fle në këmbë: nëse rrëzohet ose mbështetet mbi diçka, edhe për të vlen e njëjta dispozitë.

Ai që fle në këmbë, ose fle duke u mbështetur në një shkop, sipas tyre konsiderohet ende në këmbë, sepse mbështetja mbi një shkop apo mbështetja e shpinës në diçka konsiderohen ende qëndrim në këmbë.

Prandaj, ata janë të mendimit se kjo nuk e prish abdesin.

Pra, ata e kanë marrë si kriter pozitën e trupit, sepse sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) ishin në pozitë të ulur, ndërsa prej saj kanë bërë analogji edhe për pozitën në këmbë.

Thotë autori:

"...përveç një dremetjeje të lehtë gjatë kohës që është ulur ose në këmbë."

Argumentin se përse gjumi e prish abdesin e kemi sqaruar më parë.

وَمَسُّ ذَكَرٍ مُّتَّصِلٍ أَوْ قُبُلٍ يَظْهَرُ كَقَعِّهِ أَوْ بَطْنِهِ، وَلَمَسُهُمَا مِنْ حُتَّى مُشْكِلٍ، وَلَمَسُ
ذَكَرٍ ذَكَرُهُ، أَوْ أَنْتَى قُبُلِهِ لِسَهْوَةٍ فِيهِمَا

Prekja e organit gjenital që është i lidhur me trupin ose e organit gjenital të femrës, me pjesën e jashtme ose të brendshme të pëllëmbës së dorës; prekja e të dy organeve të një hermafrodit i papërcaktuar; si dhe prekja nga mashkulli e organit të tij gjenital ose nga femra e organit të saj gjenital, nëse prekja bëhet me epsh.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe prekja e organit gjenital."

Ky është prishësi i katërt i abdesit.

Argumenti se prekja e organit gjenital e prish abdesin është hadithi i Busrah bint Safvanit (Allahu qoftë i kënaqur me të). Ky është një hadith i saktë, i transmetuar në Sunene, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush e prek organin e tij gjenital, le të marrë abdes."

Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet:

"Kush e prek organin e tij intim, le të marrë abdes."

Ky formulim përfshin organin gjenital mashkullor dhe të tjera, siç do të sqarohet pak më vonë.

Gjithashtu është transmetuar nga një numër sahabësh, madje prej më të shquarve si Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me ta të gjithë), se ata kanë gjykuar se prekja e organit gjenital e prish abdesin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...të organit gjenital të lidhur me trupin."

Fjala **"të lidhur me trupin"** ka për qëllim të përjashtojë rastin kur organi është i ndarë nga trupi.

Pra, nëse gjendet një organ gjenital i ndarë nga trupi i një njeriu – për shembull, si pasojë e prerjes ose diçkaje të ngjashme, ndonëse kjo është një rast i rrallë – dhe dikush e prek atë, sipas tyre kjo nuk e prish abdesin.

Prandaj, sipas tyre, organi duhet të jetë ende i lidhur me trupin.

Thotë autori:

"...prekja e organit gjenital të lidhur me trupin ose e organit gjenital të femrës."

Me **organin gjenital të femrës** nënkuptohet organi intim i gruas. Fukahatë e kanë sqaruar përkufizimin e tij në vendin përkatës në librat e fikhut.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...me të gjithë pëllëmbën ose me anët e saj."

Ata thanë se prekja që e prish abdesin është prekja me pëllëmbën e dorës, e jo prekja me parakrahun.

Ata përmendën pjesën e brendshme dhe pjesën e jashtme të pëllëmbës, sepse disa fukaha janë të mendimit se abdesi priset vetëm nëse prekja bëhet me pjesën e brendshme të pëllëmbës, e jo me pjesën e jashtme.

Mirëpo, mendimi më i saktë është se prekja e prish abdesin, qoftë me pjesën e brendshme të pëllëmbës, me pjesën e jashtme të saj, madje edhe me anën e pëllëmbës, pra me skajin që ndodhet ndërmjet pjesës së brendshme dhe asaj të jashtme.

Prandaj, kush e prek organin intim me pjesën e brendshme të pëllëmbës, me pjesën e jashtme ose me anën e saj, i priset abdesi.

Përmendja e pjesës së jashtme dhe të brendshme është bërë për të treguar se në këtë çështje ekziston një mospajtim i fortë ndërmjet dijetarëve.

Ndërsa nëse e prek me parakrahun ose përmes një pengese, si p.sh. një robe apo diçkaje të ngjashme, kjo nuk e prish abdesin, sepse prekja që merret në konsideratë është vetëm prekja e drejtpërdrejtë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe prekja e të dy organeve të një hermafroditi të papërcaktuar."

Kjo çështje kërkon vëmendje për ta kuptuar drejt këtë shprehje.

Ai tha: **"...dhe prekja e të dy organeve të një hermafroditi të papërcaktuar."**

Hermafrodit i papërcaktuar është ai që ka si organ gjenital mashkullor, ashtu edhe organ gjenital femëror.

Nëse vetë hermafroditi i papërcaktuar i prek të dy organet e tij, ose dikush tjetër ia prek të dy organet – si p.sh. nëna e tij kur është fëmijë ose në raste të ngjashme – atëherë kjo e prish abdesin.

Ndërsa nëse preket vetëm njëri prej dy organeve, abdesi nuk priset, sepse ekziston mundësia që ai të jetë organi i tij kryesor, por ekziston edhe mundësia që organi kryesor të jetë tjetri.

Nëse më pas bëhet e qartë se cili prej dy organeve është organi kryesor, atëherë ai nuk quhet më **hermafrodit i papërcaktuar**, por thjesht **hermafrodit**, sepse mbi të mbizotëron gjykimi se është mashkull ose femër.

Kjo bëhet e ditur, për shembull, nëse urinon vetëm nga njëri organ, ose kur shfaqen shenjat karakteristike të mashkullit apo të femrës nga njëri prej organeve, si p.sh. ëndrrat me ejakulim ose menstruacionet.

Në këtë rast gjykojmë se ai është hermafrodit, por jo më i papërcaktuar. Përkundrazi, mbizotëron gjykimi se është mashkull ose femër.

Megjithatë, në të kaluarën kjo ndodhte shpesh, ndërsa sot hermafroditi i papërcaktuar mund të dallohet lehtësisht me anë të ekzaminimeve të brendshme, qofshin ato me ultratinguj ose metoda të tjera.

Në të kaluarën mund të ndodhte që një fëmijë të lindte, ose edhe të rritej, duke pasur të dy organet dhe të urinonte nga të dyja, ndërsa nuk ishte e mundur të përcaktohej se cili ishte organi kryesor.

Fukahatë kanë përmendur disa shenja për këtë, disa prej të cilave janë të pazakonta, ndërsa disa të tjera janë të pranueshme.

Në këtë rast ai quhet **hermafrodit i papërcaktuar**, sepse nuk dihet cili prej dy organeve është organi kryesor dhe, për rrjedhojë, nuk dihet nëse është mashkull apo femër.

Prandaj themi se, qoftë vetë hermafroditi i papërcaktuar apo dikush tjetër, nëse preken të dy organet, abdesi priset, sepse me siguri është prekur edhe organi kryesor.

Ndërsa nëse preket vetëm njëri prej tyre, abdesi nuk priset, sepse çështja mbetet e dyshimtë, dhe abdesi nuk priset me diçka për të cilën ka dyshim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe prekja e të dy organeve."

Përemri **"të dy organeve"** i referohet organit gjenital mashkullor dhe organit gjenital femëror.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...te një hermafrodit i papërcaktuar."

Fjala **"te"** këtu nuk tregon personin që i prek organet, por ka për qëllim të sqarojë se kujt i përkasin këto dy organe, pra atij që i ka të dy organet gjenitale.

Këtë çështje e kemi sqaruar tashmë.

Prandaj, nëse vetë hermafroditin i papërcaktuar ose dikush tjetër prek vetëm njërin prej dy organeve, abdesi nuk priset.

Natyrisht, këto janë çështje që ndodhin jashtëzakonisht rrallë, sidomos në kohën tonë. Megjithatë, duhet ditur se juristi i njohur shafiit, el-Isnevi, ka shkruar dy vëllime të mëdha, të cilat i ka titulluar: **"Sqarimi i çështjeve të ndërlikuara në dispozitat e hermafroditit të papërcaktuar."**

Fukahatë i përmendin disa çështje të tilla për të ushtruar mendjen, siç janë çështjet hipotetike ose çështjet që kanë të bëjnë me hermafroditin. Kjo sepse njeriu ka nevojë të trajtojë edhe raste teorike, edhe pse ato ekzistojnë rrallë, në mënyrë që të zhvillojë aftësinë juridike dhe të fitojë shkathtësi në nxjerrjen e dispozitave.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe prekja nga një mashkull e organit të tij gjenital."

Kjo do të thotë se nëse një person, i cili nuk është hermafrodit i papërcaktuar, prek organin gjenital të një hermafroditit të papërcaktuar, atëherë, nëse ai që prek është mashkull, fjala **"mashkull"** këtu i referohet personit që prek, ndërsa fjala **"organin e tij gjenital"** i referohet organit gjenital mashkullor të hermafroditit të papërcaktuar.

Pra, nëse një mashkull e prek me epsh organin gjenital mashkullor të një hermafroditit të papërcaktuar, abdesi i tij priset.

E di se kjo çështje u ka shkaktuar vështirësi studentëve që nga kohët e hershme.

Ne thamë pak më parë se nëse vetë hermafroditin i papërcaktuar i prek të dy organet e tij, abdesi i priset. Po ashtu, nëse një person tjetër, si për shembull nëna e tij, ia prek të dy organet, abdesi priset.

Ndërsa nëse preket vetëm njëri prej dy organeve, abdesi nuk priset, sepse mbetet dyshim se cili është organi kryesor.

Përrjashtim bën vetëm ky rast.

Cili është ai?

Nëse një mashkull – si p.sh. babai i një fëmije hermafrodit të papërcaktuar – e prek me epsh organin gjenital mashkullor të atij fëmije, atëherë abdesi prishet.

Kjo sepse kjo nuk del jashtë dy mundësive:

Nëse hermafroditi i papërcaktuar në të vërtetë është mashkull, atëherë ai ka prekur organin gjenital të një mashkulli me epsh, prandaj abdesi prishet. Kaq.

Ndërsa nëse në të vërtetë është femër, prekja e organit të saj me epsh gjithashtu e prish abdesin.

Prandaj, në të dyja rastet, abdesi prishet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...ose nga një femër..."

Pra, bëhet fjalë për një femër që nuk është hermafrodit i papërcaktuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...organin e saj gjenital."

Me këtë nënkuptohet organi gjenital femëror i hermafroditit të papërcaktuar. Nëse një femër e prek atë me epsh, abdesi prishet.

Kjo sepse, nëse hermafroditi i papërcaktuar në të vërtetë është femër, atëherë ajo ka prekur organin gjenital të një femre me epsh. Ndërsa, nëse në të vërtetë është mashkull, atëherë ajo ka prekur organin gjenital të një mashkulli me epsh. Në të dyja rastet, abdesi prishet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...nëse bëhet me epsh në të dyja rastet."

Përemri në shprehjen **"në të dyja rastet"** i referohet mashkullit dhe femrës.

Pra, kuptimi është se prekja nga një mashkull e organit gjenital mashkullor me epsh, ose prekja nga një femër e organit gjenital femëror me epsh, e prish abdesin.

Ky është prishësi i katërt i abdesit.

وَمَسَّهُ امْرَأَةٌ يَشْهَوُهُ، أَوْ تَمَسَّهُ بِهَا ، وَمَسُّ خَلْقَةٍ ذُبُرٌ - لَا مَسُّ شَعْرٍ وَسِنْ وَطُفْرِ
وَأَمْرَدٍ، وَلَا مَعَ خَائِلٍ، وَلَا مَلْمُوسٍ بَدْنُهُ وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ

Prekja e një gruaje me epsh ose prekja e burrit prej saj me epsh; prekja e unazës së anusit; jo prekja e flokëve, dhëmbit, thoit ose e një djaloshi pa mjekër; as prekja përmes një pengese; dhe personit që preket nuk i prishet abdesi, edhe nëse tek ai lind epsh.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe prekja e një gruaje me epsh ose prekja e tij prej saj me epsh."

Prekja e gruas është përmendur në Librin e Allahut të Lartësuar si një prej gjërave që e prishin abdesin.

Allahu i Lartësuar thotë:

"...ose nëse ndonjëri prej jush vjen nga kryerja e nevojës, ose keni pasur prekje të ndërsjellë me gratë..." (En-Nisa, 43).

Po ashtu, në një lexim tjetër të pranuar, ka ardhur:

"...ose keni prekur gratë..." (En-Nisa, 43).

Disa dijetarë janë të mendimit se fjala "**prekja**" këtu është një shprehje e tërthortë për marrëdhëniet intime.

Ne u themi: në një lexim tjetër të pranuar ka ardhur shprehja:

"...ose keni prekur gratë..." (En-Nisa, 43).

Pra, vetë prekja konsiderohet prishëse e abdesit.

Formulimi i ajetit është i qartë se bëhet fjalë për prekje, ndërsa fjala "**prekje reciproke**" është gjithashtu shumë e qartë.

Nëse thuhet se këto janë shprehje të tërthorta, atëherë në Librin e Allahut të Lartësuar ka shprehje të drejtpërdrejta që tregojnë marrëdhëniet intime, madje edhe më të qarta se kjo.

Kjo tregon se kuptimi i fjalës "**prekje**" është kuptimi i saj i drejtpërdrejtë, ndërsa "**prekja reciproke**" nënkupton marrëdhëniet intime.

Për më tepër, ky ajet është përmendur në kontekstin e gjërave që e prishin abdesin dhe jo në kontekstin e gjërave që e bëjnë të detyrueshëm guslin.

Prandaj, kjo tregon se ajo që synohet është prekja, dhe ky është argument se prekja e gruas e prish abdesin.

Mirëpo, na kanë ardhur hadithe nga Pejgamberi ﷺ që tregojnë se ai i prekte gratë dhe nuk merrte abdes.

Është vërtetuar se ai ﷺ falej, ndërsa Aishja ishte e shtrirë përpara tij në drejtim të kibles. Gjatë namazit ai e shtynte me dorë dhe vazhdonte namazin e tij, pa iu prishur abdesi.

Po ashtu, është vërtetuar se ai ﷺ falej duke mbajtur në krahë Umamen, vajzën e vajzës së tij. Kjo përfshin edhe mbajtjen, edhe prekjen.

Prandaj, ne e kufizojmë prekjen që e prish abdesin vetëm në rastin kur ajo bëhet me epsh.

Pra, argumentin e kemi nga teksti i përgjithshëm, pastaj e veçojmë prej tij rastin e prekjes pa epsh, bazuar në veprimin e Pejgamberit ﷺ.

Sa i përket argumentimit racional, themi se Sheriati e trajton atë që zakonisht pritët të ndodhë si të ishte diçka që ka ndodhur realisht.

Zakonisht, kur një burrë e prek një grua me epsh, prej tij del medhiu. Prandaj, kjo prekje konsiderohet shkak i mundshëm për daljen e medhiut, dhe Sheriati e trajton këtë mundësi si të ishte një gjendje e realizuar.

Veçanërisht duke pasur parasysh se shumë njerëz nuk e vërejnë daljen e medhiut, përveçse pasi ai ka dalë.

Prandaj themi se, në këtë çështje, Sheriati e trajton atë që zakonisht pritët të ndodhë si të ishte një gjendje e realizuar.

Dikush mund të thotë se është transmetuar nga Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Pejgamberi ﷺ e puthi njërën prej bashkëshorteve të tij dhe nuk mori abdes.

Ne themi se për këtë hadith ka dy përgjigje:

Së pari: Edhe pse ky hadith është transmetuar në librat e Sunetit dhe transmetuesit e tij janë të besueshëm, ai ka një mangësi lidhur me vazhdimësinë e zinxhirit të transmetimit.

Së dyti: Ai interpretohet se puthja ka qenë pa epsh, si p.sh. një puthje nga mëshira ose diçka e ngjashme.

Për këtë arsye, Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë:

"Ai ishte njeriu që e zotëronte më së shumti dëshirën e tij."

Ky është përfundimi i kësaj çështjeje.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe prekja e një gruaje..."

Fjala **"grua"** këtu është e përgjithshme. Ajo përfshin gruan e vogël dhe të madhe.

Pra, nuk ka dallim nëse është e moshuar apo e re, fëmijë apo e rritur, mahrem për të apo jo mahrem. Përderisa prekja bëhet me epsh, ajo e prish abdesin.

Nuk ka dallim, sepse kriteri është se kjo konsiderohet shkak i mundshëm për daljen e medhiut. Pra, merret parasysh personi për të cilin zakonisht pritet të dalë medhiu.

Madje, fukahatë kanë thënë se edhe nëse ai e prek me epsh një grua të vdekur, abdesi i priset, sepse ajo është ende grua.

Allahu i Lartësuar thotë:

(...ose keni prekur gratë...) (En-Nisa, 43).

Fjala **"gratë"** përfshin të gjitha rastet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe prekja e unazës së anusit."

Pra, edhe kjo e prish abdesin, bazuar në disa transmetime të hadithit ku thuhet:

"...kush e prek organin e tij intim..."

Kjo shprehje përfshin të dyja: organin gjenital dhe anusin.

Megjithatë, çështja e **prekjes së unazës së anusit** ka mospajtim brenda medhhebit dhe për të janë transmetuar dy mendime.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...jo prekja e flokëve, dhëmbit dhe thoit."

Pra, prekja e këtyre nuk e prish abdesin nëse preken te gruaja, ose nëse gruaja prek flokët, dhëmbin apo thoin e burrit, sepse këto konsiderohen pjesë të ndara nga trupi. Prandaj, nuk e prishin abdesin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...ose e një djaloshi pa mjekër."

Pra, edhe prekja e një djaloshi pa mjekër nuk e prish abdesin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...as përmes një pengese."

Nëse një burrë e prek një grua duke pasur ndërmjet një pengesë, si p.sh. një mbulesë në dorë ose diçka të ngjashme, kjo nuk e prish abdesin, bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar:

(...ose keni prekur gratë...)

Megjithatë, nëse si pasojë e kësaj i del medhiu, atëherë abdesi i priset, por për shkak të daljes së medhiut.

Këtu ka një çështje që lidhet me preken e një gruaje me të cilën nuk lejohet kontakti. Duhet ta dimë se kjo nuk lejohet në asnjë rast.

Është transmetuar një hadith, i cili është përcjellë si merfu' dhe si mevkuf, ndërsa transmetimi mevkuf është më i saktë, ku thuhet:

"Që të më ngulet në dorë një gjilpërë prej hekuri është më e dashur për mua sesa të prek një grua që nuk më lejohet."

Prandaj, fakti që dikush tregohet i pakujdesshëm në shtrëngimin e duarve me gratë ose në gjëra të ngjashme është një çështje shumë e rrezikshme.

Pejgamberi ﷺ e ka bërë të qartë se kjo është prej çështjeve më të rrezikshme.

Prej saj rrjedhin dispozita juridike në këtë botë, siç është prishja e abdesit, si dhe dispozita detyruese fetare, që janë ndalimi dhe mëkati tek Allahu i Lartësuar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe personit që preket nuk i priset abdesi."

Pra, personit që preket nuk i priset abdesi.

Argumenti për këtë është hadithi ku Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon se një natë nuk e gjeti Pejgamberin ﷺ pranë saj. Kur e kërkoi, e gjeti në sexhde dhe vendosi dorën mbi shputat e këmbëve të tij ﷺ.

Kjo tregon se personit që preket nuk i priset abdesi.

Po ashtu, Allahu i Lartësuar thotë:

(...ose keni prekur gratë...) (*En-Nisa*, 43).

Në këtë ajet, ligjërimi u drejtohet atyre që prekin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...edhe nëse tek ai lind epsh."

Kjo sepse ajeti ka të bëjë vetëm me atë që prek, e jo me atë që preket.

وَيَنْقُضُ غُسْلُ مَيِّتٍ

Larja e një të vdekuri e prish abdesin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Larja e një të vdekuri e prish abdesin."

Sipas medhhebit, larja e të vdekurit e prish abdesin.

Edhe pse hadithi që është transmetuar thotë:

"Kush e lan një të vdekur, le të marrë gusël."

Ata thanë se në disa transmetime të tjera ka ardhur:

"...le të marrë abdes."

Prandaj, hadithin e transmetuar në Sunene me formulimin **"le të marrë gusël"** e kanë interpretuar me kuptimin **"le të marrë abdes"**.

Ata thanë se kush e lan një të vdekur, pra e kryen vetë larjen dhe nuk është thjesht ai që derdh ujin mbi të, por e lan drejtpërdrejt me duart e tij, atij i priset abdesi.

Ata gjithashtu thanë se larja e të vdekurit zakonisht shoqërohet me prekjen e pjesëve intime të tij. Prandaj, kush prek pjesët intime të një të vdekuri, i prishet abdesi.

Ne kemi thënë më parë se nuk ka dallim ndërmjet prekjes së pjesëve intime të një të gjalli dhe të një të vdekuri; në të dyja rastet, ajo e prish abdesin.

Kur fukahatë thanë se larja e të vdekurit e prish abdesin, ata vendosën dy kushte:

- Së pari, personi duhet ta kryejë vetë larjen e të vdekurit.
- Së dyti, nuk është e domosdoshme ta lajë të gjithë trupin. Mjafton që të lajë një pjesë të trupit të të vdekurit. Prandaj, ata thanë se kush lan qoftë edhe një pjesë të trupit të të vdekurit, duhet të marrë abdes.

وَأَكُلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الْجُرُورِ

Dhe posaçërisht ngrënia e mishit të devesë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Dhe posaçërisht ngrënia e mishit të devesë"

Ngrënia e mishit të devesë e prish abdesin dhe kjo është një prej çështjeve karakteristike të këtij medhhebi.

Për këtë janë transmetuar dy hadithe të sakta nga Pejgamberi ﷺ: hadithi i Xhabirit dhe hadithi i Beraut.

Pejgamberi ﷺ u pyet:

"A duhet të marrim abdes pas ngrënies së mishit të devesë?"

Ai u përgjigj: **"Po."**

Pastaj u pyet:

"A duhet të marrim abdes pas ngrënies së mishit të deles?"

Ai u përgjigj:

"Jo."

Kjo tregon se ky hadith është transmetuar më vonë dhe nuk i përket periudhës kur ishte urdhëruar marrja e abdesit pas ngrënies së çdo ushqimi të gatuar në zjarr.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ tha:

"Mos merrni abdes pas ngrënies së mishit të deles."

Kjo tregon se ky hadith është më i vonshëm dhe nuk i përket fillimit të Islamit, kur urdhri fillestar, sipas hadithit të Xhabirit ose të Ibn Abbasit, ishte që të merrej abdes pas çdo ushqimi që ishte prekur nga zjarri.

Ky është një hadith i qartë.

Prandaj, Imam Ahmedi ka thënë:

"Për këtë çështje janë transmetuar dy hadithe të sakta. Prandaj, nuk ka dyshim se pas ngrënies së mishit të devesë duhet marrë abdes, sepse kanë ardhur dy hadithe të sakta për këtë."

Këto hadithe gjenden në **Sahihun e Muslimit** dhe te autorët e Suneneve.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Ngrënia e mishit."

Fukahatë thonë se fakti që ngrënia e mishit të devesë e prish abdesin është një dispozitë që bazohet në adhurim; Allahu i Lartësuar e ka ligësuar kështu dhe ne nuk e dimë arsyen e saj.

Siç e kemi përmendur edhe më parë, kur arsyeja e një dispozite është thjesht çështje adhurimi ndaj Allahut, atëherë ajo kufizohet vetëm në atë që ka ardhur në tekstin fetar.

Pejgamberi ﷺ është pyetur vetëm për **mishin**, prandaj ata thanë se nuk e prish abdesin asgjë tjetër përveç mishit.

Në bazë të kësaj:

Kush pi qumësht deveje, nuk i priset abdesi, sepse ai nuk është mish.

Po kështu, nëse dikush pi lëngun e një gjelle në të cilën është zier mishi i devesë, nuk i priset abdesi, sepse ai nuk ka ngrënë mish, por vetëm ka pirë lëngun në të cilin është zier mishi i devesë ose në të cilin është shkrirë dhjami i saj.

Po ashtu, nëse dikush ha një ushqim në të cilin është përdorur dhjami i devesë, i quajtur **vedek**, i cili shkrihet dhe përdoret si vaj në gatim, themi se kjo nuk e prish abdesin.

Nëse dikush ha mëlçinë e devesë, mendimi më i njohur në medhheb është se kjo nuk e prish abdesin.

Ky është mendimi që ka përmendur El-Muveffek në shumicën e librave të tij, përveç librit **"El-Umde"**, ku ai ka zgjedhur mendimin se ngrënia e mëlçisë e prish abdesin, sepse ai e konsideronte mëlçinë pjesë të mishit.

Ndërsa fukahatë e mëvonshëm janë të mendimit se mëlçia nuk është mish, sepse Pejgamberi ﷺ e ka konsideruar atë gjak, kur ka thënë:

"Na janë lejuar dy cofëtina dhe dy lloje gjaku."

Dy llojet e gjakut janë shpretka dhe mëlçia.

Prandaj, sipas fukahave, kush ha shpretkën ose mëlçinë e devesë, nuk i priset abdesi.

Po ashtu, veshkat konsiderohen pjesë e mishit.

Edhe pjesët anësore të mishit, sipas mendimit më të saktë të fukahatë e mëvonshëm, konsiderohen pjesë e mishit.

وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضُوءًا إِلَّا الْمَوْتُ

Çdo gjë që e bën të detyrueshëm guslin, e bën të detyrueshëm edhe abdesin, përveç vdekjes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Çdo gjë që e bën të detyrueshëm guslin, e bën të detyrueshëm edhe abdesin, përveç vdekjes."

Kjo çështje do të trajtohet pak më vonë. Ajo që na intereson tani është fjala e autorit: **"përveç vdekjes."**

Vdekja e bën të detyrueshme larjen e të vdekurit. Mirëpo, nëse nuk gjendet ujë për ta larë të vdekurin, atëherë atij i jepet tejemum. Në këtë rast, tejemumi zë vendin e guslit. Për këtë do të flasim, në dashtë Allahu, në kapitullin mbi larjen e të vdekurit.

وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ بِالْعَكْسِ : بَنَى عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا
وَجَهِلَ السَّابِقَ : فَهُوَ بِضِدِّ خَالِهِ قَبْلَهُمَا

Kush është i sigurt se ka pasur abdes, por dyshon nëse e ka prishur atë, ose është i sigurt se ka qenë në papastërti rituale, por dyshon nëse është pastruar prej saj, atëherë bazohet në atë për të cilën është i sigurt. Nëse është i sigurt se të dyja kanë ndodhur, por nuk e di se cila ka ndodhur më parë, atëherë gjykimi i tij është i kundërt me gjendjen që ka pasur para tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Kush është i sigurt se ka pasur abdes, por dyshon nëse e ka prishur atë, ose është i sigurt se ka qenë në papastërti rituale, por dyshon nëse është pastruar prej saj, atëherë bazohet në atë për të cilën është i sigurt."

Kjo çështje paraqitet në dy raste:

Rasti i parë: një person e di se ka qenë me abdes, por më pas dyshon nëse e ka prishur atë apo jo.

Rasti i dytë: e di se ka qenë në papastërti rituale, por më pas dyshon nëse ka marrë abdes apo jo.

Shembull për rastin e parë: një person thotë: "E fala namazin e drekës." Kur dëshiron të falë namazin e ikindisë, thotë: "A kam shkuar në tualet? A është prishur abdesi im me ndonjërin prej tetë gjërave që e prishin abdesin apo jo?"

Në këtë rast, ai është i sigurt se gjendja e fundit që e mban mend me bindje është se ka qenë me abdes. Mirëpo tani dyshon nëse abdesi i është prishur apo jo.

Dispozita për të është që të bazohet në atë për të cilën është i sigurt.

Cila është ajo?

Është gjendja e parë, sepse ajo është e sigurt dhe vazhdon të konsiderohet e tillë.

Në këtë rast, ajo gjendje është të qenit me abdes.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Shejtani i vjen ndonjërit prej jush dhe i fryn në prapanicë. Prandaj, ai të mos largohet (nga namazi) derisa të dëgjojë zë ose të ndiejë erë."

Kjo sepse ai është i sigurt për gjendjen e tij të mëparshme, që është të qenit me abdes, ndërsa tani vetëm dyshon nëse ka ndodhur papastërtia rituale.

Po kështu, nëse dikush dyshon nëse diçka ka ndodhur apo jo, qoftë në atë çast duke pyetur veten: "A doli tani diçka apo jo?", apo më vonë duke thënë: "A më doli diçka? A kam shkuar në tualet apo jo?", ai bazohet në atë për të cilën është i sigurt.

Dhe ajo që është e sigurt në këtë rast është të qenit me abdes.

Rasti i kundërt është kur një person është i sigurt se ka qenë në papastërti rituale, por dyshon nëse ka marrë abdes.

Për shembull, ai thotë: **"Unë u zgjova nga gjumi."** Mirëpo, dyshon nëse ka marrë abdes sapo është zgjuar. **Thotë: "Zakonisht unë marr abdes. A kam marrë abdes apo jo?"**

Kur vjen koha e namazit të ikindisë, ai pyet veten: **"A kam marrë abdes apo jo?"**

Ajo për të cilën ai është plotësisht i sigurt është se ka qenë në papastërti rituale, sepse thotë: "E di që dola nga tualeti" ose "u zgjova nga gjumi". Mirëpo, ai dyshon nëse është pastruar nga kjo gjendje.

Në këtë rast themi se ai duhet të bazohet në atë për të cilën është i sigurt.

Dhe ajo për të cilën është i sigurt është se ka qenë në papastërti rituale.

Prandaj, siguria, në rastin e atij që dyshon, është gjendja e fundit për të cilën ai ka bindje të plotë.

Për këtë parim do të vijmë edhe shembuj të tjerë, në dashtë Allahu, në më shumë se një çështje.

Çështja e dytë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse është i sigurt se të dyja kanë ndodhur..."

Domethënë, është i sigurt se ka qenë në papastërti rituale dhe është i sigurt se ka marrë abdes. Pra, është e sigurt se ka hyrë në tualet dhe ka marrë abdes; të dyja kanë ndodhur.

Mirëpo, ai nuk e di se cila ka ndodhur më parë. Nuk e di ose dyshon në renditjen e tyre.

Thotë: "A shkova më parë në tualet apo mora më parë abdes? Cila prej tyre ndodhi e para?"

Në këtë rast themi se ai nuk e di renditjen e tyre.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...atëherë gjykimi i tij është i kundërt me gjendjen që ka pasur para tyre."

Ne e pyesim: "Cila është gjendja e fundit për të cilën je i sigurt para se të ndodhnin këto dy gjëra?"

Nëse ai thotë: **"Jam i sigurt se u zgjova nga gjumi"**, atëherë themi: **"Tani je në të kundërtën e asaj gjendjeje."** Pra, tani konsiderohesh i pastër ritualisht.

Sqarimi i kësaj është si vijon:

Në rastin kur ai thotë: **"Jam i sigurt se kam marrë abdes"**, dhe njëkohësisht është i sigurt se ka ndodhur edhe papastërtia rituale, ai është i sigurt se kanë ndodhur të dyja: edhe abdesi, edhe papastërtia rituale.

Rasti i parë ishte kur ai dyshonte vetëm për njërën prej tyre; atëherë ai mbetej në gjendjen e tij të mëparshme.

Ndërsa këtu ai është i sigurt se të dyja kanë ndodhur, por nuk e di se cila ka ndodhur e para.

Për shembull, një person e ka falur namazin e drekës. Kur vjen koha e namazit të ikindisë, thotë:

"Jam i sigurt se kam marrë abdes dhe se më ka dalë gaz. Mirëpo, cila ndodhi më parë? Pas namazit të drekës kam marrë patjetër abdes, por gjithashtu më ka dalë gaz. Nuk e di nëse dalja e gazit ka ndodhur para abdesit apo pas tij."

Ne i themi:

"Cila ishte gjendja jote para se të ndodhnin këto dy gjëra?"

Ai ishte me abdes.

Prandaj, merret e kundërta e asaj gjendjeje dhe themi: **tani konsiderohesh në papastërti rituale**, prandaj merr abdes.

Sqarimi është se, në shembullin tjetër, fillojmë nga rasti kur ai fillimisht ka qenë në papastërti rituale, sepse ishte zgjuar nga gjumi. Më pas kanë ndodhur dy gjëra: ka marrë abdes dhe ka hyrë në papastërti rituale.

Atëherë themi se gjykimi i tij është i kundërt me gjendjen që kishte në fillim, prandaj konsiderohet i pastër ritualisht.

Kjo do të ishte në rastin kur papastërtia rituale ka ndodhur para abdesit, si për shembull: u zgjua nga gjumi, pastaj shkoi në tualet dhe më pas mori abdes.

Rasti i parë:

Një person, gjendja e të cilit para se të lindte dyshimi ishte se kishte abdes. Më pas kanë ndodhur dy gjëra: ka marrë abdes dhe ka hyrë në papastërti rituale, por nuk e di se cila ka ndodhur më parë: abdesi apo papastërtia rituale.

Ne i themi: **"Ti ke qenë me abdes, prandaj tani konsiderohesh në papastërti rituale."**

Kjo sepse, kur ke qenë me abdes, mund të kenë ndodhur vetëm njëra nga këto dy mundësi:

- ose ke marrë abdes e më pas ke hyrë në papastërti rituale;
- ose ke hyrë në papastërti rituale e më pas ke marrë abdes.

Kjo është një çështje logjike.

Ai ka qenë me abdes dhe e ka falur namazin e drekës.

Nëse themi se ai fillimisht ka marrë abdes e pastaj ka hyrë në papastërti rituale, atëherë ai konsiderohet në papastërti rituale. Kjo është mundësia e parë dhe me të përfundon çështja.

Ndërsa nëse ai ka qenë me abdes, pastaj ka hyrë në papastërti rituale e më pas ka marrë abdes, atëherë themi se ai është me abdes. Mirëpo, ky abdes është i dyshimtë.

Prandaj, ai duhet të bazohet në atë për të cilën është i sigurt.

Dhe ajo për të cilën është i sigurt, nga këto dy ngjarje, është papastërtia rituale, e cila është e kundërta e gjendjes së tij të parë.

Prandaj, ajo që mbetet e sigurt është se ai ka hyrë në papastërti rituale.

Rasti i kundërt në shembullin e dytë:

Një person u zgjua nga gjumi. Kur erdhi koha për të falur namazin e duhasë, rreth orës dhjetë, tha:

"Më kujtohet se kam marrë abdes dhe më kujtohet gjithashtu se kam hyrë në tualet, por nuk e di se cila prej këtyre dy gjërave ka ndodhur më parë."

Ne e pyesim:

"Cila është gjendja e fundit për të cilën je plotësisht i sigurt?"

Ai përgjigjet:

"U zgjova nga gjumi."

Kjo është e sigurt.

Prandaj themi: **tani konsiderohesh me abdes.**

Kjo sepse ka vetëm dy mundësi:

- ose abdesi ka ndodhur para papastërtisë rituale;
- ose papastërtia rituale ka ndodhur para abdesit.

Nëse papastërtia rituale ka ndodhur para abdesit, atëherë nuk ka asnjë problem. Ai u zgjua nga gjumi, pastaj shkoi në tualet dhe më pas mori abdes. Falënderimi i takon Allahut, ai është me abdes. Kjo është e qartë.

Ndërsa, nëse ai u zgjua nga gjumi duke qenë në papastërti rituale – dhe kjo është gjendja për të cilën është i sigurt – pastaj mori abdes dhe më pas ka mundësi të ketë ndodhur një papastërti tjetër rituale, atëherë kjo papastërti e fundit është e dyshimtë.

Ne kemi thënë se, **kur një gjë është e dyshimtë, i kthehemi asaj që është e sigurt**, e në këtë rast ajo është të qenit me abdes.

Prandaj, në këtë shembull, njëra nga dy mundësitë është e qartë dhe nuk paraqet asnjë problem, ndërsa në mundësinë tjetër, ngjarja e dytë është e dyshimtë. Atëherë i kthehemi asaj që është e sigurt, dhe kështu të dyja mundësitë përfundojnë në të njëjtin rezultat.

Prandaj themi se gjykimi i tij është **i kundërt me gjendjen që kishte në fillim.**

Natyrisht, argumenti në këtë çështje bazohet vetëm në një ndarje logjike.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ: مَسُّ الْمُصْحَفِ، وَالصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ

Personit që është në papastërti rituale i ndalohet: prekja e Mus'hafit, falja e namazit dhe tavafi rreth Qabes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Personit që është në papastërti rituale i ndalohet prekja e Mus'hafit."

Argumenti se prekja e Mus'hafit është e ndaluar për personin që është në papastërti rituale është fjala e Allahut të Lartësuar:

(Atë nuk e prekin veçse të pastruarit.) (El-Vakia, 79).

Edhe pse ky ajet mund të kuptohet se me "**të pastruarit**" janë për qëllim engjëjt, megjithatë ka ardhur një tekst i qartë në Sahifen e Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Hazmit, nga babai i tij, nga Pejgamberi ﷺ. Hadithi transmetohet edhe te Tirmidhiu, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kuranin nuk e prek veçse ai që është i pastër."

Ky është një tekst i qartë dhe përbën urdhër, prandaj ai shërben si argument për këtë çështje.

Edhe pse ky hadith gjendet në një sahife dhe në zinxhirin e tij ka ndërprerje (*irsa*), dijetarët janë pajtuar që ta pranojnë Sahifen e Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Hazmit në çështjet e kompensimeve për vrasje dhe të dëmshpërblimeve. Ata kanë rënë dakord për pranimin e saj, edhe pse është vetëm një sahife, sepse këto dispozita nuk gjenden të përmbledhura diku tjetër përveçse në këtë sahife.

Po kështu themi se kjo sahife pranohet edhe në pjesët e tjera të saj, përfshirë edhe këtë çështje.

Prandaj, nuk lejohet që Mus'hafi të preket nga ai që është në papastërti rituale të vogël, e aq më tepër nga ai që është në papastërti rituale të madhe.

Një dobi rreth Mus'hafit:

Pejgamberi ﷺ nuk e ka quajtur Mus'hafin me emrin **Mus'haf**. Ai e quante **Kuran**.

Emrin **Mus'haf** ia dha Ebu Bekr es-Siddiku (Allahu qoftë i kënaqur me të) së bashku me sahabët, pasi e mblodhën Kuranin në një vend të vetëm dhe atëherë u quajt **Mus'haf**.

Përndryshe, ai është **Kurani**.

Për këtë arsye, emri **Mus'haf** përdoret vetëm për kopjen e plotë të **Kuranit**.

Këto fletë në të cilat është shkruar **Kurani** janë fisnikëruar vetëm për shkak të asaj që përmbajnë, pra për shkak të asaj që është shkruar në to dhe ndërmjet rreshtave të tyre.

Ndër çështjet që përmenden lidhur me **Mus'hafin** janë:

Së pari: Lëkura e përpunuar ose çfarëdo materiali tjetër mbi të cilin është shkruar **Kurani** ka pa dyshim një pozitë të nderuar, sepse mbi të është shkruar **Kurani**.

Së dyti: Hapësirat anësore të **Mus'hafit**, pra pjesët e bardha ku nuk ka shkrim, gjithashtu duhet të respektohen. Fukahatë e medhhebit kanë theksuar se edhe anët e

Mus'hafit janë pjesë e tij, prandaj nuk lejohet prekja e tyre, sepse ato konsiderohen pjesë e **Mus'hafit**.

Së treti: Kopertina e **Mus'hafit**, me të cilën ai është lidhur, është e bashkuar me të. Prandaj, nuk lejohet prekja e saj, sepse ajo është pjesë e **Mus'hafit**. Për këtë arsye ai konsiderohet një tërësi dhe nuk ndahet prej saj. Edhe grisja e kopertinës konsiderohet fyerje ndaj **Mus'hafit**.

Prandaj, fukahatë thonë se të tria këto quhen **Mus'haf**: shkrimi, hapësirat anësore dhe kopertina. Fjala **Mus'haf** i përfshin të gjitha këto.

Sqarimi i asaj që nuk konsiderohet Mus'haf

Së pari: Fukahatë thanë se mbajtësja e **Mus'hafit**, siç është qesja ose këllëfi në të cilin vendoset në disa xhami, nuk konsiderohet pjesë e **Mus'hafit**. Prandaj, personi që nuk ka abdes mund ta mbajë atë, sepse është e ndarë prej **Mus'hafit**; hiqet dhe vendoset veçmas.

Së dyti: Po kështu, nëse **Mus'hafi** vendoset në një kuti ose në një mbështjellëse të veçantë, kjo gjithashtu nuk konsiderohet pjesë e **Mus'hafit**. Prandaj, lejohet prekja e asaj kutie ose mbështjellëseje, qoftë prej lëkure apo druri, edhe nëse **Mus'hafi** ndodhet brenda saj, sepse ajo është e ndarë prej tij. Kështu, këto dy gjëra janë të ndara nga **Mus'hafi**.

Së treti: Nëse bëhet fjalë për një libër tefsiri, ku teksti i **Kuranit** është i përzier me tefsirin, qoftë duke u sjellë një pjesë e ajetit dhe më pas të jepet shpjegimi i tij, ose kur tefsiri është shkruar në anët e faqes, atëherë ai konsiderohet libër tefsiri.

Sa i përket tefsirit që shkruhet në anët e faqes, ai është tefsir, ndërsa teksti që ndodhet në mes është **Kurani**. Prandaj, mos e prekni pjesën ku ndodhet teksti i **Kuranit**, por prekni anët ku ndodhet tefsiri.

Megjithatë, fukahatë kanë vendosur një kusht: fjalët e tefsirit duhet të jenë më të shumta se fjalët e **Kuranit**, në mënyrë që tefsiri të jetë mbizotërues.

Kjo sepse në dorëshkrimet e vjetra të tefsirit, si edhe te disa të rinj, ndodh që në **Mus'haf** të shkruhen shpjegime për disa fjalë. Në këtë rast themi se ai vazhdon të konsiderohet **Mus'haf**, sepse shpjegimet e shkruara në anët e tij janë të pakta dhe nuk janë mbizotëruese.

Megjithëse është vërtetuar se sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta), si edhe tabiinët (Allahu qoftë i mëshiroftë), siç e ka përmendur **Ebu Davudi në librin "El-Mesahif"**, e

kanë konsideruar të papëlqyer ndarjen e ajeteve në dhjetëshe (*ta'shir*) dhe shkrimin mbi **Mus'haf**.

Prandaj, kjo është e papëlqyer dhe **Kurani** duhet të lihet i pastër, pa shënime, si shenjë respekti dhe madhërimi ndaj tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Personit që është në papastërti rituale i ndalohet prekja e Mus'hafit."

Siç e përmendëm më parë, kjo nuk përfshin librat e tefsirit, mbajtësen e **Mus'hafit**, këllëfin ose çdo gjë tjetër me të cilën mbahet **Mus'hafi** dhe që është e ndarë prej tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe falja e namazit."

Argumenti për këtë është hadithi i qartë i Ebu Hurejrës, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Allahu nuk e pranon namazin e ndonjërit prej jush kur i prishet abdesi, derisa të marrë abdes."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe tavafi."

Edhe për tavafin kushtëzohet pastërtia rituale, sepse Pejgamberi ﷺ i tha Aishes, Nënës së Besimtarëve:

"Bëj gjithçka që bëjnë haxhinjtë, përveçse mos bëj tavaf."

Aishja nuk kishte asnjë gjendje tjetër përveç menstruacioneve. Dihet se në rastin e menstruacioneve ka disa lehtësime që nuk ekzistojnë në disa dispozita të xhunubllëkut, prandaj ka çështje në të cilat jepet lehtësim.

Megjithatë, Pejgamberi ﷺ ia ndaloi tavafin, sepse menstruacionet janë njëra prej dy llojeve të papastërtisë rituale, pra papastërtia rituale e madhe. Prandaj, me analogji, kësaj i bashkëngjitet edhe papastërtia rituale e vogël.

Gjithashtu është transmetuar një hadith nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), ndonëse në zinxhirin e tij ka diskutime, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Tavafi rreth Shtëpisë është namaz, vetëm se në të lejohet të flitet."

Nëse ky hadith është i saktë, atëherë ai është një tekst i qartë se tavafi është si namazi dhe, rrjedhimisht, për të kushtëzohet pastërtia rituale.

بَابُ الْغُسْلِ

Kapitulli mbi dispozitat e guslit

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Kapitulli mbi dispozitat e guslit."

Me fjalën "**gusël**" (me damme në shkronjën *gajn*) nënkuptohet përdorimi i ujit të pastër për pastrim mbi të gjithë trupin sipas një mënyre të caktuar, e cila do të shpjegohet më vonë kur të flasim për mënyrën e kryerjes së tij.

Ne thamë "**përdorimi**" i ujit, sepse është e domosdoshme të ekzistojë nijeti.

Nuk thamë vetëm "**rrjedhja e ujit**", sepse nëse uji rrjedh mbi trupin e një personi pa nijet, kjo nuk e ngre papastërtinë rituale dhe nuk quhet gusël.

Për këtë arsye përdorëm shprehjen "**përdorimi i ujit**", në mënyrë që të përfshihet edhe nijeti dhe qëllimi, sepse forma **istif'al** (استفعال) në gjuhën arabe shpreh qëllimin për ta kryer një veprim.

مُوجِبُهُ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ دَفْقًا بِلَدَّةٍ - لَا يَدْخُونِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَائِمٍ ، وَإِنْ انْتَقَلَ وَلَمْ يَخْرُجْ :
اَعْتَسَلَ لَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ : لَمْ يُعَدَّهُ

Guslin e bën të detyrueshëm dalja e spermës me vrull dhe kënaqësi, ndërsa dalja e saj pa këto të dyja nuk e bën të detyrueshëm, përveçse te personi që është në gjumë. Nëse sperma lëviz nga vendi i saj, por nuk del, ai merr gusël për këtë.

Nëse ajo del pas guslit, ai nuk e përsërit guslin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Guslin e bën të detyrueshëm..."

Më herët kemi folur për dallimin ndërmjet **asaj që e bën të detyrueshëm** dhe **asaj që e prish**, si dhe kemi sqaruar pse fukahatë këtu përdorin shprehjen "**e bën të detyrueshëm**", ndërsa në kapitullin e mëparshëm përdorën shprehjen "**e prish**."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dalja e spermës me vrull dhe me kënaqësi, ndërsa dalja e saj pa këto të dyja nuk e bën të detyrueshëm, përveçse te personi që është në gjumë.

Pejgamberi ﷺ ka sqaruar se ëndrra me ejakulim gjatë gjumit e bën të detyrueshëm guslin.

Kur gruaja ensare e pyeti Pejgamberin ﷺ, siç transmetohet në hadithin e Ummu Selemes:

"A e ka gruaja detyrim të marrë gusël nëse sheh ëndërr me ejakulim gjatë gjumit?"

Ai u përgjigj:

"Po."

Kjo tregon se dalja e spermës e bën të detyrueshëm guslin.

Gjithashtu, nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar edhe hadithe të tjera që tregojnë të njëjtën gjë.

Dijetarët janë pajtuar njëzëri se dalja e spermës me vrull dhe me kënaqësi e bën guslin të detyrueshëm.

Çështja e rëndësishme këtu është: çfarë nënkuptohet fillimisht me spermën?

Pastaj do të shpjegojmë kuptimin e fjalës **"dalja"**, kuptimin e **"me vrull"**, kuptimin e **"me kënaqësi"**, si dhe kuptimin e fjalëve **"jo pa këto të dyja."**

Sperma është origjina prej së cilës është krijuar njeriu.

Fukahatë thonë se, te burri, ajo është një lëng i bardhë dhe i trashë, të cilin burri e njej.

Ndërsa te gruaja është me ngjyrë të verdhë dhe i hollë.

Shumë gra nuk e shohin atë.

Kjo kuptohet edhe nga fakti se Ummu Seleme, edhe pse ishte në moshë të shtyrë, e pyeti Pejgamberin ﷺ:

"A shohin edhe gratë ëndrra me ejakulim gjatë gjumit?"

Kjo tregon se ka gra që nuk e njohin spermën e gruas.

Fukahatë kanë përmendur edhe disa shenja të tjera, si aroma dhe veçori të ngjashme, por ne mjaftohemi me kaq, sepse zakonisht ajo njihet nga shumica e njerëzve.

Vetëm në raste të rralla ndodh që dikush të mos bëjë dallimin. Më ka ndodhur që një ose dy persona të më telefonojnë e të më thonë: "Nuk arrij ta dalloj spermën nga medhiu." Nuk e di nëse kjo është për shkak të mosnjohjes ose ndoshta si pasojë e vesveseve dhe pamundësisë për t'i dalluar këto dy lëngje.

Çështja e parë:

Kur folëm për gjërat që e prishin abdesin, përmendëm se **një prej sekrecioneve që dalin nga trupi nuk e bën guslin të detyrueshëm, por vetëm e prish abdesin. Atë e quajtëm vedji.**

Atëherë, si ta dallojmë spermën, e cila e bën të detyrueshëm guslin, nga vedjiu, i cili vetëm e prish abdesin?

Kjo dallohet me tri kritere.

Kriteri i parë: Thotë autori: "Dalja e spermës."

Sipas medhhebit, me **dalje** nuk nënkuptohet domosdoshmërisht dalja e saj jashtë trupit, por dalja e saj nga vendi ku ndodhet, pra lëvizja e saj nga vendi i saj.

Sperma ka vendin e saj, siç janë, për shembull, testikujt ose prostata dhe të ngjashme, sipas shpjegimit të tyre.

Prandaj, nëse burri e ndien se sperma ka lëvizur nga vendi i saj, kjo e bën të detyrueshëm guslin.

Për këtë arsye autori thotë më pas:

"Nëse ajo lëviz, por nuk del..."

Pra, nëse sperma lëviz nga vendi i saj, por nuk del jashtë, qoftë sepse personi e pengon daljen e saj, ose sepse ajo nuk del vetvetiu pa ndonjë pengim nga ana e personit, atëherë, sipas tyre, ai merr gusël.

Ata thonë se ai merr gusël, sepse sperma konsiderohet sikur ka dalë. Nuk është e domosdoshme që ajo të jetë bërë e dukshme jashtë trupit; mjafton që të konsiderohet, sipas dispozitës juridike, si e dalë.

Pra, sipas medhhebit, nëse personi ndien lëvizjen e spermës nga vendi i saj, dhe jo të urinës, kjo mjafton.

Kjo sepse, zakonisht, lëvizja e spermës nuk ndihet veçse e shoqëruar me kënaqësi dhe ndihet edhe vrulli i saj.

Pra, dy cilësitë që do t'i shpjegojmë pak më vonë janë të pranishme në këtë ndjesi. Është e domosdoshme që ai t'i ndiejë të dyja.

Në këtë rast, gusli bëhet i detyrueshëm, edhe nëse sperma nuk është bërë e dukshme jashtë trupit.

Pra, pasi e kuptuam kuptimin e fjalës "**dalja e spermës**", themi se ajo nënkupton daljen e saj nga vendi ku ndodhet dhe nuk është e domosdoshme që ajo të dalë jashtë trupit.

Kriteri i dytë: "Me vrull."

Vrulli është i njohur, domethënë që sperma të dalë me forcë.

Për këtë arsye, Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë:

"Nëse del me vrull, atëherë merr gusël."

Shprehja "**del me vrull**" do të thotë se ajo del me hov dhe me forcë.

Po ashtu, nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) është transmetuar, siç e përmend El-Fakihiu në librin "**Ahbaru Mekke**", një shprehje me të njëjtin kuptim.

Të gjitha këto shprehje tregojnë se është e domosdoshme që sperma të dalë me vrull, bazuar në transmetimet nga Aliu dhe Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Pra, ajo duhet të dalë me forcë dhe me vrull; nuk del dobët si urina, por del me vrull dhe me ndjesinë përkatëse.

Kriteri i tretë: "Me kënaqësi."

Është e domosdoshme që personi të ndiejë kënaqësi.

Me **kënaqësi** këtu nënkuptohet **epshi**.

Prandaj, nëse sperma del pa epsh, atëherë kjo nuk e bën të detyrueshëm guslin, as për burrin dhe as për gruan.

Për këtë arsye, disa gra thonë: "Nuk e di cili është lëngu që e bën të detyrueshëm guslin."

Ne u themi: është ai që del gjatë kënaqësisë, pra kur epshi arrin kulmin, dhe personi e ndien lëvizjen e tij.

Po kështu edhe burri duhet ta ndiejë këtë me epsh.

Nëse sperma del pa epsh, **si pasojë e të ftohtit të madh, ngritjes së një peshe të rëndë ose një sëmundjeje**, atëherë dispozita e saj është si dispozita e çdo lëngu që

del nga dy rrugët natyrore; ajo nuk merr dispozitën e spermës, edhe nëse pamja e saj është e njëjtë.

Argumenti për kushtëzimin e daljes me vrull dhe me kënaqësi është ai që u përmend më parë: transmetimi nga Ibn Abbasi, si dhe më herët transmetimi nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...përveçse te personi që është në gjumë."

Për sqarimin e kësaj ka dy raste.

Rasti i parë:

Nëse personi, pasi zgjohet nga gjumi, sheh spermë në rrobat e tij ose në shtratin e tij, atëherë gusli bëhet i detyrueshëm.

Në këtë rast nuk kërkohen dy kushtet e tjera, pra **vrulli** dhe **kënaqësia**, sepse ai ka qenë në gjumë, pra pa vetëdije, dhe në këtë aspekt konsiderohet si ai që nuk ka vetëdije.

Prandaj, nëse personi zgjohet dhe gjen lagështi, dhe e di se ajo lagështi është spermë, themi se e ka detyrim të marrë gusël.

Kjo quhet **ëndërr me ejakulim gjatë gjumit**.

Lagështia mund të jetë vedji ose spermë, sepse të dyja janë të mundshme. Megjithatë, merret si bazë se është spermë, sepse zakonisht ëndrra me ejakulim gjatë gjumit shoqërohet me kënaqësi.

Pra, ky është rasti kur një person zgjohet nga gjumi dhe gjen gjurmë sperme.

Në këtë rast themi: **e ke detyrim të marrësh gusël**.

Rasti i dytë:

Sipas medhhebit, kemi rastin kur një person zgjohet nga gjumi dhe gjen lagështi, por nuk e di nëse ajo është medhi, spermë apo ndonjë lëng tjetër që del nga dy rrugët natyrore.

Sipas medhhebit, në këtë rast bëhet dallim ndërmjet këtij rasti dhe rastit të parë.

Në rastin e parë thamë se ai e ka detyrim vetëm guslin.

Ndërsa në rastin e dytë themi se ai e ka detyrim **guslin dhe larjen e rrobës**.

Në rastin e parë nuk thamë se duhet ta lajë rrobën, sepse ai është i sigurt se lëngu është spermë, ndërsa sperma është e pastër.

Ndërsa në rastin e dytë themi: duhet ta lajë rrobën, sepse ekziston mundësia që ai lëng të jetë medhi, urinë ose diçka tjetër e ngjashme.

Dikush mund të thotë: "Unë mund ta dalloj."

Mirëpo, ndodh që një person të flejë në shtrat dhe të nesërmen të shohë gjurmë lagështie, por të mos jetë në gjendje ta dallojë se çfarë lëngu është.

Në këtë rast themi: **laje shtratin, merr gusël dhe përsëriti namazet.**

Në parim, ëndrra me ejakulim gjatë gjumit ndodh gjatë natës, siç është sqaruar në hadithet e Pejgamberit ﷺ.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse ajo lëviz, por nuk del, merr gusël për këtë."

Për këtë folëm pak më parë dhe përmendëm argumentin për të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Nëse del pas tij..."

Përemri te fjala "**pas tij**" i referohet **guslit**.

Pra, qoftë se sperma ka dalë jashtë apo nuk ka dalë, domethënë ose personi e ka penguar daljen e saj, ose ajo nuk ka dalë vetvetiu, por ai ka marrë gusël. Më pas, pasi e ka përfunduar guslin, prej tij del spermë.

Kjo është një çështje për të cilën shumë njerëz pyesin vazhdimisht.

Pra, fjala e autorit "**del pas tij**" do të thotë: **pas guslit** del spermë ose diçka e ngjashme me spermën.

Në këtë rast ai **nuk e përsërit guslin**, sepse ajo që e bën të detyrueshëm guslin është lëvizja e spermës nga vendi i saj.

Për këtë arsye thamë pak më parë se, edhe nëse sperma nuk del jashtë, gusli bëhet i detyrueshëm.

Pra, kjo lëvizje konsiderohet si dalje.

Dalja e dukshme jashtë trupit nuk merret në konsideratë këtu, ndryshe nga lëngjet që dalin nga dy rrugët natyrore.

Pra, dalja e dukshme nuk është kriter në këtë çështje.

Vëreje se këtu zbatohet i njëjti parim.

Ashtu siç e konsideruam lëvizjen e spermës nga vendi i saj si shkak që e bën të detyrueshëm guslin, po ashtu, edhe pse në rastin e parë e shtrënguam dispozitën, në rastin e dytë e lehtësuam atë, sepse shkak u mbi të cilin bazohet dispozita është i njëjtë.

وَتَغِيْبُ حَشَقَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي قَرْجِ أَصْلِيٍّ - قُبْلًا كَانَ، أَوْ دُبْرًا، وَلَوْ مِنْ بَهِيْمَةٍ، أَوْ مَيْتٍ

"...dhe futja e kokës së penisit origjinal në organin gjenital origjinal, qoftë në pjesën e përparme apo të pasme, madje edhe nëse është e një kafshe ose e një të vdekuri."

Shkak u i dytë:

Thotë autori:

"...dhe futja e kokës së penisit origjinal në organin gjenital origjinal."

Kjo është marrëdhënia seksuale.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur ai ulet mes katër gjymtyrëve të saj, pastaj kryen marrëdhënien me të, atëherë gusli bëhet i detyrueshëm."

Ndërsa në hadithin tjetër thuhet:

Kur takohen dy vendet e rrethprerjes, gusli bëhet i detyrueshëm.

Kufiri i marrëdhënies seksuale që e bën të detyrueshëm guslin është ai që fukahatë e kanë përmendur në kapitullin mbi zinanë.

Ai është i qartë dhe kufiri minimal i tij është ai që Pejgamberi ﷺ e ka shprehur me fjalët: **"kur takohen dy vendet e rrethprerjes"**, dhe kjo është e qartë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...qoftë në pjesën e përparme apo të pasme."

Pra, ai që kryen marrëdhënie me një grua në anusin e saj – dhe kjo është një mëkat shumë i madh, prej gjynaheve të mëdha; për këtë kemi folur te libri *Menhexhu es-*

Salikin, se është prej gjynaheve shumë të rënda – gruaja ka të drejtë të kërkojë prishjen e martesës për shkak të kësaj.

Kjo nuk lejohet me konsensusin e dijetarëve.

Ka gënjyer ai që ua ka atribuar imamëve, si Imam Malikut dhe të tjerëve, lejimin e saj.

Prandaj, kush kryen marrëdhënie me një grua në anusin e saj, ose me një kafshë, ose me një të vdekur, apo kryen homoseksualizëm – Allahu na ruajttë – që është një devijim i natyrës së pastër njerëzore, atëherë gusli bëhet i detyrueshëm.

Pra, nuk ka dallim ndërmjet pjesës së përparme dhe asaj të pasme; në të dyja rastet gusli bëhet i detyrueshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...madje edhe nëse është e një kafshe ose e një të vdekuri."

Domethënë, e një gruaje të vdekur.

وَأِسْلَامُ كَافِرٍ، وَمَوْتُ

"...si dhe pranimi i Islamit nga një jobesimtar dhe vdekja."

Shkaku i tretë:

Thotë autori:

"...pranimi i Islamit nga një jobesimtar."

Kjo bazohet në faktin se Pejgamberi ﷺ e urdhëroi atë që pranoi Islamin ta heqë prej vetes "flokun e kufrit" dhe të marrë gusël.

Sipas tyre, pranimi i Islamit nga një jobesimtar nënkupton se kushdo që e pranon Islamin duke qenë jobesimtar, qoftë para arritjes së pubertetit apo pas tij, e ka detyrim të marrë gusël.

Përrjashtim bën ai që nuk ka arritur moshën e dallimit (*temyiz*), sepse Islami i tij nuk merret në konsideratë.

Prandaj, pranimi i Islamit merret në konsideratë vetëm pas arritjes së moshës së dallimit.

Nëse një fëmijë e pranon Islamin në moshën nëntëvjeçare, sipas medhhebit, ai e ka detyrim të marrë gusël, sepse urdhri i Pejgamberit ﷺ është i përgjithshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...dhe vdekja."

Domethënë, është detyrim që i vdekuri të lahet.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit janë gjashtë..."

Prej tyre është edhe përcjellja e xhenazes së tij dhe larja e tij.

Ai prej të vdekurve që nuk lahet, siç do të shohim më vonë, është **shehidi i rënë në betejë**, e jo shehidi që ka vdekur nga sëmundja e barkut.

Pra, vetëm shehidi i rënë në betejë dhe ai që është vrarë padrejtësisht nuk lahen.

وَحَيْضٌ، وَنِفَاسٌ - لَا وَلَادَةَ عَارِيَةٍ عَنْ دَمٍ .

"...si dhe menstruacionet dhe lehonja, por jo lindja e cila nuk shoqërohet me gjak."

Thotë autori:

"...dhe menstruacionet."

Edhe menstruacionet janë shkak që e bëjnë të detyrueshëm guslin.

Allahu i Lartësuar e ka përmendur këtë në Librin e Tij:

"E kur të pastrohen, atëherë afrohuni atyre ashtu siç ju ka urdhëruar Allahu." (El-Bekare: 222)

Kjo tregon se menstruacionet e bëjnë të detyrueshëm guslin, dhe për këtë ekziston konsensus.

Megjithatë, këtu ka një çështje të rëndësishme:

A është vetëm ndjesia e daljes së gjakut të menstruacioneve, pa e parë atë, shkak që e bën të detyrueshëm guslin apo jo?

Disa gra thonë: "E ndiej daljen, por në të vërtetë nuk del asgjë."

A ka kjo të njëjtin gjykim apo jo?

Shejh Tekiuddin e ka nxjerrë këtë si përfundim juridik (*tehrîxh*) mbi bazën e parimit të parë të medhhebit, se po, ka të njëjtin gjykim.

Dijetarët e mëvonshëm kanë ndjekur këtë *tehrîxh* të shejhut.

Kjo quhet **tehrîxh i Shejh Tekiuddinit mbi medhhebin**.

Shejh Tekiuddini ka dy lloje qëndrimesh, ashtu si edhe të tjerët.

Njëri quhet **tehrîxh mbi medhhebin**, ndërsa tjetri quhet **zgjedhja e tij personale**.

Prandaj, kur në librat e hanbelive thuhet "**el-muhtar**" (**zgjedhja e preferuar**), synohet zgjedhja personale e Ibn Tejmijes.

Për këtë arsye, Shejh Tekiuddini, në dy librat e tij *Sherh el-Umde* dhe *Sherh el-Muharrer*, bën vetëm *tehrîxh* mbi medhhebin.

Ndërsa nga libri *Sherh el-Muharrer* kanë mbetur vetëm pjesë të transmetuara, të cilat gjenden në hashijen e Ibn Kundusit mbi *El-Muharrer* dhe në hashijen e nxënësit të shejhut, Ibn Muflihut, mbi *El-Muharrer*.

Thotë autori:

"...por jo lindja e cila nuk shoqërohet me gjak."

Nëse lindja ndodh pa dalje gjaku, qoftë kur fëmija del nga rruga e zakonshme e lindjes apo përmes prerjes së barkut (operacionit) ose në mënyrë të ngjashme, atëherë kjo nuk e bën të detyrueshëm guslin.

Gusli bëhet i detyrueshëm vetëm për shkak të lehonisë.

Por nëse lindja ndodh pa gjak, dhe del vetëm placenta, atëherë themi se kjo e bën të detyrueshëm vetëm abdesin.

Këtu ka edhe një çështje tjetër të rëndësishme.

Kur thamë se marrëdhënia seksuale është **futja e kokës së penisit origjinal në organin gjenital origjinal**, disa njerëz mund të habiten nga fjala **origjinal**.

A mund të ketë diçka që nuk është origjinale?

Madje, disa, me qëllim talljeje me fukahatë, thonë: "A ekziston origjinal dhe imitim?!"

Ne themi: Po.

Kjo ka pasoja juridike jo të vogla, si në të kaluarën, ashtu edhe në kohën tonë.

Për shembull, ajo që sot quhet **fekondim artificial**.

Nëse një grua i nënshtrohet fekondimit artificial, për shkak se ajo ose burri i saj nuk mund të kenë fëmijë, dhe fekondimi bëhet me spermën e burrit të saj, a e bën ky veprim të detyrueshëm guslin apo jo?

Themi: Jo.

Sepse këtu nuk kemi marrëdhënie me një organ gjenital origjinal, domethënë nuk kemi marrëdhënie seksuale reale.

Prandaj, kjo çështje ka shumë raste të ndryshme, por e solla këtë shembull, sepse është një prej rasteve për të cilat mund të ketë shumë pyetje.

Prandaj, kjo nuk e bën të detyrueshëm guslin.

Për këtë arsye, fukahatë nuk shtojnë asnjë fjalë, sidomos në tekstet e përmbledhura, pa pasur ndonjë qëllim ose përjashtim që synojnë me të.

Madje, ata e kritikojnë një tekst të përmbledhur nëse në të ka fjalë të tepërta.

Prandaj autori i *El-Faridijje* ka thënë:

"Mbushja (fjalët e tepërta) te Er-Rahabijje është sheqer."

Me këtë ai e kritikoi *Er-Rahabijjen* se në të ka fjalë të tepërta, por tha se ato janë "sheqer".

Pastaj tha:

"Prandaj mësoje përmendësh, sepse çdo memorizues bëhet imam."

Dhe ka edhe shprehje të tjera të ngjashme, të cilat përmbajnë dobi, por megjithatë konsiderohen të papërshtatshme për tekstet e përmbledhura.

وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ: حَرَّمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَيَعْبُرُ الْمَسْجِدَ لِحَاجَةٍ، وَلَا يَلْبَثُ فِيهِ بِغَيْرِ
وُضُوءٍ

Kush e ka detyrim guslin, i ndalohet leximi i Kuranit. Ai mund të kalojë nëpër xhami nëse ka nevojë, por nuk lejohet të qëndrojë në të pa abdes.

Thotë autori:

"Kush e ka detyrim guslin, i ndalohet leximi i Kuranit."

Ai që e ka detyrim guslin, siç e përmendëm më parë te shkaqet e tij, është ai mbi të cilin është bërë i detyrueshëm gusli për shkak të xhunubllëkut nga dalja e spermës me vrull, ose për shkak të marrëdhënies seksuale, ose për shkak të menstruacioneve dhe rasteve të ngjashme.

Prandaj, kujtdo që i bëhet detyrim gusli, si ai që e pranon Islamin duke qenë jobesimtar dhe të tjerët, i ndalohet leximi i Kuranit.

Argumenti se xhunubi e ka të ndaluar leximin e Kuranit është hadithi i transmetuar nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë:

"Pejgamberi ﷺ dilte nga vendi i kryerjes së nevojës dhe na lexonte Kuran. Asgjë nuk e pengonte nga leximi i Kuranit, përveç xhunubllëkut."

Ky hadith është **hasen** për shkak të rrugëve të tij mbështetëse.

Kjo tregon se xhunubllëku e pengon personin nga leximi i Kuranit.

Prandaj, nuk i lejohet atij të lexojë asgjë nga Kurani.

Me **Kuranin** që ndalohet të lexohet këtu nënkuptohet **një ajet e më shumë**, sepse ajo që e bën të vlefshëm namazin, me të cilën lidhet betimi dhe për të cilën njeriu shpërblehet, është një ajet e më shumë.

Duke u bazuar në këtë, xhunubit i lejohet të lexojë disa gjëra.

Çështja e parë:

Nëse ai lexon një pjesë të një ajeti, duke qenë xhunub, kjo lejohet.

Pra, nëse dëshiron të lexojë një pjesë të ajetit, si një të katërtën ose gjysmën e tij, i themi: kjo lejohet, sepse nuk ke lexuar një ajet të plotë.

Përrjashtim nga kjo ka bërë Shejh Alauddin el-Merdavi në librin *Et-Tenkih*. Ai është ai që fukahatë e quajnë **El-Munekkih**, sepse është autori i librit *Et-Tenkih*.

Ai përjashtoi nga kjo ajetet e gjata dhe tha:

"Leximi i një pjese të një ajeti të gjatë ka të njëjtin gjykim si leximi i një ajeti të plotë."

Pra, kjo është çështja e parë nga ato që lejohet t'i lexojë xhunubi: të lexojë një pjesë të një ajeti.

Çështja e dytë: Nga ato që i lejohet t'i lexojë xhunubit është që të lexojë një ajet, jo me qëllim të leximit të Kuranit, por me një qëllim tjetër, siç është lutja.

Për shembull, të thotë:

"Zoti ynë! Na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit." (*El-Bekare: 201*)

Ose të shohë se dikush ka shkruar diçka dhe ai dëshiron ta lexojë atë shkrim, jo me qëllim të leximit të **Kuranit**.

Në këtë rast, synimi i tij është leximi i shkrimit, e jo leximi i **Kuranit**.

Prandaj, xhunubit i lejohet ta bëjë këtë.

Thotë autori:

"...dhe mund të kalojë nëpër xhami nëse ka nevojë."

Domethënë, **personit xhunub dhe gruas me menstruacione u lejohet të kalojnë nëpër xhami nëse kanë nevojë.**

Sa i përket lejimit të kalimit nëpër xhami, Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij:

"...dhe as duke qenë xhunub, përveçse kur jeni kalimtarë." (*En-Nisa: 43*)

Po ashtu, është transmetuar në *Sahih* se Pejgamberi ﷺ i tha bashkëshortes së tij Aishes që t'ia sillte një copë robe që ndodhej në xhami.

Ajo tha:

"Unë jam me menstruacione."

Pejgamberi ﷺ i tha:

"Menstruacionet e tua nuk janë në dorën tënde."

Atëherë Pejgamberi ﷺ e urdhëroi që t'ia sillte atë copë robe.

Ky veprim i Aishes, të cilin Allahu e lejoi dhe Pejgamberi ﷺ e urdhëroi, hyn në kategorinë e **kalimit nëpër xhami**.

Autori e kufizoi këtë me fjalën "**nëse ka nevojë**", sepse nëse një person, duke qenë xhunub, kalon nëpër xhami pa ndonjë nevojë, atëherë kjo nuk pëlqehet për dy arsye.

Arsyeja e parë: Në disa transmetime është ndaluar që xhamia të merret si rrugë kalimi, domethënë që dikush të kalojë nëpër të për ta shkurtuar rrugën ndërmjet dy vendeve.

Ky ndalim kuptohet si **mekruh**.

Prandaj, nëse një person është xhunub, më e përshtatshme dhe më e plotë për të është të mos kalojë nëpër xhami në këtë gjendje.

Arsyeja e dytë: Nëse personi xhunub ose gruaja me menstruacione kalon nëpër xhami pa nevojë, ekziston mundësia që ta ndotë atë.

Në kohët e hershme, **sidomos te gruaja me menstruacione**, mundësia e ndotjes së xhamisë ishte më e madhe. Ndërsa në kohën tonë, kjo mundësi është shumë më e vogël dhe ndodh rrallë.

Thotë autori:

"...dhe nuk lejohet të qëndrojnë në të."

Domethënë, xhunubi, për cilindo prej shkaqeve të xhunubllëkut që u përmendën më parë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"...nuk lejohet të qëndrojnë në të."

Pra, në xhami.

Më parë kemi sqaruar se çfarë nënkuptohet me **xhami**, dhe se ajo duhet të jetë një vend i caktuar, pra jo i lëvizshëm, si dhe duhet të jetë i rrethuar, domethënë të ketë mure ose atë që ka gjykimin e mureve, në mënyrë që të quhet xhami.

Ndërsa një vend i hapur, edhe nëse është caktuar për falje, **nuk quhet xhami, por musala**.

Pra, nëse një vend është caktuar për namaz **pa pasur ndërtesë**, ai quhet **musala**.

Për këtë arsye, kur fukahatë thonë: **"...nuk lejohet të qëndrojnë në të"**, ata kanë për qëllim **xhaminë**, jo musalanë.

Kjo sepse Pejgamberi ﷺ, siç transmetohet në *Sahihun* e Buhariut dhe Muslimit, i urdhëroi gratë që të mos qëndronin në **musalanë** e namazit të Bajramit.

Prandaj, xhunubit nuk i lejohet të qëndrojë në xhami, domethënë të vazhdojë ulur në të, të zgjasë qëndrimin në këmbë, të shtrihet ose të bëjë diçka të ngjashme.

Nuk i lejohet të qëndrojë në të, përveç nëse merr abdes.

Thotë autori:

"...nuk lejohet të qëndrojë në të."

Domethënë, xhunubit nuk i lejohet të qëndrojë në xhami, ndërsa musalaja, sipas medhhebit, ka të njëjtin gjykim.

Kjo vlen nëse ai nuk ka marrë abdes.

Nëse personi merr abdes dhe pastaj hyn në xhami, atëherë në këtë rast kjo lejohet, qoftë ai xhunub për shkak të marrëdhënies seksuale ose ndonjë shkak tjetër që e bën të detyrueshëm guslin, apo qoftë një grua me menstruacione.

Në këtë rast, ajo mund të hyjë në xhami, madje edhe pa ndonjë nevojë, për sa kohë që është me abdes.

Argumenti për këtë është transmetimi nga Ata ibn Jesari (Allahu e mëshiroftë), i cili ka thënë:

"Kam parë burra prej shokëve të Pejgamberit ﷺ që uleshin në xhami duke qenë xhunub, pasi merrnin abdes."

Pra, ky ishte veprimi i shumë sahabëve të Pejgamberit ﷺ.

Ata qëndronin në xhami pasi merrnin abdes, sepse abdesi nuk e ngre papastërtinë rituale, por vetëm e lehtëson atë.

Pak më vonë do të na vijë disa raste në të cilat papastërtia rituale lehtësohet.

Autori e përmendi së pari këtë rast, sepse është i përshtatshëm me çështjen që po trajton, pra ndalimin e qëndrimit në xhami, përveç nëse personi merr abdes, qoftë burrë apo grua.

وَمَنْ غَسَلَ مَيِّتًا ، أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ أَوْ إِعْمَاءٍ يَلَا
حُلْمَ: سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ

Kush e lan një të vdekur, ose i kthehet vetëdija pas çmendurisë apo humbjes së vetëdijes, pa pasur ëndërr me ejakulim, për të është sunet të marrë gusël.

Thotë autori:

" Kush e lan një të vdekur, ose i kthehet vetëdija pas çmendurisë apo humbjes së vetëdijes, pa pasur ëndërr me ejakulim, për të është sunet të marrë gusël."

Çështja e parë:

Fjala e autorit:

"Kush e lan një të vdekur..."

Më parë përmendëm se larja e të vdekurit është prej gjërave që e prishin abdesin.

Prandaj, kush e lan një të vdekur ose një pjesë të trupit të një të vdekuri – dhe me këtë nënkuptohet ai që e lan drejtpërdrejt, jo ai që vetëm hedh ujë ose ndihmon gjatë larjes – atij i prishet abdesi.

Megjithatë, fukahatë thonë se është e pëlqyeshme të marrë edhe gusël.

Arsyeja për këtë është se te Tirmidhiu dhe të tjerët është transmetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të), si dhe nga rrugë të tjera përveç transmetimit të Ebu Hurejrës, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush e lan një të vdekur, le të marrë gusël."

Edhe pse disa dijetarë kanë folur për një të metë në këtë hadith, Tirmidhiu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

"Praktika e dijetarëve është në kundërshtim me këtë."

Asnjë dijetar nuk ka thënë se larja e të vdekurit e bën të detyrueshëm guslin.

Megjithatë, fukahatë thonë se ky hadith shpjegohet në njërin prej dy mënyrave:

Mënyra e parë, dhe kjo është metoda e fukahave, e cila është më afër, është se qëllimi i fjalës së Pejgamberit ﷺ:

"Kush e lan një të vdekur, le të marrë gusël."

është **abdesi**.

Mënyra e dytë është se urdhri në këtë hadith ka kuptimin e **rekomandimit**.

Rregulli të fukahatë është se ata ndonjëherë gjykojnë për një vepër se është e pëlqyer.

Fukahatë hanbeli, në veçanti, gjykojnë për një vepër se është e pëlqyer – siç e përmenda edhe më parë – për njërën prej dy arsyeve:

Ose për të marrë në konsideratë një mendim kundërshtues të fortë, ose për shkak të ekzistencës së një hadithi për të, pa pasur ndonjë argument kundërshtues.

Kjo ka shumë shembuj të ngjashëm në fikh, të cilët ndoshta do të kenë vend për t'u trajtuar në raste të tjera, e jo këtu.

Thotë autori:

“...ose atij që i kthehet vetëdija pas çmendurisë apo humbjes së vetëdijes, pa pasur ëndërr me ejakulim, i pëlqehet të marrë gusël.”

Çështja e dytë:

Nëse një person humb vetëdijen ose çmendet – pra e kap një çmenduri e përkohshme, jo e vazhdueshme; sepse format e çmendurisë janë shumë të ndryshme dhe çdo gjë që ia humb njeriut arsyen quhet çmenduri – dhe ai nuk sheh ëndërr me ejakulim gjatë, pra nuk gjen në rrobat ose në shtratin e tij gjurmë të spermës, atëherë nuk e ka detyrim të marrë gusël.

Kjo sepse humbja e vetëdijes vetëm e prish abdesin.

Megjithatë, është e pëlqyeshme të marrë gusël.

Argumenti se është e pëlqyeshme të marrë gusël është hadithi i transmetuar në *Sahih*, ku tregohet se Pejgamberi ﷺ, gjatë sëmundjes në të cilën ndërroi jetë, humbi vetëdijen.

Kur i erdhi vetëdija, kërkoi një enë të madhe me ujë.

Pastaj humbi përsëri vetëdijen, e pastaj edhe për herë të tretë.

Sa herë që i kthehej vetëdija, kërkonte një enë të madhe me ujë.

Kur iu kthye vetëdija për herë të tretë, mori gusël me atë ujë. Salavatet dhe selami i Allahut qofshin mbi të.

Pra, gusli këtu nuk merret për shkak se është bërë i detyrueshëm apo se ekziston ndonjë papastërti rituale, por vetëm si një veprim i pëlqyer.

وَالْغُسْلُ الْكَامِلُ: أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّي، وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَا لَوَّهَ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُخَشِّي
عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا تُرَوِّبُهُ، وَيَعْمَ بَدَنَهُ غُسْلًا ثَلَاثًا، وَيَذْلُكُهُ، وَيَتَيَامَنُ، وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ مَكَانًا
آخِرَ.

Gusli i plotë është që të bëjë nijet, pastaj të thotë tasmijen (Bismilah), të lajë duart tri herë dhe të lajë çdo papastërti që ka ndotur trupin e tij. Pastaj të marrë abdes, të hedhë mbi kokën e tij ujë tri herë, aq sa t'ia përshkojë tërësisht flokët, dhe ta përfshijë tërë trupin me larje tri herë. Pastaj ta fërkojë trupin, të fillojë me anën e djathtë dhe t'i lajë këmbët në një vend tjetër.

Thotë autori:

"Gusli i plotë..."

Këtu autori filloi me përmendjen e **guslit të plotë** dhe **guslit të mjaftueshëm**.

Kur fukahatë i përmendin së bashku guslin e plotë dhe guslin e mjaftueshëm, atëherë gusli i mjaftueshëm përfshin vetëm detyrimet, ndërsa çdo gjë që shtohet në guslin e plotë është sunet.

Thotë autori:

"...që të bëjë nijet."

Nuk ka dyshim se nijeti është i detyrueshëm në çdo adhurim, qoftë për ta dalluar atë nga një veprim i zakonshëm, apo për ta dalluar nga veprat e tjera të ngjashme, qofshin ato farze apo vepra të pëlqyera.

Argument për këtë është, siç e dinë të gjithë, hadithi i Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të):

"Veprat vlerësohen vetëm sipas nijeteve."

Thotë autori:

"...pastaj të thotë tasmijen."

Kjo, sepse gusli është njëra prej dy formave të pastërtisë rituale.

Pejgamberi ﷺ, në hadithin që e transmeton Imam Ahmedi me një zinxhir transmetimi që ka dëshmi të tjera mbështetëse, edhe pse vetë Imam Ahmedi e ka konsideruar të dobët, ka thënë:

"Nuk ka abdes për atë që nuk e përmend emrin e Allahut."

Megenëse kjo vlen për njërën prej dy formave të pastërtisë rituale, atëherë, sipas analogjisë me prioritet më të madh (*kijas evla*), kjo vlen edhe për papastërtinë rituale të madhe, pra për guslin e xhunubllëkut.

Thotë autori:

"...të lajë duart tri herë dhe të lajë çdo papastërti që ka ndotur trupin e tij."

Larja e duarve tri herë është njësoj si në abdes, sepse Mejmuneja (Allahu qoftë i kënaqur me të), siç transmetohet në dy *Sahihët*, kur përshkroi guslin e Pejgamberit ﷺ, tha:

"Ai mori abdes ashtu siç merrte abdes për namaz."

Ne e dimë se forma e plotë e abdesit për namaz përfshin edhe larjen e duarve.

Thotë autori:

"...dhe të lajë çdo papastërti që ka ndotur trupin e tij."

Domethënë, të lajë çdo gjë që i ka ndotur duart ose trupin e tij, qoftë ajo papastërti apo jo.

Ajo mund të jetë papastërti, por mund të jetë edhe diçka që nuk është papastërti, siç është sperma. Nëse sperma është e hollë, siç është shprehur Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të), atëherë ajo nuk është papastërti.

Prandaj, ai e largon këtë ndotje, qoftë papastërti apo diçka tjetër.

Po ashtu, qoftë ajo që e ka ndotur ta pengojë arritjen e ujit në trup apo të mos e pengojë, sunet është që ta largojë.

Argumenti se është e pëlqyer që njeriu të largojë çdo gjë që e ka ndotur është hadithi i Mejmunes (Allahu qoftë i kënaqur me të). Ajo përmendi se Pejgamberi ﷺ e largoi atë që e kishte ndotur dhe tha:

"Pastaj e goditi tokën me dorën e tij dhe e largoi atë që kishte në dorë."

Thotë autori:

"...pastaj të marrë abdes."

Domethënë, të marrë abdes sipas formës së plotë të abdesit që u përmend më parë.

Thotë autori:

"...të hedhë mbi kokën e tij ujë tri herë, aq sa t'ia përshkojë tërësisht flokët."

Rregulli te ne është se çdo gjë mbi të cilën bëhet **mes'h** në pastërtinë rituale nuk ligjësohet të përsëritet, por bëhet vetëm një herë.

Kështu, mes'hi i kokës bëhet një herë, mes'hi mbi mestet bëhet një herë dhe mes'hi mbi fashën mjekësore bëhet një herë.

Ndërsa pjesët që lahen, është e pëlqyer që të përsëriten.

Prandaj, kur njeriu merr abdes dhe arrin te koka, ai bën vetëm mes'h mbi të, ndërsa në gusël është detyrim që koka të lahet. Për këtë arsye, këtu pëlqehet që larja të përsëritet tri herë.

Pejgamberi ﷺ, kur mori gusël, hodhi ujë mbi kokën e tij derisa mendoi se uji kishte arritur plotësisht në të. Salavatet dhe selami i Allahut qofshin mbi të.

Thotë autori:

"...aq sa t'ia përshkojë tërësisht flokët."

Domethënë, që t'ia përshkojë kokën plotësisht.

Kuptimi i kësaj është që uji të arrijë deri te rrënjët e flokëve.

Ky është kuptimi i përshkimit të plotë të kokës, pra që uji të arrijë deri te rrënjët e flokëve.

Me rrënjët e flokëve nënkuptohet lëkura në të cilën janë të mbjella flokët.

Kjo është ajo që nënkuptohet me rrënjët e flokëve.

Kjo është sunet dhe nuk është detyrim.

Detyrim është vetëm ajo që do të na vijë më pas, pra larja vetëm e pjesës së dukshme të flokëve.

Për këtë arsye, në çështjen nëse gruaja xhunub dhe gruaja me menstruacione duhet t'i zgjidhin gërshetat apo jo, do të na vijë më pas sqarimi i dallimit që bën medhhebi në këtë çështje, duke u bazuar në faktin se detyrim është vetëm larja e pjesës së dukshme të flokëve.

Kuptimi i larjes së pjesës së dukshme të flokëve është që uji të rrjedhë vetëm mbi sipërfaqen e flokëve.

Nuk është detyrim që uji të arrijë deri te lëkura.

Ndërsa arritja e ujit deri te lëkura dhe te rrënjët e flokëve është sunet.

Thotë autori:

"...dhe ta përfshijë tërë trupin me larje tri herë."

Domethënë, ta përfshijë tërë trupin me ujë.

Pjesë e përfshirjes së tërë trupit është edhe shpëlarja e gojës dhe tërheqja e ujit në hundë, sepse goja dhe hunda janë pjesë e fytyrës.

Prandaj, pjesë e përfshirjes së plotë të trupit është që gjatë guslit të shpëlahet gojen dhe të tërheqë ujë në hundë.

Po ashtu, pjesë e përfshirjes së trupit është edhe larja e atyre vendeve ku uji nuk arrin, përveç nëse bëhet një veprim shtesë.

Për këtë arsye Thotë autori:

"...dhe ta fërktojë trupin."

Prej kësaj fërkimi ka raste kur është detyrim, e kjo ndodh kur uji nuk arrin në një pjesë të trupit.

Për shembull, nëse njeriu është i shëndoshë dhe lëkura e tij paloset mbi vetveten, aq sa uji nuk arrin te vendet e palosura, atëherë ai duhet ta fusë dorën dhe ta kalojë në ato vende, dhe kjo është detyrim.

Përndryshe, fërkimi është sunet.

Më parë kemi përmendur se fërkimi nuk është e domosdoshme të bëhet me dorë.

Prandaj, nëse dikush kalon mbi trupin e tij një copë pëlhere ose ato sfungjerët që përdoren gjatë larjes, me këtë realizohet suneti i fërkimit.

Para se të fillojmë me çështjen e fillimit me anën e djathtë, këtu ka një çështje që lidhet me sunetin dhe është e përshtatshme të përmendet me rastin e fjalës së autorit:

"...dhe ta përfshijë tërë trupin me larje tri herë."

Ajo është çështja e larjes me diçka shtesë përveç ujit.

Fukahatë e konsiderojnë të pëlqyer që bashkë me ujin të përdoret edhe sidri, sepse Pejgamberi ﷺ e urdhëroi gruan me istihadë të lahej me ujë dhe sidr.

Fukahatë e vonshëm të medhhebit, pas Kadi Alauddin-it, kanë dy mendime në këtë çështje.

Mendimi më i njohur prej tyre është se pëlqyeshmëria e larjes me ujë dhe sidr nuk është e veçantë vetëm për gruan me menstruacione, por përfshin edhe gruan me istihadë, atë që sapo ka hyrë në Islam dhe xhunubin.

Prandaj, sunet për të gjithë këta është që të marrin gusël me ujë dhe sidr.

Më parë kemi përmendur se qëllimi i përdorimit të sidrit është pastrimi.

Prandaj, çdo pastrues bashkëkohor që e kryen të njëjtin funksion zë vendin e tij.

Thotë autori:

"...dhe të fillojë me anën e djathtë."

Domethënë, sunet është që të fillojë me anën e djathtë në ato pjesë të trupit ku ligjësohet fillimi me të djathtën.

Kjo sepse Pejgamberit ﷺ është e pëlqente të fillonte me anën e djathtë në pastërtinë e tij rituale.

Fjala e tij ﷺ: **"në pastërtinë e tij rituale"** i referohet veprimit të pastrimit ritual dhe përfshin si abdesin ashtu edhe guslin. Salavatet dhe selami i Allahut qofshin mbi të.

Thotë autori:

"...dhe t'i lajë këmbët në një vend tjetër."

Domethënë, është e pëlqyer që këmbët t'i lajë në një vend tjetër, pra të largohet nga vendi ku mori gusël në fillim.

Argument për këtë është hadithi i Mejmunes (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ, kur mori gusël, pasi arriti te larja e këmbëve, i lau ato në një vend tjetër.

Urtësia e kësaj është se vendi i parë mund të ketë mbetur i ndotur me baltë ose me gjëra të tjera të ngjashme.

Prandaj, ai kalon në një vend ku nuk ka baltë dhe as ujë të grumbulluar, e pastaj i lan këmbët atje.

Për këtë arsye, dijetarët kanë sqaruar – dhe këtë e ka përmendur shprehimisht Shejh Tekiuddin – pa pasur kundërshtim nga fukahatë e vonshëm hanbeli, se nëse vendi ku njeriu merr gusël nuk ka gjë që mund t'i ndotë këmbët, siç është një banjë, ose siç janë sot dyshemetë me pllaka qeramike, apo dyshemeja prej betoni dhe të ngjashme me to, atëherë nuk ka kuptim që të kalojë në një vend tjetër.

Në këtë rast, ai merr gusël dhe i lan këmbët në të njëjtin vend.

Nuk kam parë ndonjë mendim te dijetarët e vonshëm që ta kundërshtojë këtë.
Ata vetëm e kanë përcjellë këtë dispozitë sipas gjendjes që ka qenë në kohën e tyre.

وَالْمُجْرِي: أَنْ يَنْوِي، ثُمَّ يُسَمِّي، وَيَعْمَّ بَدَنَهُ بِالْغُسْلِ

Gusli i mjaftueshëm është që të bëjë nijet, pastaj të thotë tasmijen (Bismilah) dhe ta përfshijë tërë trupin me larje.

Thotë autori:

"Gusli i mjaftueshëm..."

Domethënë, në lidhje me guslin.

Ai është niveli më i vogël që quhet gusël dhe nuk lejohet të pakësohet më shumë se kaq në asnjë rast.

Thotë autori:

"...që të bëjë nijet."

Sepse nijeti është kusht, bazuar në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

"Veprat vlerësohen vetëm sipas nijeteve."

Thotë autori:

"...pastaj të thotë tasmijen."

Sepse tasmija është detyrim në të dy llojet e pastërtisë rituale.

Thotë autori:

"...dhe ta përfshijë tërë trupin me larje një herë."

Pra, vetëm një herë.

Më parë kemi përmendur se shtimi mbi një herë është vetëm sunet.

Prandaj, ai e përfshin tërë trupin me ujë në çfarëdo mënyre, qoftë duke u zhytur në ujë, qoftë duke e lënë ujin të rrjedhë mbi trupin e tij, si p.sh. nga dushi, në pishinë ose në mënyra të tjera.

Çfarëdo mënyre që ta bëjë, kjo i mjafton.

Pra, qëllimi është përfshirja e tërë trupit me ujë.

Këtu kanë mbetur edhe dy çështje të rëndësishme.

Çështja e parë:

Lidhur me fjalën e autorit:

"...dhe ta përfshijë tërë trupin me larje një herë."

Autori më herët përmendi largimin e çdo gjëje që e ka ndotur trupin, ndërsa këtu nuk e përmendi largimin e saj, edhe pse, nëse ajo e pengon arritjen e ujit, është detyrim të hiqet.

Përgjigjja është se qëllimi i autorit atje, siç u'a kam përmendur, përfshin të katër rastet: qoftë ajo që e pengon arritjen e ujit apo jo, dhe qoftë papastërti apo jo.

Ndërsa këtu nuk e përmendi, duke u mjaftuar me atë që është sqaruar në kapitullin e abdesit, se çdo gjë që e pengon arritjen e ujit deri te lëkura duhet të hiqet.

Çështja e dytë:

Është çështja e **vazhdimësisë**.

Vazhdimësia dhe renditja në gusël nuk janë kushte, por janë vetëm sunet.

Pra, vazhdimësia është sunet dhe jo kusht; nuk është detyrim.

Ndërsa në abdes, vazhdimësia është detyrim.

Sa i përket guslit, vazhdimësia nuk është detyrim.

Bazuar në këtë, nëse një person në fillim të natës e lan kokën, pastaj fle, e kur zgjohet për namazin e sabahut ose pak para tij, lan pjesën tjetër të trupit, përveç kokës, atëherë themi:

Gusli yt është i vlefshëm, nëse bëhet fjalë për ngritjen e papastërtisë rituale të madhe.

Për këtë do të vijë edhe një sqarim më pas.

وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ، فَإِنْ أَشْبَعَ بِأَقْلٍ، أَوْ تَوَى بِغُسْلِهِ الْخَدَّيْنِ: أَجْرًا.

Ai merr abdes me një mud dhe merr gusël me një sa'. Nëse e plotëson larjen me një sasi më të vogël, ose me guslin e tij bën nijet për ngritjen e të dy papastërtive rituale, kjo i mjafton.

Thotë autori:

"...ai merr abdes me një mud (rreth 0.7 litra ujë) dhe merr gusël me një sa' (4 mud, rreth 2.8 litra ujë)."

Argument për këtë është hadithi i transmetuar në dy *Sahihët* nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se:

"Pejgamberi ﷺ merrte gusël me një sa' deri në pesë mud, ndërsa abdes merrte me një mud."

Thotë autori:

"...nëse e plotëson larjen me një sasi më të vogël."

Domethënë, nëse e plotëson abdesin.

Me **plotësimin e abdesit** nënkuptohen dy gjëra:

E para: Kryerja e tij, pra kryerja e detyrimeve dhe përmbushja e kufirit minimal të kërkuar. Edhe kjo quhet plotësim.

E dyta: Kryerja e detyrimeve së bashku me sunetet.

Për këtë kemi folur më herët kur trajtuam çështjen e plotësimit të abdesit.

Thotë autori:

"...nëse e plotëson."

Domethënë, nëse e kryen kufirin e mjaftueshëm të abdesit ose kufirin e mjaftueshëm të guslit me më pak se një mud, ose me më pak se një sa', apo më pak se pesë mud në gusël, atëherë kjo i mjafton.

Kjo sepse qëllimi është kryerja e guslit, ndërsa në Librin e Allahut nuk ka ardhur ndonjë kusht që të përcaktojë një sasi të caktuar uji.

Thotë autori:

"...ose me guslin e tij bën nijet për ngritjen e të dy papastërtive rituale, kjo i mjafton."

Kjo çështje njihet si **çështja e ndërthurjes së papastërtive rituale**, pra se një pastrim ritual mjafton për të dyja.

Nëse një person merr gusël ndërsa mbi të rëndojnë dy papastërti rituale të ndryshme, por që të dyja e bëjnë të detyrueshëm guslin, si p.sh. një grua që është njëkohësisht xhunub dhe i kanë përfunduar menstruacionet, atëherë një gusël i vetëm për të dyja shkaqet mjafton.

Ashtu siç kemi thënë edhe më parë në çështjen e pastërtisë rituale, kjo është e qartë.

Kemi folur për këtë kur trajtuam rastin kur njeriu bën nijet vetëm për njërën, duke e harruar tjetrën, ose kur i kujtohet tjetra. Kemi përmendur se edhe këtu gjykimi është i njëjtë.

Çështja e rëndësishme këtu është kur njëra papastërti rituale është e vogël, ndërsa tjetra është e madhe.

Në këtë rast, ai merr një gusël të mjaftueshëm për të dyja dhe nuk merr abdes veçmas.

A ngrihet edhe papastërtia rituale e vogël apo jo?

Këtu lindin disa kundërshtime.

Ai që merr vetëm guslin e mjaftueshëm vepron ndryshe nga mënyra e abdesit në disa aspekte:

Së pari: Vazhdimësia. Ku është vazhdimësia? Ai e lau kokën natën, ndërsa pjesën tjetër të trupit e lau më vonë. Këtu nuk ka vazhdimësi, ndërsa në abdes vazhdimësia është kusht.

Së dyti: Renditja. Ai e lau kokën para pjesës tjetër të trupit.

Së treti: Larja e kokës. Fukahatë thonë se larja e kokës në abdes është mekruh, ndërsa sipas mendimit të njohur në medhhebin tonë kërkohet vetëm mes’hi. Kështu, ai lau atë pjesë mbi të cilën kërkohet mes’h.

Të gjitha këto tri çështje janë në kundërshtim me mënyrën e abdesit.

Atëherë, a ngrihet papastërtia rituale e vogël me guslin e mjaftueshëm apo jo?

Themi: **Po, ngrihet**, sepse papastërtia rituale e vogël përfshihet brenda papastërtisë rituale të madhe.

Prandaj, nëse një person merr gusël për papastërtinë rituale të madhe dhe bën nijet si për papastërtinë rituale të madhe ashtu edhe për papastërtinë rituale të vogël, kjo i mjafton.

Ndërsa nëse merr gusël për papastërtinë rituale të madhe dhe bën nijet vetëm për të, pa bërë nijet edhe për papastërtinë rituale të vogël, atëherë sipas medhhebit kjo nuk i mjafton.

Përkundrazi, duhet t'i ketë të pranishme të dy nijetet, sepse veprimi është i ndryshëm.

Po ashtu, nëse një person merr gusël dhe më pas harron ta shpëlajë gojën, ai e shpëlan atë kur t'i kujtohet, sepse në gusël vazhdimësia nuk është kusht.

Prandaj, ai e shpëlan gojën kurdo që t'i kujtohet, qoftë edhe pak para namazit, pastaj fal namazin.

وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ: غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالْوُضُوءُ لِأَكْلِ وَتَوْمٍ وَمُعَاوَدَةٍ وَطَاءٍ.

Për xhunubin është sunet të lajë organin e tij intim dhe të marrë abdes para ngrënies, para gjumit dhe para se të kryejë përsëri marrëdhënie intime.

Thotë autori:

"Për xhunubin është sunet të lajë organin e tij intim."

Këto janë rastet në të cilat është sunet që xhunubi të marrë abdes, përveç rastit të qëndrimit në xhami, që u përmend më parë.

Ky është rasti i dytë.

Thotë autori:

"...për xhunubin është sunet të lajë organin e tij intim."

Pra, është e pëlqyeshme që ta lajë organin e tij intim dhe të marrë abdes kur dëshiron të hajë.

Argument për këtë është hadithi i Ammarit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili ka thënë:

"Pejgamberi ﷺ i dha leje xhunubit, kur dëshironte të hante, që të merrte abdes."

Thotë autori:

"...dhe para gjumit."

Pra, është sunet që të marrë abdes para se të flejë.

Kjo bazohet në hadithin e Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ u pyet:

"A mund të flejë ndonjëri prej nesh duke qenë xhunub?"

Ai tha:

"Po, nëse merr abdes."

Kjo është vërtetuar edhe nga veprimi i Pejgamberit ﷺ në hadithin e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Thotë autori:

"...dhe para se t'i kthehet përsëri bashkëshortes së tij."

Domethënë, është e pëlqyeshme për atë që dëshiron t'i kthehet përsëri bashkëshortes së tij të marrë abdes.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Seid el-Hudriut (Allahu qoftë i kënaqur me të), i transmetuar në *Sahih Muslim*, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur ndonjëri prej jush shkon te bashkëshortja e tij, pastaj dëshiron t'i kthehet përsëri, le të marrë abdes, sepse kjo është më gjallëruese."

بَابُ التَّيْمُمِ

Kapitulli mbi dispozitat e tejemumit

وَهُوَ بَدَلُ طَهَّارَةِ الْمَاءِ.

Ai është zëvendësues i pastërtisë rituale me ujë.

Thotë autori:

"Kapitulli mbi dispozitat e tejemumit."

Tejemumi është quajtur kështu, sepse njeriu synon tokën ose dheun e pastër për t'u pastruar me të.

Fjala **tejemum** në origjinë rrjedh nga kuptimi i **synimit**. Thuhet: *e drejtoi fytyrën e tij nga kjo anë*, domethënë: **e synoi atë**.

Thotë autori:

"Ai është zëvendësues i pastërtisë rituale me ujë."

Nga fjala e tij: **"zëvendësues i pastërtisë rituale me ujë"**, përfitojmë dy çështje:

Çështja e parë:

Kur Thotë autori: **"zëvendësues i pastërtisë rituale me ujë"**, kjo tregon se tejemumi zëvendëson çdo pastërti rituale që bëhet me ujë.

Këto janë dy lloje: **ngritja e papastërtisë rituale dhe largimi i papastërtisë**.

Pastërtia rituale me ujë mund të jetë për ngritjen e papastërtisë rituale, qoftë me abdes apo me gusël, dhe tejemumi e zëvendëson këtë pa asnjë mospajtim.

Po ashtu, sipas medhhebit, pastërtia me ujë mund të jetë edhe për largimin e papastërtisë, dhe tejemumi mund ta zëvendësojë ujin edhe në largimin e papastërtisë nga trupi, siç do të vijë pak më vonë kur të përmendim një prej kushteve të tij, e ai është që papastërtia të jetë në trup.

Pra, dobia e parë është se tejemumi zëvendëson si **ngritjen e papastërtisë rituale**, ashtu edhe **largimin e papastërtisë**.

Çështja e dytë:

Fjala e autorit: **"zëvendësues"** tregon se **zëvendësuesi është gjithmonë më i dobët se ajo të cilën e zëvendëson**.

Bazuar në këtë, fukahatë kanë përmendur një rregull mbi të cilin kanë ndërtuar shumë çështje në kapitullin e tejemumit, e ai është se:

Tejemumi jep leje dhe nuk e ngre papastërtinë rituale.

Pra, ai nuk e ngre papastërtinë rituale, por vetëm i jep personit leje për ta falur namazin.

Për këtë arsye, ai kufizohet sipas masës së lejes, si në aspektin e kohës, ashtu edhe të veprimit.

Sa i përket kohës, siç do të vijë më vonë, njeriu nuk merr tejemum para hyrjes së kohës së namazit, dhe kur përfundon koha, përfundon edhe vlefshmëria e kësaj pastërtie rituale.

Ndërsa në aspektin e veprimit, nëse merr tejemum për një vepër të pëlqyer, **nuk lejohet që me atë tejemum të kryejë një vepër të detyrueshme**. Po kështu edhe në raste të tjera.

إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ أَوْ أُيْحَتْ نَافِلَةٌ وَعَدِمَ الْمَاءُ، أَوْ رَادَّ عَلَى تَمَنِيهِ كَثِيرًا ، أَوْ تَمَنَى
يُعْجِرُهُ، أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ، أَوْ رَفِيقِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، أَوْ مَالِهِ -
بِعَطَشٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ هَلَاكِ ، وَتَخَوُّهُ: شَرَعَ التَّيْمُمُ

Kur të hyjë koha e një namazi farz ose të lejohet falja e një namazi nafile, dhe ai nuk gjen ujë, ose çmimi i ujit është shumë më i lartë se zakonisht, ose çmimi i tij është i tillë sa nuk ka mundësi ta përballojë, ose ka frikë se përdorimi i ujit apo kërkimi i tij do t'i shkaktojë dëm trupit të tij, shokut të udhëtimit, nderit të tij ose pasurisë së tij, për shkak të etjes, sëmundjes, shkatërrimit ose diçkaje të ngjashme me to, atëherë ligjësohet tejemumi.

Thotë autori:

"Kur të hyjë koha e një namazi farz..."

Autori filloi me përmendjen e kushteve të tejemumit, dhe ky është kushti i parë: që patjetër duhet të ketë hyrë koha.

Thotë autori:

"...ose të lejohet falja e një namazi nafile."

Kushti i parë:

Fukahatë thonë se tejemumi për namazin farz nuk lejohet derisa të hyjë koha e tij.

Prandaj, sipas tyre, nuk është i vlefshëm tejemumi i atij që merr tejemum para hyrjes së kohës.

Nëse një person merr tejemum për namazin e ikindisë gjysmë ore para ezanit, ne i themi:

"Merre përsëri tejemumin."

Rregulli mbi të cilin bazohet kjo është se tejemumi është **zëvendësues**, dhe zëvendësuesi duhet të kufizohet.

Po ashtu, ai **jep leje** dhe nuk **e ngre papastërtinë rituale**.

Prandaj, ai kufizohet dhe jep leje për namaz vetëm për shkak të nevojës.

Ndoshta uji mund të gjendet gjatë hyrjes së kohës së namazit.

Për këtë arsye themi se tejemumi nuk merret më herët, por shtyhet deri në hyrjen e kohës së tij.

Fukahatë argumentohen për këtë me një hadith të Pejgamberit ﷺ, i transmetuar në **Musnedin e Imam Ahmedit**, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur ndonjëri prej jush e arrin kohën e namazit, atëherë ai e ka xhaminë e tij dhe mjetin e tij të pastrimit ritual."

Shprehja:

"...kur e arrin kohën e namazit..."

përmban kushtin dhe ky është vendi i argumentimit.

Domethënë, toka nuk bëhet mjet pastrimi ritual për njeriun, përveçse kur ai e arrin kohën e namazit.

Kjo është në formën e një kushti, dhe fukahatë e kanë përdorur këtë si argument tekstual se tejemumi nuk merret veçse pas hyrjes së kohës.

Në të vërtetë, ky mendim përmban një masë kujdesi, pa dyshim.

Kujdesi është diçka që merret në konsideratë dhe këtu nuk sjell asnjë dëm.

Tejemumi mund të merret kudo, pasi dheu i pastër gjendet gjithandej.

Prandaj, nëse dikush e përsërit tejemumin e tij – p.sh. e ka marrë para hyrjes së kohës sepse dëshironte të falte një namaz nafie, e pastaj e përsërit pas hyrjes së kohës – kjo nuk i shkakton asnjë dëm dhe asnjë vështirësi.

Për këtë arsye, kujdesi në këtë çështje është i mirë dhe nuk përmban as vështirësi, as dëm për njeriun.

Pra, kushti i parë është **hyrja e kohës**.

Nëse bëhet fjalë për një namaz farz, atëherë patjetër duhet të ketë hyrë koha e tij.

Ose nëse ai merr tejemum për një namaz nafile.

Thotë autori:

"...ose të lejohet falja e një namazi nafile."

Nëse dëshiron të marrë tejemum për një namaz nafile, tejemumi i tij nuk është i vlefshëm, përveçse kur falja e atij namazi lejohet.

Domethënë, duhet të ketë ardhur koha në të cilën lejohet falja e namazit nafile.

Për shembull, nëse një person dëshiron të falë një namaz, por koha është prej kohëve në të cilat ndalohet falja, si p.sh. dëshiron të falë namazin e duhasë menjëherë pas namazit të sabahut, atëherë themi:

Nëse pranohet si i saktë hadithi se ai që ulet derisa të lindë dielli e pastaj fal dy rekate, atëherë themi:

Mos merr tejemum për atë namaz derisa të lindë dielli dhe të ngrihet sa lartësia e një shtize.

Patjetër duhet të ngrihet në atë lartësi dhe të përfundojë koha e ndalimit.

Kjo sepse ndoshta gjatë kësaj kohe mund të gjesh ujë dhe kështu largohet pengesa që të ka lejuar tejemumin.

Prandaj, fukahatë thonë se nuk merret tejemum për namazin sunet derisa të largohet pengesa që e bën të lejuar faljen e tij.

Mbi këtë kanë ndërtuar disa çështje.

Ata thanë:

Nëse një person dëshiron të marrë tejemum për namazin e eklipsit, kur i lejohet të marrë tejemum?

Ata thanë:

Kur të shohë eklipsin e diellit ose të hënës.

Nëse dëshiron të marrë tejemum për namazin e xhenazes, i cili për të është sunet, pasi obligimi kolektiv ka rënë me faljen e tij nga disa prej të pranishmëve, atëherë i lejohet të marrë tejemum pasi të ketë përfunduar larja e të vdekurit.

Kur përfundon larja e të vdekurit, atëherë i lejohet të marrë tejemum, edhe nëse namazi vonohet një orë.

Pra, koha e lejimit të këtij namazi nafile fillon që nga përfundimi i larjes së të vdekurit.

Nëse dëshiron të marrë tejemum për namazin e istiskasë, i cili është sunet, atëherë kur është koha e tij?

Koha e tij është si koha e namazit të Bajramit.

Mirëpo, ndodh që njerëzit të mos mblidhen deri në paraditen e vonë.

Prandaj fukahatë thonë:

Për namazin e istiskasë lejohet të merret tejemum pasi të jenë mbledhur njerëzit.

Kështu, kur ai arrin në musala dhe sheh se njerëzit janë mbledhur, atëherë merr tejemum.

Pra, këto janë tri rastet në të cilat ekziston lejimi për namazin nafile:

- **Istiskaja, kur mblidhen njerëzit.**
- **Namazi i eklipsit, kur shfaqet shenja.**
- **Namazi i xhenazes, kur është i pranishëm i vdekuri.**

Thotë autori:

"...dhe ai nuk gjen ujë."

Ky është kushti i dytë.

Kushti i parë ishte: **hyrja e kohës.**

Kushti i dytë është: **të mos gjejë ujë.**

Kjo sepse Allahu i Lartësuar ka thënë:

"...e nëse nuk gjeni ujë, atëherë merrni tejemum me dhe të pastër." (En-Nisa: 43).

Domethënë, të jeni pa ujë.

Thotë autori:

"...dhe ai nuk gjen ujë."

Atëherë i lejohet të marrë tejemum, sepse **ai merr dispozitën e atij që nuk gjen ujë.**

Ky është kushti i dytë.

Thotë autori:

"...ose çmimi i ujit është shumë më i lartë se zakonisht."

Domethënë, ai e gjen ujin, por ai që e shet e ka ngritur çmimin në mënyrë të tepruar.

Edhe nëse ai ka para të mjaftueshme, nuk e ka detyrim ta blejë atë.

Prandaj, i lejohet të marrë tejemum, sepse kjo do të ishte shpenzim i pasurisë në diçka që nuk është e kërkuar nga Sheriati.

Personi ka të drejtë të tërhiqet kur mashtrohet në çmim, dhe ndaj atij që e ka ngritur çmimin në mënyrë të tepruar ai ka të drejtë të kërkojë mbrojtjen e së drejtës së tij.

Megjithatë, duke qenë se bëhet fjalë për ujë, nuk është i detyruar ta blejë për këtë arsye.

Thotë autori:

"...ose çmimi i tij është i tillë sa nuk ka mundësi ta përballojë."

Domethënë, uji gjendet me një çmim që nuk është i tepruar, por ai nuk ka mundësi ta blejë.

Në këtë rast, i lejohet të marrë tejemum.

Thotë autori:

"...ose ka frikë se përdorimi i tij..."

Me **frikë** këtu synohet frika e vërtetë, e bazuar në rrethana reale, e jo frika e pabazuar.

Kështu e kanë shprehur fukahatë: **jo frika e frikacakut.**

Sepse, sipas tyre, frika është dy llojesh:

Lloji i parë: **frikë e vërtetë.**

Lloji i dytë: **frikë e pabazuar, që vjen nga frikacakëria.**

Disa njerëz frikësohen për gjënë më të vogël, kështu që frika e tyre vjen nga vesveset.

Prandaj, nëse një person ka frikë se përdorimi i ujit do t'i shkaktojë sëmundje, etje ose diçka të ngjashme, atëherë i lejohet të marrë tejemum.

Thotë autori:

"...ose ka frikë se kërkimi i ujit do t'i shkaktojë dëm trupit të tij ose shokut të udhëtimit..."

Shembull i dëmit ndaj trupit:

Fukahatë thanë:

Si p.sh. plagosja.

Kjo ndodh kur uji gjendet në një pus. Ky është vetëm një shembull, ndërsa shembujt janë të shumtë.

Ai ka frikë se, nëse zbret në pus – dhe kjo frikë është e bazuar në rrethana reale – mund ta pickojë një akrep, ose mund të ketë diçka që e plagos.

Pra, kjo është frikë nga plagosja.

Ose ka frikë nga sëmundja, si në rastin kur uji ndodhet larg dhe ai e di se, nëse ecën drejt tij ndërkohë që është i lodhur, kjo ecje do t'i shkaktojë dëm.

Ose ka frikë nga të ftohtit.

Në të gjitha këto raste ekziston dëm për të: nga të ftohtit, plagosja, sëmundja dhe çdo gjë tjetër që ka të njëjtin gjykim.

Thotë autori:

"...trupit të tij ose shokut të udhëtimit..."

Me **shokun e udhëtimit**, disa fukaha kanë kushtëzuar që ai të jetë një person, jeta e të cilit është e mbrojtur.

Nëse shoku i tij nuk është i tillë, si p.sh. nëse është një jobesimtar në luftë me muslimanët, ose një person ndaj të cilit është bërë detyrim zbatimi i kisasit, apo raste të ngjashme, atëherë ai nuk konsiderohet person me jetë të mbrojtur.

Prandaj, sipas tyre, atij i lejohet të shkojë të kërkojë ujë, edhe nëse ka frikë se kjo do t'i shkaktojë dëm shokut të tij.

Ky është mendimi i tyre, ndërsa Allahu e di më së miri.

Megjithatë, autori këtu e ka përmendur në mënyrë të përgjithshme dhe nuk e ka kufizuar me kushtin që të jetë person me jetë të mbrojtur.

Thotë autori:

"...nderit të tij."

Domethënë: familjes së tij.

Thotë autori:

"...ose pasurisë së tij."

Qoftë pasuri e luajtshme apo e paluajtshme.

Thotë autori:

"...për shkak të etjes."

Domethënë, nëse ai e përdor ujin, kafshët që ka me vete do të ngordhin nga etja.

Kjo është ajo që nënkuptohet me **etje**.

Thotë autori:

"...ose sëmundjes."

Për këtë u fol më parë.

Thotë autori:

"...ose shkatërrimit."

Domethënë: shkatërrim i plotë.

Thotë autori:

"...ose diçkaje të ngjashme me to, atëherë ligjësohet tejemumi."

Këto janë disa prej rasteve që autori, Allahu e mëshiroftë, i ka përmendur.

Edhe pse autori ka thënë se nga libri *El-Mukni* ka përzgjedhur vetëm disa raste, ai përsëri vazhdon të përmendë raste të ndryshme.

Për këtë arsye, disa prej dijetarëve, kur kanë krahasuar librin *Ez-Zad* me *Delil et-Talib*, kanë thënë se *Ez-Zad* përmend më shumë raste sesa *Delil et-Talib*.

Ndërsa *Delil et-Talib* përmend më shumë rregulla dhe ndarje, veçanërisht në kapitujt e adhurimeve.

Sa u përket kapitujve të transaksioneve, duke filluar nga shitblerja e më tej, nuk ka dyshim se *Ez-Zad* është më i plotë në të dyja aspektet.

وَمَنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ طَهْرِهِ: تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ

Kush gjen ujë që i mjafton vetëm për një pjesë të pastërtisë së tij rituale, merr tejemum pasi ta ketë përdorur atë.

Thotë autori:

"Kush gjen ujë që i mjafton vetëm për një pjesë të pastërtisë së tij rituale, merr tejemum pasi ta ketë përdorur atë."

Fjala e autorit:

"Kush gjen ujë..."

Natyrisht, kjo është para se të marrë tejemum.

"...që i mjafton vetëm për një pjesë të pastërtisë së tij rituale."

Qoftë kjo pastërti rituale nga **papastërtia rituale e vogël** apo nga **papastërtia rituale e madhe**.

Domethënë, ai ka më pak se një **mud** ujë, aq sa mezi i mjafton për të larë fytyrën.

Në këtë rast, ai e ka detyrim ta përdorë atë.

Le t'i frikësohet Allahut dhe le ta prekë lëkurën e tij me atë ujë, ashtu siç ka thënë Pejgamberi ﷺ.

Pastaj merr tejemum.

Domethënë, ai e lan fytyrën me ujin që ka, i cili nuk mjafton veçse për larjen e fytyrës, pasi është më shumë se nevoja e tij për ta pirë.

Prandaj, e lan fytyrën me të, pastaj merr tejemum për pjesën e mbetur të gjymtyrëve.

وَمَنْ جُرِحَ: تَيَمَّمَ لَهُ ، وَعَسَلَ الْبَاقِي

Dhe kush ka një plagë, merr tejemum për të dhe e lan pjesën tjetër.

Thotë autori:

" Dhe kush ka një plagë, merr tejemum për të dhe e lan pjesën tjetër."

Kjo fjali përmban disa çështje:

Çështja e parë:

Fjala e autorit, Allahu e mëshiroftë:

"Kush plagoset..."

Me **plagosjen** këtu synohet plaga që dëmtohet nga uji.

Sepse ka plagë që nuk dëmtohen nga uji, dhe këtë e di vetë personi.

Fjala e tij:

"...merr tejemum për atë pjesë."

Domethënë: merr tejemum për plagën.

Bazuar në këtë, bëhet e qartë edhe vendi ku merret tejemumi.

Nëse një person ka një plagë në dorën e majtë, ai lan fytyrën dhe dorën e tij.

Kur arrin te vendi i plagës, e lë atë pa e larë dhe menjëherë pas saj merr tejemum.

Pra, **merr tejemum për plagën**, domethënë pranë saj.

Sipas medhhebit, tejemumi merret pikërisht te ajo gjymtyrë dhe nuk shtyhet deri në fund të abdesit.

Kjo sepse ata e kushtëzojnë **vazhdimësinë**, dhe kjo hyn në kuadër të vazhdimësisë.

Kjo është njëra prej katër ose pesë rasteve.

Më parë na kanë kaluar dy raste në të cilat, sipas medhhebit, bashkohen uji dhe tejemumi.

Na kaloi pak më parë rasti kur uji është i pakët.

Rasti i dytë është kur personi ka një plagë.

Mbeten edhe rasti i tretë dhe i katërt, të cilat do t'i përmbledhim pak më vonë.

Kjo është nga bashkimi i rasteve të ngjashme.

Pra, fjala e tij:

"...merr tejemum për atë pjesë."

Domethënë: merr tejemum për plagën, pranë saj.

Ky është mendimi i medhhebit, për shkak të detyrimit të **vazhdimësisë** dhe të **renditjes** së gjymtyrëve të abdesit.

Fjala e tij:

"...ndërsa pjesën tjetër e lan."

Domethënë: lan gjymtyrët e tjera.

Shprehja **"pjesën tjetër"** përfshin gjymtyrët e tjera, si dhe pjesën e mbetur të vetë gjymtyrës së plagosur.

Nëse plaga ndodhet në fund të parakrahut të tij, ai lan pjesën e parë të parakrahut dhe lë pa larë vetëm plagën dhe atë që ndodhet pranë saj, për aq sa ka frikë nga dëmtimi.

Këtu ka një çështje të rëndësishme, që ta kuptojmë plotësisht këtë rast.

Do ta përmend vetëm këtë rast të fundit:

Nëse kjo plagë ndodhet në dorë dhe është e zbuluar, atëherë, siç thamë, ai i lan të gjitha gjymtyrët e tij dhe merr tejemum për plagën.

Nëse plaga është e mbuluar, për këtë kemi folur më parë dhe e kemi quajtur **fashë mjekësore**.

Në këtë rast, ai i jep mes'h asaj.

Ai merr tejemum vetëm në një rast: nëse fasha mjekësore e kalon masën e nevojës dhe nuk ka mundësi ta heqë.

Ndërsa, nëse mund ta heqë, atëherë e ka detyrim ta heqë.

Ky është rasti i tretë në të cilin bashkohen abdesi dhe tejemumi.

Pra, ky është rasti i tretë i bashkimit.

Rasti i parë: plaga është e zbuluar.

Rasti i dytë: plaga është e mbuluar.

Rasti i tretë: është kur plaga është e zbuluar dhe ai nuk mund ta lajë, por mund t'i japë mes'h.

P.sh. ka një djegie në dorë ose një plagë.

Ai thotë:

"Uji më dëmton, por mund ta lag dorën time dhe ta fërkoj plagën, ose këtë djegie, apo diçka që ka të njëjtin gjykim, si alergjia."

A është i detyruar, bashkë me këtë mes'h, të marrë edhe tejemum apo jo?

Domethënë, **a e konsiderojmë këtë si rastin kur nuk është vendosur asgjë mbi plagë dhe themi: "Merr tejemum për të", sepse mbi të nuk është vendosur asgjë?**

Apo **e konsiderojmë sikur ai e ka larë atë**, sepse ky rast i ngjan rastit të fashës mjekësore?

Mendimi më i saktë sipas argumenteve – dhe ky është edhe mendimi i medhhebit, siç e kanë theksuar disa prej dijetarëve të mëvonshëm – është se **mes'hi mjafton dhe nuk është i detyruar të marrë tejemum bashkë me të**.

Ky është mendimi i saktë.

Sepse, nëse mbi plagë ka një **fashë mjekësore**, e cila është diçka e veçuar nga trupi, mjafton t'i bëjë mes'h mbi të.

Atëherë, **me më shumë përparësi, mjafton mes'hi mbi vetë trupin kur ekziston një arsye e vlefshme**.

Kjo quhet **analogjia me përparësi**.

Kjo është një çështje e rëndësishme, sepse **na paraqitet shpesh**.

وَيَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ وَفُزْرِهِ وَبِدَلَالَةٍ، فَإِنْ نَسِيَ فُذْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ: أَعَادَ

Është detyrim ta kërkojë ujin në sendet e tij të udhëtimit, në afërsinë e tij dhe duke u udhëzuar nga dikush. Nëse harron se kishte mundësi ta përdorte ujin dhe merr tejemum, atëherë duhet ta përsërisë.

Thotë autori:

" Është detyrim ta kërkojë ujin në sendet e tij të udhëtimit, në afërsinë e tij dhe duke u udhëzuar nga dikush."

Kërkimi i ujit është detyrim vetëm me dy kushte.

Domethënë, personi e ka detyrim të kërkojë ujë vetëm kur plotësohen dy kushte. Në mungesë të këtyre dy kushteve, nuk e ka detyrim ta kërkojë.

Kushti i parë:

Kur ai është i obliguar me namaz.

Domethënë, namazi është bërë detyrim për të.

Ky është kushti i parë.

Kushti i dytë:

Kur nuk është i sigurt se nuk ka ujë.

Nëse është i sigurt se nuk ka ujë, atëherë nuk ka nevojë ta kërkojë.

P.sh. nëse e kalon natën në një dhomë të mbyllur dhe është i sigurt se në atë dhomë nuk ka ujë, atëherë e kërkon në dhomat e tjera.

Pra, me këto dy kushte ai e ka detyrim të kërkojë ujë:

Së pari: kur është i obliguar me namaz.

Së dyti: kur nuk është i sigurt për mungesën e ujit; atëherë e ka detyrim ta kërkojë.

Mënyra e kërimit të ujit:

Thotë autori:

"...në sendet e tij."

Domethënë, në sendet e tij, në makinën e tij, në bagazhin e tij dhe në bagazhin e shokut të udhëtimit.

Thotë autori:

"...në afërsinë e tij."

Domethënë, në atë që është afër tij.

Nuk është i detyruar të shkojë larg.

Ai kërkon vetëm në vendet që zakonisht konsiderohen afër tij.

Pra, fjala e autorit:

"...në afërsinë e tij."

Domethënë: në atë që zakonisht është afër tij, secili sipas rrethanave dhe mundësisë së tij.

Thotë autori:

"...dhe duke u udhëzuar nga dikush."

Domethënë, nëse dikush e udhëzon për vendin ku gjendet uji dhe i thotë:

"Ka ujë në filan vend."

Atëherë ai e ka detyrim të shkojë atje, me kusht që:

Ai që e ka udhëzuar të jetë i besueshëm.

Nëse nuk është i besueshëm, nuk e ka detyrim të shkojë sipas udhëzimit të tij.

P.sh. nëse uji është ndërprerë në lagje dhe dikush i thotë:

"Ka ujë në filan xhami."

Nëse ai është i besueshëm, atëherë e ka detyrim të shkojë në atë xhami, përderisa ajo ndodhet afër tij, dhe të marrë abdes me atë ujë.

Ndërsa nëse nuk është i besueshëm, nuk e ka detyrim ta besojë.

Thotë autori:

"Nëse harron se kishte mundësi ta përdorte atë."

Domethënë: ujin.

Thotë autori:

"...dhe merr tejemum."

Domethënë, ai kishte mundësi ta përdorte ujin dhe e dinte se uji ishte pranë tij, por e harroi.

Megjithatë, mori tejemum.

Në këtë rast, ky tejemum nuk është i vlefshëm.

Thotë autori:

"...atëherë duhet ta përsërisë."

Domethënë, duhet ta përsërisë tejemumin, si dhe duhet ta përsërisë namazin, nëse e ka falur me atë tejemum.

وَإِنْ تَوَى بَيْنَهُمْ أَحَدَانَا ، أَوْ تَجَاسَّ عَلَى بَدَنِهِ تَضَرُّهُ إِزَالَتُهَا ، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيلُهَا ، أَوْ خَافَ بَرْدًا ، أَوْ حُسْنَ فِي مَضْرٍ فَتَيَّمَمَ ، أَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ: صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ.

Nëse me tejemumin e tij bën nijet për disa papastërti rituale, ose për një papastërti në trupin e tij, largimi i së cilës e dëmton, ose nuk gjen me çfarë ta largojë atë, ose ka frikë nga të ftohtit, ose është i burgosur në një qytet dhe merr tejemum, ose nuk gjen as ujë e as dhe, atëherë falet dhe nuk e përsërit namazin.

Thotë autori:

"Nëse me tejemumin e tij bën nijet për disa papastërti rituale, ose për një papastërti në trupin e tij, largimi i së cilës e dëmton, ose nuk gjen me çfarë ta largojë atë, ose ka frikë nga të ftohtit, ose është i burgosur në një qytet dhe merr tejemum, ose nuk gjen as ujë e as dhe, atëherë falet dhe nuk e përsërit namazin."

Fillojmë me çështjen e parë:

Ajo është fjala e autorit:

"Nëse me tejemumin e tij bën nijet për disa papastërti rituale..."

Cili është kallëzuesi i "nëse" në fjalinë: "Nëse me tejemumin e tij bën nijet..."?

Përgjigjja është:

"...falet dhe nuk e përsërit namazin."

Kjo shprehje:

"...falet dhe nuk e përsërit namazin."

Do të përsëritet në secilën prej këtyre fjalive që janë lidhur njëra pas tjetrës.

Kjo është një prej çështjeve të rëndësishme në librat përmbledhës: **të dish se ku përfundon përgjigjja e kushtit ose kallëzuesi i kryefjalës.**

Kjo është një çështje e rëndësishme.

Po ashtu, kjo është një prej vështirësive të librave përmbledhës.

Siç ka përmendur Eth-Thealebiu, **fjalitë e tyre nuk janë të formuluar në një stil të plotë, por janë të përmbledhura.**

Madje, ju kam përmendur më parë se njëri prej autorëve të disa librave përmbledhës **nuk arriti ta kuptonte formulimin e vet dhe as të përcaktonte se kujt i referohej përemri.**

Kjo është transmetuar **për Shejh Ebu Amr Ibn el-Haxhibin** dhe për dijetarë të tjerë.

Po ashtu, thuhet se Shejh Tekiud-Din el-Fetuhui, autori i librit *El-Munteha*, deshi t'i kthehej një pjese të formulimit të tij në *El-Munteha*, por **nuk arriti ta kuptonte atë.**

Në *Hashijen e El-Munteha* kjo i atribuohet Shejh Mensurit, i cili tha se **autori nuk arriti ta përcaktonte qartë se çfarë kishte synuar me formulimin e tij.**

Për këtë arsye, kjo konsiderohet një prej mangësive të librave përmbledhës.

Prandaj, **studenti i dijes fillon me librat përmbledhës, e më pas kalon te veprat e zgjeruara.**

Thotë autori:

"Nëse me tejemumin e tij bën nijet për disa papastërti rituale... falet dhe nuk e përsërit namazin."

Fjala e autorit:

"Nëse me tejemumin e tij bën nijet për disa papastërti rituale..."

kjo përmban disa çështje:

Çështja e parë:

Me **papastërti rituale** këtu synohet çdo papastërti rituale për të cilën lejohet të merret tejemum.

Qoftë **papastërti rituale e vogël** apo **papastërti rituale e madhe**, lejohet të merret tejemum për të.

Pra, nga kjo fjali përfitojmë se për të gjitha papastërtitë rituale merret tejemum, si për të voglën, ashtu edhe për të madhen.

Kjo është e qartë.

Çështja e dytë:

A ndërthuren papastërtitë rituale dhe a pastrohen me një veprim të vetëm?

Po.

Ne themi se ato ndërthuren.

Nëse ai bën nijet për **papastërtinë rituale të vogël** dhe **papastërtinë rituale të madhe**, ose bën nijet për dy papastërti rituale të vogla, ose për një papastërti rituale të vogël dhe një të madhe së bashku, atëherë një veprim i vetëm i mjafton për këto dy papastërti rituale të vogla, ose për papastërtinë rituale të vogël dhe të madhe.

Mirëpo, nëse bën nijet për një papastërti rituale dhe për largimin e një papastërtie, atëherë Thotë autori:

"...ose për një papastërti në trupin e tij, largimi i së cilës e dëmton."

Kjo është një çështje e rëndësishme.

Sipas medhhebit, **lejohet të merret tejemum edhe për largimin e papastërtisë.**

Nëse nuk mund ta largosh papastërtinë, qoftë sepse nuk ke me çfarë ta largosh – nuk ke ujë me të cilin ta lash – **ose sepse largimi i saj të dëmton, si p.sh. kur papastërtia është urinë ose diçka e ngjashme mbi një plagë.**

Në të kaluarën, disa arabë, deri në kohë jo shumë të largëta, ndonjëherë mjekonin disa plagë me urinë.

Kjo praktikë gjendej te disa fise, të cilët mjekoheshin me urinën e disa kafshëve, mishi i të cilave nuk hahet.

Prandaj, nëse papastërtia ndodhet mbi një plagë dhe largimi i saj e dëmton, ose nuk ka ujë për ta larguar, çfarë bën?

Ata thonë:

I lejohet të marrë tejemum për të.

Kështu, tejemumi merret për largimin e papastërtisë edhe pse ajo mbetet në vend.

Megjithatë, gjykimi i saj hiqet me dy kushte:

Kushti i parë:

Papastërtia duhet patjetër të jetë në trup.

Nëse papastërtia është në rrobë, nuk lejohet të merret tejemum për të.

Përkundrazi, **ai falet pa rrobë dhe nuk falet me një rrobë të papastër.**

Kushti i dytë:

Të mos ketë mundësi ta largojë atë, ose largimi i saj t'i shkaktojë dëm.

Pra, këto janë dy kushte.

Nëse një person ka vetëm një rrobë dhe gjen në të papastërti, e thotë:

"Do të falem me të. A të marr tejemum për këtë papastërti?"

Ne themi:

Jo.

Si merret tejemumi për papastërtinë?

Tejemumi për papastërtinë është kështu:

Një person ka, p.sh., një plagë mbi të cilën ndodhet papastërti.

Nëse do ta largonte këtë papastërti, plaga do të hapej dhe gjaku do të rridhte me vrull, duke i shkaktuar dëm të madh.

Atëherë i themi:

Lëre ashtu siç është.

Kur të dëshirosh të marrësh abdes për namaz, merr tejemum, pastaj merr abdes.

Pra, ky është rasti i katërt në të cilin bashkohen abdesi dhe tejemumi.

Ekziston edhe një rast i pestë, i cili nuk është përmendur këtu:

Nëse dikujt i është lidhur një kockë me një material të papastër, ata janë të mendimit se ai merr tejemum.

Mirëpo, këto çështje nuk e kanë vendin këtu.

Argumenti i tyre se papastërtia hiqet me tejemum është hadithi në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Dheu i pastër është mjet pastrimi ritual për besimtarin, edhe nëse nuk gjen ujë për dhjetë vjet."

(Hadithi i Ebu Dherrit.)

Ata thanë:

Pejgamberi ﷺ e quajti atë **mjet pastrimi ritual** për atë që nuk gjen ujë.

Prandaj, çdo gjë për të cilën kërkohet uji, në mungesë të ujit zëvendësohet me dheun e pastër.

Prej këtyre rasteve është edhe papastërtia që ndodhet në trup.

Ndërsa papastërtia në rrobë nuk hyn këtu, sepse rroba mund të hiqet, pra papastërtia mund të largohet duke e hequr rrobën.

Ndërsa kjo nuk mund të largohet, sepse ndodhet në trup.

Çështje:

Një person ka në trupin e tij papastërti që nuk mund ta largojë dhe dëshiron të ngrejë papastërtinë rituale.

Ai nuk ka ujë, ose nuk është në gjendje ta përdorë ujin.

Në këtë rast, ai merr tejemum dy herë.

Thotë autori:

"...ose për një papastërti në trupin e tij, largimi i së cilës e dëmton."

Pra, papastërtia duhet të jetë **në trup**.

E kundërta e kësaj është papastërtia që ndodhet në **rrobë**.

Për rrobën nuk merret tejemum, por ajo duhet të hiqet.

"...largimi i së cilës e dëmton."

P.sh. nëse papastërtia ndodhet mbi një plagë dhe largimi i saj mund t'i shkaktojë dëm.

Thotë autori:

"...ose nuk gjen me çfarë ta largojë atë."

P.sh. kur nuk gjen ujë.

Në këtë rast themi se i lejohet të marrë tejemum.

Megjithatë, fukahatë kanë folur për rastin kur papastërtia ndodhet në trup dhe personi nuk gjen me çfarë ta largojë atë.

Nëse papastërtia ndodhet në daljen e njëres prej dy rrugëve natyrore, atëherë në këtë rast lejohet **istixhmari**, dhe për të nuk kushtëzohet përdorimi i ujit.

Po nëse papastërtia ndodhet jashtë dy rrugëve natyrore, pra jo në daljen e zakonshme?

A bën istixhmar?

Jo.

Nëse papastërtia ndodhet jashtë dy rrugëve natyrore, atëherë për të nuk lejohet istixhmari.

A e lë atë ashtu siç është, nëse është e papastër, apo duhet ta pakësojë?

Fukahatë thonë:

Përdorimi i një pecete ose fshirja në mur konsiderohet një mënyrë për ta pakësuar papastërtinë.

Prandaj, ai e ka detyrim ta pakësojë atë, nëse ka mundësi.

Më pas merr tejemum, nëse ka mundur ta pakësojë papastërtinë, natyrisht, përderisa largimi i saj nuk i shkakton dëm.

Qëllimi im nga kjo ishte lidhja ndërmjet këtyre çështjeve.

Lidhja ndërmjet çështjeve është shumë, shumë e rëndësishme për juristin.

Thotë autori:

"...ose ka frikë nga të ftohtit."

Në këtë rast i lejohet të marrë tejemum.

Nuk ka dallim nëse frika nga të ftohtit është gjatë qëndrimit në vendbanim apo gjatë udhëtimit.

Nuk ka dallim ndërmjet vendbanimit dhe udhëtimit.

Argument për këtë është hadithi i Amr ibn el-Asit.

Ai fjeti një natë dhe u bë **xhunub** gjatë gjumit.

Pastaj u ngrit, mori tejemum dhe ua fali namazin shokëve të tij.

Pasi ua fali namazin, ia treguan këtë Pejgamberit ﷺ, dhe ai e miratoi veprimin e tij.

Kjo tregon se ai që ka frikë nga të ftohtit dhe druhet se i ftohti do t'i shkaktojë dëm, i lejohet të marrë tejemum edhe nëse uji gjendet.

Thotë autori:

"...ose është i burgosur në një qytet."

Shprehja:

"...në një qytet"

lidhet si me fjalën:

"...ose ka frikë nga të ftohtit"

ashtu edhe me fjalën:

"...ose është i burgosur."

Pra, ajo i përfshin të dyja.

Me fjalën **"në një qytet"** nuk synohet qyteti apo shteti i Egjiptit.

Jo.

Fjala **"misr"** këtu ka kuptimin **qytet**.

Pra, shprehja:

"...në një qytet"

u kthehet të dyja fjalive:

"...ose ka frikë nga të ftohtit" dhe "...ose është i burgosur."

Në këto raste i lejohet të marrë tejemum, sepse nuk ka mundësi të dalë derisa të përfundojë koha e namazit.

Thotë autori:

"...ose nuk gjen as ujë e as dhe."

Kjo është çështja e fundit. Nëse personi nuk gjen as ujë dhe as dhe, atëherë ai falet sipas gjendjes në të cilën ndodhet dhe nuk e përsërit namazin. Ai nuk merr tejemum, por falet sipas gjendjes së tij.

وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ: بِتُرَابٍ، طَهُورٍ، لَهُ عُبَارٌ، لَمْ يُعَيَّرْهُ طَاهِرٌ غَيْرُهُ

Tejemumi duhet të bëhet me dhe që është i pastër ritualisht, ka pluhur dhe nuk është ndryshuar nga ndonjë lëndë tjetër e pastër.

Thotë autori:

"Tejemumi duhet të bëhet me dhe."

Shejhu pak më parë foli për **kushtet që lidhen me personin që merr tejemum**, nga aspekti i hyrjes së kohës së namazit, mungesës së ujit dhe rasteve që marrin të njëjtin gjykim.

Tani shejhu filloi të përmendë **kushtet që lidhen me atë me të cilën merret tejemumi**.

Ai tha:

Së pari:

Duhet patjetër të jetë **dhe**.

Argumenti se duhet të jetë dhe është fjala e Allahut të Lartësuar:

"...atëherë merrni tejemum me dhe të pastër..." [En-Nisa: 43].

Është transmetuar nga Ibn Abbasi, komentuesi i Kuranit dhe dijetari i madh i këtij umeti, se ai ka thënë:

"Dheu i pastër është dheu i tokës së punueshme."

Pra, ai e shpjegoi fjalën **"dhe"** me **dheun**, duke thënë:

"Ai është dheu."

Me **dheun** synohet ai që i bashkon dy cilësi.

Cilësia e parë:

Origjina e tij duhet të jetë nga toka.

Nëse do të sillje një gjë që i ngjan dheut dhe ka pluhur, por nuk është prej dheut, si p.sh. çimento e prodhuar, zhavorr i thyer ose të ngjashme me këto, atëherë ajo nuk quhet dhe.

Pra, cilësia e parë është:

Duhet patjetër të jetë prej tokës dhe jo rezultat i veprimit të njerëzve, i prodhimit të tyre, i përpunimit të tyre, i djegies së tyre ose i gjërave të ngjashme.

Me këtë cilësi lidhet edhe fakti se nga ky dhe duhet të ngrihet diçka nga toka.

Arsyeja është që ajo të arrijë në duar, pastaj me to të fshihet fytyra, në mënyrë që diçka prej tij të arrijë në fytyrë dhe diçka prej tij të arrijë në duar.

Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar:

"...atëherë merrni tejemum me dhe të pastër..." [En-Nisa: 43].

Allahu i Lartësuar e quajti atë "**sa'id**" (dhe).

Pra, ai është diçka që ngrihet mbi sipërfaqen e tokës dhe është prej tokës.

Gjithashtu, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"**Dheu i pastër është mjet pastrimi ritual...**"

Fjala "**sa'id**" (dhe) do të thotë:

Ai që ngrihet mbi sipërfaqen e tokës.

Pra, ai është prej tokës.

Kushti i parë:

Duhet të jetë dhe, që do të thotë se duhet të jetë me prejardhje nga toka, si dheu i tokës së punueshme dhe të ngjashme me të, dhe prej tij duhet të ngrihet diçka.

Kushti i dytë:

Duhet patjetër të jetë **i pastër ritualisht**, sepse ai e ngre papastërtinë rituale.

Ndërsa ajo që është e papastër **nuk është vetë e pastër ritualisht, prandaj si mund ta pastrojë ritualisht dikë tjetër?!**

Prandaj, duhet patjetër të jetë i pastër ritualisht.

Bazuar në këtë, nëse është i papastër, **nuk lejohet të merret pastërti rituale me të dhe as të ngrihet papastërtia rituale me të.**

Në këtë nuk ka dyshim.

Thotë autori:

"...që ka pluhur."

Duhet patjetër që dheu të ketë pluhur.

Me **pluhur** synohen grimcat që ngrihen në ajër, në mënyrë që kur ta godasësh, ato të shpërndahen, si dheu i tokës së punueshme, siç tha Ibn Abbasi.

Ne thamë se dobia e këtij pluhuri është që një pjesë e tij të arrijë në pëllëmbë dhe një pjesë në fytyrë.

Pra, një pjesë e tij arrin në pëllëmbë dhe një pjesë në fytyrë.

Ata thanë:

Argumenti se pluhuri është kusht merret nga fjala e Allahut të Lartësuar:

"...atëherë fshijini fytyrat dhe duart tuaja me të." [El-Maide: 6].

Fjala **"prej tij"** është për pjesëzim.

Prandaj, duhet patjetër që një pjesë e dheut të pastër të arrijë në fytyrë dhe në pëllëmbë.

Kjo nuk realizohet veçse me atë që ka pluhur.

Bazuar në këtë, shiko këto raste:

Rasti i parë:

Nëse marrim **rërë që nuk ka pluhur**, siç është rëra e shkretëtirës.

Kjo është rërë, por nuk ka pluhur.

Ju e dini se çfarë është pluhuri.

A lejohet të merret tejemum me të?

Përgjigjja është:

Jo.

Nuk lejohet të merret tejemum me të.

Arsyeja është se **prej saj nuk ngrihet pluhur**.

Përkundrazi, kur e prek, **e merr vetë rërën me dorë**.

Ajo që kërkohet është **të ketë pluhur që ngrihet prej saj**.

Godite me dorë dhe shiko nëse ngrihet diçka që mund ta frysh dhe **nëse mbetet pluhur në duart e tua**.

Prandaj, sipas mendimit të tyre, **nuk lejohet të merret tejemum me këtë lloj rëre**.

Rasti i dytë:

Nëse ajo që gjendet mbi sipërfaqen e tokës përbëhet nga **gurë të vegjël, prej të cilëve nuk mbetet asgjë në dorë**, atëherë as me ta nuk merret tejemum, sepse janë gurë dhe jo dhe.

Po kështu, nëse është **një shkëmb i madh prej mermeri ose një gur i madh**, nuk lejohet të merret tejum me të.

E gjithë kjo **nuk konsiderohet dhe që ka pluhur**.

Nëse ky dhe gjendet mbi diçka tjetër dhe jo drejtpërdrejt mbi tokë, për shembull, është vendosur **mbi një qilim, mbi një mur ose diku tjetër**, ata thonë:

Lejohet të merret tejum me të, sepse është dhe, edhe nëse është zhvendosur nga vendi i tij.

Pra, nuk është kusht që **dheu të mbetet mbi tokë**, por lejohet të jetë i zhvendosur.

Thotë autori:

"...që nuk është ndryshuar nga një lëndë tjetër e pastër."

Pra, **dheu që ka pluhur nuk duhet të jetë ndryshuar nga ndonjë lëndë tjetër e pastër**, si për shembull nga një lëndë tjetër që përzihet me të.

Njëri prej vëllezërve tha:

Po nëse mbi të derdhet ujë?

Kjo nuk hyn këtu, sepse në këtë rast kjo çështje nuk ka më vend, pasi dheu bëhet baltë.

Ndërsa **me baltë nuk lejohet të merret tejum**.

Pra, ky nuk është rasti që synohet.

Ajo që synojnë me këtë shprehje është:

Me kusht që dheu të mos ndryshohet nga një lëndë tjetër e pastër që përzihet me pluhurin e tij.

Domethënë, të mos kemi dhe e pastaj mbi të të hidhet **çimento ose miell**.

Në këto dy raste nuk lejohet të merret tejum me të, edhe pse lëndët janë përzier, sepse **dheu ka ndryshuar**.

Mirëpo, nëse ndryshimi e shndërron dheun në baltë ose në qeramikë, pra dheu kalon nga gjendja e tij e parë në një gjendje tjetër, ashtu siç mund të shndërrohet në diçka tjetër, atëherë **nuk po flasim për këtë rast**.

Ne po flasim për **dheun që është ndryshuar, por ende vazhdon të ketë pluhur**.

Thotë autori:

"...që nuk është ndryshuar."

Pra, të mos jetë përzier me diçka tjetër që ka pluhur.

Thotë autori:

"...nga një lëndë tjetër."

Pra, nga diçka tjetër përveç dheut.

Nëse dheu përziehet me çimento, ose përziehet me miell, ose përziehet me diçka tjetër që ka pluhur, nuk lejohet të merret tejemum me të.

Sepse ai bëhet si uji i pastër që është përzier me diçka që e ka ndryshuar atë.

وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ، وَكَذَا التَّرْتِيبُ، وَالْمُؤَالَاةُ فِي حَدِّ أَصْغَرِ

Farzet e tejemumit janë: t'i bëhet mes'h fytyrës dhe duarve deri te kyçet. Po ashtu, renditja dhe vijueshmëria janë farz kur bëhet fjalë për papastërtinë e vogël rituale.

Thotë autori:

"Farzet e tij..."

Pra, shtyllat e tejemumit.

Thotë autori:

"...fshirja e fytyrës."

Farzi i parë i tejemumit është fshirja e fytyrës.

Kufiri i fytyrës në tejemum është tamam si kufiri i fytyrës në abdes.

Megjithatë, ndërmjet abdesit dhe tejemumit ka disa dallime të rëndësishme:

Dallimi i parë:

Në abdes është detyrim të lahet ajo që ndodhet nën qimet e holla.

Ndërsa në tejemum nuk është detyrim të fshihet ajo që ndodhet nën qimet e holla.

Përkundrazi, fshihen vetëm qimet e holla.

Ky është dallimi ndërmjet abdesit dhe tejemumit për sa i përket kufirit të fytyrës.

Dallimi i dytë:

Ndërmjet kufirit të fytyrës në tejemum dhe në abdes është se në abdes janë detyrim shpëlarja e gojës dhe futja e ujit në hundë.

Ndërsa në tejemum nuk është e ligjësuar kurrsesi që të fusësh pluhur në gojën tënde ose në hundën tënde.

Kjo është për shkak të kufirit të tij.

Ky është dallimi i dytë ndërmjet kufirit të fytyrës në tejemum dhe në abdes.

Dallimi i tretë:

Pjesa e mjekrës që varet poshtë.

Fshirja e pjesës së varur të mjekrës nuk është e ligjësuar në tejemum, ndryshe nga abdesti, ku ajo është sunet.

Pra, këto janë tri dallime ndërmjet kufirit të fytyrës në tejemum dhe në abdes.

Thotë autori:

"...dhe duart deri te kyçet e duarve."

Me **kyçin e dorës** synohet kocka e dalë që ndodhet në kyçin e dorës.

Kyçi i dorës është nyja që ndodhet ndërmjet pëllëmbës dhe parakrahut.

Ky kyç përbëhet nga dy kocka të dala.

Njëra quhet **ku'** (الكوع), ndërsa tjetra quhet **kursu'** (الكرسوع).

Këto dy kocka së bashku përbëjnë kyçin e dorës.

Njëra ndodhet përballë gishtit të vogël, ndërsa tjetra përballë gishtit të madh.

Pra, ky është **ku'**.

Sepse disa njerëz mendojnë se **ku'** është bërryli.

Ky është një gabim i përhapur, për të cilin mendoj se nuk ka asnjë bazë.

Shejh Murteda ez-Zebidi, autori i librit "**Taxhul-Arus**", ka një traktat të titulluar:

"El-Kavlu el-Mesmu' fi el-Ferki bejne el-Ku'i uel-Kursu'",

i cili është botuar.

Pra, me **ku'** synohet kyçi i dorës.

Ai e përmendi **ku'in**, sepse ai është kocka e dalë dhe është ajo deri te e cila arrin dora.

Pra, **ku'** është kocka e dalë në anën e gishtit të vogël dhe është pjesa e parë deri te e cila arrin fshirja.

Thotë autori:

"...po ashtu edhe renditja."

Ata thonë se renditja është prej farzeve të tejemumit.

Me renditje synohet që ajo të jetë sipas renditjes që Allahu e ka përmendur në Librin e Tij.

Fukahatë thonë se me renditje synohet renditja e Kuranit.

Çfarë ka thënë Allahu në Librin e Tij?

"...atëherë fshijini fytyrat dhe duart tuaja me të." [El-Maide: 6].

Prandaj, është detyrim që fytyra të paraprijë para duarve.

Ata thanë:

Edhe pse shkronja **"ue"** (و) këtu, në gjuhën arabe, nuk tregon renditje, megjithatë, në analogji me abdesin, renditja është detyrim.

Në hadithin e Ammar ibn Jasirit transmetohet se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Të mjafton të godasësh me duart e tua dhe të fshish pëllëmbët e tua dhe fytyrën tënde."

Në këtë hadith ai filloi me duart para fytyrës.

Fukahatë kanë dhënë për këtë dy mendime, dhe të dyja janë të sakta.

I pari:

Ose kjo është për shkak të dhënies përparësi asaj që gjendet në Librin e Allahut të Lartësuar dhe dhënies përparësi transmetimeve të tjera, pra haditheve të tjera përveç hadithit të Ammarit, në të cilat fytyra është përmendur para pëllëmbëve.

I dyti:

Renditja bie kur tejemumi merret për ngritjen e papastërtisë rituale të madhe.

Pra, nëse merret për ngritjen e papastërtisë rituale të madhe, renditja bie.

Kështu kanë thënë disa prej tyre.

Prandaj, sipas këtij mendimi, renditja kushtëzohet vetëm për këtë arsye.

Ky është mendimi i disa prej tyre.

Kjo çështje ka nevojë për shqyrtim të mëtejshëm.

Thotë autori:

"...dhe vazhdimësia."

Pra, vazhdimësia ndërmjet fshirjes së fytyrës dhe fshirjes së duarve.

Kufiri i vazhdimësisë, siç ka thënë el-Muveffek, Allahu e mëshiroftë, është i njëjtë me kufirin e saj në abdes, pra në atë masë sa të mos thahet gjymtyra, sikur të ishte e lagur.

Thotë autori:

"...në papastërtinë rituale të vogël."

Pra, renditja dhe vazhdimësia kushtëzohen vetëm në papastërtinë rituale të vogël.

Ndërsa në papastërtinë rituale të madhe nuk kushtëzohen as renditja dhe as vazhdimësia.

Nëse një person është në gjendje xhunubllëku dhe dëshiron të marrë tejemum, i lejohet t'i godasë duart në dhe dhe t'u bëjë mes'h duarve para fytyrës.

Këtë e përmenda pak më parë.

Hadithin e Ammarit e kanë bartur në këtë rast, duke thënë se ai ishte në papastërti rituale të madhe.

Pasi e kuptuam se cili është argumenti i tyre për kufizimin e renditjes vetëm në papastërtinë rituale të vogël, në analogji me abdesin dhe duke u mbështetur në ajet, duke i dhënë përparësi ajetit, ata e përjashtuan papastërtinë rituale të madhe.

Ata thanë:

Sepse papastërtia rituale e madhe, në vetvete, është prej atyre rasteve ku nuk kushtëzohen renditja dhe vazhdimësia.

Prandaj, kjo është në analogji me të.

Argumenti i dytë është se hadithin e Ammar ibn Jasirit e kanë bartur në këtë rast.

وُشِطَ النَّبِيُّ لَمَّا بَتَّمَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ تَوَى أَحَدَهَا: لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الْآخِرِ.
وَإِنْ تَوَى تَعْلًا أَوْ أَطْلَقَ: لَمْ يُصَلِّ بِهِ قَرَضًا، وَإِنْ تَوَاهُ: صَلَّى كُلٌّ وَفِيهِ فُرُوضًا وَتَوَافِلٌ.

"Nijeti është kusht për atë për të cilën merret tejemumi, qoftë për shkak të papastërtisë rituale apo diçkaje tjetër. Nëse bën nijet vetëm njërën prej tyre, nuk i mjafton për tjetrën. Nëse bën nijet për një namaz nafie ose bën nijet në mënyrë të përgjithshme, nuk lejohet të falë me të namaz farz. Ndërsa, nëse bën nijet për namaz farz, fal me të të gjitha farzet dhe nafilet e kohës së atij namazi."

Thotë autori:

"...dhe nijeti është kusht për atë për të cilën merret tejemumi, qoftë për shkak të papastërtisë rituale apo diçkaje tjetër."

Nijeti është kusht në të gjitha pastërtitë rituale, për këtë nuk ka dyshim.

Argumenti për këtë është përmendur më herët.

Por tani do të shtroj një pyetje.

Kur tha: "...për atë për të cilën merret tejemumi, qoftë për shkak të papastërtisë rituale apo diçkaje tjetër", çfarë është kjo "diçka tjetër"?

Përgjigjja:

Për shembull, **papastërtia që gjendet në trup.**

Sepse, nëse papastërtia gjendet në rrobë, **nuk lejohet të merret tejemum për të.**

Thotë autori:

"Nëse bën nijet vetëm njërën prej tyre, nuk i mjafton për tjetrën."

Nëse bën nijet vetëm njërën prej tyre, domethënë bën nijet për papastërtinë rituale e jo për papastërtinë, ose bën nijet për papastërtinë e jo për papastërtinë rituale, atëherë ato nuk përfshijnë njëra-tjetrën.

Prandaj, duhet të marrë tejemum edhe një herë.

Kjo është ajo gjendje që e përmendëm pak më parë.

U nxitova ta përmend atë më herët, por e bëra për ta lidhur me çështjet e tjera.

Një person ka papastërti në trupin e tij dhe nuk është në gjendje ta largojë atë, ndërsa është në gjendje papastërtie rituale të madhe ose të vogël.

Sa tejemume duhet të marrë?

Themi:

Tejemumi i parë duhet të jetë për largimin e papastërtisë.

Sepse largimi i papastërtisë duhet të jetë para ngritjes së papastërtisë rituale.

Për këtë kemi folur më herët, te kushtet e abdesit.

Pra, merr tejemum për largimin e papastërtisë, pastaj merr një tejemum të dytë për ngritjen e papastërtisë rituale.

Nëse tejemumin e parë e bën nijet për largimin e papastërtisë, ai nuk i mjafton për ngritjen e papastërtisë rituale.

Nëse e bën nijet për ngritjen e papastërtisë rituale, ai nuk i mjafton për largimin e papastërtisë.

Kjo çështje nuk është përmendur këtu në "**Ez-Zad**", por është përmendur në libra të tjerë.

Sikur dikush të bëjë nijet për të dyja veprat së bashku dhe të thotë:

"Me këtë tejemum po bëj nijet ngritjen e papastërtisë rituale dhe largimin e papastërtisë."

Mendimi i mbështetur te dijetarët e mëvonshëm është se ky tejemum mjafton për të dyja, nëse bën nijet për të dyja së bashku.

Ky është edhe kuptimi i fjalëve të "**Ez-Zad**".

Këtë e kanë pohuar shumë prej dijetarëve të mëvonshëm.

Sepse rregulli thotë:

"Kur veprat janë të ngjashme dhe janë prej veprave të lënies, ose njëra prej tyre nuk synohet në vetvete, atëherë ato përfshijnë njëra-tjetrën."

Largimi i papastërtisë është prej veprave të lënies, prandaj ato përfshijnë njëra-tjetrën.

Por, me kusht që të bëhet nijeti.

Thotë autori:

"Nëse bën nijet vetëm njërën prej tyre, nuk i mjafton për tjetrën."

Kuptimi i nënkuptuar i kësaj është se, nëse bën nijet për të dyja së bashku, atëherë i mjafton.

Kjo është e saktë.

Nuk ka dyshim se ky kuptim i nënkuptuar është i saktë.

Thotë autori:

"Nëse bën nijet për një namaz nafie..."

Pra, bën nijet me tejemum për një namaz nafie.

Thotë autori:

"...ose bën nijet në mënyrë të përgjithshme."

Pra, thotë: "Po marr tejemum vetëm për ngritjen e papastërtisë rituale", pa bërë nijet për një namaz të caktuar.

Thotë autori:

"...nuk fal namaz farz me të."

Pra, me këtë tejemum.

Thotë autori:

"...namaz farz."

Sepse një prej kushteve që tejemumi të jetë ai që jep leje është që të ketë hyrë koha e namazit dhe të jetë marrë për një qëllim të caktuar.

Pak më parë thamë se prej kushteve të tij është ngushtimi i kohës dhe ngushtimi i veprave.

Prandaj, nuk falet me të namaz farz.

Nëse një person merr tejemum për të lexuar Kuran, e pastaj hyn koha e namazit farz, i themi:

Merr tejemum edhe një herë.

Kjo nuk të dëmton.

Kjo është nga aspekti i kujdesit.

Thotë autori:

"Ndërsa, nëse bën nijet për namaz farz..."

Pra, bën nijet me tejemum për namaz farz.

Thotë autori:

"...fal me të të gjitha farzet dhe nafilet e kohës së atij namazi."

Pra, nëse merr tejemum për namazin e jacisë, i lejohej që para jacisë të falë dy rekate, sepse **"ndërmjet çdo dy ezaneve ka namaz."**

I lejohej ta falë me të namazin e jacisë.

I lejohej të falë me të nafilet që i përkasin asaj kohe, si sunetet e rregullta, namazin e natës dhe vitrin, deri në agim, përderisa nuk i prishet abdesi.

Deri në agim, i lejohej të falë me të çfarë të dojë prej nafileve, **të lexojë nga Kurani sa të dëshirojë** dhe të kryejë vepra të tjera për të cilat kushtëzohet pastërtia rituale, siç është tavafi.

Prandaj ata thonë:

Nëse bën nijet për një farz, me atë tejemum kryen atë dhe çdo gjë që është më e ulët se ai, por jo atë që është më e lartë se ai.

Kështu, kush merr tejemum për tavaf, sipas tyre tavafi dhe namazi janë në të njëjtën shkallë.

Prandaj, i lejohej të falë namaz me atë tejemum.

Po kështu edhe në raste të tjera.

Çështja parafundit:

وَيَبْتَغِي التَّيْمُمُ: بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَبِمُبْطَلَاتِ الْوُضُوءِ، وَوُجُودِ الْمَاءِ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ، لَا بَعْدَهَا.

وَالتَّيْمُمُ آخِرُ الْوَقْتِ لِرَاجِي الْمَاءِ: أَوَّلَى.

"Tejemumi prishet me daljen e kohës, me prishësit e abdesit dhe me gjetjen e ujit, edhe nëse kjo ndodh gjatë namazit, por jo pas përfundimit të tij.

Për atë që shpreson ta gjejë ujin, është më mirë ta shtyjë tejemumin deri në fund të kohës së namazit."

Thotë autori:

"Tejemumi prishet..."

Shejhu tani filloi të flasë për prishësit e tejemumit.

Thotë autori:

"...me daljen e kohës."

Argumenti për daljen e kohës është ai që e përmendëm më parë në hadithin që e transmeton Ahmedi, nëse është i saktë, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur të hyjë koha e namazit..."

Kuptimi i nënkuptuar i tij është se, kur të dalë koha e namazit, koha ka përfunduar.

Po ashtu, sepse tejemumi jep leje dhe nuk e ngre papastërtinë rituale.

Prandaj, kur të dalë koha, ai merr tejemum për namazin e dytë.

Sepse për namazin e dytë e ka detyrim të kërkojë ujë, sipas dy kushteve që u përmendën pak më parë.

Ata thonë:

Nëse ka marrë tejemum për namaz farz, atëherë dalja e kohës e prish tejemumin.

Për këtë nuk ka paqartësi.

Kjo është e qartë.

Unë mora tejemum për namazin e drekës.

Kur të hyjë koha e namazit të ikindisë, duhet të marr tejemum për të.

Nëse dikush merr tejemum për një namaz nafile, themi të njëjtën gjë.

Po ashtu edhe për nafilen.

Për shembull, unë do të marr tejemum për të lexuar Kuran.

Kur përfundon kjo kohë?

Themi:

Po njësoj.

Ti ke marrë tejemum për të lexuar Kuran në kohën e drekës.

Kur të përfundojë ajo kohë, qoftë se me tejemumin tënd ke bërë nijet për farzin e asaj kohe apo për një nafie që falet në atë kohë, përfundimi i kohës e prish tejemumin.

Thotë autori:

"...dhe me prishësit e abdesit."

Pra, çdo gjë që bën pjesë te prishësit e abdesit, të cilët i përmendëm më herët dhe që fukahatë i quajnë prishës të abdesit, është edhe prishës i tejemumit.

Për këtë ka ixhma të dijetarëve.

Nuk ka dyshim se për këtë ka ixhma të dijetarëve.

Megjithatë, vetëm për ta saktësuar këtë çështje, më pëlqeu mënyra se si njëri prej fukahave e formuloi këtë kufizim.

Ai bëri një përjashtim, i cili pa dyshim mund të kuptohet edhe nga vetë logjika.

Ai tha:

"Përveç nëse ka marrë tejemum në vend të guslit për xhunubllëkun. Në këtë rast, prishësit e abdesit nuk e prishin tejemumin e tij që zëvendëson guslin, por ai duhet të marrë një tejemum tjetër për shkak të papastërtisë rituale."

Ky përjashtim është i kuptueshëm, por ai e përmendi vetëm për ta nxjerrë jashtë këtë rast të rrallë.

Thotë autori:

"...dhe me gjetjen e ujit."

Pra, nëse e gjen ujin, në rast se më parë nuk e kishte.

Ndërsa ai që nuk është në gjendje ta përdorë ujin, gjetja e ujit nuk i bën dëm.

Thotë autori:

"...edhe nëse kjo ndodh gjatë namazit."

Po kështu edhe gjatë asaj që ka të njëjtin gjykim si namazi, siç është tavafi.

Thotë autori:

"...por jo pas përfundimit të tij."

Pra, nëse e përfundon tavafin ose namazin, e pastaj e gjen ujin, edhe nëse ende është brenda kohës së namazit, i themi:

Nuk e ke detyrim ta përsërisësh këtë namaz.

Ashtu si gjetja e ujit, edhe zhdukja e arsyes është e njëjtë.

Natyrisht, këtë shejhu nuk e ka përmendur.

Në të vërtetë, kjo është prej çështjeve që shejh Musa nuk e ka përmendur.

Këtu ai tha: **"me gjetjen e ujit."**

Sikur ta kishte shtuar edhe shprehjen **"ose me zhdukjen e arsyes"**, atëherë fjala e tij do të ishte plotësisht e saktë.

Shembull i zhdukjes së arsyes është kur dikush është i sëmurë, pastaj shërohet para namazit.

Atëherë e ka detyrim të marrë abdes.

Po ashtu, e ka detyrim të marrë abdes për të bërë tavaf.

Thotë autori:

"Për atë që shpreson ta gjejë ujin, është më mirë ta shtyjë tejemumin deri në fund të kohës së namazit."

Kjo çështje lidhet me çështjen e kërkimit të ujit.

Nëse një person e ka kërkuar ujin dhe shpreson, domethënë sipas bindjes së tij mbizotëruese, e jo vetëm sipas një hamendësimi, se do ta gjejë ujin në fund të kohës së namazit, atëherë është më mirë për të që ta shtyjë tejemumin deri në fund të kohës.

Megjithatë, i lejohet të marrë tejemum në fillim të kohës, përderisa në atë çast nuk e ka gjetur ujin.

وَصِفَتْهُ: أَنْ يَنْوِي، ثُمَّ يُسَمِّي، وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مُقَرَّرَجَتِي الْأَصَابِعِ - يَمْسُحُ وَجْهَهُ
بِبَاطِنِهَا وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ -، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ.

"Mënyra e tij është që të bëjë nijet, pastaj të thotë 'Bismilah', pastaj ta godasë tokën me të dy duart, duke i mbajtur gishtat të hapur. Pastaj ta fshijë fytyrën me pjesën e brendshme të tyre dhe pëllëmbët me shuplakat e duarve, pastaj t'i përshkojë gishtat me njëri-tjetrin."

Thotë autori:

"Mënyra e tij..."

Pra, mënyra e tejemumit.

Thotë autori:

"...është që të bëjë nijet, pastaj të thotë 'Bismilah'."

Sepse tejemumi është njëra prej pastërtive rituale, ose zëvendësues i të dyja pastërtive rituale.

Megenëse tesmija është detyrim në origjinë, edhe zëvendësuesi merr të njëjtin gjykim.

Thotë autori:

"...pastaj ta godasë tokën me të dy duart, duke i mbajtur gishtat të hapur."

Goditja bëhet vetëm një herë.

Ky është transmetimi më i saktë nga Pejgamberi ﷺ, se goditja është vetëm një.

Është transmetuar edhe me një goditje, edhe me dy goditje.

Por transmetimi më i saktë nga Pejgamberi ﷺ është se ajo bëhet me një goditje, në hadithin e Ammarit dhe në hadithe të tjera.

Pra, me një goditje.

Gishtat mbahen të hapur, në mënyrë që pluhuri të hyjë ndërmjet gishtave dhe të arrijë në ato vende.

Thotë autori:

"...ta fshijë fytyrën me pjesën e brendshme të tyre."

Pra, me pjesën e brendshme të pëllëmbëve.

Me to e fshin fytyrën.

Pastaj i fshin pëllëmbët me shuplakat e duarve, në këtë mënyrë.

Thotë autori:

"...pastaj t'i përshkojë gishtat me njëri-tjetrin."

Megjithëse ata thonë se përshkimi i gishtave nuk është detyrim, por është i pëlqyeshëm.

Me këtë e përfunduam kapitullin mbi dispozitat e tejemumit.

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

Kapitulli mbi dispozitat e largimit të papastërtisë

Thotë autori:

"Kapitulli mbi dispozitat e largimit të papastërtisë."

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, i përmendin dispozitat mbi largimin e papastërtisë pasi të kenë përmendur dispozitat e pastërtisë rituale.

Edhe pse largimi i papastërtisë nga trupi është kusht për vlefshmërinë e ngritjes së papastërtisë rituale, siç e kemi përmendur më herët.

Sepse e kemi sqaruar më parë se prej kushteve të vlefshmërisë së abdesit është që njeriu të ketë bërë istinxha ose istixhmar.

Kjo është një prej llojeve të largimit të papastërtisë.

Arsyeja pse e shtynë trajtimin e kësaj çështjeje deri këtu, edhe pse më parë folën për istinxhanë dhe istixhmarin, është ruajtja e renditjes.

Sepse pas largimit të papastërtisë vijnë dispozitat e **menstruacionit**.

Prandaj, sipas renditjes logjike, ishte e përshtatshme që fillimisht të flitej për pastrimin me ujë, pastaj për largimin e papastërtisë, pasi ajo bëhet me ujë, e më pas të vinte **menstruacioni**, i cili është një prej llojeve të papastërtive.

Çështja e parë që lidhet me **dispozitat mbi largimin e papastërtisë**:

Fukahatë, kur flasin për kapitullin mbi largimin e papastërtisë, në të vërtetë flasin për largimin e papastërtisë në tri vende.

Këto tri vende janë ato që është detyrim të pastrohen, sepse me to lidhet vlefshmëria e namazit.

Ndërsa çdo gjë tjetër, përveç këtyre tri çështjeve që do t'i përmend pas pak, pastrimi i saj hyn në kategorinë e të pëlqyeshmes dhe të plotësimit, në mënyrë që njeriu të mos merret me punët e tij veçse duke qenë i pastër.

Këto tri gjëra që është detyrim të pastrohen janë:

E para: Prej gjërave që është detyrim të pastrohen është uji me të cilin ai që falet merr abdes për namazin e tij.

Diskutimi rreth pastrimit të ujit është përmendur më herët, kur folëm për llojet e ujërave.

Prandaj, autori nuk ndalet më këtu te kjo çështje.

E dyta: Prej gjërave që është detyrim të pastrohen, sipas fukahave, janë trupi dhe rrobat e atij që falet.

Pra, është detyrim që trupi i atij që falet të jetë i pastër nga papastërtia.

Po ashtu edhe rrobat e tij.

Fukahatë këtu flasin për mënyrën e pastrimit të trupit dhe të rrobave të atij që falet, me përjashtim të një rasti.

Ai rast është kur papastërtia ndodhet në vendin nga ku del urina ose jashtëqitja.

Për këtë çështje, fukahatë kanë veçuar një kapitull të posaçëm me titull: **Kapitulli mbi dispozitat e istinxhasë, Kapitulli mbi dispozitat e pastrimit, Kapitulli mbi dispozitat e largimit të papastërtisë**, e emërtime të tjera të ngjashme.

Rregulli lidhur me rrobën është ky:

Rroba me të cilën njeriu falet mund të jetë këmishë, mund të jetë izar, mund të jetë rrobë e sipërme, mund të jenë sandale, mund të jetë çallmë ose shami koke, e të ngjashme me këto.

Prandaj, fukahatë thonë se ekziston një rregull që përfshin çdo gjë që quhet veshje e atij që falet dhe që është detyrim të pastrohet.

Ata thanë:

Ajo është çdo gjë që lëviz me lëvizjen e atij që falet.

Pra, çdo gjë që lëviz me lëvizjen e atij që falet, është detyrim të pastrohet.

Kur njeriu bie në sexhde, **bashkë me të bie edhe shamia dhe manteli i tij.**

Prandaj, ato lëvizin me lëvizjen e tij.

Kështu, themi se është detyrim të pastrohen.

Ata thanë:

Edhe nëse diçka është e lidhur me të, por e ndarë prej trupit të tij dhe paksa larg tij, mirëpo lëviz me lëvizjen e tij, ajo merr të njëjtin gjykim.

Si në rastin kur dikush ka lidhur në këmbën e tij një litar dhe në fundin e atij litari ka papastërti.

Nëse largësia është e vogël, ajo merr të njëjtin gjykim.

Ndërsa nëse është larg dhe nuk lëviz me lëvizjen e tij, ose nëse litari është shumë i gjatë, atëherë nuk merr këtë gjykim.

Pra, çdo gjë që lëviz me lëvizjen e njeriut konsiderohet prej rrobës ose veshjes së tij, të cilën është detyrim ta pastrojë.

E treta: Prej gjërave që është detyrim të pastrohen është vendi mbi të cilin falet.

Për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka thënë:

"Dhe rrobat e tua pastroji." [El-Mudethir: 4]

Ky është argument për detyrimin e pastrimit të rrobave.

Sa i përket vendit që është detyrim të pastrohet, për këtë nuk ka dyshim.

Sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Mua më është bërë toka xhami dhe mjet pastrimi."

Prandaj, çdo vend që është i pastër, lejohet të falet në të.

Kufiri i vendit që është detyrim të pastrohet përcaktohet si vijon:

Ata thanë:

Ky vend fillon **nga pjesa e pasme e shputës së këmbës kur njeriu qëndron në këmbë, pra nga thembra.**

Kur njeriu qëndron në këmbë, **thembra është fillimi i këtij vendi.**

Ndërsa fundi i tij është **vendi ku vendoset balli gjatë sexhdes.**

Ky është vendi që është detyrim të pastrohet.

Edhe hapësira ndërmjet këtyre dy vendeve është po ashtu detyrim të pastrohet, edhe nëse nuk preket drejtpërdrejt nga gjymtyrët e atij që falet, si p.sh. hapësira ndërmjet fytyrës dhe gjunjëve.

Edhe pse gjymtyrët e atij që falet nuk e prekin atë vend, prapëseprapë ai duhet të pastrohet.

Ky është vendi që është detyrim të pastrohet.

Ndërsa çdo gjë përtej këtij kufiri nuk është detyrim të pastrohet, por vetëm është e pëlqyeshme.

Nëse dikush falet dhe përpara tij, përtej kufirit që përmendëm dhe jashtë hapësirës ndërmjet tyre, ka papastërti, atëherë ajo ndodhet jashtë vendit që është detyrim të pastrohet.

Prandaj, namazi i tij është i vlefshëm.

Nëse dikush falet dhe në murin përballë tij ka papastërti, madje edhe nëse ajo ndodhet vetëm disa gishta larg ballit të tij, themi se namazi i tij është i vlefshëm.

Po kështu edhe nëse papastërtia ndodhet në të djathtën ose në të majtën e tij, përderisa nuk ndodhet në vendin e sexhdes.

Ju e dini se pika më e largët në të djathtë dhe në të majtë janë duart dhe këmbët.

Prandaj, hapësira ndërmjet të dy duarve dhe ndërmjet të dy këmbëve është kufiri i gjerësisë së vendit që është detyrim të pastrohet.

Pra, ky është kufiri në gjerësi.

Në gjerësi, kufiri është ajo që e prek me të dy duart ose me të dy këmbët.

Ndërsa në gjatësi, ai shtrihet nga vendi ku vendos ballin në sexhde deri te këmbët gjatë qëndrimit në këmbë.

Fundi i këmbëve është thembra.

Ndërsa në gjerësi, kufiri është ajo që e prek me të dy duart ose me të dy këmbët.

Ndonjëherë njeriu i afron gjymtyrët pranë vetes dhe papastërtia mbetet larg tij.

Herë tjetër i shtrin duart më larg dhe papastërtia bëhet më afër, e kështu me radhë.

Pra, kjo është çështja e parë, e cila ka të bëjë me atë që është detyrim të pastrohet.

Dhe përmendëm se ato janë tri gjëra.

Çështja e dytë, që lidhet me kapitullin mbi dispozitat e largimit të papastërtisë, është se fukahatë, kur flasin për këtë kapitull, trajtojnë dy çështje, e jo vetëm një:

E para: Ata përmendin llojet e papastërtive.

E dyta: Ata përmendin mënyrën e pastrimit të papastërtive.

Sa i përket llojeve të papastërtive, disa prej fukahave, prej komentuesve të **El-Mukni'** dhe atyre që kanë përmbledhur veprat e tij, **u kushtojnë atyre një kapitull të veçantë.**

Ata thonë:

Papastërtitë janë këto, këto dhe këto.

Ndërsa autori i **Ez-Zadit** nuk ka veçuar një kapitull të posaçëm për llojet e papastërtive.

Përkundrazi, **ato kuptohen nga teksti i tij.**

Prandaj, ne vetëm do të bëjmë një vërejtje lidhur me llojet e papastërtive.

Pastaj, në fund të këtij kapitulli, me dëshirën e Allahut, do t'i përmendim llojet e papastërtive që ka përmendur autori.

Sepse ai **nuk i përmend ato drejtpërdrejt, por i lë të kuptohen nga teksti dhe u referohet në mënyrë të tërthortë.**

Thotë autori:

"Kapitulli mbi dispozitat e largimit të papastërtisë."

Qëllimi me **papastërtinë** këtu është **papastërtia kuptimore**, e jo **papastërtia qenësore.**

Sepse papastërtitë ndahen në dy lloje:

Lloji i parë: Papastërtia qenësore.

Kjo është kur vetë lënda është e papastër.

Si gjaku, jashtëqitja, urina dhe gjëra të tjera që do të përmenden më vonë.

Këto janë papastërti qenësore.

Çdo gjë që është papastërti qenësore nuk pastrohet kurrë.

Ajo mbetet e papastër.

Madje, sipas medhhebit, edhe nëse digjet një gjë që është papastërti qenësore, ajo nuk pastrohet.

Zjarri që del prej saj konsiderohet i papastër.

Edhe tymi që del prej saj konsiderohet i papastër.

E njëjta vlen edhe për raste të ngjashme.

Lloji i dytë: Papastërtia kuptimore.

Kjo është ajo për të cilën bëhet fjalë këtu.

Ajo është papastërtia e rastësishme që bie mbi rrobën.

Jashtëqitja është papastërti qenësore.

Ndërsa rroba, nëse e prek urina, jashtëqitja ose gjaku, quhet e papastër.

Por papastërtia e saj nuk është qenësore, por kuptimore.

Sepse mund të largohet.

Ajo është e rastësishme.

Rroba në origjinë është krijuar e pastër.

Po kështu edhe uji është krijuar i pastër.

E kështu me radhë.

Mirëpo, më pas mbi të ka rënë papastërtia.

Prandaj e quajmë **papastërti kuptimore**.

Pra, papastërtia qenësore nuk pastrohet kurrë.

يُجْرَى فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ: غَسْلُهُ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِ
النَّجَاسَةِ.

وَعَلَى غَيْرِهَا: سَبْعُ ، إِخْدَاهَا بِتُرَابٍ ، فِي تَجَاسَةٍ كَلْبٍ وَخَنَزِيرٍ؛ وَبُخْرِيٌّ عَنِ التُّرَابِ
أَشْنَانٌ، وَنَحْوُهُ.

وَفِي تَجَاسَةٍ غَيْرِهِمَا: سَبْعُ يَلَا تُرَابٍ.

"Për larjen e të gjitha papastërtive, nëse ato janë mbi tokë, mjafton një larje e vetme që e largon papastërtinë qenësore.

Ndërsa nëse janë mbi diçka tjetër, atëherë nevojiten shtatë larje, njëra prej tyre me dhe, nëse bëhet fjalë për papastërtinë e qenit ose të derrit. Në vend të dheut mjafton ushnani ose diçka e ngjashme me të.

Ndërsa për papastërtinë e gjërave të tjera, nevojiten shtatë larje pa përdorur dhe."

Thotë autori:

"Për larjen e të gjitha papastërtive, nëse ato janë mbi tokë, mjafton një larje e vetme që e largon papastërtinë qenësore."

Thotë autori:

"Për larjen e të gjitha papastërtive."

Pra, të gjitha llojet e papastërtive që do t'i përmendë më vonë, pa asnjë përjashtim.

Qoftë gjak, qoftë papastërti e rëndë apo e lehtë.

Të gjitha papastërtitë, pa asnjë përjashtim.

Thotë autori:

"...nëse ato janë mbi tokë."

Qëllimi me **tokën** është toka në kuptimin e saj të vërtetë, e jo ajo që është vendosur mbi të.

Toka në kuptimin e saj të vërtetë mund të jetë dhe, mund të jetë zhavorr, ose mund të jetë shkëmb i lëmuar, pra mermer.

Të gjitha këto quhen tokë.

Ndërsa ajo që është vendosur mbi tokë, si qilimi ose tepihu, nuk quhet tokë.

Sepse ato vendosen dhe hiqen.

Prandaj, kur flasim këtu për tokë, nuk kemi për qëllim qilimin.

Qilimi hyn te mënyra e dytë e pastrimit, pra te gjërat që nuk janë tokë.

Sepse ai vendoset mbi tokë dhe hiqet prej saj.

Ndërsa ajo që është pjesë e tokës në vetvete dhe e lidhur me të në mënyrë të përhershme, edhe nëse është punuar nga dora e njeriut, merr gjykimin e tokës.

Thotë autori:

"...mjafton një larje e vetme."

Papastërtitë largohen në tri mënyra:

Së pari: me larje.

Së dyti: me fërkim.

Së treti: me spërkatje.

Le t'i sqarojmë këto tri kuptime, që ta dimë dallimin ndërmjet tyre.

Larja është kalimi i ujit mbi atë që lahet, qoftë mbi një gjë të papastër ose mbi një gjymtyrë prej gjymtyrëve të abdesit, e pastaj ndarja e ujit prej saj.

Fërkimi është kalimi i ujit mbi të gjithë atë që lahet dhe ndarja e ujit prej tij, duke e shoqëruar me kalimin e dorës mbi të, ose anasjelltas, pra me çfarëdo mjeti që përdoret për fërkim dhe pastrim.

Për shembull, kur fërkohet rroba me njërën anë mbi anën tjetër, e pastaj anasjelltas.

Kjo quhet **fërkim**.

Po kështu edhe shtrydhja.

Shtrydhja është një prej llojeve të fërkimit dhe hyn në të njëjtin gjykim.

Spërkatja është, siç e kanë përkufizuar Imam Ahmedi dhe të tjerë, mbulimi i vendit me ujë.

Domethënë, uji kalon mbi pjesën që duhet pastruar, por nuk ndahet prej saj.

Ai e mbulon të gjithë pjesën që duhet pastruar, por nuk largohet prej saj.

Po jap një shembull me rrobat, sepse nëse i kuptojmë këto, do të na shkurtohen shumë çështje që do të vijnë pas pak.

Nëse mbi këtë rrobë bie papastërti, për shembull një pikë urine, e pastaj dikush merr ujë dhe e hedh mbi vendin e urinës derisa ta mbulojë plotësisht, a e quajmë këtë **larje** apo **spërkatje**?

E quajmë **spërkatje**, sepse uji nuk është ndarë prej saj.

Nëse mbi të hedh ujë, pastaj e shtrydh ujin, **ky veprim quhet fërkim ose shtrydhje, ose merr të njëjtin gjykim.**

Ndërsa nëse mbi të hedh ujë dhe uji vetëm ndahet prej saj, atëherë kjo është **larje**.

Kur t'i kemi kuptuar këto tri gjëra, do ta kemi më të lehtë, sepse disa njerëz, kur dëgjojnë fjalët e fukahave se **spërkatja** është "رش", mendojnë se bëhet fjalë vetëm për hedhjen e disa pikave ujë.

Jo.

Qëllimi është mbulimi i të gjithë vendit me ujë, edhe nëse uji nuk largohet prej tij, siç do të vijë pas pak.

Pra, rregulli bazë për papastërtinë është se ato nuk largohen përveçse me **larje**.

Duhet të lahen.

Larja është e domosdoshme.

Dhe larja **nënkupton ndarjen e ujit prej asaj që lahet.**

Një shembull i larjes sipas medhhebit është ky:

Nëse papastërtia bie mbi pllaka qeramike, e qeramika konsiderohet tokë, atëherë ajo pastrohet me një larje të vetme.

Nëse dikush vetëm e fshin me një leckë, sipas medhhebit kjo nuk mjafton.

Përkundrazi, është e domosdoshme që uji të rrjedhë mbi të dhe pastaj të ndahet prej saj.

Më pas, me spërkatës uji ose me diçka të ngjashme, largohet papastërtia.

Ky është gjykimi sipas medhhebit.

Thotë autori:

"...mjafton një larje e vetme që e largon papastërtinë qenësore."

Pra, kjo larje duhet ta largojë papastërtinë qenësore.

Qëllimi me **papastërtinë qenësore** është që, pas larjes, të mos mbetet asnjë gjurmë e saj që mund të largohet me ujë.

Ky është kuptimi i largimit të papastërtisë qenësore:

Që të mos mbetet asnjë gjurmë që mund të largohet me ujë.

Nëse mbetet ndonjë gjurmë, si era ose ngjyra, e cila nuk mund të largohet me ujë, atëherë ajo falet.

Kushti i parë është që larja ta largojë papastërtinë qenësore.

Nëse nga papastërtia qenësore mbetet ndonjë gjurmë, si ngjyra ose era, atëherë, për sa kohë që nuk mund të largohen me ujë, ato falen.

Ndërsa shija nuk falet në asnjë rast.

Sepse ajo bën pjesë te gjërat që perceptohen me anë të shijimit.

Pra, nëse mbetet vetëm ngjyra ose era dhe ato nuk mund të largohen me ujë, atëherë ato falen.

Kushti i dytë:

Fukahatë, kur thanë se mjafton një larje e vetme, nuk përmendën se bashkë me ujin është detyrim të përdoret edhe diçka tjetër.

Prandaj, nëse supozojmë se papastërtia që ndodhet mbi tokë nuk mund të largohet plotësisht, përveçse duke përdorur një lëndë pastruese për të larguar ngjyrën ose erën që ka mbetur nga **papastërtia qenësore**, atëherë themi:

Nuk është detyrim përdorimi i asaj lënde pastruese.

Pastrimi i detyrueshëm bëhet vetëm me ujë.

Nëse dëshiron të përdorësh ndonjë lëndë pastruese, si sapun ose të ngjashme me të, kjo hyn në kuadër të **pastërtisë dhe higjienës**, e jo në kuadër të detyrimit.

Pra, kjo është çështja e parë.

Argumenti se për papastërtitë që ndodhen mbi tokë mjafton një larje e vetme që e largon **papastërtinë qenësore** është hadithi i transmetuar në dy **Sahihët**, nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të:

Një beduin erdhi në xhaminë e Pejgamberit ﷺ dhe urinoi në një cep të saj.

Atëherë Pejgamberi ﷺ urdhëroi që të sillej një kovë e madhe me ujë dhe që uji të derdhej mbi atë vend.

Kjo ishte një larje e vetme.

Uji kaloi mbi papastërtinë dhe u nda prej saj.

Madje, ai e tejkaloi vendin ku ndodhej papastërtia.

Thotë autori:

"...ndërsa nëse janë mbi diçka tjetër, atëherë nevojiten shtatë larje."

Kjo është çështja e dytë.

Kjo çështje është një prej mendimeve të veçanta të medhhebit.

Në këtë nuk janë pajtuar shumica e dijetarëve.

Madje, këtë mendim nuk e kanë mbështetur as të gjithë fukahatë e medhhebit.

E kanë mbështetur vetëm disa prej tyre.

Megjithatë, dijetarët e mëvonshëm të medhhebit e kanë konsideruar si mendimin e mbështetur.

Ata thonë:

Nëse papastërtia ndodhet mbi diçka tjetër përveç tokës, dhe përveç ujit, sepse për ujin kemi folur më herët, si dhe përveç vendit nga ku del urina ose jashtëqitja, sepse për të flitet në kapitullin mbi dispozitat e istinxhasë dhe istixhmarit, atëherë, në të gjitha rastet e tjera përveç këtyre tri rasteve për të cilat folëm më parë, papastërtia duhet të lahet shtatë herë.

Prandaj dëgjoni disa njerëz që thonë:

"Duhet ta lajmë rrobën shtatë herë."

Domethënë, rroba duhet të lahet shtatë herë.

Ky është mendimi i medhhebit.

Sipas tij, është e domosdoshme që rroba të lahet shtatë herë.

Argumenti për këtë çështje është dy llojesh:

Argumenti i parë:

Është transmetuar se Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

"Jemi urdhëruar që papastërtitë t'i lajmë shtatë herë."

Këtë hadith e kanë përmendur disa fukaha në librat e tyre.

Mirëpo, **Shejh Abdul-Kadir Ed-Dumi**, një prej fukahave të shekullit të kaluar, i cili ka vdekur rreth shtatëdhjetë ose tetëdhjetë vjet më parë në Damask, **ka thënë:**

"E kërkova këtë hadith në përmbledhjet e haditheve islame, por nuk e gjeta."

Nuk e gjeta në përmbledhjet e haditheve që pata mundësi t'i shfletoja.

Madje, shqyrtova edhe **Musannefin** e Ibn Ebi Shejbes, i cili në atë kohë ende nuk ishte botuar, por nuk e gjeta as këtë transmetim."

Edhe dijetarët që erdhën pas tij e kërkuan këtë hadith, por nuk e gjetën.

Prandaj, ndoshta ky hadith ka ekzistuar në ndonjë përmbledhje të caktuar, por nuk gjendet në burimet që kemi në dispozicion.

Në përgjithësi, një hadith që transmetohet vetëm në burime të panjohura dhe jo në përmbledhjet e njohura të hadithit, zakonisht konsiderohet i dobët.

Kjo është një prej rregullave të njohura, të cilën e kanë përmendur Es-Sujuti në **Et-Tedrib** dhe dijetarë të tjerë.

Në përgjithësi, një hadith gjykohet si jo i saktë, sepse zakonisht hadithet e sakta ose ato që janë afër gradës së saktësisë gjenden në përmbledhjet kryesore të Sunetit.

Argumenti i dytë:

Ata thonë se në hadithin e Ebu Hurejrës dhe Abdullah ibn Mugaffelit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, është urdhëruar që **papastërtia e qenit të lahet shtatë herë dhe njëra prej tyre të jetë me dhe.**

Ata thonë:

Ky është argument se **të gjitha papastërtitë duhet të lahen shtatë herë**, sepse papastërtitë e tjera krahasohen me këtë përmes analogjisë.

Prandaj, të gjitha papastërtitë marrin të njëjtin gjykim.

Mirëpo, përdorimi i dheut nuk bartet te papastërtitë e tjera, sepse tek ato nuk ekziston arsyeja për këtë.

Kjo arsye është e kufizuar vetëm në këtë rast.

Ata thonë se përdorimi i dheut nuk është vetë pastruesi, prandaj ai nuk bartet te papastërtitë e tjera.

Ndërsa larja mbetet, sepse qëllimi është **pastrimi dhe largimi i papastërtisë**.

Në përgjithësi, shumica e dijetarëve janë të mendimit se **shtatë larjet nuk janë të detyrueshme**.

Përkundrazi, kjo papastërti është njësoj si papastërtia që ndodhet mbi tokë, për të cilën mjafton një larje e vetme.

Megjithatë, **larja shtatë herë është më e plotë për sa i përket pastërtisë dhe higjienës**.

Si e kanë kuptuar fukahatë çështjen e shtatë larjeve?

Si mund të numërohen këto shtatë larje?

Ata thonë se **numërimi i tyre bëhet në disa mënyra**.

Mënyra e parë:

Rroba e larë shtrydhet shtatë herë.

Çdo shtrydhje llogaritet si një larje.

Sepse lënia e rrobës në ujë konsiderohet vetëm një larje, edhe nëse lihet në ujë për dhjetë orë.

Mirëpo, nëse shtrydhet, qoftë edhe brenda ujit, **kjo llogaritet si një larje**.

Pastaj shtrydhet përsëri brenda ujit dhe kjo llogaritet si një larje tjetër.

Mënyra e dytë:

Një prej mënyrave të numërimit të shtatë larjeve është që **çdo kthim i rrobës të llogaritet si një larje**.

Domethënë, kur rroba është në këtë gjendje, pastaj e ngre dhe e vendos përsëri në enë, kjo llogaritet si një larje.

Mënyra e tretë:

Çdo derdhje e ujit llogaritet si një larje.

Në të vërtetë, kjo duhej të ishte mënyra e parë, pastaj shtrydhja dhe më pas kthimi i rrobës.

Pra, **çdo derdhje e ujit llogaritet si një larje.**

Domethënë, mbi rrobë hidhet ujë shtatë herë.

Bazuar në këtë, nëse rroba e papastër vendoset në lavatriçe, a konsiderohet se është larë vetëm një herë?

Jo.

Sepse lavatriçja e kthen rrobën një herë në të djathtë dhe një herë në të majtë.

Prandaj, disa njerëz i thonë atij që e kushtëzon larjen shtatë herë:

"Lavatriçja nuk e largon papastërtinë."

Ne themi:

Jo, kjo nuk është e saktë.

Lavatriçja e largon papastërtinë edhe sipas mendimit që kërkon shtatë larje, nëse supozojmë se hadithi është i saktë.

Megjithëse, siç ju përmenda më parë nga **Shejh Abdul-Kadir ibn Bedran Ed-Dumi**, ai është i mendimit se ky hadith nuk është i saktë.

Megjithatë, lavatriçja e realizon numrin e shtatë larjeve.

Po kështu, nëse një burrë ose një grua i lan rrobat, i shtrydh, i lëviz dhe i kthen ato, pa dyshim shtatë herë, atëherë papastërtia qenësore largohet.

Qëllimi nuk është vetëm derdhja e ujit.

Përkundrazi, numërimi bëhet edhe me mënyrat që ju përmenda.

Prandaj, disa njerëz marrin vetëm gjysmën e dijes.

Ata marrin vetëm çështjen e shtatë larjeve, por lënë mënyrën se si numërohen ato.

Për këtë arsye nuk e kuptojnë si duhet këtë çështje.

Çështja e tretë:

Thotë autori:

"...njëra prej tyre me dhe, nëse bëhet fjalë për papastërtinë e qenit ose të derrit."

Ky është lloji i tretë i mënyrës së pastrimit.

Pra, përdoret dheu, domethënë bëhet larje me dhe, në rastin e papastërtisë së qenit dhe të derit.

Sa i përket argumentit për këtë, ai është hadithi i transmetuar në dy **Sahihët**, nga Ebu Hurejra dhe Abdullah ibn Mugaffeli, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur qeni të lëpijë enën e ndonjërit prej jush..."

Ndërsa në një transmetim tjetër:

"...kur të pijë prej saj, le ta lajë shtatë herë, njëra prej tyre me dhe."

Në një transmetim tjetër thuhet:

"...e para prej tyre me dhe."

Ndërsa në një transmetim tjetër:

"...e teta me dhe."

Ky hadith gjendet në dy **Sahihët**.

Mënyra se si ata argumentojnë me këtë hadith është si vijon:

Së pari, fjala e tij:

"...njëra prej tyre me dhe."

Sa i përket përdorimit të dheut, argumenti për të është i qartë.

Ndërsa fakti që fukahatë thonë se mjafton që **njëra prej larjeve** të jetë me dhe, bazohet në transmetimin e **dy Sahihëve**, ku thuhet:

"...njëra prej tyre me dhe."

Me këtë formulim bashkohen të gjitha transmetimet.

Sepse në disa transmetime thuhet:

"...e teta."

Domethënë, në fund.

Në një transmetim tjetër thuhet:

"...e para prej tyre."

Ndërsa në një tjetër:

"...njëra prej tyre."

Për t'i harmonizuar të gjitha këto transmetime, themi se shprehja:

"...njëra prej tyre."

i përfshin të gjitha, sepse këto konsiderohen ndryshime në mënyrën e transmetimit dhe jo kundërtënie.

Megjithatë, fukahatë janë të mendimit se është më mirë që përdorimi i dheut të bëhet në larjen e parë.

Arsyeja është se transmetimi ku thuhet:

"...e para prej tyre."

është i saktë.

Kjo është arsyeja e parë.

Arsyeja e dytë është që pas dheut të vijë uji dhe ta largojë gjurmën e tij.

Prandaj, ata thonë:

"Njëra prej tyre duhet të jetë me dhe, por më mirë është që ajo të jetë larja e parë."

Thotë autori:

"...nëse bëhet fjalë për papastërtinë e qenit ose të derrit."

Hadithi ka ardhur vetëm lidhur me papastërtinë e qenit.

Ndërsa ne i kemi bërë analogji të gjitha papastërtive të tjera me qenin sa i përket shtatë larjeve.

Po ashtu, edhe derrin e kemi bërë analogji me qenin sa i përket shtatë larjeve dhe përdorimit të dheut.

Arsyeja është se analogjia e derrit me qenin është **analogji me përparësi**.

Domethënë, ai e merr të njëjtin gjykim, madje edhe me më shumë arsye.

Sepse derri nuk ka asnjë dobi.

Ndërsa qeni ka dobi në gjueti dhe në ruajtjen e të mbjellave.

Ndërsa papastërtitë e tjera janë ose të njëjta me të, ose më të ulëta se ai.

Kjo është **analogjia e shkakut**.

Në këtë lloj analogjie, objekti që i bëhet analogji është gjithmonë më i ulët se objekti me të cilin bëhet analogjia.

Prandaj, nuk u'a kemi bartur atyre atë për të cilën nuk ekziston i njëjti shkak, e ai është përdorimi i dheut.

Ndërsa shumica e dijetarëve janë të mendimit se edhe papastërtia e derrit lahet shtatë herë, ashtu si papastërtia e qenit.

Thotë autori:

"...dhe në vend të dheut mjafton..."

Domethënë, në larjen e papastërtisë së qenit dhe të derrit, diçka tjetër mund ta zëvendësojë dheun.

Thotë autori:

"...ushnani."

Ky është shqiptimi më i saktë gjuhësisht.

Forma më e njohur është **ushnan**, me damme në shkronjën e parë.

Lejohet edhe shqiptimi **ishnan**, me kesre në shkronjën e parë.

Edhe në dialektin tonë përdoret emri **ishnan**.

Ai gjendet edhe sot dhe shitet te shitësit e bimëve mjekësore.

Pra, shqiptimi **ishnan** është i saktë.

Megjithatë, forma më e njohur në librat e fukahave dhe ajo që konsiderohet më e saktë gjuhësisht është **ushnan**.

Thotë autori:

"...ose diçka e ngjashme me të."

Siç është ushnani, edhe **hatmiu** është një prej lëndëve që përdoren për pastrim.

Po kështu, edhe sapuni hyn në këtë kategori.

Qoftë sapun natyral i përftuar nga vajrat, apo sapun kimik i prodhuar nga lëndë kimike, ai e zëvendëson dheun.

Prandaj, nëse qeni lëpin një enë, ajo papastërti lahet shtatë herë.

Njëra prej larjeve bëhet me dhe.

Më mirë është që kjo të jetë larja e parë.

Në vend të dheut mund të përdoret edhe sapuni ose pastrues të tjerë, pa qenë nevoja të përmenden lloje të caktuara.

Kështu nuk do të thuhet se është zgjedhur një lloj më i shtrenjtë ose më i lirë.

Këto janë mënyrat e realizimit të shtatë larjeve.

Çështje mbi mënyrën e përdorimit të dheut:

Përdorimi i dheut vetëm, pa ujë, nuk është i mjaftueshëm.

Dheu duhet patjetër të përzieret me ujë.

Pra, gjatë shtatë larjeve, dheu duhet të përdoret i përzier me ujë.

Si bëhet kjo përzierje e dheut me ujin?

Dheu duhet të jetë i tillë që, kur hiqet, të hiqet së bashku me ujë.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ e ka quajtur atë:

"...e teta."

Domethënë, në larjen e shtatë përdoret dheu, ose mbi dhe hidhet ujë dhe më pas hiqet.

Prandaj, dheu nuk vendoset pas përfundimit të larjes.

Ai duhet të përdoret vetëm i përzier me ujë, në mënyrë që të largohet kjo papastërti.

Për këtë tregon edhe fjala e tij:

"...njëra prej tyre."

Domethënë, njëra prej shtatë larjeve duhet të jetë me dhe të përzier me ujë.

Thotë autori:

"...ndërsa për papastërtinë e çdo gjëje tjetër, mjaftojnë shtatë larje pa dhe."

Domethënë, për papastërtinë e çdo gjëje tjetër, përveç qenit dhe derrat, mjaftojnë **shtatë larje pa dhe, pa sapun dhe pa ndonjë lëndë tjetër pastruese.**

Bazuar në këtë, nëse një njeriu i bie papastërti në rrobë, pastaj e lan atë shtatë herë, duke e shtrydhur dhe duke e fërkuar, në mënyrë që të largohet ajo që mund të largohet prej papastërtisë, atëherë, nëse largohet **papastërtia qenësore**, në rast se ajo ka masë

trupore, por mbetet ndonjë gjurmë e saj, si p.sh. era, sepse është larë vetëm me ujë dhe jo me sapun që ta largojë erën, ose mbetet ndonjë gjurmë, siç ndodh me gjakun, sidomos kur ai ka qëndruar gjatë, pasi domosdoshmërisht lë gjurmë në rrobën e bardhë, atëherë themi se **gjurma e mbetur e papastërtisë falet.**

وَلَا يَطْهَرُ مُتَنَجِّسٌ بِشَمْسٍ، وَلَا رِيحٍ، وَلَا دَلَكٍ، وَلَا اسْتِحَالَةٍ غَيْرِ الْحَمَرَةِ، فَإِنْ خُلِلَتْ أَوْ
تَنَجَّسَ دُهْنٌ مَائِعٌ: لَمْ يَطْهَرَا.

“Sendi i bërë i papastër nuk pastrohet me diell, as me erë, as me fërkim dhe as me shndërrimin e natyrës së tij, përveç verës dehëse. Por, nëse vera dehëse shndërrohet në uthull me ndërhyrjen e dikujt, ose nëse një vaj i lëngshëm bëhet i papastër, asnjëra prej tyre nuk pastrohet.”

Thotë autori:

“...dhe sendi i bërë i papastër nuk pastrohet me diell.”

Fjala e autorit:

“...sendi i bërë i papastër...”

përfshin të gjitha gjërat që i përmendëm pak më parë.

Qoftë toka, rroba, uji apo ushqimet dhe çdo lloj tjetër ushqimi.

Sipas medhhebit, **të gjitha gjërat që janë bërë të papastra nuk pastrohen me diell.**

Po ashtu, sipas medhhebit, **ato nuk pastrohen as me shndërrimin e natyrës së tyre, përveç disa rasteve që përjashtohen.**

Prandaj, nëse papastërtia bie mbi një rrobë, pastaj ajo lihet në diell derisa t’i zhduken të gjitha gjurmët, ngjyra dhe era, **ne themi se ajo përsëri duhet të lahet.**

Sepse, sipas medhhebit, nuk konsiderohet e pastruar.

Po kështu edhe toka.

Cili është argumenti i tyre për këtë?

Ata thonë:

Pejgamberi ﷺ, në hadithin e mëparshëm të Enesit, urdhëroi që mbi papastërtinë të derdhej një kovë me ujë.

Sikur pastrimi të arrihej edhe me mënyra të tjera, si dielli, era ose djegia, ai do ta kishte sqaruar këtë.

Kjo tregon se pastrimi kufizohet në atë mënyrë.

Natyrisht, kjo ndërtohet mbi një çështje të usul el-fikhut:

A tregon një veprim kufizim të gjykimit apo jo?

Kjo është një çështje e njohur e usul el-fikhut, rreth së cilës ekziston një mospajtim i fortë dhe i njohur.

Thotë autori:

"...as me erë."

Domethënë, nëse era kalon mbi një pjesë të vogël toke që është e papastër dhe **e largon erën e urinës dhe gjurmën e saj**, ndërkohë që ti e di se në atë vend ka pasur urinë, atëherë themi se **ajo duhet të lahet edhe me ujë**.

Në të vërtetë, ky mendim, të paktën, mund të konsiderohet i **rekomanduar**, megjithëse fukahatë janë të mendimit se kjo është e detyrueshme.

Sepse kjo **e largon nga njeriu vesvesen që mund t'i lindë**.

Nëse dikush falet në një vend për të cilin e di se më parë ka pasur papastërti, mund t'i lindë ndonjë dyshim në zemër.

Prandaj, ata **e bëjnë të detyrueshme larjen**.

Thotë autori:

"...as me fërkim."

Domethënë, **sendi që është bërë i papastër nuk pastrohet vetëm me fërkim, pa ujë**.

Për shembull, nëse mbi të ka papastërti dhe ti e largon atë me thoin tënd derisa të mos mbetet më asnjë gjurmë e saj, ne themi:

Jo.

Ai vend duhet të lahet edhe me ujë.

Ky është mendimi i medhhebit.

Thotë autori:

"...dhe as me shndërrim të natyrës së tij, përveç verës dehëse."

Domethënë, **sendi nuk pastrohet vetëm me shndërrimin e natyrës së tij**, pa ndikimin e diellit ose të erës.

Pra, nuk pastrohet vetëm nga vetë shndërrimi i natyrës së tij.

Përgjashtim bën vetëm **vera dehëse**.

Vera dehëse, nëse **shndërrohet vetvetiu në uthull, pastrohet dhe lejohet pirja e saj**.

Si ndodh ky shndërrim?

Ata thonë se, nëse vera dehëse lihet në një vend me diell ose ena e saj lihet e hapur për një kohë, lënda alkoolike që përmban avullon.

Si pasojë, disa lloje të verës dehëse shndërrohen në uthull.

Pra, **kthehen përsëri në uthull, ashtu siç kanë qenë më parë**.

Këtë e quajnë **shndërrimi i verës dehëse në uthull**.

Kjo vlen vetëm kur ky shndërrim ndodh vetvetiu, pa ndërhyrjen e njeriut.

Si shembull:

Le të themi se autoritetet kapin një person që ka verë dehëse.

Vendosja e saj nën kontroll nga autoritetet është e ligjshme.

Kur duan ta derdhin, konstatojnë se ajo është shndërruar nga verë dehëse në uthull.

Atëherë themi se **ajo mund të shitet si uthull**.

Thotë autori:

"...nëse vera dehëse shndërrohet në uthull me ndërhyrjen e njeriut, ose nëse një vaj i lëngshëm bëhet i papastër, ato nuk pastrohen."

Nëse vera dehëse shndërrohet në uthull me veprimin e njeriut, atëherë nuk pastrohet.

Kjo bazohet në hadithin e Enesit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi ﷺ u pyet për verën dehëse që shndërrohet në uthull:

"A lejohet të përfitohet prej saj?"

Ai tha:

"Jo."

Ky është një tekst i qartë nga Pejgamberi ﷺ se **nuk lejohet që vera dehëse të shndërrohet në uthull me ndërhyrjen e njeriut.**

Edhe nga aspekti i arsyetimit, po të lejohej që njerëzit ta shndërronin verën dehëse në uthull dhe të përfitonin prej saj, shumë njerëz do të blinin verë dehëse.

Nëse do ta pyesje dikë:

“Pse e ke blerë?”

Ai do të thoshte:

“Që ta shndërroj në uthull.”

Ju po thoni se lejohet shndërrimi i verës dehëse në uthull.

Prandaj, **merret në konsideratë edhe rezultati përfundimtar i veprimit.**

Për këtë arsye, Ibnul-Mundhiri ka përcjellë konsensusin e myslimanëve se, nëse vera dehëse shndërrohet në uthull me veprimin e njeriut, **ajo nuk bëhet e lejuar.**

Ajo mbetet e papastër.

Natyrisht, sa i përket papastërtisë së saj, për këtë nuk ka konsensus.

Ndërsa për **moslejimin e saj ka konsensus.**

Ky është rasti i dytë nga papastërtitë që përmendi autori dhe ka të bëjë me **papastërtinë e verës dehëse.**

Natyrisht, bëhet fjalë për uthullën e krijuar nga kjo verë dehëse dhe jo për uthullën industriale që prodhohet nga lëndë të tjera.

Kjo ndodh vetëm te disa lloje të caktuara, të cilat i njohin specialistët.

Unë vetë nuk i njoh.

Një shembull tjetër:

Nëse gjejmë verë dehëse në posedimin e një jomyslimani dhimmi, posedimi i saj nga ana e tij është i lejuar.

Nëse ajo shndërrohet në uthull, atëherë **lejohet shitja e saj**, sepse tashmë është bërë uthull.

Dijetarët përmendin gjithashtu rastin kur, gjatë luftës, myslimanët marrin si plaçkë lufte verë dehëse.

Ne sapo përmendëm rastin kur autoritetet kapin një person që ka verë dehëse dhe ajo shndërrohet në uthull.

Thotë autori:

"...ose nëse një vaj i lëngshëm bëhet i papastër, ai nuk pastrohet."

Vaji është dy llojesh:

Lloji i parë: mund të jetë i lëngshëm.

Lloji i dytë: mund të jetë i ngurtë.

Për shembull, dhjami i shkrirë është një lloj vaji.

Edhe gjalpi konsiderohet vaj.

Po kështu edhe çdo lëndë tjetër që kalon nga gjendja e lëngshme në atë të ngurtë dhe anasjelltas.

Sipas medhhebit, vaji mund të jetë i ngurtë ose i lëngshëm.

Nëse është i lëngshëm dhe në të bie papastërti, ata thonë se nuk pastrohet kurrë.

Sepse papastërtia konsiderohet si **papastërti qenësore**, pasi ajo depërton në të gjitha pjesët e lëngut dhe përhapet në tërësinë e tij.

Prandaj, nëse papastërtia bie në vaj ulliri, në dhjam të shkrirë ose në lëndë të ngjashme, ato nuk pastrohen.

Argumenti i tyre për këtë, sipas medhhebit, është hadithi që transmeton Ebu Davudi:

Pejgamberi ﷺ u pyet për një mi që bie në dhjamin e shkrirë.

Ai ﷺ tha:

"Nëse është i ngurtë, hiqeni miun dhe pjesën përreth tij. Por nëse është i lëngshëm, mos iu afroni."

Ky është transmetimi i Ebu Davudit.

Kjo tregon se çdo lëndë e lëngshme bëhet e papastër.

Natyrisht, shembujt e lëndëve të lëngshme janë shumë.

Përmendëm pak më parë disa prej tyre.

Ka edhe shumë të tjera.

Sipas fukahave, **lëng** quhet çdo lëndë e lëngshme që nuk është ujë.

Prandaj, lëngu i frutave, Pepsi, Vimto dhe pije të ngjashme nuk quhen ujë.

Përkundrazi, ato quhen lëngje.

Pra, sipas fukahave, çdo lëng që nuk është ujë quhet **lëng**.

Pse bënë dallim mes tyre?

Ata thanë:

Sepse uji ka një veçori që nuk e kanë lëngjet e tjera.

Ai pranon pastrimin duke iu shtuar ujë, duke iu hequr një pjesë e tij dhe me mënyrat e tjera që i përmendëm në kapitullin mbi ujin.

Prandaj, bënë dallim ndërmjet ujit dhe lëngjeve të tjera.

Me **lëngje** këtu nënkuptohen të gjitha lëngjet përveç ujit.

Nëse lënda është e ngurtë, hiqet vetëm pjesa ku ka rënë papastërtia dhe ajo që ndodhet përreth saj.

Ndërsa, nëse është e lëngshme, ajo nuk pastrohet në asnjë mënyrë.

Përkundrazi, duhet të hidhet.

وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ: غَسَلَ حَتَّى يَجْزِمَ بِرَوَالِهِ.

"Nëse nuk dihet vendi i papastërtisë, atëherë lahet derisa të jetë i sigurt se ajo është larguar."

Thotë autori:

"Nëse nuk dihet vendi i papastërtisë, atëherë lahet derisa të jetë i sigurt se ajo është larguar."

Kjo është një çështje më vete.

Më parë folëm për rastin **kur rrobat janë të shumta dhe nuk dihet se cila prej tyre është bërë e papastër.**

E trajtuam atë çështje atje.

Në atë rast, ekziston siguria se papastërtia është e pranishme, **por nuk dihet se në cilën rrobë ndodhet**, sepse rrobat janë të shumta.

Ndërsa çështja që kemi tani është ndryshe.

Këtu kemi vetëm një rrobë.

Mbi të ka rënë papastërti, por nuk dihet se në cilin vend të saj ndodhet.

Pra, **objekti është vetëm një.**

Dihet kufiri i tij, gjatësia dhe gjerësia e tij, por **nuk dihet vendi i papastërtisë.**

Për shembull, një njeri mban një fëmijë mbi shpatull dhe fëmija urinon mbi të.

Ku ndodhet papastërtia?

Nuk dihet.

Sepse ai nuk e largoi menjëherë papastërtinë, por vetëm pas një kohe.

Po kështu, ndodh që dikujt t'i bjerë papastërti në rrobat e brendshme dhe t'i lajë ato vetëm pas disa orësh.

Ai nuk e di vendin e papastërtisë dhe nuk e di saktësisht se ku ndodhet ajo.

Ky është kuptimi i fjalës së autorit:

"...nëse nuk dihet vendi i papastërtisë."

Thotë autori:

"...nëse nuk dihet vendi i papastërtisë."

Kjo vlen njësoj, qoftë papastërtia **mbi trup, mbi rrobë apo në një sipërfaqe.**

Gjykimi është i njëjtë në të gjitha këto raste.

Pra, nëse papastërtia është mbi trup, mbi rrobë ose në një sipërfaqe, gjykimi është i njëjtë.

Megjithatë, përjashtohet një rast.

Nëse sipërfaqja është e madhe, si për shembull shkretëtira ose kjo xhami e madhe, dhe unë e di se diku ka urinë, por nuk e di se ku ndodhet, nuk themi se duhet të lahet e gjithë xhamia.

Sepse nuk dihet vendi i papastërtisë.

Në këtë rast, **njeriu përpiqet ta përcaktojë vendin e saj sipas gjykimit të tij.**

Ndërsa nëse bëhet fjalë për një sipërfaqe të kufizuar, si ky qilim, dhe e di se mbi të ka papastërti, por nuk e di se ku ndodhet, atëherë gjykimi është ndryshe.

Prandaj, kur flasim për sipërfaqen, duhet të kushtëzohet që ajo **të jetë e kufizuar.**

Fukahatë përdorin shprehjen **e kufizuar** dhe jo **e vogël.**

Thotë autori:

"...nëse nuk dihet vendi i papastërtisë, atëherë lahet..."

Domethënë, lahet aq sa të jetë i sigurt se papastërtia është larguar.

Thotë autori:

"...derisa të jetë i sigurt se ajo është larguar."

Për shembull, një njeri mban një fëmijë dhe **mbizotëron mendimi i tij** se urina e fëmijës ka rënë në pjesën e përparme të rrobës.

Atëherë ai lan të gjithë pjesën e përparme **ku mendon se ndodhet urina ose ku ka gjasa të ketë rënë.**

Po kështu vepron edhe nëse mendon se ajo ka rënë në pjesën e pasme.

Po kështu vepron edhe nëse papastërtia ndodhet mbi një sipërfaqe ose në raste të ngjashme.

وَيَطْهَرُ بَوْلُ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ يَنْصَحِيهِ

"Urina e një foshnje mashkull, e cila ende nuk ka filluar të ushqehet me ushqim, pastrohet duke u spërkatur me ujë."

Thotë autori:

"...dhe urina e një foshnje mashkull, e cila ende nuk ka filluar të ushqehet me ushqim, pastrohet duke u spërkatur me ujë."

Ky është lloji i tretë i papastërtive për sa i përket shkallës së rëndësisë dhe lehtësisë së tyre.

Papastërtitë, sipas shkallës së rëndësisë dhe lehtësisë, ndahen në tri lloje, të cilat i përmendi autori:

Lloji i parë: papastërtia e rëndë.

Ajo është papastërtia që duhet të lahet shtatë herë, ku njëra prej larjeve bëhet me dhe.

Kjo është papastërtia e qenit dhe e derrit, kur ndodhet mbi diçka tjetër përveç tokës.

Lloji i dytë: papastërtia e lehtësuar.

Për të do të flasim pas pak.

Lloji i tretë: papastërtia e zakonshme.

Kjo përfshin të gjitha papastërtitë e tjera, përveç atyre të lehtësuara dhe të rënda, kur bien mbi diçka tjetër përveç tokës.

Sipas medhhebit, ato lahen shtatë herë, pa përdorur dhe.

Kështu i kuptuam tri llojet e papastërtive.

Këtu autori fillon të flasë për papastërtitë e lehtësuara.

Thotë autori:

"...dhe urina e një foshnje mashkull, e cila ende nuk ka filluar të ushqehet me ushqim, pastrohet duke u spërkatur me ujë."

Papastërtia e lehtësuar pastrohet me spërkatje me ujë.

Spërkatja me ujë nënkupton lagjen e vendit me ujë.

Lloji i parë i papastërtisë që pastrohet në këtë mënyrë është urina e foshnjës mashkull që ende nuk ka filluar të ushqehet me ushqim.

Kushti i parë: duhet të jetë foshnjë mashkull.

Sepse Pejgamberi ﷺ u pyet për **urinën e foshnjës mashkull dhe urinën e foshnjës femër**, dhe bëri dallim ndërmjet tyre.

Përmendja e mashkullit në këtë hadith nuk është një përshkrim pa ndikim në gjykim.

Përkundrazi, ajo është e qëllimshme.

Sepse Pejgamberi ﷺ i përmendi së bashku foshnjën mashkull dhe foshnjën femër.

Kushti i dytë: të mos ketë filluar të ushqehet me ushqim.

Me këtë nënkuptohet që **ende të mos e hajë ushqimin me dëshirë.**

Domethënë, të mos ketë oreks për ushqim.

Sepse disa foshnjave u jepet një ose dy lugë ushqim vetëm që të mësohen me të.

Ndërsa këtu bëhet fjalë për foshnjën që **ende nuk ka filluar ta dëshirojë ushqimin, ta pranojë atë me oreks dhe të ushqehet me të pa detyrim.**

Argumenti për këtë është se Pejgamberi ﷺ u pyet për urinën e foshnjës mashkull dhe urdhëroi që ajo **të pastrohej duke u spërkatur me ujë.**

Po ashtu, vetë Pejgamberi ﷺ veproi kështu kur një foshnjë mashkull urinoi mbi rrobën e tij.

Këto janë dy hadithe të qarta dhe të sakta për këtë çështje.

Prandaj, me fjalën **"foshnjë që ende nuk ka filluar të ushqehet me ushqim"** nënkuptohet foshnja që ende nuk e ha ushqimin me dëshirë dhe oreks.

Nuk bëhet fjalë për një ose dy kafshata.

Natyrisht, kjo nuk përcaktohet me numrin e muajve, sepse fëmijët ndryshojnë nga njëri-tjetri.

Na mbeten edhe dy çështje.

Çështja e parë: Si bëhet spërkatja me ujë?

Këtë e kemi përmendur më parë.

Ajo bëhet duke e lagur plotësisht vendin me ujë.

Pra, i gjithë vendi duhet të mbulohet me ujë, edhe nëse uji nuk rrjedh prej tij.

Çështja e dytë: Pse ky gjykim është veçuar për foshnjën mashkull dhe jo për foshnjën femër?

Përgjigjja është se, në kohët e mëparshme, nuk ekzistonin pelenat që përdoren sot për foshnjat.

Prandaj, kur foshnja mashkull urinonte, urina e tij përhapej në një sipërfaqe më të madhe.

Ajo mund të binte në tokë ose të arrinte edhe në rroba që ndodheshin më larg.

Ndërsa urina e foshnjës femër zakonisht grumbullohej poshtë saj.

Prandaj, lehtësimi që solli Pejgamberi ﷺ dhe Sheriati në këtë rast ishte për shkak të një nevoje të përgjithshme.

Ky lehtësim është bërë për shkak të një nevoje të përgjithshme, ashtu siç Sheriati ka bërë lehtësime edhe në çështjen e arajave **(një lloj shitblerjeje e lejuar si përjashtim për shkak të nevojës)** dhe në dispozita të tjera të ngjashme.

Pra, kur foshnja mashkull urinonte, urina e tij mund të përhapej në vende më të largëta, ndryshe nga foshnja femër.

Për këtë arsye është bërë ky lehtësim.

Ndërsa, kur të dy rriten dhe fillojnë të ushqehen me ushqim, atëherë urina e tyre mund të kontrollohet dhe foshnja mashkull trajtohet njësoj si foshnja femër.

Ne thamë se me **spërkatje me ujë** nënkuptohet lagia e plotë e vendit me ujë, edhe nëse uji nuk rrjedh prej tij.

E përmend këtë, sepse kam vërejtur se disa vëllezër, kur lexojnë në librat e fukahave se **spërkatja me ujë është lagia e plotë, edhe nëse nuk largohet**, mendojnë se folja **"nuk largohet"** i referohet papastërtisë.

Kjo nuk është e saktë.

Fjala **"nuk largohet"** nënkupton se **uji nuk largohet nga vendi**, dhe jo se papastërtia nuk largohet.

Ndërsa, nëse vetë papastërtia qenësore mbetet ende e dukshme, atëherë duhet shtuar sasia e ujit derisa ajo të largohet, nëse një gjë e tillë mund të ndodhë.

Megjithatë, zakonisht papastërtia qenësore nuk shihet, sepse këtu bëhet fjalë për urinë ose medhi.

Prandaj, qëllimi i fukahave me shprehjen **"edhe nëse nuk largohet"** nuk është papastërtia, por uji me të cilin është lagur vendi.

Këtë e përmendëm vetëm si një sqarim të dobishëm.

Ekziston edhe një lloj i dytë i papastërtive të lehtësuara, e ai është spërkatja e organit gjenital pas daljes së medhiut.

Kjo bazohet në hadithin e Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë:

"Isha një njeri të cilit i dilte shpesh medhiu."

Ky hadith është përmendur më parë.

Nëse papastërtia e medhiut bie mbi rroba, mjafton që vendi të spërkatet me ujë dhe nuk është e domosdoshme të lahet.

Arsyeja është se medhiu mund t'i dalë njeriut shpesh, ndryshe nga urina.

Njeriu mund të ruhet nga urina, por nuk mund të ruhet gjithmonë nga medhiu.

Sikur të thoshim se rroba duhet larë çdo herë, kjo do t'i sillte vështirësi burrit.

Prandaj, për medhiun mjafton spërkatja me ujë.

Ndërsa, nëse rroba preket nga urina, ajo duhet të lahet.

وَيُغْفَى فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَمَطْعُومٍ عَنِ يَسِيرِ دَمٍ نَجَسٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَعَنْ أَثَرِ
اسْتِجْمَارٍ

Në çdo gjë tjetër përveç lëngjeve dhe ushqimeve, falet një sasi e vogël e gjakut të papastër që vjen nga një kafshë e pastër, si dhe gjurma e istixhmarit.

Thotë autori: **"Falet..."**

Autori filloi të përmendë rastet që falen.

Nga fjala e tij: **"Falet në diçka që nuk është lëng dhe as ushqim..."** kuptohet se, në parim, nuk falet as një sasi e vogël e papastërtive, përveç rasteve që përjashtohen. Ky është mendimi i medhhebit.

Pra, parimi në medhheb është se nuk falet një sasi e vogël e papastërtive.

Nëse gjendet një sasi e vogël urine, një sasi e vogël jashtëqitjeje ose një sasi e vogël papastërtie nga një kafshë që nuk lejohet të hahet, ajo duhet të lahet, edhe nëse është vetëm një pikë, madje edhe më pak se një pikë.

Përjashtim bëjnë vetëm rastet që do t'i përmendim pas pak.

Thotë autori: **"...në diçka që nuk është lëng..."**

Me **"që nuk është lëng"** nënkuptohen gjërat e tjera, sepse lëngu nuk është as ujë dhe as trup i ngurtë.

Prandaj, nëse papastërtia bie në ujë ose mbi një trup të ngurtë, atëherë zbatohen rastet e faljes që do t'i përmendim.

Ndërsa me **lëng** nënkuptohet çdo lëng tjetër përveç ujit, si lëngu i frutave, çaji, vajrat ose çdo lloj pijeje tjetër, si Vimto, Tang dhe të ngjashme. Çdo gjë e tillë konsiderohet lëng, përderisa nuk është ujë.

Thotë autori: **"...në diçka që nuk është lëng..."**

Domethënë, falet në ujë dhe në trupat e ngurtë, por jo në ushqime.

Tani autori fillon me rastin e parë, që është **sasia e vogël e gjakut**.

Nëse bie një pikë gjaku në ujë të shumtë dhe nuk ia ndryshon cilësitë, ajo falet.

Po ashtu, nëse një sasi e vogël gjaku bie mbi rrobat e tua ndërsa je duke u falur ose mbi trupin tënd, për shembull, nëse të del një puçërr në lëkurë dhe prej saj del pak gjak, themi se kjo falet.

Argument për këtë është se Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, falej ndërsa në dorën e tij kishte një puçërr. **Ai e kruajti atë, prej së cilës doli gjak ose qelb, dhe vazhdoi namazin e tij pa e ndërprerë.**

Prandaj, sasia e vogël e gjakut falet.

Thotë autori: **"...nga një kafshë e pastër."**

Kjo nënkupton se gjaku i një kafshe që nuk është e pastër nuk hyn në këtë përjashtim dhe sasia e vogël e gjakut të saj nuk falet.

Argument për faljen e një sasi të vogël gjaku është transmetimi nga Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Po ashtu, kur Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, u pyet se si dallohet sasia e madhe nga ajo e vogël, ai tha:

"Ajo që të duket e madhe në veten tënde."

Kjo është në lidhje me pastrimin.

Fukahatë thonë se kriteri për sasinë e vogël që falet është i njëjti kriter që përdoret në çështjet e pastrimit. Ky është mendimi i medhhebit.

Nxirre të kundërtën e kësaj fjalie. Kjo quhet mefhum (kuptimi që nxirret nga e kundërta) i saj.

Kuptimi i nënkuptuar i fjalëve të autorit është shumë më i gjerë.

Kam dëgjuar më parë një prej dijetarëve të thoshte se çështjet e përmendura shprehimisht në librin *Zad el-Mustakni* janë rreth pesë mijë, ndërsa çështjet që kuptohen nga nënkuptimi i tyre janë dy herë më shumë.

Kuptimi i nënkuptuar i kësaj çështjeje.

Nga cili kuptim i nënkuptuar fillojmë?

Fillojmë me kuptimin e nënkuptuar të kësaj fjalie.

Çfarë është ai?

Nxirre të kundërtën e kësaj fjalie.: nëse është pohuese, bëje mohuese, e nëse është mohuese, bëje pohuese.

Pra, nga fjala "**falet**" kuptohet se **nuk falet** në lëngje as sasia e vogël e gjakut e as ndonjë papastërti tjetër.

A nuk kemi thënë më parë se, nëse papastërtia bie në një sasi të vogël uji, edhe nëse nuk ia ndryshon cilësitë, ai bëhet i papastër?

Atëherë, në këtë rast nuk ka falje.

A nuk kemi thënë gjithashtu se edhe uji i shumtë, për sa kohë që nuk është sasi shumë e madhe uji, nëse në të bie urina ose jashtëqitja e njeriut, sipas medhhebit bëhet i papastër ose e humb vetinë pastruese?

Edhe këtu ndodh e njëjta gjë: me rënien e papastërtisë ai e humb vetinë pastruese.

Prandaj, edhe në këtë rast nuk ka falje.

Ky është kuptimi i nënkuptuar i rastit të parë.

Nga kjo kupton gjithashtu se, përveç sasisë së vogël të gjakut, papastërtitë e tjera nuk falen.

Më parë kemi përmendur shembuj të papastërtive të tjera.

Çështja e parë: Çdo gjë që del nga dy rrugët (vendi i urinimit dhe i jashtëqitjes) nuk falet, sado e vogël të jetë sasia e saj.

Qoftë urinë, jashtëqitje apo diçka që del rrallë, nuk falet në asnjë rast.

Prandaj, duhet të lahet, edhe nëse është vetëm një pikë, madje edhe më pak.

Çështja e dytë: Gjaku i një kafshe që nuk është e pastër gjatë jetës së saj nuk falet.

Gjaku i qenit është i papastër, edhe nëse është në sasi të vogël.

Po kështu edhe gjaku i gomarit, siç do ta shohim më vonë.

Këto janë çështjet më të rëndësishme.

Thotë autori:

“Dhe falet gjurma që mbetet pas istixhmarit.”

Gjurma e istixhmarit është e qartë. Kur njeriu pastrohet me gurë ose me gjëra të ngjashme, patjetër që do të mbetet diçka nga gjurma e papastërtisë.

Për këtë arsye kemi thënë se istixhmari është **largimi i papastërtisë kuptimore të asaj që del nga dy rrugët**. Për këtë kemi folur më parë.

Mirëpo, këtu kam një vërejtje të shkurtër.

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, kanë shtuar edhe lloje të tjera të papastërtive që falen.

Autori këtu nuk përmendi përveç një rasti, e ai është sasia e vogël e gjakut nga një kafshë e pastër.

Ndërsa fukahatë, sipas medhhebit, kanë përmendur edhe papastërti të tjera, sasia e vogël e të cilave falet, përveç gjakut dhe përveç asaj që përmendi autori.

Prej tyre janë:

Çështja e parë: Ata kanë thënë se papastërtia që shkaktohet nga rrjedhja e vazhdueshme e urinës dhe gjakderdhja jo-menstruale e gruas falet, nëse është në sasi të vogël.

Prandaj, personi që ka rrjedhje të vazhdueshme të urinës ose gruaja që ka gjakderdhje jo-menstruale, nëse pastrohet dhe mbetet një sasi e vogël, ose nëse rrjedhja është e pakët, atëherë kjo sasi e vogël falet, për shkak të vështirësisë për t'u ruajtur prej saj.

Ndërsa sasia e madhe është e papastër.

Pra, sipas medhhebit, ky është një rast i përjashtuar: sasia e vogël e rrjedhjes së vazhdueshme të urinës dhe çdo gjë që ka të njëjtën dispozitë me të.

Çështja e dytë: Ata kanë thënë se, nëse papastërtia gjendet në pjesën e poshtme të mesteve dhe është në sasi të vogël, ajo falet.

Kjo sepse, kur mestet ose këpuca shkel mbi papastërti, një pjesë e papastërtisë mbetet në palosjet e mesteve dhe të këpucës.

Kjo pjesë nuk është e domosdoshme të lahet.

Lahet vetëm pjesa e dukshme e tyre, ndërsa ajo që mbetet në palosjet e mesteve dhe të këpucës falet.

Ata kanë thënë se, përveç këtyre rasteve, papastërtitë e tjera nuk falen.

وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ، وَلَا مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلُهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ

"Njeriu nuk bëhet i papastër me vdekjen e tij. Po ashtu, nuk bëhet e papastër as çdo krijesë që nuk ka gjak rrjedhës dhe që është krijuar nga një burim i pastër."

Thotë autori:

"Njeriu nuk bëhet i papastër me vdekjen e tij."

Kjo bazohet në fjalën e Pejgamberit ﷺ:

"Besimtari nuk bëhet i papastër."

Thotë autori:

"Po ashtu, nuk bëhet e papastër as çdo krijesë që nuk ka gjak rrjedhës dhe që është krijuar nga një burim i pastër."

Me këtë nënkuptohet krijesa e cila, edhe sikur ta vrasësh, nuk rrjedh gjak prej saj.

Sot mund ta shprehim këtë me terminologjinë bashkëkohore duke thënë se janë kafshë që nuk kanë sistem qarkullimi të gjakut.

Më parë, në lëndën e biologjisë, ato quheshin **kafshë me gjak të ftohtë**, pra që nuk kanë sistem të plotë të qarkullimit të gjakut.

Cilat janë krijesat që nuk kanë gjak rrjedhës?

Si shembull janë mushkonjat.

Po ashtu, çdo insekt fluturues quhet **mizë**, dhe të gjitha këto nuk kanë gjak rrjedhës.

Shumica e insekteve nuk kanë gjak rrjedhës, si krimbat dhe insektet e vogla.

Të gjitha këto nuk kanë gjak rrjedhës.

Edhe akrepi, sado i madh të jetë, nuk ka gjak rrjedhës.

Ai që ka vrarë një akrep e di se prej tij nuk del gjak, por del një lëndë e verdhë.

Prandaj, të gjitha këto krijesa nuk kanë gjak rrjedhës.

Gjaku i tyre dhe kalimi i tyre mbi trupin e njeriut nuk e bëjnë atë të papastër.

Prandaj, nëse gjatë namazit vret një mizë, një mushkonjë ose një krimb, **ato konsiderohen të pastra.**

Edhe nëse ecin mbi trupin tënd ndërsa je duke u falur, nuk je i detyruar t'i largosh.

Po ashtu, nëse vret një akrep në dorën tënde ose në këpucën tënde, **gjurma që mbetet prej tij falet, sepse ai nuk ka gjak rrjedhës.**

Argument për pastërtinë e tyre është se Pejgamberi ﷺ përmendi rastin e mizës që bie në enën e dikujt dhe tha:

“Le ta zhysë atë.”

Vëreje këtë fjalë: **“Le ta zhysë atë.”**

Kjo tregon se ajo nuk është e papastër.

Me fjalën **mizë** në këtë hadith nuk synohet vetëm miza që njihet zakonisht, por të gjitha insektet fluturuese.

Megjithatë, fukahatë kanë vendosur një kusht:

Ato duhet të mos jenë krijuar nga një burim i papastër.

Nëse janë krijuar nga një burim i papastër, atëherë konsiderohen të papastra.

Si shembull, krimbat që gjenden në cofëtinë, sepse janë zhvilluar në cofëtinë. Prandaj, ata janë krijuar nga një burim i papastër.

Po ashtu, insektet që dalin nga vendi ku grumbullohen papastërtitë.

Çdo insekt që është zhvilluar dhe e ka origjinën në vendin ku grumbullohen papastërtitë konsiderohet i papastër.

Me **vendin e kryerjes së nevojës** autori ka për qëllim vendin nga ku dalin papastërtitë.

Prandaj, çdo insekt që lind dhe zhvillohet në **vendin e kryerjes së nevojës** konsiderohet i papastër, sepse është krijuar nga papastërtia.

Në librat e fikhut, ky vend quhet **el-kenif**.

Thotë autori:

“Dhe ajo që nuk ka gjak rrjedhës.”

Tashmë e kemi kuptuar domethënien e kësaj.

Thotë autori:

“Që është krijuar nga një burim i pastër.”

Fukahatë e tjerë e shprehin këtë duke thënë:

“Që nuk është krijuar nga një burim i papastër.”

Ndoshta formulimi i fukahave të tjerë është më i saktë, sepse formulimi i autorit mund të japë përshtypjen se duhet patjetër ta dimë se ajo është krijuar nga një burim i pastër.

Prandaj themi se ajo konsiderohet e pastër, përderisa nuk dimë se është krijuar nga një burim i papastër.

Prej shembujve të krijesave që nuk kanë gjak rrjedhës është rasti kur nxjerr oriz të vjetër dhe gjen krimba në të.

A lejohet që këta krimba të hahen dhe të gatohen bashkë me orizin?

Po, lejohet.

Po ashtu, në hurma mund të ketë insekte të vogla.

Lejohet që ato të hahen, sepse janë të pastra dhe janë krijuar nga një burim i pastër.

Pra, nuk bëhet fjalë vetëm se kalimi i tyre mbi diçka nuk e bën atë të papastër, por lejohet edhe ngrënia e tyre, sepse janë krijuar nga një burim i pastër.

وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَرَوْثُهُ ، وَمَنْيُّهِ ، وَمَنْيُّ الْأَدَمِيِّ ، وَرُطُوبَةُ فَرجِ الْمَرْأَةِ ، وَسُورُ الْهَرِّ
وَمَا دُونَهَا فِي الْخَلْقَةِ : طَاهِرٌ

Urina, bajga dhe sperma e kafshës që lejohet t'i hahet mishi, sperma e njeriut, lagështia e organit gjenital të gruas, si dhe mbetja e ushqimit ose pijes së maces dhe e çdo kafshe që është më e vogël se ajo për nga madhësia, janë të pastra.

Thotë autori:

“Urina, bajga dhe sperma e kafshës që lejohet të hahet janë të pastra.”

Autori kaloi te çështjet që janë të pastra, në mënyrë që të kuptohet ndarja.

Çështja e parë:

Kafsha që lejohet t'i hahet mishi, nëse theret sipas Sheriatit, atëherë **urina, bajga dhe sperma e saj janë të pastra.**

Argument për këtë është ngjarja e arabëve beduinë, kur erdhën te Pejgamberi ﷺ dhe ai i urdhëroi që të merrnin nga urina e deveve dhe ta pinin.

Kjo tregon se ajo është e pastër, sepse **ajo që lejohet të pihet është, pa dyshim, e pastër.**

Pra, ajo është e pastër.

Argument për këtë është hadithi i arabëve beduinë.

Çështja e dytë:

Thotë autori:

“Po ashtu, sperma e njeriut dhe lagështia e organit gjenital të gruas janë të pastra.”

Argument për këtë është fjala e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të):

“Unë e fërkoja atë.”

Çfarë fërkonte?

Spermën e Pejgamberit ﷺ nga rroba e tij, ndërsa ai falej.

Kjo tregon se ai falej ndërkohë që në rrobën e tij kishte gjurmë të saj. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të.

Ky është argument për **pastërtinë e spermës së njeriut.**

Po ashtu, është argument edhe për **pastërtinë e lagështisë së organit gjenital të gruas**, sepse sperma që ishte në rrobën e Pejgamberit ﷺ mund të ketë qenë pasojë e marrëdhënieve bashkëshortore, prandaj në të mund të kenë qenë të përziera të dyja: sperma dhe lagështia e organit gjenital të gruas.

Kështu, hadithi shërben si argument për të dyja çështjet.

Ky është argumenti nga transmetimi.

Sa i përket arsytimit dhe kuptimit të kësaj dispozite, **njeriu është i pastër dhe kjo është gjendja e tij fillestare.**

Prandaj, ajo prej së cilës është krijuar njeriu duhet të jetë e pastër.

Zanafilla e krijimit të njeriut është **uji i burrit dhe uji i gruas, që është lagështia e organit gjenital të saj.**

Për këtë arsye themi se këto dy gjëra janë të pastra.

Nuk i referohemi rregullit se çdo gjë që del nga dy rrugët është e papastër.

Për këtë arsye, kur dikush debatoi me Ebu el-Vefa Ibn Akilin për këtë çështje dhe tha:

“Sperma dhe lagështia e organit gjenital të gruas janë të papastra, sepse dalin nga njëra prej dy rrugëve.”

Ai iu përgjigj:

“Nëse këmbëngul që prejardhja jote të jetë e papastër, atëherë je i lirë ta thuash këtë.”

Pra, zanafilla e krijimit të njeriut është e pastër dhe, rrjedhimisht, edhe ajo prej së cilës është krijuar mbetet e pastër.

Thotë autori:

“Mbetja e ushqimit ose pijes së maces është e pastër.”

Me fjalën “su’r” (سُور) në kuptimin gjuhësor synohen dy gjëra:

E para: pështyma, e cila quhet **su’r**.

E dyta, dhe kjo është ajo që synohet në librat e fikhut: ajo që mbetet nga ushqimi ose pija pasi kafsha apo njeriu ka ngrënë ose ka pirë.

Prandaj, nëse macja pi ujë nga një enë, kjo quhet **velgim**.

Ashtu si qeni, kur fut gojën në ujë dhe pi prej tij, kjo quhet **velgim**, ndërsa uji që mbetet pas pirjes së tij quhet **su’r**.

Pse ka rëndësi kjo dispozitë?

Sepse kur një kafshë ose një njeri pi nga një enë, mund të mbetet në të diçka nga pështyma e tij.

Thotë autori:

“Mbetja e ushqimit ose pijes së maces dhe e çdo kafshe më të vogël se ajo është e pastër.”

Kjo bazohet në hadithin e Ebu Katades, sipas të cilit Pejgamberi ﷺ u pyet për macen dhe tha:

“Ajo është prej atyre që sillen vazhdimisht mes jush.”

Fukahatë thonë se me analogji me macen përfshihet edhe çdo kafshë tjetër.

Rregulli te fukahatë, në veçanti, është se analogjia bëhet sipas madhësisë.

Prandaj, çdo kafshë që është sa macja ose më e vogël se ajo, mbetja e ushqimit ose pijes së saj konsiderohet e pastër.

Për shembull, miu.

Nëse pi nga një enë, themi se mbetja e ushqimit ose pijes së tij është e pastër, sepse është më i vogël se macja.

Po ashtu, hardhuca e shkretëtirës (**dabb**) lejohet të hahet, prandaj është e pastër.

Rregulli te fukahatë është:

“Çdo kafshë që nuk lejohet të hahet konsiderohet e papastër.”

Kjo është sipas medhhebit.

Natyrisht, medhhebet e tjera kanë një rregull tjetër.

Pra, mbetja e ushqimit ose pijes së këtyre kafshëve konsiderohet e pastër.

Arsyeja për këtë është hadithi që e përmendëm.

Shkaku është se është shumë e vështirë të ruhesh prej tyre.

وَسِبَاغُ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ، وَالْجَمَارُ الْأَهْلِي، وَالْبَعْلُ مِنْهُ: نَجِسَةٌ.

Kafshët grabitqare, shpendët grabitqarë, gomari shtëpiak dhe mushka e lindur prej tij janë të papastër.

Thotë autori:

“Kafshët grabitqare, shpendët grabitqarë, gomari shtëpiak dhe mushka e lindur prej tij janë të papastër.”

Me **kafshë grabitqare** synohen kafshët që sulmojnë gjahun, qoftë me dhëmbët e tyre, qoftë me kthetrat e tyre.

Këto quhen kafshë grabitqare.

Prandaj, çdo kafshë grabitqare është e ndaluar të hahet.

Dhe çdo kafshë që është e ndaluar të hahet konsiderohet e papastër.

E njëjta gjë vlen edhe për shpendët grabitqarë.

Thotë autori:

“Po ashtu, gomari shtëpiak.”

Gomarët ndahen në dy lloje:

Lloji i parë: gomarët shtëpiakë.

Lloji i dytë: gomarët e egër.

Gomarët shtëpiakë janë ata që njerëzit i mbajnë në shtëpitë e tyre dhe që njihen thjesht me emrin **gomar**.

Ndërsa gomarët e egër janë ata që jetojnë në shkretëtirë dhe në hapësira të egra.

Ata janë një lloj gazele.

Nuk bëhet fjalë për kafshën me vija bardh e zi, sepse ajo ka një emër tjetër.

Bashkëkohorët e kanë quajtur atë **gomar i egër (zebër)**.

Mirëpo arabët nuk e kanë njohur këtë kafshë me vija.

Ajo gjendet vetëm në Afrikë dhe nuk ka qenë e njohur në Gadishullin Arabik.

Prandaj, **gomari i egër** për të cilin kanë folur dijetarët dhe që përmendet në hadithe është një lloj gazele, ngrënia e së cilës lejohet dhe ajo është pa dyshim e pastër.

Ndërsa kafsha me vija bardh e zi që njihet sot si **gomar i egër (zebër)** ka një dispozitë tjetër.

Sipas mendimit më të saktë, ngrënia e saj lejohet, por ajo nuk është kafsha për të cilën flitet në librat e fikhut.

Thotë autori: **“Dhe mushka e lindur prej tij.”**

Pra, mushka që lind nga gomari, sepse babai i mushkës është gomari, ndërsa nëna e saj është pela.

Ndërsa **hini** është e kundërta, pra babai i saj është kali, ndërsa nëna është gomarica.

Hini dhe mushka kanë të njëjtën dispozitë.

Natyrisht, mushka dhe hini nuk shumohen, sepse janë hibride dhe për shkak të kromosomeve të tyre nuk riprodhohen.

Të gjitha këto konsiderohen të papastra, sepse mushka është krijuar nga një kafshë e papastër.

Prandaj, të gjitha ato janë të papastra.

Pejgamberi ﷺ urdhëroi që të derdhej ushqimi i gatuar me mishin e gomarëve shtëpiakë dhe të laheshin enët në të cilat ishte gatuar.

Kjo tregon se ata janë të papastër.

Ky është një tekst i qartë.

Prandaj, gomari shtëpiak dhe mushka e lindur prej tij kanë të njëjtën dispozitë.

Autori këtu i përmendi llojet e papastërtive në mënyrë të nënkuptuar, e jo në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Lloji i parë i papastërtive që përmendi autori është vera dehëse.

Vera dehëse është e papastër, bazuar në fjalën e tij:

“Dhe sendi i bërë i papastër nuk pastrohet... as me shndërrimin e natyrës së tij, përveç verës dehëse.”

Nga kjo kuptohet se vera dehëse është e papastër.

Ky është mendimi i medhhebit, madje edhe mendimi i shumicës së dijetarëve nga katër medhhebet, se vera dehëse është e papastër, përveç rastit kur shndërrohet vetvetiu në uthull, pa ndërhyrjen e njeriut. Në këtë rast ajo bëhet e pastër.

Lloji i dytë i papastërtive është gjaku.

Autori e ka përmendur këtë edhe në vende të tjera kur tha:

“Falet sasia e vogël e gjakut, nëse nuk është në lëngje ose ushqime.”

Nga kjo kuptohet se gjaku është i papastër.

Siç ju kam përmendur më parë, për këtë ka konsensus.

Këtë konsensus e kanë përcjellë Imam Ahmedi, Ibn el-Mundhiri dhe dijetarë të tjerë, të cilët kanë transmetuar njëzëri se gjaku është i papastër.

Megjithatë, tekstet fetare kanë bërë përjashtim për sasinë e vogël të tij, e cila falet.

Pra, sasia e vogël e papastërtisë falet.

Kufiri i asaj që konsiderohet sasi e vogël është, siç e kemi përmendur më parë, çdo gjë që sipas gjykimit të vetë njeriut nuk konsiderohet e madhe.

Lloji i tretë i papastërtive është urina dhe jashtëqitja e kafshëve që nuk lejohet të hahen.

Prandaj, çdo kafshë që nuk lejohet të hahet, **urina dhe jashtëqitja e saj janë të papastra.**

Ndërsa kafshët që lejohet të hahen, urina dhe jashtëqitja e tyre janë të pastra.

Për urinën dhe jashtëqitjen e kafshëve që nuk lejohet të hahen nuk falet as pakica dhe as shumica e tyre.

Natyrisht, edhe njeriu hyn në kategorinë e atyre që nuk lejohet të hahen.

Po kështu edhe të gjitha kafshët që nuk lejohet të hahen.

Megjithatë, është bërë një lehtësim vetëm në një rast, e ai është urina e foshnjës mashkull që ende nuk ka filluar të ushqehet me ushqim.

Lehtësimi nuk ka të bëjë me faktin se urina e tij nuk është e papastër, por vetëm me mënyrën e pastrimit të saj, e cila mjafton të bëhet me **spërkatje me ujë.**

Me urinën bashkohen në dispozitë edhe çdo gjë tjetër që del nga dy rrugët, si **vediu, medhiu** dhe të ngjashmet.

Gjithashtu, për **medhiun** e burrit është bërë lehtësim, pasi për pastrimin e tij mjafton **spërkatja me ujë.**

Lloji i katërt i papastërtive është **sperma e kafshës që në origjinë nuk lejohet t'i hahet mishi.**

Ndërsa sperma e kafshës që lejohet t'i hahet mishi dhe sperma e njeriut janë të pastra.

Prandaj, njeriun e kemi përfshirë te gjërat e pastra dhe jo te të papastrat.

Lloji i pestë i papastërtive është **cofëtina e kafshëve**.

Cofëtina e kafshëve ndahet në dy lloje:

Lloji i parë: kafsha që edhe gjatë jetës së saj nuk lejohet t'i hahet mishi, pavarësisht nëse theret sipas Sheriatit apo jo.

Prandaj, mushka, gomari dhe kafshët grabitqare, kur ngordhin, janë të papastra.

Ndërsa kur janë gjallë, ato janë të pastra.

Kjo do të thotë se **prekja e tyre nuk e bart papastërtinë**.

Lloji i dytë: kafsha që ngordh vetvetiu, pa u therur sipas Sheriatit.

Prandaj, organet e brendshme dhe mishi i kafshëve grabitqare, organet e brendshme dhe mishi i mushkës, si dhe organet e brendshme dhe mishi i deles, e cila lejohet t'i hahet mishi, nëse nuk është therur sipas Sheriatit, të gjitha konsiderohen të papastra.

Pra, **këto pesë janë llojet e papastërtive dhe nuk ka papastërti të tjera përveç tyre**.

بَابُ الْخَيْضِ

Kapitulli mbi dispozitat e menstruacionit

Pastaj shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi **Kapitullin mbi dispozitat e menstruacionit**, i cili është kapitulli i fundit i librit të pastërtisë.

Pas tij, me lejen e Allahut të Lartësuar, vjen **Kapitulli mbi dispozitat e namazit**.

Autori e ka vendosur këtë kapitull në fund, sepse ai lidhet me namazin, pasi kur gruaja është me menstruacione, asaj nuk i lejohet të falet dhe as nuk e ka detyrim faljen e namazit.

Thotë autori:

Kapitulli mbi dispozitat e menstruacionit.

Menstruacioni është gjak natyror që del nga gratë.

Allahu i Lartësuar e ka caktuar atë për gratë e bijve të Ademit.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kjo është një çështje që Allahu e ka caktuar për gratë e bijve të Ademit.”

Këtë e tha kur Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të) i filluan menstruacionet gjatë Haxhit.

Megjithatë, fukahatë e ndajnë gjakun që del nga gruaja në dy lloje.

Lloji i parë është gjaku i menstruacionit dhe i lehonisë, të cilët kanë dispozitat e tyre, të cilat do t'i përmendim.

Lloji i dytë është gjaku që fukahatë e quajnë **gjak i çrregullt**.

Me **“çrregullt”** nënkuptohet se nuk i ka dispozitat që do t'i përmendim pas pak.

Ky është gjaku që quhet **gjakderdhje jo-menstruale**.

Në të vërtetë, kapitulli i menstruacionit është një nga kapitujt më të vështirë të adhurimeve.

Kjo për dy arsye:

Arsyeja e parë është se gjendja e grave në këtë çështje ndryshon shumë.

Rrallë gjen dy gra që përputhen plotësisht në këtë aspekt.

Madje, mund të ndodhë që edhe dy motra të kenë gjendje dhe dispozita të ndryshme.

Arsyeja e dytë është se faktorët që ndikojnë në të janë të shumtë.

Nëse ndryshon gjendja psikologjike e gruas, ose ajo konsumon një lloj të caktuar ushqimi, ose bën përpjekje fizike, si gjatë Haxhit apo Umres, zakoni i saj menstrual mund të ndryshojë.

Po ashtu, mund të ndryshojë edhe aftësia e saj për ta dalluar gjakun.

Për këtë arsye, në këtë çështje haset shpesh paqartësi dhe ndryshueshmëri.

Bazuar në këtë, dijetarët thonë se gjaku që del nga gruaja ndahet në tri gjendje:

E para: kur është e sigurt se ai është gjak menstruacionesh.

Atëherë ai konsiderohet gjak menstruacionesh, sipas konsensusit të dijetarëve.

E dyta: kur është e sigurt se ai nuk është gjak menstruacionesh.

Natyrisht, kjo siguri merret duke u mbështetur në rregullat e Sheriatit.

Atëherë ai nuk konsiderohet gjak menstruacionesh.

E treta: kur ka dyshim nëse është apo nuk është gjak menstruacionesh.

Kjo ndodh shumë shpesh te gratë.

Në rastet e dyshimta, mbështetja bëhet në atë që mbizotëron si më e mundshme.

Për këtë arsye janë përmendur disa rregulla, të cilat i mundësojnë njeriut të dallojë nëse gjaku është gjak menstruacionesh apo jo.

Shejhu i përmendi këto dispozita në mënyrë të përgjithshme.

لَا حَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ، وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً، وَلَا مَعَ حَمْلٍ.

Nuk ka menstruacione para moshës nëntëvjeçare, as pas moshës pesëdhjetëvjeçare dhe as gjatë shtatzënisë.

Thotë autori:

“Nuk ka menstruacione para moshës nëntëvjeçare.”

Kjo do të thotë se çdo gjak që del nga vajza para se të mbushë nëntë vjet nuk gjykohet si gjak menstruacionesh.

Përkundrazi, ai gjykohet si **gjakderdhje jo-menstruale**, në çdo rast.

Sipas medhhebit, kjo vlen edhe nëse tek ajo janë shfaqur shenjat e pubertetit.

Pra, sipas tyre, para moshës nëntëvjeçare nuk ka menstruacione.

Për këtë mendim, medhhebi argumenton me transmetimin e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin Tirmidhiu e ka përcjellë në formë **mualak**, ku ajo ka thënë:

“Kur vajza mbush nëntë vjet, ajo është grua.”

Ky transmetim është përcjellë edhe si hadith merfu nga Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), por nuk është i saktë.

Forma e saktë është se kjo është fjalë e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Thotë autori:

“As pas moshës pesëdhjetëvjeçare.”

Pra, sipas medhhebit, mosha maksimale në të cilën gruaja mund të ketë menstruacione është pesëdhjetë vjet.

Kjo bazohet në një transmetim nga Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të), e cila ka thënë:

“Kur gruaja mbush pesëdhjetë vjet, ajo nuk ka më menstruacione.”

Prandaj, nëse gruaja mbush pesëdhjetë vjet, çdo gjak që del pas kësaj moshe gjykohet si **gjakderdhje jo-menstruale**, e jo si gjak menstruacionesh.

Argumenti për të dyja këto çështje është fjala e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Këtu janë dy çështje:

Çështja e parë:

Sipas medhhebit, përcaktimi i moshës nëntëvjeçare dhe i moshës pesëdhjetëvjeçare bëhet sipas viteve hënore dhe jo sipas viteve diellore.

Prandaj, këto mosha llogariten sipas kalendarit hënor, e jo sipas kalendarit diellor.

Themi se ky përcaktim i moshës nëntëvjeçare dhe pesëdhjetëvjeçare është i dobishëm në shumë raste.

Çështja e dytë:

Sipas medhhebit, nuk ka dallim ndërmjet grave.

Disa fukahave bëjnë dallim ndërmjet grave arabe dhe atyre joarabe.

Sipas tyre, kufiri i menopauzës për gruan arabe është pesëdhjetë vjet, ndërsa për gruan joarabe është gjashtëdhjetë vjet.

Por mendimi i saktë sipas medhhebit është se nuk ka dallim ndërmjet gruas arabe dhe asaj joarabe.

Të gjitha kanë të njëjtin kufi, pesëdhjetë vjet.

Prandaj, nuk bëhet dallim ndërmjet një lloji grash dhe një tjetri.

Siç e përmendëm, argumenti i fukahave është fjala e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), si dhe vëzhgimi praktik.

Njëri prej mësuesëve më ka treguar për një dijetar, Allahu e mëshiroftë, i cili dëgjonte shumë pyetje dhe jepte fetva për gratë.

Ai thoshte:

“Asnjëherë nuk më ka pyetur ndonjë grua duke më thënë se i kanë ardhur menstruacionet pas moshës pesëdhjetëvjeçare.”

Ai thoshte:

“Nuk di ndonjë grua që të ketë pasur menstruacione pas moshës pesëdhjetëvjeçare.”

Ai nuk e kishte këtë njohuri vetëm nga gratë e familjes së tij, por nga gratë që i drejtoheshin vazhdimisht për fetva.

Ndërsa në kohën tonë, gjendja e grave ka ndryshuar shumë për shkak të asaj që e përmendëm më parë, si **përdorimi i barnave dhe hormoneve, si dhe ndikimi i hormoneve që gjenden në disa prej ushqimeve që ato konsumojnë.**

Për këtë arsye, edhe gjendjet kanë ndryshuar.

Ndërsa jo shumë kohë më parë, ky dijetar na tregoi se:

“Nuk di ndonjë grua që të më ketë pyetur ndonjëherë se i kanë ardhur menstruacionet pas moshës pesëdhjetëvjeçare. Menstruacionet e grave ndaleshin në moshën pesëdhjetëvjeçare.”

Kështu, ai e mbështeste këtë mendim me atë që vërehej në praktikë.

Ky quhet **argumentim me realitetin e vëzhguar**, siç është edhe çështja se koha maksimale e shtatzënisë është katër vjet.

Në të vërtetë, ky mendim, pra kufizimi i menstruacioneve në moshën pesëdhjetëvjeçare, pavarësisht nëse argumenti i tij është i saktë apo jo, **ua lehtëson shumë punën myftinjve.**

Shpesh ndodh që grave t’u lindin pyetje për këto çështje, të cilat **e vënë myftiun në vështirësi.**

Kjo ndodh sepse, pas moshës pesëdhjetëvjeçare, cikli menstrual i gruas shpesh bëhet i çrregullt dhe ajo nuk arrin ta dallojë me saktësi natyrën e gjakut.

Prandaj, mendimi që e vendos kufirin në moshën pesëdhjetëvjeçare ia lehtëson shumë çështjen myftiut.

Nëse gruaja ka arritur moshën pesëdhjetëvjeçare, themi se këtu merr fund paqartësia dhe gjykojmë se ai nuk është gjak menstruacionesh.

Thotë autori:

“As gjatë shtatzënisë.”

Pra, nuk ka menstruacione gjatë shtatzënisë.

Argument për këtë është hadithi i Ebu Seidit (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e kanë transmetuar autorët e Suneneve, ku thuhet se Pejgamberi ﷺ, në vitin e Eutasit, urdhëroi:

“Që me robëreshën të mos kryheshin marrëdhënie derisa të lindte, nëse ishte shtatzënë; ndërsa me atë që nuk ishte shtatzënë, derisa t’i vinin menstruacionet.”

Në këtë hadith ka argument se menstruacionet janë shenjë që mitra është e lirë nga shtatzënia.

Atëherë, si mund të bashkohen shenja e lirit të mitrës me ekzistencën e shtatzënisë?

Po ashtu, siç është vërtetuar në dy Sahihët, në hadithin e Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), kur ai e shkurorëzoi gruan e tij ndërsa ishte me menstruacione, Pejgamberi ﷺ e urdhëroi ta shkurorëzonte pasi të pastrohej.

Pastaj tha:

“Nëse dëshiron, shkurorëzoje atë kur të jetë e pastër ose kur të jetë shtatzënë.”

Kjo tregon se nëse një gruaje shtatzënë i del gjak, lejohet që të shkurorëzohet në atë gjendje.

Kjo dëshmon se ai gjak nuk konsiderohet gjak menstruacionesh, por është **gjakderdhje jo-menstruale**.

Po ashtu, nga Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) është transmetuar se ajo ka thënë:

“Gruaja shtatzënë nuk ka menstruacione.”

Pra, këto janë tri argumente që tregojnë se menstruacionet nuk vijnë gjatë shtatzënisë.

وَأَقَلُّهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةٌ عَشَرَ، وَعَالِيَهُ: سِتُّ أَوْ سَبْعٌ

Kohëzgjatja minimale e menstruacioneve është një ditë e një natë, kohëzgjatja maksimale është pesëmbëdhjetë ditë, ndërsa kohëzgjatja më e zakonshme është gjashtë ose shtatë ditë.

Thotë autori:

“Kohëzgjatja minimale e menstruacioneve është një ditë e një natë.”

Argument për kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve prej një dite e një nate është transmetimi në lidhje me Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të) dhe Shurejhun (Allahu e mëshiroftë).

Një grua erdhi te Shurejhu dhe tha:

“Më ka përfunduar iddeti brenda një muaji.”

Shurejhu e pyeti Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të) për këtë çështje.

Aliu i tha:

“Si do të gjykosh?”

Ai u përgjigj:

“Nëse gratë e saj dëshmojnë se edhe ato zakonisht e kanë kështu, atëherë iddeti i saj ka përfunduar.”

Aliu tha:

“Ke gjykuar drejtë.”

Dihet se gruaja e përfundon iddetin e saj me tri menstruacione dhe dy periudha pastërtie.

Nëse marrim kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve, që është një ditë e një natë, dhe kohëzgjatjen minimale të pastërtisë, që është trembëdhjetë ditë me netët e tyre, atëherë tri menstruacione bëjnë tri ditë, ndërsa dy periudha pastërtie bëjnë njëzet e gjashtë ditë.

Gjithsej bëhen njëzet e nëntë ditë, që përbëjnë një muaj të plotë hënor.

Për këtë arsye, ata thonë se gjykimi i Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon se kohëzgjatja minimale e menstruacioneve është një ditë e një natë.

Prandaj, sipas medhhebit, nëse gruaja sheh gjak menstruacionesh për më pak se një ditë, për shembull dy ose tri orë, e pastaj gjaku ndërpritet, ajo duhet të ndalojë faljen e namazit për një ditë e një natë të plotë.

Pastaj lahet me gusël.

Kjo sepse ka gra që **gjakun e menstruacioneve e shohin vetëm për disa orë**, por sipas medhhebit ato duhet të presin derisa të plotësohet një ditë e një natë.

Thotë autori: **“Kohëzgjatja maksimale e menstruacioneve është pesëmbëdhjetë ditë.”**

Pra, pesëmbëdhjetë ditë e net.

Argument për këtë është ajo që është transmetuar në hadithin e Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), se Pejgamberi ﷺ, kur u pyet për arsyen pse dëshmia e grave është sa gjysma e dëshmisë së burrave dhe pse dëshmia e një gruaje nuk pranohet e vetme, por pranohen dy gra, si dhe për arsyen pse ato janë të mangëta në mendje dhe në fe, tha:

“Ajo qëndron gjysmën e kohës së saj pa u falur.”

Shprehja **“gjysmën e kohës së saj”** do të thotë: gjysmën e kohës, ose gjysmën e muajit.

Mirëpo, për këtë hadith, Sehaviu ka thënë:

“Ai nuk ka bazë.”

Megjithatë, shejhu ka përmendur në **Sherh el-Umde** se këtë hadith e ka transmetuar Ibn Ebu Hatimi në librin **Es-Sunen**.

Por ky libër është i humbur.

Edhe më i qartë se ky është transmetimi nga Atai.

Transmetimi më i fortë që është përcjellë prej tij është fjala e tij:

“Kam parë gra që kishin menstruacione për pesëmbëdhjetë ditë.”

Kjo sepse gratë në atë kohë i kishin menstruacionet sipas natyrës së tyre, pa ndikimet që kanë sot nga barnat dhe faktorë të tjerë të ngjashëm.

Thotë autori:

“Kohëzgjatja më e zakonshme e menstruacioneve është gjashtë ose shtatë ditë.”

Pra, gjashtë ditë me netët e tyre ose shtatë ditë me netët e tyre.

Argument për këtë është hadithi i Hamnes (Allahu qoftë i kënaqur me të), e cila vuan nga **gjakderdhja jo-menstruale**.

Pejgamberi ﷺ i tha: **“Llogariti menstruacionet e tua gjashtë ose shtatë ditë.”**

وَأَقَلُّ طَهْرٍ بَيْنَ خَيْصَتَيْنِ: ثَلَاثَةُ عَشَرَ، وَلَا حَدَّ لَأَكْثَرِهِ.

Kohëzgjatja minimale e periudhës së pastërtisë ndërmjet dy menstruacioneve është trembëdhjetë ditë, ndërsa për kohëzgjatjen maksimale të saj nuk ka kufi.

Thotë autori:

“Kohëzgjatja minimale e pastërtisë ndërmjet dy menstruacioneve është trembëdhjetë ditë.”

Kjo bazohet në gjykimin e Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të), të cilin e përmendëm më parë.

Thotë autori:

“Nuk ka kufi maksimal për kohëzgjatjen e pastërtisë.”

Pra, nuk ka kufi maksimal për periudhën e pastërtisë.

Ka gra që kanë menstruacione vetëm një herë në vit.

Madje, ka gra që gjatë gjithë jetës së tyre kanë menstruacione vetëm një herë.

Prandaj, nuk ka kufi maksimal për kohëzgjatjen e pastërtisë.

E gjithë kjo periudhë konsiderohet periudhë pastërtie.

Gjatë saj lejohet kryerja e marrëdhënieve bashkëshortore, është i vlefshëm shkurorëzimi dhe zbatohen edhe dispozitat e tjera, për të cilat do të flasim, nëse do Allahu.

وَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ، وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهَا، بَلْ يَحْرُمَانِ، وَيَحْرُمُ وَطُوءُهَا فِي
الْعَرَجِ، فَإِنْ فَعَلَ: فَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةٌ، وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ.

Gruaja me menstruacione e kompenson agjërimin, por jo namazin. Të dyja nuk janë të vlefshme prej saj, madje janë të ndaluara. Ndalohet edhe kryerja e marrëdhënieve intime me të në organin gjenital. Nëse dikush e bën këtë, atëherë e ka obligim të japë kefaret një dinar ose gjysmën e tij. Ndërsa lejohet të kënaqet me të në pjesët e tjera të trupit, përveç organit gjenital.

Thotë autori:

“Gruaja me menstruacione e kompenson agjërimin, por jo namazin.”

Kjo bazohet në atë që është vërtetuar në dy koleksionet autentike të hadithit, në hadithin e Muadhes (Allahu qoftë i kënaqur me të), e cila e pyeti Aishen (Allahu qoftë i kënaqur me të):

“Pse gratë, kur kanë menstruacione, urdhërohen ta kompensojnë agjërimin, por nuk urdhërohen ta kompensojnë namazin?”

Ajo u përgjigj:

“Ne kishim menstruacione në kohën e Pejgamberit ﷺ, dhe urdhëroheshim ta kompensonim agjërimin, ndërsa nuk urdhëroheshim ta kompensonim namazin.”

Ky është një tekst i qartë se gruaja me menstruacione, nëse e lë namazin për shkak të menstruacioneve të saj, nuk e kompenson atë.

Thotë autori:

“Të dyja nuk janë të vlefshme prej saj, madje janë të ndaluara.”

Pra, nuk është e vlefshme që gruaja me menstruacione të agjërojë ose të falë namaz.

Madje, nëse ajo e bën këtë duke besuar se një veprim i tillë është i ligjësuar, atëherë ajo bën mëkat, sepse ka shpikur në fenë e Allahut të Lartësuar diçka që Ai nuk e ka ligjësuar.

Thotë autori:

“Ndalohet kryerja e marrëdhënieve intime me të në organin gjenital.”

Argument për ndalimin e marrëdhënieve intime me gruan gjatë menstruacioneve është fjala e Allahut të Lartësuar:

“Largohuni prej grave gjatë menstruacioneve.” [El-Bekare: 222]

Është vërtetuar nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) se, duke e komentuar këtë ajet:

“Largohuni prej grave...”

ka thënë:

“Domethënë, largohuni nga kryerja e marrëdhënieve me to në organin gjental.”

Do të shohim pak më poshtë se çdo gjë përtej këtij kuptimi është e lejuar.

Thotë autori:

“Nëse dikush e bën këtë...”

Pra, nëse burri kryen marrëdhënie intime me gruan e tij.

Thotë autori:

“Atëherë e ka obligim kefaretin me një dinar ose gjysmën e tij.”

Kjo bazohet në transmetimin nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), i cili është transmetuar si **mevkuf**, dhe ky është transmetimi më i saktë. Është transmetuar edhe si **merfu**, por kjo nuk është e saktë. Ai ka thënë:

“Kush kryen marrëdhënie me një grua që ka menstruacione, le të japë sadaka një dinar ose gjysmën e një dinari.”

Sipas medhhebit, fjala **“ose”** këtu tregon zgjedhje dhe jo ndryshim të gjendjes.

Disa dijetarë kanë thënë se **“ose”** lidhet me ndryshimin e gjendjes. Sipas tyre, nëse burri kryen marrëdhënie me gruan e tij kur gjaku i menstruacioneve është në kulmin e tij, ai duhet të japë sadaka një dinar, ndërsa nëse kjo ndodh në fund të menstruacioneve, pra kur gjaku është bërë i pakët, atëherë duhet të japë sadaka gjysmën e një dinari.

Megjithatë, në hadith nuk ka ndonjë argument që e mbështet këtë dallim.

Prandaj themi se teksti mbetet sipas kuptimit të tij të dukshëm, pra se bëhet fjalë për zgjedhje.

Nëse burri është në gjendje të mirë financiare dhe ka mundësi, jep sadaka një dinar; përndryshe jep sadaka gjysmën e një dinari.

Më parë kemi sqaruar kuptimin e një dinari dhe të gjysmës së dinarit.

Një dinar peshon katër gramë e një çerek ari.

Shikohet vlera e tij në riale ose në çfarëdo monedhe bashkëkohore, dhe kjo është shlyerja që personi e jep në formë sadakaje.

Thotë autori:

“Ndërsa lejohet të kënaqet me të në pjesët e tjera të trupit, përveç organit gjenital.”

Pra, lejohet të kënaqet me të në çdo pjesë tjetër përveç organit gjenital.

Shprehja **“në pjesët e tjera të trupit”** mund të ketë dy kuptime:

E para: çdo pjesë tjetër përveç vetë organit gjenital.

E dyta: çdo formë kënaqësie tjetër përveç vetë aktit të marrëdhënies intime.

Qëllimi është se burrit i lejohet, kur gruaja e tij ka menstruacione, të kënaqet me të në çdo mënyrë tjetër përveç kryerjes së marrëdhënieve intime.

Çdo gjë tjetër është e lejuar, edhe nëse është në pjesën ndërmjet kërthizës dhe gjurit, ndryshe nga mendimi i disa dijetarëve.

وَإِذَا أُنْقَطَعَ الدَّمُّ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: لَمْ يُبَحَّ عَيْرُ الصَّيَّامِ وَالطَّلَاقِ.

Kur gjaku i menstruacioneve ndërpritet, por gruaja ende nuk ka bërë gusël, nuk lejohet asgjë tjetër përveç agjërimit dhe shkurorëzimit.

Thotë autori:

“Kur gjaku i menstruacioneve ndërpritet, por gruaja ende nuk ka bërë gusël, nuk lejohet asgjë tjetër përveç agjërimit dhe shkurorëzimit.”

Në parim, gusli është kusht që burri të ketë të drejtë të kryejë marrëdhënie intime me gruan e tij. Allahu i Lartësuar thotë:

“Kur të pastrohen, atëherë afrojuni atyre ashtu siç ju ka urdhëruar Allahu.” [El-Bekare: 222]

Po ashtu, gusli është kusht që iddeti (periudha e pritjes pas shkurorëzimit) të konsiderohet i përfunduar.

Nëse një grua është shkurorëzuar, atëherë edhe pasi t'i përfundojnë menstruacionet e treta, iddeti (periudha e pritjes pas shkurorëzimit) i saj nuk konsiderohet i përfunduar derisa të bëjë gusël.

Gjithashtu, gusli është kusht për vlefshmërinë e **namazit, itikafit, leximit të Kuranit dhe çështjeve të tjera.**

Megjithatë, janë dy çështje që ndalohen gjatë menstruacioneve, por lejohen menjëherë pas ndërprerjes së gjakut, edhe nëse gruaja ende nuk ka bërë gusël.

Çështja e parë është agjërimi.

Argument për këtë është hadithi i transmetuar në dy koleksionet autentike të hadithit nga Aishja dhe Umm Selemeja (Allahu qoftë i kënaqur me to), se **Pejgamberi ﷺ** **gdhinte në gjendje xhunubllëku, ndërkohë që ishte agjëruar.**

Pra, Pejgamberi ﷺ ishte në gjendje xhunubllëku dhe njëkohësisht agjëronte.

Nëse kjo vlen për xhunubllëkun që shkaktohet nga marrëdhëniet intime, atëherë me aq më tepër vlen për gjendjen pas përfundimit të menstruacioneve.

Kjo tregon se, nëse gruaja pastrohet nga menstruacionet para agimit, edhe nëse nuk bën gusël veçse pas hyrjes së sabahut, agjërimi i saj është i vlefshëm, nëse e ka bërë nijetin për të.

Çështja e dytë është shkurorëzimi.

Po ashtu, që shkurorëzimi të jetë i vlefshëm dhe të konsiderohet shkurorëzim sipas Sunetit, nuk është kusht që ai të bëhet pas guslit.

Kjo për dy arsye:

Arsyeja e parë: qëllimi i shkurorëzimit dhe arsyeja e ndalimit të shkurorëzimit gjatë menstruacioneve, siç kanë thënë dijetarët, është që të mos zgjatet iddeti (periudha e pritjes pas shkurorëzimit) i gruas.

Kjo sepse, nëse gruaja shkurorëzohet gjatë menstruacioneve, menstruacionet gjatë të cilave është shkurorëzuar nuk llogariten në iddetin e saj. Për këtë arsye, kjo shkakton zgjatjen e iddetit.

Gruaja shkurorëzohet vetëm kur është shtatzënë ose kur ka hyrë në një periudhë pastërtie gjatë së cilës burri nuk ka kryer marrëdhënie intime me të.

Pra, ose është shtatzënë, ose ka hyrë në një periudhë pastërtie gjatë së cilës ai nuk ka kryer marrëdhënie intime me të.

Kur gjaku i menstruacioneve të saj ndërpritet, burrit i lejohet të kryejë marrëdhënie intime me të pas guslit.

Për këtë arsye, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Urdhëroje që ta kthejë atë. Pastaj, kur të pastrohet, nëse dëshiron, le ta shkurorëzojë.”

Ai nuk tha:

“Kur të bëjë gusël.”

Kjo është arsyeja e parë: shkaku i ndalimit, që është zgjatja e iddetit, tashmë është larguar.

Arsyeja e dytë lidhet me urtësinë e kësaj dispozite.

Sheriati e ka ndaluar shkurorëzimin e gruas gjatë menstruacioneve për një urtësi dhe kuptim të caktuar.

Burri mund të ndiejë mospëlqim ndaj gruas së tij në këtë gjendje, ndoshta për shkak se nuk mund të kryejë marrëdhënie intime me të.

Kur gjaku i saj ndërpritet, atij i lejohet të kryejë marrëdhënie intime me të, natyrisht pas guslit.

Pra, pengesa është larguar dhe ka mbetur vetëm kushti.

Kështu, shkaku është larguar, ndërsa kushti ka mbetur. Kjo tregon se shkurorëzimi lejohet në këtë gjendje.

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, tani filloi të trajtojë disa çështje që janë disi të hollësishme.

Allahu i Lartësuar ju ndihmoftë që t'i kuptoni ato drejt.

Shejhu filloi tani të përmendë llojet e grave dhe dispozitën e secilës prej tyre lidhur me menstruacionet.

Ai filloi me llojin e parë, që është gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë.

وَالْمُبْتَدَأُ: تَجْلِسُ أَقْلَهُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَمَا دُونَ: اغْتَسَلَتْ إِذَا انْقَطَعَ، فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا: فَحَيْضٌ - تَقْصِي مَا وَجَبَ فِيهِ، وَإِنْ عَبَّرَ أَكْثَرَهُ: فَمُسْتَحَاضَةٌ

Gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë, qëndron pa u falur kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve. Pastaj bën gusël dhe fal namaz. Nëse gjaku ndërpritet brenda kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve ose më herët, ajo bën gusël sapo të ndërpritet. Nëse kjo përsëritet tri herë, atëherë ky konsiderohet menstruacioni i saj i rregullt dhe ajo i kompenson detyrimet që i janë bërë obligim gjatë asaj periudhe. Nëse gjaku vazhdon përtej kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve, atëherë ajo konsiderohet grua me gjakderdhje jo-menstruale.

Thotë autori:

“Gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë.”

Gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë është ajo së cilës menstruacionet i vijnë për herë të parë.

Zakonisht, menstruacionet e para i vijnë në fillim të moshës së pubertetit, pra në vitet e para të pubertetit të saj.

Në dispozitën e gruas të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë hyn edhe gruaja së cilës menstruacionet **i janë ndërprerë për disa vite dhe më pas i rikthehen para se të mbushë gjashtëdhjetë vjet.**

Edhe në këtë rast themi se, nga aspekti i dispozitës, ajo konsiderohet si grua të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë, pra një grua të cilës menstruacionet i janë rikthyer pas një ndërprerjeje.

Megjithatë, kuptimi bazë i këtij termi është gruaja së cilës menstruacionet i vijnë për herë të parë, prandaj ajo quhet **gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë.**

Thotë autori:

“Gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë, qëndron pa u falur kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve.”

Pra, nëse një gruaje të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë i shfaqet gjaku i menstruacioneve për herë të parë — dhe këtë kufizim duhet ta kemi parasysh — atëherë ajo qëndron pa u falur për kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve.

Më parë kemi përmendur se kohëzgjatja minimale e menstruacioneve është një ditë e një natë.

Gjendja e parë: Nëse gjaku i menstruacioneve i zgjat një ditë e një natë, atëherë nuk ka asnjë problem. Menstruacionet e saj konsiderohen një ditë e një natë, sepse përputhen me kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve.

Gjendja e dytë: Nëse gjaku i menstruacioneve zgjat më pak se një ditë e një natë, ajo qëndron pa u falur një ditë e një natë. Kur të plotësohet një ditë e një natë, bën gusël, sepse nuk ka menstruacione që zgjasin më pak se një ditë e një natë.

Gjendja e tretë: Nëse gjaku vazhdon më shumë se një ditë e një natë.

Për shembull, një gruaje që i kanë filluar menstruacionet për herë të parë i vazhdon gjaku katër ditë.

Autori thotë se ajo qëndron pa u falur një ditë e një natë, ndërsa kur të plotësohet një ditë e një natë, bën gusël dhe fal namaz.

Thotë autori:

“Gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë, qëndron pa u falur kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve.”

Pra, kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve.

Thotë autori:

“Pastaj bën gusël dhe fal namaz.”

Edhe nëse gjaku vazhdon të dalë.

Para se të filloj të flas për rastin kur gjaku vazhdon më gjatë, dua të sqaroj një çështje.

Ne thamë se, kur gruaje të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë sheh gjak, gjaku që ajo sheh dhe që konsiderohet gjak menstruacionesh është njëri prej katër ngjyrave. Të gjitha këto konsiderohen gjak menstruacionesh, sipas këtij rendi:

- më e forta;
- pastaj ajo që është më e dobët se e para;
- pastaj ajo që është edhe më e dobët;
- ndërsa e fundit është më e dobëta prej tyre.

Ngjyra më e fortë e gjakut është e zeza.

Nuk është për qëllim e zeza në kuptimin e mirëfilltë, sepse në thelb është gjak, por bëhet fjalë për të kuqen shumë të errët që anon nga e zeza.

Për këtë gjak Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Gjaku i menstruacioneve është gjak i zi."

Ky është gjaku më i fortë.

Ngjyra e dytë është **e kuqja**.

Ajo është më e çelët dhe anon nga ngjyra rozë, e cila ka shkallë të ndryshme.

Ngjyra e tretë, më e dobët se e kuqja, është **e turbullta**.

E turbullta është si uji kur i hidhet baltë dhe bëhet i turbullt.

Ngjyra e katërt, e cila është më e dobëta nga ngjyrat e menstruacioneve, është **e verdha**.

Këto katër ngjyra konsiderohen të gjitha ngjyra të menstruacioneve.

Nëse gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë sheh cilëndo prej këtyre katër ngjyrave, qoftë edhe më të dobëtën, që është e verdha, ajo qëndron pa u falur një ditë e një natë.

A ka edhe ngjyra të tjera përveç këtyre katër?

Po, ka, por janë të rralla.

Për shembull, është përmendur ngjyra e gjelbër, të cilën e ka përmendur Ebu Jusufi.

Po ashtu është përmendur edhe ngjyra e dheut, e cila i ngjan ngjyrës së tokës.

Ndërsa ajo që nuk bën pjesë në këto është lëngu i bardhë dhe i kthjellët, i cili pa dyshim nuk konsiderohet gjak menstruacionesh.

Këto katër ngjyra do të na duhen pak më vonë, prandaj i përmenda që në fillim.

Thotë autori:

"Gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë, qëndron pa u falur kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve."

Pra, kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve.

Thotë autori:

“Pastaj bën gusël dhe fal namaz.”

Pra, edhe nëse gjaku vazhdon të rrjedhë.

Thotë autori:

“Nëse gjaku ndërpritet...”

Pra, gjaku që del nga kjo grua të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë.

Thotë autori:

“...brenda kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve.”

Pra, brenda kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve, e cila është pesëmbëdhjetë ditë me netët e tyre.

Thotë autori:

“...ose më herët.”

Pra, nëse gjaku i menstruacioneve i vazhdon pesëmbëdhjetë ditë, katërmëdhjetë ditë, trembëdhjetë ditë ose çdo kohëzgjatje që është më shumë se një ditë e një natë.

Thotë autori:

“Ajo bën gusël sapo të ndërpritet.”

Pra, gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë bën gusël dy herë, nëse gjaku vazhdon më shumë se një ditë e një natë.

Herën e parë bën gusël kur plotësohet një ditë e një natë, sepse kjo periudhë konsiderohet me siguri menstruacione, pasi kjo është kohëzgjatja minimale e menstruacioneve.

Ndërsa ajo që e tejkalon një ditë e një natë është e dyshimtë; mund të jetë menstruacione, por mund edhe të mos jetë.

Për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe ajo agjëron dhe fal namaz.

Pastaj, nëse gjaku ndërpritet para se të arrijë kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve, pra para pesëmbëdhjetë ditëve, ajo bën gusël edhe një herë.

Arsyeja është se është e mundur që e gjithë periudha gjatë së cilës gjaku ka vazhduar, qoftë katër ose pesë ditë, të ketë qenë menstruacione.

Prandaj, dijetarët dalluan ndërmjet asaj që është e sigurt dhe asaj që është e dyshimtë.

Pjesa e sigurt është një ditë e një natë, ndërsa pjesa tjetër është e dyshimtë.

Për këtë pjesë të dyshimtë do të flasim pak më vonë. Pas kalimit të tre muajve, nëse asaj i krijohet një zakon i rregullt ose një dallim i qartë ndërmjet llojeve të gjakut, atëherë gjykohet nëse ajo periudhë ka qenë menstruacione apo jo, dhe mbi këtë bazë ajo kompenson detyrimet përkatëse.

Por, le të vazhdojmë me fjalët e autorit, fjali pas fjalie.

Thotë autori:

“Nëse gjaku ndërpritet...”

Pra, gjaku i gruas të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë.

Thotë autori:

“...brenda kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve.”

Pra, brenda kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve, e cila është pesëmbëdhjetë ditë ose më pak.

Thotë autori:

“Ajo bën gusël sapo të ndërpritet.”

Pra, kur gjaku i menstruacioneve ndërpritet edhe një herë, ajo bën gusël. Kështu, ajo bën gusël dy herë.

Thotë autori:

“Nëse kjo përsëritet tri herë, atëherë konsiderohet menstruacion.”

Pra, nëse menstruacionet i përsëriten tri herë me të njëjtën kohëzgjatje, për shembull në muajin e parë, të dytë dhe të tretë gjaku i vazhdon pesë ditë, pesë ditë dhe pesë ditë:

Në muajin e parë ajo bën gusël dy herë: një herë pas ditës së parë dhe një herë tjetër në ditën e pestë.

Në muajin e dytë vepron po njësoj: bën gusël pas ditës së parë dhe përsëri në ditën e pestë.

Në muajin e tretë gjithashtu bën gusël pas ditës së parë, ndërsa gjaku vazhdon deri në ditën e pestë.

Megenëse kjo është përsëritur tri herë, atëherë gjykohet se kjo është periudha e saj e menstruacioneve.

Thotë autori:

“Ajo i kompenson detyrimet që i janë bërë obligim gjatë asaj periudhe.”

Pra, ajo kthehet te katër ditët e mbetura gjatë tre muajve të kaluar dhe i kompenson detyrimet që i janë bërë obligim në ato ditë.

Cilat janë këto detyrime?

Agjërimi.

Po namazin, a e kompenson?

Jo.

Sepse, siç e përmendëm në fillim, **gruaja me menstruacione nuk e kompenson namazin.**

Ajo kompenson vetëm agjërimin.

Prandaj, nëse ka agjëruar gjatë atyre ditëve, **ajo duhet t’i kompensojë ato ditë, ndërsa namazin nuk e kompenson.**

Çfarë argumenti kanë për këtë mendim?

Argumenti i tyre është ai që e përmenda pak më parë nga aspekti i arsyetimit.

Ata thonë se gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë nuk ka as zakon të mëparshëm dhe as dallim të qartë ndërmjet llojeve të gjakut.

Pejgamberi ﷺ e ka kthyer gruan ose te zakoni i saj i mëparshëm, ose te dallimi ndërmjet llojeve të gjakut.

Një herë ka thënë:

“Llogariti ditët e menstruacioneve të tua.”

Kjo i referohet dallimit ndërmjet llojeve të gjakut.

Ndërsa një herë tjetër ka thënë:

“Llogariti kohëzgjatjen e zakonshme të menstruacioneve të tua.”

Kjo i referohet zakonit të saj.

Ndërsa kjo grua, së cilës menstruacionet i kanë ardhur për herë të parë, nuk ka ende zakon. Ajo nuk mund të konsiderohet se ka një zakon të caktuar derisa kjo të përsëritet tri herë.

Po ashtu, ajo nuk ka as dallim të qartë, sepse ende nuk di ta dallojë gjakun e menstruacioneve nga gjaku tjetër.

Do të shohim më vonë se **ndonjëherë ngjyra e verdhë konsiderohet menstruacione**, ndërsa ndonjëherë nuk konsiderohet e tillë, në varësi të aftësisë së gruas për ta dalluar.

Për këtë arsye, ata zgjedhin rrugën e kujdesit dhe thonë se **ajo merr për bazë kohëzgjatjen minimale të menstruacioneve derisa t'i krijohet një zakon ose një dallim i qartë.**

Sipas tyre, **zakoni dhe dallimi nuk vërtetohen derisa kjo të përsëritet tri herë.**

Tri herë është e domosdoshme, sepse ky është numri minimal që konsiderohet përsëritje.

Ky është arsyetimi i tyre.

Thotë autori:

"Nëse kjo përsëritet tri herë, atëherë konsiderohet menstruacion."

Nëse kjo përsëritet tri herë, atëherë konsiderohet periudha e saj e menstruacioneve.

Kjo përsëritje mund të jetë në të njëjtin numër ditësh.

Pra, **nëse përsëritet vazhdimisht i njëjti numër ditësh, atëherë gjykohet se kjo është periudha e saj e zakonshme e menstruacioneve.**

Por **nëse numri i ditëve ndryshon**, për shembull një herë tre ditë, një herë pesë ditë dhe një herë gjashtë ditë, **atëherë merret për bazë ajo periudhë për të cilën ka përputhje.**

Për shembull, nëse kjo grua muajin e parë ka pasur menstruacione tri ditë, muajin e dytë katër ditë dhe muajin e tretë pesë ditë, atëherë themi se periudha për të cilën jemi të sigurt është sa?

Tre ditë.

Pra, përsëritja është ose në të njëjtin numër ditësh, dhe në këtë rast gjykojmë se kjo është periudha e saj e zakonshme e menstruacioneve.

Ose numri i ditëve ndryshon. Në këtë rast, periudha e saj e zakonshme e menstruacioneve konsiderohet ajo që është përsëritur pavarësisht ndryshimit.

Pra, fjala e autorit:

“Nëse kjo përsëritet...”

ka dy raste:

Rasti i parë: Përsëritet i njëjti numër ditësh.

Për shembull: pesë ditë, pesë ditë dhe pesë ditë.

Në këtë rast themi se periudha e saj e zakonshme e menstruacioneve është pesë ditë. Kjo është ajo që e shpjeguem më parë.

Rasti i dytë: Numri i ditëve ndryshon.

Në këtë rast, merret për bazë numri i ditëve që është i përbashkët në të gjitha rastet.

Për shembull, nëse muajin e parë menstruacionet zgjasin gjashtë ditë, muajin e dytë pesë ditë dhe muajin e tretë shtatë ditë, atëherë themi se periudha që merret për bazë është pesë ditë.

Ndërsa çdo ditë që e tejkalon këtë periudhë konsiderohet gjakderdhje jo-menstruale.

Prandaj, ajo kompenson vetëm agjërimin e pesë ditëve.

Thotë autori:

“Nëse gjaku vazhdon përtej kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve, atëherë ajo konsiderohet grua me gjakderdhje jo-menstruale.”

Këtu përfundon fjala e shejhut, Allahu e mëshiroftë, rreth gruas të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë.

Megjithëse kjo çështje, në fjalën e tij:

“Nëse gjaku vazhdon përtej kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve...”

mund të lidhet si me gruan të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë, ashtu edhe me gra të tjera.

Tani shejhu, Allahu e mëshiroftë, fillon të flasë për gruan që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Ajo që do të vijë më pas përfshin çdo grua që nuk ka një zakon të caktuar, qoftë ajo grua të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë apo jo.

Gruaja që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve është ajo që ka një rregullsi në menstruacionet e saj.

Ky zakon ndahet në dy lloje:

- zakoni në numrin e ditëve;
- zakoni në kohën e fillimit të menstruacioneve.

Zakoni në numrin e ditëve është kur gruaja thotë:

“Unë gjithmonë kam menstruacione pesë ditë, pesë ditë, pesë ditë.”

Pra, ajo ka një numër të pandryshueshëm ditësh.

Zakoni në kohën e fillimit të menstruacioneve është kur gruaja thotë:

“Mua menstruacionet gjithmonë më fillojnë në ditën e parë të muajit hënor.”

Ose thotë:

“Gjithmonë më fillojnë në ditën e pestë të muajit hënor.”

Ose:

“Në ditën e gjashtë të muajit hënor.”

E kështu me radhë.

Kjo është gruaja që ka një zakon të caktuar për sa i përket kohës së fillimit të menstruacioneve dhe dispozita e saj do të sqarohet pak më vonë.

Pra, gruaja që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve është ajo që është mësuar **me një numër të caktuar ditësh dhe me një kohë të caktuar të fillimit të menstruacioneve.**

Ndërsa, nëse gruaja nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Nëse ajo nuk ka një zakon të caktuar, qoftë sepse menstruacionet i kanë filluar për herë të parë, ose sepse ka kohë që ka menstruacione, por ato nuk kanë një rregullsi të caktuar.

Thotë autori:

“Nëse gjaku vazhdon përtej...”

Pra, nëse menstruacionet zgjasin më shumë.

Thotë autori:

“...kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve.”

Pra, nëse zgjasin më shumë se pesëmbëdhjetë ditë.

Thotë autori:

“...atëherë ajo konsiderohet grua me gjakderdhje jo-menstruale.”

Gruaja me gjakderdhje jo-menstruale ka disa gjendje.

Gjendja e parë:

Çdo grua, menstruacionet e së cilës zgjasin më shumë se pesëmbëdhjetë ditë, atëherë **çdo gjë që e tejkalon ditën e pesëmbëdhjetë konsiderohet gjakderdhje jo-menstruale.**

Prandaj, ajo konsiderohet grua me gjakderdhje jo-menstruale, pa dallim nëse ka një zakon të caktuar të menstruacioneve apo jo.

Natyrisht, gruaja që ka një zakon të caktuar, në thelb periudha e menstruacioneve të saj do të jetë më pak se pesëmbëdhjetë ditë.

فَإِنْ كَانَ بَعْضُ دِمَهِهَا أَحْمَرَ وَبَعْضُهُ أَسْوَدَ، وَلَمْ يَغَيِّرْ أَكْثَرَهُ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ: فَهُوَ
حَيْضُهَا، تَجْلِسُهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَالْأَحْمَرُ اسْتِخَاصَةٌ.

Nëse një pjesë e gjakut të saj është e kuqe, ndërsa një pjesë tjetër është e zezë, dhe ai nuk e tejkalon kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve e as nuk është më pak se kohëzgjatja minimale e tyre, atëherë gjaku i zi konsiderohet menstruacioni i saj. Në muajin e dytë dhe të tretë ajo qëndron pa u falur gjatë asaj periudhe, ndërsa gjaku i kuq konsiderohet gjakderdhje jo-menstruale.

Thotë autori:

“Nëse një pjesë e gjakut të saj është e kuqe, ndërsa një pjesë tjetër është e zezë...”

Kjo është gjendja e dytë nga gjendjet e gruas që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Gjendja e parë: është kur gjaku i gruas që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve vazhdon më shumë se pesëmbëdhjetë ditë.

Gjendja e dytë: është kur gruaja që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve ka dallim të qartë në gjakun e saj.

Kuptimi i **dallimit të qartë** është – dhe ky është një term shumë i rëndësishëm në kapitullin e menstruacioneve – që gruaja të jetë në gjendje ta dallojë gjakun e menstruacioneve nga gjaku tjetër.

Si e dallon gruaja gjakun e menstruacioneve nga gjaku tjetër?

Ajo e dallon përmes tri cilësive që i ka përmendur Pejgamberi ﷺ. Me këto cilësi ajo mund ta bëjë dallimin. **Janë përmendur edhe cilësi të tjera, por këto tri janë themelore.**

E para: dhe më e rëndësishmja nga këto cilësi është ngjyra, të cilën autori e përmendi këtu.

Prandaj Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Gjaku i menstruacioneve është gjak i zi që njihet.”

Në një transmetim tjetër thuhet:

“...që njihet dhe ka erë.”

Kjo është shenja e dytë.

Po ashtu njihet **edhe nga dhimbjet që e shoqërojnë.**

Megjithatë, **shenja më e fortë dalluese është ngjyra.**

Prandaj, nëse gjendet ngjyra dalluese së bashku me ngjyra të tjera të gjakut, nuk ka dyshim se **gjaku me ngjyrën më të fortë është gjaku i menstruacioneve.**

Për shembull, nëse ajo sheh gjak të zi, pastaj më vonë sheh vetëm lagështi, është e qartë se kjo e fundit nuk është menstruacion.

Po kështu, nëse sheh një gjak të fortë dhe një gjak të dobët, atëherë **gjaku i fortë është gjaku i menstruacioneve, ndërsa gjaku i dobët është gjakderdhje jo-menstruale.**

Ne kemi thënë më parë se gjaku ndahet në katër shkallë.

Më i forti është gjaku i zi.

Nëse bashkohen gjaku i zi dhe gjaku i kuq, atëherë gjaku i zi është më i forti, ndërsa gjaku i kuq është më i dobët.

Në rregull.

Nëse këtë muaj gruas nuk i vjen veçse gjak i kuq, por sheh edhe gjak rozë, së bashku me të verdhën dhe të turbulltën (si uji kur i hidhet baltë), cili është më i forti?

Gjaku i kuq është më i forti, ndërsa e turbullta (si uji kur i hidhet baltë) është më e dobët.

Nëse sheh të turbulltën (si uji kur i hidhet baltë) dhe të verdhën, atëherë **e turbullta është më e fortë se e verdha.**

Dhe kështu me radhë.

Pra, nëse tek ajo bashkohen një gjak më i fortë dhe një gjak më i dobët, ndërsa ajo nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve, atëherë **ajo bazohet në gjakun më të fortë për të bërë dallimin.**

Prandaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Gjendja e dytë...”

Thotë autori:

“Nëse një pjesë e gjakut të saj është e kuqe, ndërsa një pjesë tjetër është e zezë.”

Pra, njëri është gjak i fortë, ndërsa tjetri është gjak i dobët.

Thotë autori:

“...dhe ai nuk e tejkalon kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve.”

Pra, menstruacionet nuk zgjasin më shumë se pesëmbëdhjetë ditë.

Thotë autori:

“...e as nuk është më pak se kohëzgjatja minimale e tyre, atëherë ai është menstruacioni i saj.”

Pra, gjaku i zi është menstruacioni i saj, sepse ai është ngjyra që konsiderohet e vlefshme për menstruacionet.

Thotë autori:

“Ajo qëndron pa u falur gjatë asaj periudhe në muajin e dytë, ndërsa gjaku i kuq konsiderohet gjakderdhje jo-menstruale.”

Argumenti për këtë është se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Gjaku i menstruacioneve është gjak i zi që njihet.”

Pra, ai njihet nga ngjyra e tij.

Kështu, Pejgamberi ﷺ i tha gruas: **merre për bazë gjakun e fortë dhe lëre gjakun e dobët.**

Kjo çështje është e pranuar njëzëri nga dijetarët: gjakut të fortë i jepet përparësi ndaj gjakut të dobët, nëse dallimi i gjakut të saj është i vlefshëm.

Në rregull, **kushtoji vëmendje kësaj shprehjeje**, sepse do të na përsëritet edhe në vazhdim.

Fjala e autorit:

“Dhe ai nuk e tejkalon kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve e as nuk është më pak se kohëzgjatja minimale e tyre.”

Kjo fjali do të na vijë më pas në formë të shkurtuar. Shejhu më vonë do ta shkurtojë dhe do ta quajë:

“Dallimi i vlefshëm.”

Dallimi është dallimi ndërmjet ngjyrës së kuqe dhe asaj që është më e dobët se ajo, ose ndërmjet ngjyrës së zezë dhe asaj që është më e dobët se ajo.

Nëse ky gjak nuk e tejkalon kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve dhe nuk është më pak se kohëzgjatja minimale e tyre, atëherë **ky është dallim i vlefshëm.**

Ai është i vlefshëm për sa i përket kohëzgjatjes, sepse është **ndërmjet kohëzgjatjes minimale dhe asaj maksimale të menstruacioneve**, ndërsa dallimi bëhet në bazë të asaj që gruaja sheh.

Pra, fjala e autorit:

“Dhe ai nuk e tejkalon kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve e as nuk është më pak se kohëzgjatja minimale e tyre”

është kuptimi i shprehjes së dijetarëve:

“i vlefshëm”,

domethënë: dallim i vlefshëm.

Pra, tashmë e njohëm gjendjen e dytë nga gjendjet e gruas që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Ajo është gruaja që nuk ka një zakon të caktuar, por që ka dallim të qartë në gjakun e saj dhe është në gjendje ta bëjë këtë dallim.

Gjendja e parë: Shejhu e përmendi në fjalën e tij:

“Nëse gjaku vazhdon përtej kohëzgjatjes maksimale të menstruacioneve, atëherë ajo konsiderohet grua me gjakderdhje jo-menstruale.”

Kjo është gruaja që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve dhe së cilës gjaku i vazhdon më shumë se pesëmbëdhjetë ditë.

Gjendja e dytë: Kur ajo ka dallim të vlefshëm, **pra është në gjendje t’i dallojë ngjyrat e gjakut dhe, njëkohësisht, ky dallim është i vlefshëm:** gjaku nuk e tejkalon kohëzgjatjen maksimale prej pesëmbëdhjetë ditësh dhe nuk është më pak se kohëzgjatja minimale e menstruacioneve. Në këtë rast, ajo vepron sipas dallimit të saj.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دُمُّهَا مُتَمَيِّزًا: جَلَسَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

Nëse gjaku i saj nuk ka dallim të qartë, atëherë ajo qëndron pa u falur kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve në çdo muaj.

Gjendja e tretë: Autori thotë:

“Nëse gjaku i saj nuk ka dallim të qartë...”

Fjala e tij:

“Nëse nuk ka dallim të qartë...”

tregon se në gjendjen e dytë gjaku ka dallim të qartë. Ndërsa, **nëse gjaku nuk ka dallim të qartë**, ajo qëndron pa u falur kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve në çdo muaj.

Argumenti për këtë është hadithi i Pejgamberit ﷺ, kur i tha Hamnes:

“Qëndro pa u falur gjashtë ose shtatë ditë e net.”

Këtu Pejgamberi ﷺ sqaroi se gruaja qëndron pa u falur gjatë kohëzgjatjes më të zakonshme të menstruacioneve të grave, e cila është **gjashtë ose shtatë ditë**.

Kjo zgjedhje ndërmjet gjashtë dhe shtatë ditëve bëhet duke marrë parasysh gratë e afërta të saj. A është kohëzgjatja e menstruacioneve të grave më të afërta me të gjashtë ditë apo shtatë ditë? Atëherë ajo merr atë që është më e përafërt me gjendjen e tyre.

Pra, cila grua bazohet në kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve?

Ajo është gruaja që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve dhe që nuk ka dallim të qartë në gjakun e saj.

Po i kthehem edhe një herë asaj që përmenda më parë. Unë e di se ky mësim është i vështirë, sepse disa studentë nuk dinë asgjë rreth menstruacioneve.

Mirëpo, **el-Birkiviu, njëri nga dijetarët e medhhebit hanefi, ka thënë:**

“Burrat e kanë për detyrë t’i mësojnë dispozitat e menstruacioneve, në mënyrë që t’ua shpjegojnë ato grave të tyre.”

Prandaj, **mësimi i dispozitave të menstruacioneve është detyrim edhe për burrin.**

Mos thuaj: **“Unë nuk kam nevojë për këtë”**, sepse mund të të nevojitet, ose mund të pyetesh për këtë nga vajza, bashkëshortja apo dikush tjetër i ngjashëm me to.

Deri tani na kanë kaluar katër gjendje.

Gjendja e parë: gruaja të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë.

Gjendja e dytë: gruaja që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Dhe thamë se gruaja që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve ndahet në tri gjendje, të cilat autori na i përmendi.

Prandaj, kur të thuash **“gruaja që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve”**, shto menjëherë edhe këtë sqarim: **ajo ndahet në tri gjendje.**

Dallimi ndërmjet gjendjes së dytë – për të cilën thamë se ajo qëndron pa u falur pesëmbëdhjetë ditë – dhe gjendjes së tretë, për të cilën thamë se ajo qëndron pa u falur për kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve, është ky:

Dijetarët thonë se **ajo qëndron pa u falur pesëmbëdhjetë ditë vetëm derisa të krijojë një bindje mbizotëruese për gjendjen e saj.**

Kjo nuk do të thotë se gjatë gjithë jetës së saj ajo do të qëndrojë pa u falur pesëmbëdhjetë ditë.

Përkundrazi, kjo bëhet vetëm për një periudhë të caktuar.

Pasi të kalojë kjo periudhë, ajo kthehet te kohëzgjatja më e zakonshme e menstruacioneve. Pra, **qëndron pa u falur për tre muaj sipas kësaj mënyre**, pastaj bazohet në kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve, e cila është gjashtë ose shtatë ditë, sipas zakonit të grave të afërta të saj.

وَالْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ - وَلَوْ مُمَيَّرَةً -: تَجْلِسُ عَادَتَهَا.

Ndërsa gruaja me gjakderdhje jo-menstruale që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve, edhe nëse gjaku i saj ka dallim të qartë, qëndron pa u falur sipas zakonit të saj të mëparshëm.

Thotë autori:

“Ndërsa gruaja me gjakderdhje jo-menstruale që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve, edhe nëse gjaku i saj ka dallim të qartë, qëndron pa u falur sipas zakonit të saj të mëparshëm.”

Tani shejhu, Allahu e mëshiroftë, fillon të përmendë dispozitat e gruas që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Më parë folëm për gruan **të cilës i kanë filluar menstruacionet për herë të parë**, e cila nuk ka as zakon të caktuar dhe as dallim të qartë në gjakun e saj.

Pastaj folëm **për gruan që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve**, qoftë ajo me dallim të qartë në gjakun e saj apo pa dallim të qartë, si dhe sqaruam dispozitën për secilën prej këtyre gjendjeve.

Ndërsa **tani shejhu fillon të flasë për gruan që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.**

Thotë autori:

“Ndërsa gruaja me gjakderdhje jo-menstruale që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve, edhe nëse gjaku i saj ka dallim të qartë, qëndron pa u falur sipas zakonit të saj të mëparshëm.”

Nëse një grua e ka zakon që menstruacionet t'i zgjasin shtatë ditë çdo muaj, pastaj në një muaj gjaku vazhdon edhe pas shtatë ditëve, atëherë sipas medhhebit **nuk ka dallim**

nëse ajo mund ta dallojë gjakun e fortë nga gjaku i dobët apo nuk mund ta bëjë këtë dallim.

Në të dyja rastet, ajo vepron sipas zakonit të saj.

Kjo vazhdon për një periudhë prej tre muajsh. Më pas, zakoni i mëparshëm nuk merret më për bazë.

Për shembull, nëse një grua e ka zakon që menstruacionet t'i zgjasin shtatë ditë dhe gjaku që i del është i zi, pastaj vazhdon edhe pas ditës së shtatë: dita e tetë është me gjak të zi, dita e nëntë është me gjak të zi, ndërsa dita e dhjetë bëhet me gjak të kuq.

Ne i themi:

Në këtë muaj — dhe këtu bëhet fjalë vetëm për këtë muaj, ose për periudhën para plotësimi të tre muajve, sipas mendimit që zakoni vazhdon ose shfuqizohet — **ti ndalohesh nga agjërimi dhe namazi vetëm për shtatë ditë.**

Çdo gjë që vazhdon pas kësaj periudhe, edhe nëse ka ngjyrën e gjakut të menstruacioneve, **nuk konsiderohet menstruacion për ty.**

Argumenti i medhhebit është se është vërtetuar në hadith autentik se Pejgamberi ﷺ i tha gruas me gjakderdhje jo-menstruale:

“Qëndro pa u falur aq sa zgjat zakonisht menstruacioni yt.”

Pejgamberi ﷺ e lidhi dispozitën me kohëzgjatjen e menstruacioneve të saj, domethënë me zakonin e saj.

Kjo tregon se **gruaja që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve dhe gjaku i saj vazhdon më shumë se zakonisht, qëndron pa u falur vetëm sipas zakonit të saj.**

وَإِنْ نَسِيَتْهَا: عَمِلَتْ بِالتَّمْيِينِ الصَّالِحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِينٌ: فَغَالِبُ الْحَيْضِ -
كَالْعَالِمَةِ بِمَوْضِعِهِ النَّاسِيَةِ لِعَدَدِهِ

Nëse ajo e ka harruar zakonin e saj, atëherë vepron sipas dallimit të vlefshëm të gjakut. Nëse nuk ka dallim të vlefshëm, atëherë bazohet në kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve. E njëjta dispozitë vlen edhe për gruan që e di kohën e fillimit të menstruacioneve, por e ka harruar numrin e ditëve të tyre.

Thotë autori:

“Nëse ajo e ka harruar zakonin e saj...”

Domethënë, e ka harruar zakonin e saj të menstruacioneve.

Pak më parë thamë se zakoni përbëhet nga dy gjëra: zakoni i numrit të ditëve dhe zakoni i kohës së menstruacioneve.

Fjala e autorit:

“Nëse ajo e ka harruar...”

do të thotë se i ka harruar të dyja: nuk e di sa ditë i zgjasin menstruacionet dhe nuk e di se kur i fillojnë. Ka harruar nëse i fillojnë në fillim të muajit, në mes të muajit apo në ndonjë kohë tjetër.

Thotë autori:

“...atëherë vepron sipas dallimit të vlefshëm.”

Pra, nëse nuk ka zakon të caktuar, ajo kthehet te dallimi i vlefshëm i gjakut.

Tani shiko gjendjen e dytë.

Thotë autori:

“Nëse nuk ka dallim të vlefshëm, atëherë bazohet në kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve.”

Në të vërtetë, kjo fjali nuk është e veçantë vetëm për gruan që e ka harruar zakonin e saj, **por vlen për çdo grua që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.**

Ashtu siç e pamë pak më parë: gruaja që nuk ka zakon të caktuar të menstruacioneve dhe nuk ka dallim të vlefshëm të gjakut, bazohet në kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve.

E njëjta gjë vlen edhe këtu.

Çdo grua që nuk ka zakon të caktuar të menstruacioneve dhe nuk ka dallim të vlefshëm të gjakut, **bazohet në kohëzgjatjen më të zakonshme të menstruacioneve**, qoftë ajo që nuk ka pasur kurrë një zakon të caktuar, apo ajo që ka pasur një zakon, por e ka harruar.

Prandaj themi se ajo qëndron pa u falur sipas kohëzgjatjes më të zakonshme të menstruacioneve, pra gjashtë ose shtatë ditë.

Thotë autori:

“...si gruaja që e di kohën e menstruacioneve, por e ka harruar numrin e ditëve të tyre.”

Kjo është gjendja e dytë e harresës.

Gjendjen e parë të harresës e përmendëm pak më parë: që gruaja të harrojë si numrin e ditëve, ashtu edhe kohën e menstruacioneve.

Gjendja e dytë është kjo: ajo e ka harruar numrin e ditëve, por e mban mend kohën e menstruacioneve.

Fjala e autorit:

“...si gruaja që e di kohën e menstruacioneve...”

do të thotë: si gruaja me menstruacione që e di kohën kur i fillojnë menstruacionet, nëse është në fillim të muajit, në mes të muajit apo në ditën e pestë të muajit, por e ka harruar numrin e ditëve.

Pastaj i shfaqet gjakderdhje e vazhdueshme.

Në këtë rast themi se edhe ajo qëndron pa u falur sipas kohëzgjatjes më të zakonshme të menstruacioneve.

Gjendja e tretë e harresës:

Përmendëm gruan që ka harruar numrin e ditëve dhe kohën e menstruacioneve.

Përmendëm edhe gruan që ka harruar numrin e ditëve, por e mban mend kohën e menstruacioneve.

Ndërsa gjendja e tretë është:

وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشَّهْرِ - وَلَوْ فِي يَضْفِهِ - : جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِهِ -
كَمَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمَيَّزَ

Nëse ajo e di numrin e ditëve të menstruacioneve, por e ka harruar kohën e tyre gjatë muajit, edhe nëse ato kanë qenë në mes të muajit, atëherë i konsideron ato që nga fillimi i muajit. E njëjta dispozitë vlen edhe për gruan që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve dhe nuk ka dallim të vlefshëm të gjakut.

Thotë autori:

“Nëse ajo e di numrin e ditëve të menstruacioneve, por e ka harruar kohën e tyre gjatë muajit...”

Pra, ajo e mban mend se menstruacionet i zgjasin pesë ditë, por nuk e di nëse i fillojnë në fillim të muajit, në mes të muajit apo në fund të tij.

Prandaj themi se **gruaja që e di numrin e ditëve, por e ka harruar kohën e menstruacioneve, bazohet në numrin e ditëve që e mban mend**, sepse ajo është grua që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Mirëpo, ajo e llogarit këtë periudhë duke filluar nga fillimi i muajit, domethënë nga gjaku i parë që i shfaqet në atë muaj, qoftë ai në ditën e parë të muajit, në ditën e dytë, të tretë apo të pestë.

Gjaku i parë që i shfaqet në muajin hënor është pika nga e cila ajo fillon ta llogarisë zakonin e saj.

Shembull:

Një grua e ka zakon që menstruacionet t'i zgjasin gjithmonë pesë ditë dhe zakonisht i fillojnë në ditën e pesëmbëdhjetë të çdo muaji hënor.

Në një muaj, gjaku fillon t'i vazhdojë më shumë se zakonisht.

Ne thamë se ajo konsiderohet grua me gjakderdhje jo-menstruale, domethënë gjaku i saj ka vazhduar më shumë se periudha normale.

Ajo thotë:

“E mbaj mend se menstruacionet më zgjasin pesë ditë, por kam harruar nëse më fillojnë në fillim të muajit apo në mes të tij.”

Atëherë ne i themi:

Në muajin hënor, llogarit pesë ditët duke filluar nga gjaku i parë që të shfaqet në atë muaj.

Llogarit vetëm pesë ditët e para, qoftë ky gjak të të shfaqet në ditën e parë, në ditën e pestë apo në cilëndo ditë tjetër.

Qëndro pa u falur vetëm pesë ditët e para.

Pas këtyre pesë ditëve, **bëj gusël**, edhe nëse gjaku vazhdon.

Thamë që të bazohet në pesë ditë, sepse ajo e mban mend numrin e ditëve të zakonit të saj.

Zakoni ka përparësi ndaj dallimit të gjakut.

Pse zgjidhet fillimi i muajit?

Sepse në fillim të gjakderdhjes gjaku zakonisht është me ngjyrë më të fortë, ndërsa zakonisht gjakderdhja jo-menstruale shfaqet në fund të saj dhe jo në fillim.

Për këtë arsye, Umu Atijeh, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

“Pas periudhës së pastërtisë, të verdhën dhe të turbulltën (si uji kur i hidhet baltë) nuk i konsideronim gjë.”

Po ashtu, Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë:

“Nëse gruaja bën gusël dhe pastaj sheh diçka si uji me të cilin është larë mishi, atëherë...”

Pra, zakonisht gjakderdhja jo-menstruale shfaqet më pas, sepse janë mbetje gjaku që kanë mbetur në mitër dhe dalin vetëm më vonë.

Prandaj, zakonisht ngjyra më e fortë e gjakut gjendet në fillim.

Kushtojini vëmendje këtu:

Kur them se një ngjyrë e gjakut është **më e fortë**, kam për qëllim **forcën e gjakut sipas ngjyrës së tij**, jo sasinë e tij.

Dijetarët, kur flasin për **forcën e gjakut**, nuk kanë për qëllim kurrë sasinë apo bollëkun e tij, por **ngjyrën e gjakut**.

Kushtojini vëmendje kësaj, sepse disa njerëz, kur lexojnë në librat e fikhut shprehjen **“forca e menstruacioneve”**, mendojnë se bëhet fjalë për sasinë e gjakut.

Kjo nuk është e saktë.

Ata me **forcë** kanë për qëllim ngjyrën e gjakut, pa asnjë mospajtim ndërmjet tyre në këtë çështje. Qëllimi me **forcë** është forca e ngjyrës, bazuar në hadithin e Pejgamberit ﷺ.

Thotë autori:

“Nëse ajo e di numrin e ditëve...”

Domethënë, numrin e ditëve të menstruacioneve të saj.

Thotë autori:

“...por e ka harruar kohën e tyre gjatë muajit.”

Domethënë, kohën e tyre gjatë muajit hënor.

Thotë autori:

“...edhe nëse ka qenë në mes të muajit.”

Domethënë, edhe nëse menstruacionet e saj kanë qenë në mes të muajit.

Thotë autori:

“...atëherë i konsideron ato që nga fillimi i muajit.”

Domethënë, nga fillimi i muajit hënor.

Bazë për llogaritje janë muajt hënorë. Prandaj ajo i llogarit ditët duke filluar nga muaji hënor në të cilin i shfaqet gjaku. Mund të ndodhë që gjaku t'i shfaqet vetëm në ditën e pestë të muajit; Allahu e di më së miri.

Thotë autori:

“...si gruaja që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve dhe nuk ka dallim të vlefshëm të gjakut.”

Gruaja që nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve dhe nuk ka dallim të vlefshëm të gjakut është ajo që dijetarët e fikhut e quajnë **gruaja e paqartë në gjendjen e saj**.

Kjo është një nga çështjet më të ndërlikuara, madje edhe vetë emri i saj e tregon këtë.

Madje disa dijetarë e ndryshojnë me qëllim emërtimin e saj dhe thonë: **ajo është ajo që i huton të tjerët**, sepse gjendja e saj është e ndërlikuar.

Ajo është e paqartë për shkak të dispozitës së saj dhe njëkohësisht ua bën të paqartë edhe të tjerëve dispozitën e saj.

Ed-Darimiu, një nga dijetarët e medhhebit shafi, ka shkruar një vëllim të madh, i cili është botuar, vetëm për dispozitat e kësaj gruaje, për shkak të ndërlikueshmërisë së çështjes së saj.

Ajo është e paqartë në dispozitën që i përket asaj dhe njëkohësisht ua bën të paqartë edhe të tjerëve dispozitën e saj.

Kjo është **gruaja që nuk ka as zakon të caktuar të menstruacioneve dhe as dallim të vlefshëm të gjakut.**

Ajo ka gjakderdhje.

E pyet:

“A ke pasur më parë një zakon të caktuar të menstruacioneve?”

Ajo përgjigjet:

“Jo.”

Pastaj e pyet:

“A mund ta dallosh gjakun e fortë nga gjaku i dobët?”

Ajo përgjigjet:

“Nuk e di. I gjithë gjaku është me të njëjtën ngjyrë”, ose: “Unë nuk i dalloj ngjyrat.”

Ndoshta nga natyra e saj nuk di t'i dallojë ngjyrat.

Ose ndodh që gjaku është me një ngjyrë të vetme.

Ose ngjyrat ndryshojnë aq shpesh, sa që **herë gjaku është me ngjyrë më të fortë e herë me ngjyrë më të dobët, pastaj përsëri më të fortë e më të dobët**, duke u ndërruar vazhdimisht.

Kjo bën që **gjendja e saj të mbetet e paqartë.**

Njëkohësisht, thamë se **ajo nuk ka as zakon të caktuar të menstruacioneve.**

Kjo është ajo që quhet **gruaja e paqartë në gjendjen e saj.**

Dispozita për këtë grua, e cila nuk ka as zakon të caktuar të menstruacioneve dhe as dallim të vlefshëm të gjakut, është që të qëndrojë pa u falur sipas kohëzgjatjes më të zakonshme të menstruacioneve, pra gjashtë ose shtatë ditë.

Ajo shikon gratë e afërta të saj.

Nëse zakonisht menstruacionet e tyre zgjasin gjashtë ditë ose më pak, atëherë ajo qëndron pa u falur gjashtë ditë.

Nëse zakonisht menstruacionet e tyre zgjasin shtatë ditë ose më shumë, atëherë themi se ajo qëndron pa u falur shtatë ditë.

Por kur gjykojmë se ajo është **gruaja e paqartë në gjendjen e saj**?

Ajo vepron për tre muaj duke qëndruar pa u falur pesëmbëdhjetë ditë sa herë që gjaku i saj vazhdon më shumë se pesëmbëdhjetë ditë.

Pra, për tre muaj me radhë: pesëmbëdhjetë ditë, pesëmbëdhjetë ditë, pesëmbëdhjetë ditë.

Pas kalimit të tre muajve gjykojmë se ajo nuk ka një zakon të caktuar të menstruacioneve dhe nuk ka dallim të vlefshëm të gjakut.

Atëherë e konsiderojmë **grua të paqartë në gjendjen e saj**, sepse ajo nuk ka dallim të vlefshëm të gjakut.

Edhe nëse do të kishte një lloj dallimi, ai nuk do të ishte i vlefshëm, sepse do të kalonte mbi pesëmbëdhjetë ditë.

وَمَنْ رَأَتْ عَادَتَهَا ، أَوْ تَقَدَّمَتْ ، أَوْ تَأَخَّرَتْ : فَمَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا حَيْضٌ ، وَمَا نَقَصَ عَنِ الْعَادَةِ : طُهُرَ ، وَمَا عَادَ فِيهَا جَلَسَتْهُ

Gruaja së cilës i shtohet kohëzgjatja e menstruacioneve, ose i fillojnë më herët, ose i vonohen, atëherë ajo që përsëritet tri herë konsiderohet menstruacione. Ndërsa ajo që është më pak se zakoni i saj i mëparshëm konsiderohet periudhë e pastërtisë. Nëse gjaku kthehet përsëri brenda zakonit të saj, ajo e konsideron atë menstruacione.

Thotë autori:

“Gruaja së cilës i shtohet kohëzgjatja e menstruacioneve...”

Tani ai u kthye përsëri te sqarimi i dispozitave të gruas që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Pak më parë po fliste për gruan e paqartë në gjendjen e saj.

Tani po flet për gruan që ka një zakon të caktuar, për shembull menstruacionet e saj zgjasin pesë ose shtatë ditë, por më pas zakoni i saj ndryshon, kështu që në muajin e parë ose të dytë menstruacionet i zgjasin një, dy ose tri ditë më shumë.

Thotë autori:

“...ose i fillojnë më herët.”

Për shembull, zakonisht menstruacionet i fillojnë në ditën e pestë të muajit, por këtë muaj i filluan në ditën e tretë.

Thotë autori:

“...ose i vonohen.”

Domethënë, në vend që t'i fillojnë në fillim të muajit, i fillojnë në mes ose në fund të tij.

Mund t'i vonohen një javë ose dy javë.

Mund të shtojmë edhe një rast tjetër: që zakoni i saj të zhvendoset nga fillimi i muajit në fund të tij.

Thotë autori:

“Ajo që përsëritet tri herë konsiderohet menstruacione.”

Prandaj themi se kjo grua, së cilës i ka ndryshuar zakoni i menstruacioneve për tre muaj radhazi, e konsideron këtë ndryshim si zakonin e saj.

Thotë autori:

“Ajo që përsëritet tri herë konsiderohet menstruacione. Ndërsa ajo që është më pak se zakoni i saj i mëparshëm konsiderohet periudhë e pastërtisë.”

Për shembull, një grua e ka zakon që menstruacionet t'i zgjasin pesë ditë, por këtë muaj i zgjasin vetëm tri ditë.

Ne i themi:

Kjo është periudha e pastërtisë. Bëj gusël.

Bëje guslin menjëherë.

Po ashtu, nëse zakonisht menstruacionet e saj zgjasin shtatë ditë, por këtë muaj i erdhën vetëm për tri ditë dhe më pas u ndërprejnë, ne i themi:

Pas tri ditëve bëj gusël dhe fale namazin.

Thotë autori:

"Nëse gjaku kthehet përsëri brenda zakonisht të saj, ajo e konsideron atë menstruacione."

Dispozita e kësaj periudhe të pastërtisë do të vijë pas pak.

Kjo periudhë e pastërtisë quhet **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve**.

Për shembull, një grua e ka zakonisht që menstruacionet t'i zgjasin shtatë ditë dhe zakonisht ato janë të pandërprera.

Mirëpo, këtë herë i erdhën menstruacionet për dy ditë, pastaj gjakderdhja u ndërpre.

Natyrisht, periudha minimale që konsiderohet pastërti, siç ka theksuar Imam Ahmedi, duhet të jetë të paktën një ditë e plotë, domethënë njëzet e katër orë.

Prandaj, nëse pas dy ditëve të menstruacioneve ajo qëndron e pastër për një ditë të plotë, i thuhet:

Bëj gusël, fale namazin dhe agjëro.

Pastaj gjaku i kthehet përsëri **brenda zakonisht të saj**, domethënë brenda shtatë ditëve që zakonisht zgjasin menstruacionet e saj.

Në shembullin tonë, i kanë mbetur edhe tri ditë nga zakoni i saj, kështu që gjaku i kthehet edhe për tri ditë të tjera.

Edhe këto tri ditë konsiderohen menstruacione.

Në këtë mënyrë, gjithsej bëhen pesë ditë menstruacione.

Siç thamë pak më parë, zakoni këtu merret në konsideratë nga ana e numrit të ditëve.

Këtë çështje dijetarët e quajnë **menstruacionet e ndërprera**, domethënë kur ditët e menstruacioneve ndahen nga një periudhë pastërtie dhe më pas plotësohen përsëri.

Ky lloj i llogaritjes së menstruacioneve pranohet, ndryshe nga **bashkimi i mendimeve juridike (telfik)** në fikh, i cili nuk pranohet.

Bashkimi i ditëve të menstruacioneve (telfiku) në menstruacione:

Kjo grua e ka zakon që menstruacionet t'i zgjasin shtatë ditë.

I vijnë menstruacionet për dy ditë, pastaj mbetet e pastër për tri ditë.

Këto tri ditë nuk llogariten si menstruacione.

Pastaj gjaku i kthehet edhe për tri ditë të tjera.

Në këtë mënyrë, gjithsej llogariten pesë ditë menstruacione, ose shtatë ditë, sipas zakonit të saj.

Prandaj themi se në këtë rast të gjitha këto ditë llogariten si një menstruacion i vetëm.

Periudha e pastërtisë që është ndërmjet dy gjakderdhjeve nuk është periudhë pastërtie ndërmjet dy menstruacioneve, sepse bëhet fjalë për një menstruacion të vetëm.

Kjo periudhë nuk quhet **periudhë e pastërtisë**, por quhet **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve**.

Prandaj gruaja ose është në **periudhë të pastërtisë**, ose në **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve**.

Periudha e pastërtisë është ajo që ndodhet ndërmjet dy menstruacioneve dhe ka dispozitat e saj.

Ndërsa **pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve** është ajo që ndodh brenda një menstruacioni të vetëm, kur dy pjesë të gjakderdhjes ndahen nga një periudhë tharjeje që zgjat një ditë ose më shumë.

Këtë e quajmë **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve**.

Thotë autori:

“Ndërsa ajo që është më pak se zakoni i saj i mëparshëm konsiderohet periudhë e pastërtisë.”

Kjo vlen pavarësisht nëse gjaku kthehet më pas apo nuk kthehet.

Pastaj tha:

“Nëse gjaku kthehet përsëri brenda zakonit të saj...”

Domethënë, brenda zakonit të saj të menstruacioneve, gjatë atij muaji.

Nëse gjaku kthehet brenda shtatë ditëve që përbëjnë zakonin e saj, atëherë ai konsiderohet menstruacion.

Ky quhet **menstruacion i bashkuar (telfik)**.

Pas pak do të vijë sqarimi i dispozitës së periudhës së pastërtisë, të cilën dijetarët e quajnë **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve**.

وَالصُّغْرَةُ وَالْكُذْرَةُ فِي رَمَنِ الْعَادَةِ: حَيْضٌ. وَمَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً: فَالِدَّمُ:
حَيْضٌ وَالنَّقَاءُ: طَهْرٌ، مَا لَمْ يَعْبُرَا أَكْثَرَهُ.

E verdha dhe e turbullta (si uji kur i hidhet baltë), gjatë kohës së zakonit të menstruacioneve, konsiderohen menstruacione. Gruaja që një ditë sheh gjak dhe një ditë pastërti ndërmjet gjakderdhjeve, atëherë gjaku konsiderohet menstruacione, ndërsa pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve konsiderohet periudhë e pastërtisë, përderisa të dyja së bashku nuk e kalojnë kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve.

Thotë autori:

“E verdha dhe e turbullta (si uji kur i hidhet baltë), gjatë kohës së zakonit të menstruacioneve, konsiderohen menstruacione.”

Ky është gjaku i dobët, i cili quhet **e verdha dhe e turbullta (si uji kur i hidhet baltë)**.

Përmendja e tij ka ardhur në hadithin e Umu Atijjes, Allahu qoftë i kënaqur me të, në hadithin e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, si dhe në hadithe të tjera.

Thotë autori:

“...gjatë kohës së zakonit të menstruacioneve konsiderohen menstruacione.”

Domethënë, edhe nëse gruaja e ka zakon që gjatë periudhës së menstruacioneve, të cilat zakonisht i zgjasin shtatë ditë, t'i vijë gjithmonë gjak me ngjyrë të fortë, por kësaj here i shfaqet gjak me ngjyrë të dobët, qoftë edhe vetëm e verdha apo e turbullta (si uji kur i hidhet baltë), ajo i konsideron ato menstruacione.

Por nëse i shfaqet tharje e plotë, atëherë themi se kjo është **periudhë e pastërtisë** brenda zakonisht të saj të menstruacioneve.

Ndërsa nëse ajo që sheh është e verdha ose e turbullta (si uji kur i hidhet baltë), atëherë kjo konsiderohet menstruacion.

Kuptimi i kësaj fjale është se **e verdha dhe e turbullta (si uji kur i hidhet baltë)** para zakonisht të menstruacioneve ose pas tij nuk konsiderohen menstruacione.

Kjo bazohet në hadithin e Umu Atijjes, Allahu qoftë i kënaqur me të:

“Pas periudhës së pastërtisë, të turbulltën (si uji kur i hidhet baltë) nuk e konsideronim gjë.”

Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet:

“Të turbulltën (si uji kur i hidhet baltë) dhe të verdhën nuk i konsideronim gjë.”

Domethënë, jashtë periudhës së zakonisht të menstruacioneve.

Po e përsëris me një formulim tjetër.

Vjen një grua dhe thotë:

“Unë shoh të verdhë dhe të turbullt (si uji kur i hidhet baltë). A konsiderohen këto menstruacione apo jo?”

Pyetja e parë që i bëhet është:

“A është kjo koha e zakonisht të menstruacioneve të tua?”

Nëse përgjigjet:

“Po.”

Atëherë i thuhet:

“Sipas konsensusit të dijetarëve myslimanë, ky konsiderohet menstruacion.”

Nëse thotë:

“Jo, nuk është koha e zakonisht tim.”

Atëherë e pyesim:

“A ka përfunduar plotësisht zakoni yt i menstruacioneve?”

Nëse përgjigjet:

“Po.”

Atëherë themi:

“Atëherë ky nuk konsiderohet menstruacion.”

Thotë autori:

“Gruaja që një ditë sheh gjak dhe një ditë pastërti ndërmjet gjakderdhjeve, atëherë gjaku konsiderohet menstruacione, ndërsa pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve konsiderohet periudhë e pastërtisë.”

Në këtë çështje flitet për **pastërtinë ndërmjet gjakderdhjeve**, të cilën e përmendëm pak më parë.

Me **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve** këtu nënkuptohen dy lloje:

Lloji i parë: pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve gjatë menstruacioneve.

Lloji i dytë: pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve gjatë lehonisë.

Dispozita e pastërtisë ndërmjet gjakderdhjeve gjatë menstruacioneve, sipas medhhebit, ndryshon nga dispozita e pastërtisë ndërmjet gjakderdhjeve gjatë lehonisë.

Çfarë është **pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve**?

Gruas i vjen gjaku, pastaj ai ndërpritet.

Kjo ndërprerje duhet të zgjasë patjetër një ditë të plotë.

Nëse ndërpritet vetëm për një orë, dy, tri, katër, pesë, gjashtë, shtatë ose tetë orë, përderisa nuk ka arritur një ditë të plotë, nuk themi se kjo është pastërti ndërmjet gjakderdhjeve.

Prandaj nuk lejohet që gruaja, gjatë kohës së zakonit të menstruacioneve, të thotë:

“Më është ndërprerë gjaku për pesë orë.”

Asaj i thuhet:

“Mos e fal namazin derisa ndërprerja të zgjasë një ditë të plotë. Atëherë e fal namazin e asaj dite.”

Domethënë, përderisa kjo ndodh brenda periudhës së zakonit të menstruacioneve dhe jo pas përfundimit të tyre, nuk gjykohet se kemi pastërti ndërmjet gjakderdhjeve, përveç nëse ndërprerja zgjat një ditë të plotë.

Pikërisht për këtë arsye shejhu tha:

“Gruaja që një ditë sheh gjak dhe një ditë pastërti ndërmjet gjakderdhjeve...”

Thotë autori:

“...dhe një ditë pastërti ndërmjet gjakderdhjeve.”

Kjo tregon se koha minimale që konsiderohet pastërti ndërmjet gjakderdhjeve është një ditë.

Këtë e ka theksuar shprehimisht Imam Ahmedi dhe ky është mendimi i saktë, pa dyshim.

Ajo duhet të zgjasë një ditë të plotë.

Kjo sepse zakonisht gjaku i gruas nuk rrjedh vazhdimisht.

Ai ndërpritet herë pas here.

Prandaj nuk gjykojmë se ndërprerja është e plotë derisa të kalojë një ditë e plotë ose një natë e plotë.

Pra, **pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve** është kur gruaja sheh gjak, pastaj ai ndërpritet për një periudhë, e më pas gjaku kthehet përsëri brenda periudhës së zakonit të saj të menstruacioneve.

Në këtë rast, e gjithë kjo periudhë konsiderohet menstruacione dhe kjo ndërprerje quhet **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve gjatë menstruacioneve**.

Nëse e njëjta gjë ndodh gjatë lehonisë, atëherë quhet **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve gjatë lehonisë**.

Për shembull, një grua ka lehoni për njëzet ditë.

Pastaj mbetet e pastër për dhjetë ditë.

Më pas gjaku i kthehet edhe për dhjetë ditë të tjera.

Kjo quhet **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve gjatë lehonisë**.

Dispozita e saj do të përmendet pas pak.

Thotë autori:

“Gruaja që një ditë sheh gjak dhe një ditë pastërti ndërmjet gjakderdhjeve, atëherë gjaku konsiderohet menstruacione, ndërsa pastërtia ndërmjet

gjakderdhjeve konsiderohet periudhë e pastërtisë, përderisa të dyja së bashku nuk e kalojnë kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve.”

Kjo dispozitë bazohet në atë që është transmetuar nga disa sahabë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, të cilët kanë dhënë fetva se **pastërtia ndërmjet gjakderdhjeve konsiderohet periudhë e pastërtisë.**

Thotë autori:

“...përderisa të dyja së bashku nuk e kalojnë kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve.”

Kryefjala e foljes **"nuk e kalojnë"** janë të dyja së bashku: menstruacionet dhe periudha e pastërtisë.

Duhet t'i kushtohet vëmendje kësaj çështjeje.

Prandaj, forma më e saktë është të thuhet:

“...përderisa të dyja së bashku nuk e kalojnë...”

ashtu siç gjendet në variantin e dorëshkrimit që e keni në fusnotë. Ky është formulimi i saktë.

Për shembull, një gruaje i shfaqet gjak, pastaj ndërpritet, pastaj i shfaqet përsëri gjak dhe sërish ndërpritet.

Atëherë themi:

Gjaku konsiderohet menstruacion, ndërsa ndërprerja e gjakut është tharje, pra **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve**, e cila konsiderohet **periudhë e pastërtisë.**

Prandaj gjatë kësaj periudhe ajo agjëron dhe fal namazin.

Po ta lëmë këtë çështje pa kufizim, do të duhej të thoshim se çdo gjak që i shfaqet gruas gjatë gjithë muajit do të konsiderohej menstruacion, duke bashkuar të gjitha periudhat.

Mirëpo, duhet patjetër të vendoset një kufi.

Prandaj themi se nga pika e parë e gjakut që i shfaqet gruas deri te pika e fundit nuk duhet të kalojnë pesëmbëdhjetë ditë, edhe nëse ndërmjet tyre ka pasur **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve** për dhjetë ose trembëdhjetë ditë.

Kjo sepse gjaku, nga pikëpamja e dispozitës juridike, konsiderohet sikur është i vazhdueshëm, edhe pse është ndërprerë për një periudhë.

Prandaj, nga pika e parë e gjakut që e konsideruam në atë muaj deri te pika e fundit nuk duhet të kalojnë më shumë se pesëmbëdhjetë ditë.

Përndryshe, kjo çështje do të bëhej shumë e vështirë për gratë.

Në të kundërt, gruaja do të ishte gjatë gjithë muajit në këtë gjendje: një ditë do të falej, një ditë nuk do të falej; një ditë do të falej, një ditë nuk do të falej.

Kjo nuk është e drejtë.

Prandaj duhet të shikojmë që **kohëzgjatja e tyre së bashku** të mos e kalojë kohëzgjatjen maksimale të menstruacioneve.

Kjo është një çështje e rëndësishme.

Për këtë arsye, formulimi i saktë është:

"...përderisa të dyja së bashku nuk e kalojnë..."

Edhe disa prej dijetarëve nga të cilët kemi mësuar e kishin të paqartë këtë çështje.

Por kur u bë e qartë se varianti i saktë i dorëshkrimit është **"nuk e kalojnë"**, atëherë kjo duhet të lexohet në këtë mënyrë.

Ose mund ta shpjegosh duke thënë se kryefjala është **kohëzgjatja e tyre së bashku**, pra kohëzgjatja e menstruacioneve dhe periudha e pastërtisë.

Nuk është për qëllim që vetëm menstruacionet ta kalojnë kufirin maksimal, sepse gruaja tashmë ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَتَحُومُهَا: تَغْسِلُ فَرْجَهَا، وَتَغْصِبُهُ، وَتَتَوَضَّأُ لَوْ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتُصَلِّي
فُرُوصاً وَنَوَافِلَ، وَلَا تُوطَأُ إِلَّا مَعَ حَوْفِ الْعَنْتِ، وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ.

Gruaja me gjakderdhje jo-menstruale dhe çdo person me gjendje të ngjashme me të, e lan organin e saj gjenital, e vendos një mbështjellës për ta penguar daljen e gjakut, merr abdes pasi të hyjë koha e çdo namazi, pastaj fal namazet farz dhe nafile. Nuk lejohet të kryhen marrëdhënie intime me të, përveç nëse ekziston frika e vështirësisë së madhe. Gjithashtu, është e pëlqyer që ajo të bëjë gusël për çdo namaz.

Thotë autori:

“Gruaja me gjakderdhje jo-menstruale dhe çdo person me gjendje të ngjashme me të...”

Tani ai fillon të sqarojë dispozitat që kanë të bëjnë me gruan me gjakderdhje jo-menstruale.

Kjo përfshin si gruan që ka dallim të vlefshëm të gjakut, ashtu edhe gruan që ka një zakon të caktuar të menstruacioneve.

Thotë autori:

“Gruaja me gjakderdhje jo-menstruale dhe çdo person me gjendje të ngjashme me të...”

Domethënë, çdo person që ka të njëjtën dispozitë si gruaja me gjakderdhje jo-menstruale.

Pse Thotë autori:

“...dhe çdo person me gjendje të ngjashme me të”?

Sepse kjo shprehje mund të ketë dy kuptime:

Kuptimi i parë:

Autori i **Zad el-Mustakni**’, së bashku me disa dijetarë të tjerë të fikhut, kanë ndjekur mendimin se gjakderdhja jo-menstruale është ajo që vazhdon menjëherë pas gjakut të menstruacioneve.

Prandaj shprehja **“dhe çdo person me gjendje të ngjashme me të”** përfshin edhe gjakderdhjet që nuk janë të lidhura me gjakun e menstruacioneve, si për shembull gjaku që del para lindjes.

Ky gjak ka të njëjtën dispozitë si gjakderdhja jo-menstruale, edhe pse vetë gruaja nuk konsiderohet grua me gjakderdhje jo-menstruale.

Kuptimi i dytë:

Me këtë shprehje synohen edhe rastet si rrjedhja e vazhdueshme e urinës, dalja e vazhdueshme e gazrave ose gjendje të tjera të ngjashme.

Këto kanë të njëjtën dispozitë si gjakderdhja jo-menstruale në çështjet që do të përmenden më pas.

Thotë autori:

“...e lan organin e saj gjenital dhe e vendos një mbështjellës për ta penguar daljen e gjakut.”

Domethënë, ajo vendos një copë, fashë ose diçka të ngjashme, në mënyrë që gjaku të mos e ndotë trupin, rrobat apo vendin ku ndodhet.

Thotë autori:

“...dhe merr abdes.”

Sipas medhhebit, marrja e abdesit është detyrim.

Pra, gruaja e ka detyrë të marrë abdes për çdo kohë namazi.

Kjo bazohet në hadithin autentik, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Merr abdes për çdo namaz.”

Thotë autori:

“...pasi të hyjë koha e çdo namazi.”

Mirëpo, këtu duhet shtuar një kufizim shumë i rëndësishëm:

Kjo vlen vetëm nëse pas abdesit i del diçka.

Nëse nuk i del asgjë, si për shembull nëse ka marrë abdes për namazin e akshamit, pastaj e fal edhe jacinë menjëherë pas tij dhe gjatë kësaj kohe nuk i del asgjë, atëherë themi se nuk e ka detyrim të marrë përsëri abdes për jacinë.

Prandaj, nëse hadithi që gjendet tek Ebu Davudi është i saktë — edhe pse në zinxhirin e transmetimit të tij ka diskutime — ku thuhet se Pejgamberi ﷺ e urdhëroi ose e lejoi gruan me gjakderdhje jo-menstruale t'i bashkojë dy namaze, atëherë disa dijetarë janë të mendimit se ky bashkim është **bashkim formal**.

Domethënë, ajo e vonon namazin e parë deri në fund të kohës së tij dhe e fal namazin e dytë menjëherë në fillim të kohës së tij.

Në këtë mënyrë duket sikur i ka bashkuar dy namazet, megjithëse secilin e ka falur brenda kohës së vet.

Sipas këtij mendimi, ajo mjaftohet me një abdes të vetëm, sepse ndërmjet dy namazeve nuk i ka dalë asgjë, pasi koha ndërmjet tyre është shumë e shkurtër.

Thotë autori:

“...pastaj fal namazet farz dhe nafilë.”

Edhe nëse gjatë kësaj kohe i del diçka.

Thotë autori:

“Nuk lejohet të kryhen marrëdhënie intime me të, përveç nëse ekziston frika e vështirësisë së madhe.”

Sipas medhhebit, nuk lejohet të kryhen marrëdhënie intime me gruan me gjakderdhje jo-menstruale.

Kjo sepse është transmetuar nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë:

“Me gruan me gjakderdhje jo-menstruale nuk kryhen marrëdhënie intime.”

Në të vërtetë, ky mendim ka një bazë të arsyeshme për dy shkaqe:

Shkaku i parë:

Në shumicën e rasteve, gruaja nuk ka gjakderdhje jo-menstruale në këtë mënyrë, veçse si pasojë e një sëmundjeje.

Marrëdhëniet intime mund t'i shkaktojnë dëm.

Prandaj, kjo do të ishte dëm ndaj saj dhe kujdesi për gjendjen e saj ka përparësi.

Shkaku i dytë:

Nëse burri kryen marrëdhënie intime me bashkëshorten e tij ndërsa ajo është me gjakderdhje jo-menstruale, mund të ndodhë që ai të ndiejë neveri ndaj saj.

Prandaj, për ta ruajtur dashurinë dhe vazhdimësinë e harmonisë ndërmjet bashkëshortëve, marrëdhëniet intime ndalohen gjatë gjakderdhjes jo-menstruale.

Megjithatë, nëse ai kryen marrëdhënie intime me gruan që ka gjakderdhje jo-menstruale, nuk obligohet me kefaret.

Kefareti obligohet vetëm për marrëdhëniet intime gjatë menstruacioneve.

Sa i përket marrëdhënieve intime gjatë gjakderdhjes jo-menstruale, dijetarët kanë mospajtim.

Kjo sepse është transmetuar gjithashtu se Ummu Habibe bint Xhahsh, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ishte bashkëshorte e Abdurrahman ibn Afit, Allahu qoftë i kënaqur me të, kishte gjakderdhje jo-menstruale në kohën e Pejgamberit ﷺ dhe burri i saj, Abdurrahman ibn Afi, kryente marrëdhënie intime me të.

Thotë autori:

“...përveç nëse ekziston frika e vështirësisë së madhe.”

Nëse burri ose gruaja, ose njëri prej tyre, frikësohet se do të bjerë në vështirësi të madhe, atëherë në këtë rast lejohet kryerja e marrëdhënieve intime.

Thotë autori:

“Është e pëlqyer që ajo të bëjë gusël për çdo namaz.”

Kjo bazohet në disa transmetime, por ato nuk janë të sakta.

Në të vërtetë, ky transmetim është **shadh** (i parregullt), ku thuhet se Pejgamberi ﷺ e urdhëroi atë që të bënte gusël për çdo namaz.

Ne kemi përmendur më parë se dijetarët hanbeli ndonjëherë e konsiderojnë të pëlqyer një veprim, duke marrë parasysh mospajtimin e disa dijetarëve ose për shkak të ekzistencës së një hadithi, edhe nëse ai hadith ka mangësi, është i dobët, i parregullt ose ka ndonjë problem tjetër.

Pastaj autori fillon me dispozitat e lehonisë.

وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النَّعَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَمَتَى طَهَّرْتُ
قَبْلَهُ: تَطَهَّرْتُ وَصَلَّيْتُ، وَيُكْرَهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطْهِيرِ.

Kohëzgjatja maksimale e lehonisë është dyzet ditë. Nëse pastrohet para përfundimit të tyre, ajo pastrohet ritualisht (bën gusël), fal namazin, ndërsa kryerja e marrëdhënieve intime me të është e papëlqyer para plotësimit të dyzet ditëve, edhe pasi të jetë pastruar ritualisht.

Thotë autori:

“Kohëzgjatja maksimale e lehonisë është dyzet ditë.”

Kjo bazohet në hadithin e transmetuar nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe të tjerë, se kohëzgjatja maksimale e lehonisë është dyzet ditë.

Kohëzgjatja e lehonisë, siç do ta përmendë autori në fund të këtij kapitulli, llogaritet që nga momenti i daljes së foshnjës. Kjo do të sqarohet pas pak.

Thotë autori:

“Nëse pastrohet para përfundimit të tyre...”

Domethënë, para se të plotësohen dyzet ditët.

Thotë autori:

“Nëse pastrohet, pastrohet ritualisht (bën gusël) dhe fal namazin.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Është e papëlqyer kryerja e marrëdhënieve intime me të para plotësimit të dyzet ditëve, edhe pasi të jetë pastruar ritualisht.”

Kryerja e marrëdhënieve intime me gruan lehonë, përderisa ende i del gjaku i lehonisë, pa dyshim është e ndaluar dhe bën pjesë në veprat e ndaluara.

Mirëpo, nëse ajo pastrohet, domethënë kësaj gruaje lehonë i ndërpritet gjaku për një ditë të plotë, atëherë ajo bën gusël, agjëron dhe fal namazin.

Në këtë rast, burrit të saj i lejohet të kryejë marrëdhënie intime me të.

Kjo sepse shumë gra lindin dhe nuk u del fare gjak pas lindjes.

Prandaj, burrit i lejohet të kryejë marrëdhënie intime me të.

Megjithatë, kjo është e papëlqyer.

Arsyeja pse konsiderohet e papëlqyer është se gjaku mund t'i rikthehet përsëri.

Dijetarët e medhhebit janë më të rreptë në dispozitat që lidhen me **pastërtinë ndërmjet gjakderdhjeve gjatë lehonisë** sesa në dispozitat që lidhen me **pastërtinë ndërmjet gjakderdhjeve gjatë menstruacioneve**.

Sipas tyre, gjatë **pastërtisë ndërmjet gjakderdhjeve** në menstruacione lejohet kryerja e marrëdhënieve intime pa qenë kjo e papëlqyer.

Gjithashtu, sipas tyre, agjërimi dhe namazi i kryer gjatë **pastërtisë ndërmjet gjakderdhjeve** në menstruacione janë të vlefshme.

Ndërsa gjatë **pastërtisë ndërmjet gjakderdhjeve** në lehoni, sipas tyre, marrëdhëniet intime janë të papëlqyera dhe agjërimi i mbajtur gjatë kësaj periudhe duhet të përsëritet, siç do të përmendet pas pak.

Thotë autori:

“Është e papëlqyer kryerja e marrëdhënieve intime me të para plotësimin të dyzet ditëve, edhe pasi të jetë pastruar ritualisht. Nëse gjatë kësaj periudhe gjaku i rikthehet, atëherë ai është i dyshimtë.”

Kjo quhet **pastërti ndërmjet gjakderdhjeve gjatë lehonisë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë se ky gjak që i del gruas brenda dyzet ditëve është i dyshimtë.

Ka mundësi të jetë gjak lehonie dhe ka mundësi të jetë diçka tjetër.

فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فِيهَا فَمَشْكُوكٌ فِيهِ: تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْوَاجِبَ

Nëse gjatë kësaj periudhe gjaku i rikthehet, ai është i dyshimtë. Ajo agjëron dhe fal namazin, ndërsa agjërimin e detyrueshëm e kompenson.

“Ajo agjëron dhe fal namazin gjatë kësaj periudhe, por agjërimin e detyrueshëm e kompenson.”

Pra, gjatë kësaj **pastërtie ndërmjet gjakderdhjeve** ajo agjëron dhe fal namazin.

Mirëpo, pasi të përfundojë Ramazani, ajo i kompenson përsëri ato ditë, sepse kjo periudhë e pastërtisë është e dyshimtë: mund të ketë qenë lehoni, por mund të ketë qenë edhe diçka tjetër.

وَهُوَ كَالْحَيْضِ - فِيمَا يَحِلُّ، وَيَحْرُمُ، وَيَجِبُ، وَيَسْقُطُ - غَيْرَ الْعِدَّةِ وَالْبُلُوغِ

Lehonia është si menstruacionet në ato çështje që lejohen, ndalohen, bëhen detyrim ose bien si detyrim, me përjashtim të iddetit (periudhës së pritjes pas shkurorëzimit) dhe arritjes së pubertetit.

Autori thotë në fund të këtij kapitulli:

“Lehonia është si menstruacionet në ato çështje që lejohen, ndalohen, bëhen detyrim ose bien prej saj.”

Për këtë është folur më herët, në fillim të këtij kapitulli.

Thotë autori:

“Përveç iddetit (periudhës së pritjes pas shkurorëzimit) dhe arritjes së pubertetit.”

Lehonia nuk llogaritet në iddet.

Prandaj, nëse një grua shkurorëzohet ndërsa është lehonë, kjo nuk llogaritet si njëra prej tre menstruacioneve të iddetit, por ato duhet të vijnë pas përfundimit të lehonisë.

Po ashtu, sipas medhhebit, lehonia nuk është shenjë e arritjes së pubertetit.

Sipas tyre, as shtatzënia, as lindja dhe as lehonia nuk konsiderohen shenja të pubertetit.

Përkundrazi, sipas medhhebit, duhet patjetër të shfaqen menstruacionet.

وَإِنْ وَلَدَتْ تَوَّامَيْنِ: فَأَوَّلُ النَّفَاسِ وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا

Nëse lind binjakë, fillimi dhe fundi i lehonisë llogariten nga lindja e binjakut të parë.

Thotë autori:

“Nëse lind binjakë, fillimi dhe fundi i lehonisë llogariten nga lindja e të parit.”

Fillimi i lehonisë, domethënë fillimi i llogaritjes së periudhës dyzetditore, fillon nga momenti kur del plotësisht binjaku i parë.

Ndërsa **fundi i lehonisë**, domethënë përfundimi i periudhës dyzetditore, gjithashtu llogaritet duke u nisur nga lindja e binjakut të parë.

Përfytyroje këtë me një shembull:

Një grua lind binjakë, por binjakun e dytë e lind një ditë më vonë.

Në këtë rast themi se **periudha llogaritet nga lindja e binjakut të parë.**

Nuk themi se ajo do të qëndrojë lehonë dyzet e një ditë.

Përkundrazi, si fillimi ashtu edhe fundi i periudhës llogariten nga lindja e binjakut të parë.

Pra, mos thuaj se fillimi llogaritet nga i pari, ndërsa fundi nga i dyti.

Ajo që merret parasysh është binjaku i parë.

Sapo ai të ketë dalë plotësisht, prej atij momenti fillon llogaritja e periudhës së lehonisë.

Me këtë përfundon kapitulli mbi menstruacionet.

Në të vërtetë, sipas dijenisë sime, **ky është një nga kapitujt më të vështirë të adhurimeve**, si për ta përfytyruar ashtu edhe për ta kuptuar, për atë që dëshiron të shqyrtojë gjendjet e grave.

Shumica e çështjeve që trajtohen në këtë kapitull janë rregulla dhe shenja që përdoren kur ka kundërshtim ndërmjet treguesve.

Prandaj, ato kanë të bëjnë me **peshimin dhe dhënien përparësi** ndërmjet **dallimit të gjakut, fillimit të menstruacioneve për herë të parë, zakonit të menstruacioneve** dhe çështjeve të ngjashme.